

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tercer Semestre — Licenciatura en Derecho

UNIVERSIDAD

Julio 2026

*Material elaborado exclusivamente con fuentes contenidas en los directorios Fuentes/ y Legislacion/
del presente proyecto.*

Índice general

Índice

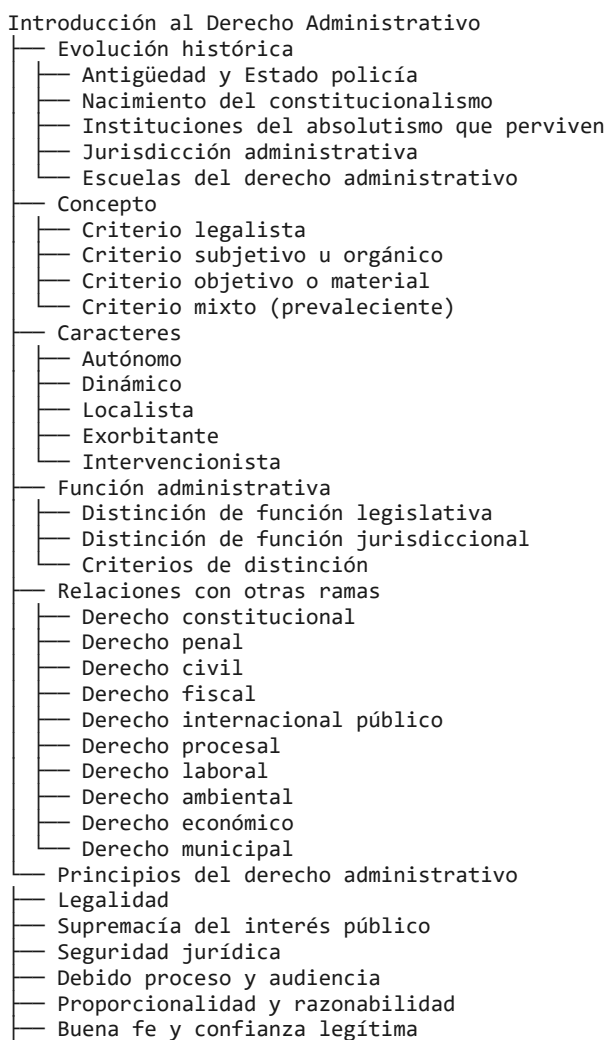
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO	3
UNIDAD 2. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	25
UNIDAD 3. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	44
UNIDAD 4. EL SERVIDOR PÚBLICO	65
UNIDAD 5. TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ÉNFASIS)	89
UNIDAD 6. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	112
UNIDAD 7. INEFICIENCIAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO	128
UNIDAD 8. EL CONTRATO ADMINISTRATIVO	145
UNIDAD 9. EL SERVICIO PÚBLICO Y LA CONCESIÓN	160
UNIDAD 10. CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	175
UNIDAD 11. EL PATRIMONIO DEL ESTADO Y LA EXPROPIACIÓN	188
UNIDAD 12. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	204
UNIDAD 13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS	220
UNIDAD 14. JUICIO DE AMPARO, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD	235
UNIDAD 15. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .	251
GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE	264
BIBLIOGRAFÍA	270

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO

UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO

Mapa conceptual



- Presunción de legalidad
- Ejecutoriedad y autotutela
- Objetividad, imparcialidad y eficiencia
- Transparencia y rendición de cuentas

Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el origen histórico del derecho administrativo como rama autónoma del derecho público, identificando las instituciones del absolutismo que perviven en la actualidad.
- **Identificar:** y contrastar los diversos criterios doctrinales para definir el derecho administrativo.
- **Analizar:** los caracteres esenciales del derecho administrativo y su significado práctico.
- **Distinguir:** la función administrativa de las funciones legislativa y jurisdiccional del Estado mediante criterios formales, materiales y orgánicos.
- **Evaluar:** críticamente las relaciones del derecho administrativo con otras ramas del ordenamiento jurídico.
- **Explicar:** la teoría de la doble personalidad del Estado y su evolución hacia la teoría de la personalidad única.

Competencias a desarrollar

- **Análisis jurídico:** Capacidad para identificar los elementos definitorios del derecho administrativo y distinguirlo de otras ramas jurídicas.
- **Pensamiento crítico:** Habilidad para evaluar la pervivencia de instituciones del absolutismo en el Estado constitucional contemporáneo.
- **Argumentación jurídica:** Aptitud para sostener razonadamente la naturaleza jurídica de la función administrativa.
- **Comprensión histórica:** Competencia para contextualizar las instituciones actuales del derecho administrativo en su devenir histórico.

Evolución histórica del derecho administrativo

La antigüedad y el Estado policía

El derecho administrativo, en sentido amplio, regula las relaciones del Estado con los administrados, por lo que esta rama jurídica ha existido desde la formación misma del Estado, incluso en las organizaciones más primitivas: hordas, tribus y ciudades-Estado (Hamdan, Tema I). Sin embargo, en los Estados primigenios no existía conciencia sobre dicha rama jurídica, ni podían construirse principios científicos, porque simplemente no se diferenciaba entre el Estado y los administrados.

La primera etapa de evolución de la organización política y administrativa se identifica con las llamadas monarquías absolutas, en las que los principios jurídicos, administrativos y políticos se reducían a dos postulados: *quod regis placuit, legis est* («lo que al rey le placía, eso era ley») y *the king can do no wrong* («el rey nunca comete daño») (Hamdan, Tema I). Adolf Merkl, discípulo de Hans Kelsen, señaló que en este periodo oscuro imperaba «el derecho ilimitado de administrar», donde el súbdito era considerado objeto de la relación, no sujeto (Hamdan, Tema I).

Este largo periodo se conoce en la ciencia política como Estado de policía o Estado policía (*Polizeistaat*), en el que el monarca determinaba a su libre arbitrio los fines por perseguir y los medios para alcanzarlos. Como señala Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. I), el poder del soberano era absoluto, total, ilimitado y omnímodo: podía disponer de las personas y de sus bienes sin más límite que su propia voluntad.

En varios textos antiguos encontramos normas de carácter administrativo. El Código de Hammurabi (1760 a.C.) contenía más de 2,500 normas entre jurídicas, morales y religiosas, muchas de ellas de naturaleza administrativa. El Deuteronomio (1400-1200 a.C.) contenía más de 5,000 disposiciones, y muchas eran administrativas. El Corán y otros textos religiosos también contienen normas de esta naturaleza (Hamdan, Tema I).

Grecia aportó los primeros antecedentes de organización administrativa racional. Las *polis* griegas desarrollaron magistraturas colegiadas, sistemas de rendición de cuentas y procedimientos de elección popular para cargos administrativos. Aristóteles, en *La Política* y *La Constitución de Atenas*, describió la organización de las magistraturas atenienses, distinguiendo entre aquellas que deliberaban, las que mandaban y las que juzgaban —un germen de la división de poderes— (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I). En Grecia surgió también la distinción entre *nomoi* (leyes constitucionales) y *psefismas* (leyes secundarias), que debían ajustarse a las primeras bajo pena de nulidad.

Roma representa el antecedente más directo del derecho administrativo occidental. El derecho romano desarrolló instituciones administrativas sofisticadas: el *fiscus* (patrimonio del Estado distinto del patrimonio del emperador), los magistrados con competencias delimitadas por ley (*imperium* y *potestas*), los procedimientos de contratación pública, la expropiación por causa de utilidad pública y un sistema de jurisdicción contencioso-administrativa a través de los pretores y del *cognitor* del fisco (Hamdan, Tema I); (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I). La figura del fisco romano es particularmente relevante porque constituye el antecedente remoto de la teoría de la personalidad jurídica del Estado.

Durante la Edad Media, el derecho romano fue preservado y sistematizado por los glosadores y post-glosadores en las universidades italianas (Bolonía, Pavía), y encontró recepción en las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio (1265), que recogieron numerosas instituciones administrativas romanas y sentaron las bases del derecho administrativo español que más tarde se aplicaría en América (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I).

El Diccionario de Rafael Martínez define el Estado policía como la «forma de gobierno en donde la autoridad del monarca es ilimitada y el súbdito carece de todo medio de defensa frente a las determinaciones discrecionales del poder público» (Martínez Morales, Diccionario).

El nacimiento del constitucionalismo moderno

El primer Estado democrático fue Grecia (cuatro siglos antes de la era cristiana), con las leyes de Solón y la Constitución de Estagira, cuyo autor fue Aristóteles. En 1215, Inglaterra tuvo su primera Carta Magna, aunque era solo un enlistado de privilegios para los señores feudales (Hamdan, Tema I).

El verdadero parteaguas ocurrió con la Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La concepción del Estado tuvo un cambio radical: el rey ya no podía imponer su voluntad sin límite alguno, pues debía respetar los derechos inalienables del hombre anteriores a él; es decir, sujetar su actuación a la ley (Hamdan, Tema I).

Como señala Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. I), el constitucionalismo moderno sustituyó el principio monárquico de la soberanía del rey por el principio democrático de la soberanía popular, conforme al cual el poder reside originalmente en el pueblo, quien lo delega en los órganos del Estado a través de la Constitución.

En los Estados Unidos de América, la Constitución de 1787 representa el modelo de «constitucionalismo puro», aunque el reconocimiento de derechos se hizo mediante el *Bill of Rights*. A diferencia del modelo francés, que enfatizaba la separación rígida de poderes, el modelo americano optó por un sistema de frenos y contrapesos (*checks and balances*) (Hamdan, Tema I).

Con el surgimiento del constitucionalismo moderno sobrevino el germen del derecho administrativo de manera automática, con instituciones y principios que regularían las relaciones entre el Estado y los administrados. En ese momento, los estudiosos de la ciencia jurídica empezaron a construir los principios de esa relación desigual entre el Estado y los particulares (Hamdan, Tema I).

En México, el derecho administrativo comenzó a desarrollarse a partir de la Constitución de 1917, aunque su estudio sistemático se debe fundamentalmente a la obra de Gabino Fraga, quien publicó la primera edición de su *Derecho Administrativo* en 1934, obra que se convirtió en el paradigma de la disciplina en nuestro país (Roldán Xopa, Prólogo; Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. I).

Instituciones del absolutismo que perviven en el Estado de derecho

El tránsito del Estado de policía al Estado de derecho no se dio de manera instantánea. Algunos principios del absolutismo seguían permeando el ordenamiento jurídico, disfrazados o encubiertos. Hamdan (Tema I) identifica las siguientes instituciones:

a) **Principio de indemandabilidad del Estado.** En las monarquías absolutas era imposible demandar al Estado, pues implicaba un acto contrario al soberano castigado como traición. En México, la posibilidad de demandar al Estado ha sido un proceso largo: desde la implantación del amparo en la Constitución de 1857, pasando por la creación del Tribunal Fiscal de la Federación en 1936 (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa), hasta el actual sistema de justicia administrativa (Hamdan, Tema I).

b) **Irresponsabilidad del soberano.** En el régimen absoluto, el soberano era irresponsable por los daños que causaba. En México, la responsabilidad directa y objetiva del Estado se introdujo mediante la reforma constitucional de 2002 y, tras la reforma de 2015, su fundamento vigente es el último párrafo del artículo 109 constitucional, que la califica de objetiva y directa; su ley reglamentaria es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (vigente desde el 1 de enero de 2005). Antes de dicha reforma, había que acreditar la conducta dolosa del servidor público para tener derecho a indemnización, y el Estado solo respondía de manera subsidiaria (Hamdan, Tema I).

c) **El acto del príncipe.** Mediante cédulas reales, el monarca podía expropiar sin indemnización por el «interés del reino» —lo que equivalía a una confiscación—. Actualmente, esta figura se ha transformado en decisiones discrecionales sustentadas en conceptos jurídicos indeterminados como «interés público», «interés general» y otros análogos, que pueden dar lugar a arbitrariedad si no se fundamentan y motivan adecuadamente (Hamdan, Tema I).

d) **La doble personalidad del Estado.** Esta teoría, inspirada en la figura del fisco del derecho romano, sostenía que el Estado tenía dos personalidades: una de derecho público (cuando actuaba como autoridad) y otra de derecho privado (cuando actuaba como particular). Dicha teoría ha sido superada por la teoría de la personalidad única del Estado, prevaleciente en el siglo XXI (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I).

Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. I) explica que la teoría de la doble personalidad perdió su crédito ante críticas contundentes: la personalidad es indivisible, no se explica en qué momento se desdobra, y de aceptarse, el Estado no sería responsable como persona de derecho público por actos realizados como persona de derecho privado, lo cual sería absurdo.

La teoría imperante en el siglo XXI sostiene la personalidad única del Estado, considerándolo como persona jurídica cuyo propósito es el bienestar general de sus miembros. Como apunta Rolando Tamayo y Salmorán:

«Básicamente se concibe al Estado como una corporación, como una persona jurídica» (citado en Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I). Miguel Acosta Romero precisa que dicha personalidad «es de Derecho Público y es una sola y también una sola voluntad, que se expresa a través de los diferentes órganos que el sistema jurídico establece» (citado en Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I).

La jurisdicción administrativa: del Consejo de Estado francés al sistema mexicano

La teoría de la división de poderes de Montesquieu, adoptada por los revolucionarios franceses, dividía las funciones del Estado de manera irreductible en legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. Consecuencia de esta separación rígida fue que el Poder Judicial no podía inmiscuirse en asuntos del Ejecutivo, lo que creaba un vacío de justicia administrativa (Hamdan, Tema I).

Para colmar ese vacío, Napoleón Bonaparte, como Primer Cónsul, creó en 1799 el Consejo de Estado Francés como órgano del Ejecutivo encargado de resolver las controversias entre la administración pública y los particulares. Este órgano, de naturaleza contencioso-administrativa, dio origen al sistema francés de justicia administrativa —también llamado sistema de «doble jurisdicción» o «de lo contencioso-administrativo»— (Hamdan, Tema I); (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XV).

El célebre *arrêt* Blanco de 1873 —dictado por el Tribunal de Conflictos francés— marcó un hito fundamental al reconocer que la responsabilidad del Estado no podía regirse por las reglas del derecho civil, sino por principios propios del derecho público. Este caso surgió cuando una niña, Agnès Blanco, fue atropellada por una vagoneta de la Manufactura de Tabacos del Estado, y el tribunal declaró que el Estado no podía ser juzgado por los tribunales ordinarios, sino por la jurisdicción administrativa, aplicando reglas especiales de derecho público (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XV); (Hamdan, Tema I).

En México, Teodosio Lares —considerado el primer administrativista del país— introdujo en 1853 la institución de la jurisdicción administrativa, atribuyéndola al Supremo Poder Conservador y creando la primera ley de arreglo de lo contencioso-administrativo, vigente solo dos años hasta la Revolución de Ayutla de 1855 (Hamdan, Tema I).

En 1936, a instancias de Antonio Carrillo Flores, Gabino Fraga, Antonio Martínez Báez, Alfonso Noriega, Andrés Serra Rojas y Gustavo R. Velasco, siendo presidente Lázaro Cárdenas, se creó el Tribunal Fiscal de la Federación (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa). Las primeras sentencias de ese tribunal fueron dejadas sin efectos porque los amparos promovidos en su contra se declararon procedentes por violar el artículo 49 constitucional: su ley orgánica establecía que dictaba sentencias «en nombre del Ejecutivo», invadiendo la esfera jurisdiccional. Para corregir tal situación, en el periodo del presidente Ávila Camacho se reformó el artículo 104 constitucional para establecer dicho tribunal como órgano autónomo (Hamdan, Tema I).

Roldán Xopa (Cap. 1) sintetiza esta evolución señalando que el derecho administrativo surge históricamente de una tensión entre la necesidad de acción eficaz del Estado y la exigencia de control jurídico sobre dicha acción.

Las escuelas del derecho administrativo

La doctrina ha desarrollado diversas escuelas que explican la naturaleza y los fundamentos del derecho administrativo:

a) **Escuela francesa del servicio público.** Surgida a partir del *arrêt* Blanco (1873), fue desarrollada por Léon Duguit y Gaston Jèze. Sostiene que el derecho administrativo se justifica por la prestación de servicios públicos: toda actividad que el Estado debe realizar para satisfacer necesidades colectivas. Para Duguit, el servicio público es «toda actividad cuya realización debe ser asegurada, regulada y controlada por los gobernantes, porque es indispensable para la realización y el desenvolvimiento de la interdependencia

social» (citado en Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. III). Esta escuela tuvo gran influencia en la primera mitad del siglo XX y explica el carácter exorbitante del derecho administrativo como un medio para garantizar la continuidad del servicio público.

b) **Escuela francesa de la potencia pública** (*puissance publique*). Representada por Maurice Hauriou, sostiene que el derecho administrativo se funda en las prerrogativas de poder público que el Estado ostenta para imponer su voluntad a los particulares. El acto administrativo es expresión de esa potencia pública y se caracteriza por la ejecutoriedad y la presunción de legalidad. Para Hauriou, el derecho administrativo es «el conjunto de reglas que determinan la organización y el funcionamiento de la administración pública y las relaciones de esta con los particulares, en cuanto se encuentran investidas de poder público» (citado en Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. III). Esta escuela rivalizó con la del servicio público durante décadas.

c) **Escuela alemana**. Con raíces en la *Staatslehre* (teoría del Estado) de Georg Jellinek y la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, desarrolló conceptos fundamentales como la personalidad jurídica del Estado, la relación jurídico-administrativa y los derechos públicos subjetivos. Kelsen concibió el orden jurídico como un sistema escalonado (*Stufenbau*) donde el derecho administrativo ocupa un nivel inferior al constitucional. Ernst Forsthoff desarrolló la teoría de la administración prestacional (*Daseinsvorsorge*), precursora del Estado de bienestar (Roldán Xopa, Cap. 2).

d) **Escuela italiana**. Representada por autores como Oreste Ranelletti, Guido Zanobini y Massimo Severo Giannini, se caracteriza por un enfoque sistemático y dogmático. Zanobini definió el acto administrativo como «cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento, de juicio realizada por un sujeto de la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa» (citado en Roldán Xopa, Cap. 8). Giannini desarrolló una teoría integral de la organización administrativa y de las situaciones jurídicas subjetivas.

e) **Escuela mexicana**. El derecho administrativo mexicano recibió inicialmente una fuerte influencia francesa a través de Gabino Fraga, cuya obra *Derecho Administrativo* (1934) es considerada el texto fundacional de la disciplina en México. Fraga adoptó un criterio orgánico, centrado en el Poder Ejecutivo como sujeto de la función administrativa. Posteriormente, autores como Andrés Serra Rojas, Miguel Acosta Romero, Rafael I. Martínez Morales, Jorge Fernández Ruiz y José Roldán Xopa han enriquecido la doctrina mexicana, incorporando influencias alemanas e italianas y desarrollando un enfoque propio que atiende a las particularidades del sistema constitucional y administrativo mexicano (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. III); (Roldán Xopa, Cap. 1).

Evolución del derecho administrativo mexicano

a) **Etapa colonial (1521-1810)**. Durante el virreinato, la administración se regía conforme a las Leyes de Indias, que constituyen el primer cuerpo normativo administrativo en América. Estas leyes regulaban la organización del gobierno indiano: los virreyes, audiencias, cabildos y demás autoridades, así como el régimen de los oficios públicos. La administración colonial se caracterizó por un alto grado de centralismo y detalle reglamentario (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I).

b) **Independencia y primer constitucionalismo (1810-1857)**. La Constitución de Cádiz de 1812 introdujo en el mundo hispánico los principios del constitucionalismo moderno: soberanía nacional, división de poderes y derechos fundamentales. En México independiente, las Constituciones de 1824 y 1836 establecieron las bases de la organización administrativa federal. Durante este período, Teodosio Lares —primer administrativista mexicano— introdujo en 1853 la jurisdicción contencioso-administrativa, creando una ley de arreglo de lo contencioso-administrativo que, aunque efímera (duró solo dos años), sentó un precedente fundamental (Hamdan, Tema I).

c) **Las Leyes de Reforma (1855-1872).** La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma transformaron radicalmente la administración pública mexicana: desamortización de bienes eclesiásticos, nacionalización de bienes, secularización de registros civiles y creación de un sistema de educación pública laica. Estas reformas ampliaron significativamente el ámbito de acción del Estado y, por tanto, del derecho administrativo (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I).

d) **El Porfiriato (1876-1911).** Durante este período se consolidó la centralización administrativa y se crearon las primeras secretarías de Estado con estructura moderna. Se expidieron los primeros códigos administrativos y se desarrolló una incipiente infraestructura de servicios públicos (ferrocarriles, telégrafos, correos). Sin embargo, el régimen porfirista mantuvo un fuerte control político que limitaba la eficacia de los mecanismos de control jurídico de la administración.

e) **La Revolución y la Constitución de 1917.** La Constitución de 1917 representó un parteaguas: incorporó derechos sociales (educación, trabajo, salud), estableció las bases del Estado social de derecho y creó el marco constitucional para una administración pública con funciones sustantivas en la economía y la sociedad. Los artículos 27 (propiedad y expropiación), 28 (monopolios y áreas estratégicas), 123 (trabajo y seguridad social) y 130 (relaciones iglesia-Estado) expandieron enormemente el ámbito del derecho administrativo.

f) **Consolidación del siglo XX.** En 1934, Gabino Fraga publicó la primera edición de su *Derecho Administrativo*, obra paradigmática que sistematizó la disciplina en México. En 1936 se creó el Tribunal Fiscal de la Federación. En 1976 se expidió la primera Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y en 1994 se promulgó la LFPA vigente. Las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos y de 2013 en materia de competencia económica transformaron profundamente el derecho administrativo mexicano (Roldán Xopa, Prólogo); (Hamdan, Tema I).

Concepto de derecho administrativo

Definición: Definición

El derecho administrativo puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y el funcionamiento de la administración pública, así como las relaciones entre esta y los particulares, en ejercicio de la función administrativa.

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez define el derecho administrativo como: «Conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, funcionamiento y control de la administración pública; las relaciones entre los distintos órganos de la administración pública, y las relaciones entre la administración pública y los particulares» (Martínez Morales, Diccionario).

Para definir el derecho administrativo, la doctrina ha propuesto diversos criterios:

a) **Criterio legalista.** Identifica el derecho administrativo con el conjunto de leyes administrativas. Es insuficiente porque reduce el fenómeno jurídico a la mera legislación positiva, ignorando los principios generales, la costumbre y la jurisprudencia (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. III).

b) **Criterio subjetivo u orgánico.** Atiende al sujeto que realiza la actividad: la administración pública. Su limitación es que la administración también realiza actos regulados por el derecho privado (Roldán Xopa, Cap. 2). Fernández Ruiz (INEHRM, Cap. III) señala que este criterio es insuficiente porque no todo acto de la administración es acto administrativo, ni todo acto administrativo proviene de la administración.

c) **Criterio objetivo o material.** Se centra en la naturaleza de la función ejercida, independientemente del órgano que la realice. La función administrativa puede ser ejercida por los tres poderes del Estado e incluso por particulares en ciertos casos (Roldán Xopa, Cap. 2).

d) **Criterio mixto.** Combina los elementos orgánico y material. Es el más aceptado actualmente. Define el derecho administrativo como el derecho que regula la organización y actividad de la administración pública, entendida como función administrativa (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. III); (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. III).

Roldán Xopa (Cap. 2) plantea que el derecho administrativo puede entenderse como un derecho estatutario, es decir, el conjunto de normas que rigen la organización y actividad de la administración pública, así como las relaciones jurídicas que surgen de esa actividad. Para este autor, el derecho administrativo es «el derecho común de la administración pública, en tanto que constituye su régimen jurídico general, sin perjuicio de la aplicación supletoria de otras ramas del derecho».

Martínez Morales (2º Curso, Tema I) enfatiza que el derecho administrativo es una rama del derecho público que se ocupa del estudio de la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, en sus relaciones con los demás poderes y con los particulares.

Caracteres del derecho administrativo

El derecho administrativo se caracteriza por ser (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. III); (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. VIII):

a) **Autónomo.** Tiene sus propios principios, instituciones y fuentes, que lo diferencian claramente de otras ramas del derecho. Esta autonomía es tanto científica (como disciplina de estudio) como normativa (como conjunto de normas con principios propios). Como señala Hamdan (Tema I), la autonomía del derecho administrativo se consolidó con el *arrêt* Blanco de 1873, que estableció que la responsabilidad del Estado no se rige por el derecho civil sino por reglas especiales.

b) **Dinámico.** Evoluciona constantemente para adaptarse a las necesidades sociales y a los cambios en la estructura del Estado. Como señala Hamdan (Tema I): «En la disciplina del derecho administrativo lo único permanente es el cambio: nunca se puede decir que una institución esté totalmente acabada, ya que debe adecuarse, consolidarse, fortalecerse y mejorarse constantemente». Este dinamismo se explica porque aproximadamente el 98% del orden jurídico mexicano está integrado por leyes federales administrativas.

c) **Localista.** Cada Estado tiene su propio derecho administrativo, a diferencia de otras ramas como el derecho civil o mercantil, que tienden a la uniformidad internacional. Esto se debe a que el derecho administrativo refleja la organización política y la estructura constitucional de cada país. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VIII) explica que el derecho administrativo es esencialmente nacional, pues responde a las particularidades constitucionales y políticas de cada Estado.

d) **Exorbitante.** Otorga prerrogativas a la administración pública que no existen en las relaciones entre particulares. La administración puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral (autotutela declarativa y ejecutiva), ejecutar sus propias decisiones sin acudir al juez (ejecutoriedad), y gozar de presunciones de legalidad de sus actos. Como señala Roldán Xopa (Cap. 2), estas facultades exorbitantes se justifican porque la administración persigue el interés público y no intereses privados.

e) **Intervencionista.** El derecho administrativo contemporáneo refleja la creciente intervención del Estado en la vida social y económica. De las 250 leyes federales que existen en México, aproximadamente 218 son de carácter administrativo, aplicadas por dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada (Hamdan, Tema I).

La función administrativa y su distinción de otras funciones del Estado

La teoría de la división de poderes distingue tres funciones clásicas del Estado: legislativa, ejecutiva (o administrativa) y judicial. Sin embargo, la realidad es más compleja: cada uno de los tres poderes ejerce funciones que materialmente corresponden a los otros.

a) **Función legislativa.** Es la creación de normas generales, abstractas, impersonales y obligatorias. Desde el punto de vista formal, es la función que realiza el Poder Legislativo. Desde el punto de vista material, es la creación de normas jurídicas generales. La administración pública también ejerce función materialmente legislativa cuando emite reglamentos (facultad reglamentaria que la doctrina fundamenta en el artículo 89, fracción I, constitucional: el deber presidencial de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes).

b) **Función jurisdiccional.** Es la resolución de controversias mediante la aplicación del derecho al caso concreto, con fuerza de cosa juzgada. Desde el punto de vista formal, la ejerce el Poder Judicial. Materialmente, también la ejercen los tribunales administrativos (como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa), que formalmente no pertenecen al Poder Judicial pero realizan función materialmente jurisdiccional.

c) **Función administrativa.** Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. III) la define como «la actividad del Estado que tiene por objeto la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante la prestación de servicios públicos, la realización de obras de interés general y, en general, todas aquellas actividades que tienden a la consecución del bien común». Es una función concreta, práctica y continua.

Criterios para distinguir la función administrativa:

- **Criterio formal o subjetivo:** Atiende al órgano que realiza la función. La función administrativa es la que realiza el Poder Ejecutivo (administración pública).
- **Criterio material u objetivo:** Atiende a la naturaleza intrínseca de la función. La función administrativa es la actividad concreta, práctica y continua del Estado encaminada a satisfacer necesidades colectivas.
- **Criterio orgánico:** La función administrativa pertenece formalmente al órgano ejecutivo, aunque materialmente puede ser ejercida por los tres poderes (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. III).

La doctrina moderna reconoce que existe una zona de reserva material donde ciertos actos solo pueden ser realizados por determinada función, pero también existen zonas de confluencia donde distintas funciones pueden producir actos con efectos similares.

Relaciones del derecho administrativo con otras ramas

a) **Con el derecho constitucional.** El derecho constitucional establece la estructura fundamental del Estado, los derechos humanos y las bases de la organización administrativa. El derecho administrativo desarrolla y concreta esos principios constitucionales. Como señala Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. I), el derecho administrativo es «derecho constitucional concretizado». Los artículos 89, 90, 92 y 93 de la Constitución son ejemplos de disposiciones que fundamentan directamente el derecho administrativo mexicano.

b) **Con el derecho penal.** La administración pública ejerce potestad sancionadora y existen tipos penales relacionados con la función pública (delitos cometidos por servidores públicos, previstos en el Título Décimo del Código Penal Federal). Además, la administración puede presentar querellas y denuncias penales.

c) **Con el derecho civil.** El Estado puede actuar como sujeto de derecho privado (contratos de arrendamiento, compraventa, donaciones). El Código Civil Federal es de aplicación supletoria en materia administrativa (artículo 2° de la LFPA). Conceptos como persona jurídica, domicilio, plazos y notificaciones del derecho civil se aplican analógicamente al derecho administrativo.

- d) **Con el derecho fiscal.** El derecho fiscal o tributario fue una subrama del derecho administrativo que adquirió autonomía. Ambas ramas comparten instituciones como los procedimientos de fiscalización, determinación de créditos y el procedimiento administrativo de ejecución (PAE).
- e) **Con el derecho internacional público.** Los tratados internacionales suscritos por México inciden en la actividad administrativa (derechos humanos, comercio, medio ambiente). El artículo 133 constitucional establece la jerarquía de los tratados, y la administración debe ajustar su actuación a los compromisos internacionales del Estado mexicano.
- f) **Con el derecho procesal.** El procedimiento administrativo comparte principios con el derecho procesal (debido proceso, audiencia, defensa, prueba), aunque con reglas y dinámicas propias. La LFPA establece un procedimiento administrativo común que cumple una función análoga a los códigos procesales en el ámbito judicial.
- g) **Con el derecho laboral.** La administración pública es uno de los empleadores más grandes del país, por lo que las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores se rigen por normas administrativo-laborales (apartado B del artículo 123 constitucional). El derecho administrativo regula el ingreso, permanencia, promoción y separación del servicio público, así como el régimen disciplinario de los servidores públicos.
- h) **Con el derecho ambiental.** La protección del medio ambiente se ha convertido en una de las funciones administrativas más relevantes. Las autoridades administrativas (Semarnat, Profepa, Conagua) ejercen potestades de regulación, autorización, vigilancia y sanción en materia ambiental. La evaluación de impacto ambiental, las normas oficiales mexicanas ecológicas y los procedimientos de auditoría ambiental son instituciones típicas del derecho administrativo ambiental.
- i) **Con el derecho económico.** El Estado regula la actividad económica mediante la planeación democrática, la rectoría económica del Estado (artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales), la regulación de monopolios, la competencia económica (Cofece), las concesiones y los contratos administrativos. El derecho administrativo económico abarca la regulación de sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, transportes) y la actividad financiera del Estado.
- j) **Con el derecho municipal.** El municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados (artículo 115 constitucional). El derecho municipal regula la organización, funcionamiento y competencias de los ayuntamientos, y constituye el nivel más cercano de la administración pública al ciudadano. Los servicios públicos municipales (agua potable, drenaje, alumbrado, mercados, panteones) son materia del derecho administrativo municipal.

Principios del derecho administrativo

Los principios generales del derecho administrativo son las ideas fundamentales que informan la organización, el funcionamiento y el control de la administración pública. Constituyen criterios interpretativos y supletorios del ordenamiento jurídico-administrativo. A diferencia de los principios generales del derecho (estudiados en la Unidad 2 como fuente material), los principios del derecho administrativo son específicos de esta rama:

Principio de legalidad

Es el principio fundamental del derecho administrativo. Toda actuación de la administración pública debe estar fundada y motivada en una norma jurídica previa. El artículo 16 constitucional establece que «nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento».

Como señala Roldán Xopa (Cap. 2), la administración solo puede hacer lo que la ley le permite, mientras que el particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Este principio se manifiesta en la exigencia de fundamentación (señalamiento preciso de las disposiciones legales que atribuyen competencia) y motivación (expresión de las razones y circunstancias que justifican el acto).

b) **Principio de supremacía del interés público.** La administración actúa para la satisfacción de los intereses colectivos, que prevalecen sobre los intereses particulares. Este principio justifica las facultades exorbitantes de la administración (autotutela, ejecutoriedad, presunción de legalidad), pero no es absoluto: debe ejercerse con respeto a los derechos humanos y dentro del marco constitucional. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VIII) señala que el interés público no es un concepto abstracto, sino un límite funcional que debe concretarse en cada decisión administrativa mediante la ponderación de los intereses en juego.

c) **Principio de seguridad jurídica.** Los administrados deben tener certeza sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y sobre la actuación de la administración. Se manifiesta en diversas instituciones: la irretroactividad de la ley (artículo 14 constitucional), la cosa juzgada administrativa, los plazos y términos procesales, la prescripción y caducidad, y el principio de confianza legítima (expectativas generadas por la actuación reiterada de la administración). La LFPA recoge este principio en sus disposiciones sobre plazos, notificaciones y recursos.

Principio de debido proceso y audiencia

Todo procedimiento administrativo debe garantizar al particular la oportunidad de ser oído, ofrecer pruebas, alegar y recurrir antes de que se emita una resolución que afecte sus intereses. El artículo 14 constitucional establece que «nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento». La SCJN ha identificado como formalidades esenciales: la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad de alegar y la resolución fundada y motivada.

e) **Principio de proporcionalidad y razonabilidad.** Las medidas adoptadas por la administración deben ser idóneas (aptas para alcanzar el fin buscado), necesarias (no exista una medida menos gravosa) y proporcionales en sentido estricto (el sacrificio del particular no sea excesivo frente al beneficio público). Este principio opera especialmente en el ejercicio de facultades discrecionales, sancionadoras y de limitación de derechos. Hamdan (Tema IX) señala que la proporcionalidad es el principal límite material a la discrecionalidad administrativa.

f) **Principio de buena fe y confianza legítima.** La administración y los administrados deben actuar con lealtad, rectitud y honestidad en sus relaciones mutuas. La confianza legítima protege las expectativas que la actuación reiterada de la administración ha generado en los particulares, de modo que no pueda modificarse repentinamente sin preaviso o período de transición. Este principio tiene reconocimiento jurisprudencial en materia de criterios fiscales y prácticas administrativas reiteradas.

g) **Principio de presunción de legalidad.** Los actos administrativos se presumen válidos hasta en tanto no sean anulados por autoridad competente (artículo 8 de la LFPA). Esta presunción es *iuris tantum* (admite prueba en contrario) y tiene como consecuencia que el acto produce efectos desde su emisión, independientemente de su impugnación. El particular que impugna un acto administrativo tiene la carga de demostrar su ilegalidad.

h) **Principio de ejecutoriedad y autotutela.** La administración puede ejecutar sus propios actos sin necesidad de acudir a los tribunales. Esto incluye la autotutela declarativa (la administración declara sus propios derechos sin intervención judicial) y la autotutela ejecutiva (la administración ejecuta coactivamente sus decisiones). Roldán Xopa (Cap. 2) explica que la autotutela es una manifestación del carácter exorbitante del derecho administrativo y se justifica por la necesidad de satisfacer el interés público de manera pronta y eficaz.

i) **Principio de objetividad, imparcialidad y eficiencia.** La administración debe actuar con objetividad (basada en hechos y datos comprobables), imparcialidad (sin favoritismos ni discriminaciones) y eficiencia (logrando los mejores resultados con los recursos disponibles). Estos principios están recogidos en el artículo 109 constitucional como rectores del servicio público y son desarrollados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

j) **Principio de transparencia y rendición de cuentas.** La administración debe dar acceso a la información pública, justificar sus decisiones y someterse al escrutinio ciudadano. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015) y el artículo 6° constitucional consagran este principio como un derecho humano y como un deber de la administración pública en todos sus niveles.

Doctrina comparada

Tema	Gabino Fraga	José Roldán Xopa	Jorge Fernández Ruíz
Concepto de DA	Conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo	Derecho estatutario de la administración pública; régimen jurídico general de la administración	Rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento y control de la administración pública
Criterio definitorio	Criterio orgánico (Poder Ejecutivo) como punto de partida	Criterio mixto, con énfasis en la función administrativa como eje	Criterio mixto, complementado con el criterio de los fines del Estado
Naturaleza de las prerrogativas	Potestades inherentes a la soberanía estatal	Facultades exorbitantes justificadas por la persecución del interés público	Poderes jurídicos derivados de la Constitución, limitados por los derechos humanos

Legislación aplicable comentada

Artículo 49 CPEUM:

«El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión...»
Comentario: Este artículo establece el principio de división de poderes, fundamento constitucional de la distinción entre la función administrativa y las demás funciones del Estado. Es la base sobre la cual se construye la noción de administración pública como función del Poder Ejecutivo.

 Artículo 90 CPEUM:

«La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso...» Comentario: Funda constitucionalmente la estructura dual de la administración pública federal mexicana. Es el precepto que da origen a la LOAPF y define las dos grandes vertientes de la organización administrativa.

 Artículo 109 CPEUM (último párrafo):

«La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.» Comentario: Fundamento vigente de la responsabilidad patrimonial del Estado (traslado a este precepto por la reforma de 2015; antes se ubicaba en el artículo 113, hoy dedicado al Sistema Nacional Anticorrupción). Su ley reglamentaria es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Asimismo, la fracción III del mismo artículo ordena sancionar los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público, principios desarrollados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 Esquema de síntesis

- I. Evolución histórica
 - A. Antecedentes grecolatinos y medievales
 - 1. Grecia: magistraturas, nomoi vs. psefismas
 - 2. Roma: fiscus, imperium, jurisdicción contenciosa
 - 3. Edad Media: glosadores, Siete Partidas
 - B. Estado de policía (monarquías absolutas)
 - 1. Principio quod regis placuit, legis est
 - 2. Principio the king can do no wrong
 - 3. Súbdito = objeto de la relación
 - C. Constitucionalismo moderno (Revolución Francesa, 1789)
 - 1. Soberanía popular
 - 2. Sujeción del poder a la ley
 - 3. Reconocimiento de derechos del hombre
 - D. Instituciones que perviven
 - 1. Indemandabilidad del Estado → superada progresivamente
 - 2. Irresponsabilidad del soberano → superada en 2002; fundamento vigente: art. 109, último párrafo, CPEUM (responsabilidad objetiva y directa)
 - 3. Acto del príncipe → transformado en facultades discrecionales
 - 4. Doble personalidad → superada: teoría de la personalidad única
 - E. Jurisdicción administrativa
 - 1. Consejo de Estado francés (1799)
 - 2. Arrêt Blanco (1873)
 - 3. México: Teodosio Lares (1853) → Tribunal Fiscal (1936) → TFJA
 - F. Escuelas del DA
 - 1. Francesa: servicio público (Duguit) / potencia pública (Hauriou)
 - 2. Alemana: Kelsen, Forsthoff, Daseinsvorsorge
 - 3. Italiana: Zanobini, Giannini
 - 4. Mexicana: Fraga, Acosta Romero, Roldán Xopa
 - G. Evolución del DA mexicano
 - 1. Colonia: Leyes de Indias
 - 2. Independencia: Cádiz 1812, Lares 1853
 - 3. Reforma: Constitución 1857, secularización
 - 4. Porfiriato: centralización, secretarías modernas
 - 5. Revolución: Constitución 1917, Estado social
 - 6. Siglo XX: Fraga 1934, TFJA 1936, LFPA 1994
- II. Concepto de derecho administrativo
 - A. Criterio legalista
 - B. Criterio subjetivo u orgánico

- C. Criterio objetivo o material
- D. Criterio mixto (prevaliente)

III. Caracteres

- A. Autónomo
- B. Dinámico
- C. Localista
- D. Exorbitante
- E. Intervencionista

IV. Función administrativa vs. otras funciones

- A. Función legislativa: normas generales, abstractas, impersonales
- B. Función jurisdiccional: resuelve controversias con cosa juzgada
- C. Función administrativa: concreta, práctica, continua, interés público

V. Relaciones con otras ramas

- A. Derecho constitucional (base)
- B. Derecho penal (sanciones, delitos de servidores)
- C. Derecho civil (aplicación supletoria)
- D. Derecho fiscal (origen común)
- E. Derecho internacional público (tratados)
- F. Derecho procesal (principios compartidos)
- G. Derecho laboral (servidores públicos, art. 123-B)
- H. Derecho ambiental (regulación, impacto ambiental)
- I. Derecho económico (rectoría, competencia, concesiones)
- J. Derecho municipal (art. 115, servicios públicos locales)

VI. Principios del derecho administrativo

- A. Legalidad (fundamentación y motivación)
- B. Supremacía del interés público
- C. Seguridad jurídica
- D. Debido proceso y audiencia
- E. Proporcionalidad y razonabilidad
- F. Buena fe y confianza legítima
- G. Presunción de legalidad
- H. Ejecutoriedad y autotutela
- I. Objetividad, imparcialidad y eficiencia
- J. Transparencia y rendición de cuentas

Cuestionario de estudio

1. **Comprensión:** Define el derecho administrativo según el criterio mixto y explica por qué es el más aceptado actualmente.
2. **Comprensión:** ¿Cuáles eran los dos principios fundamentales del Estado de policía y qué significaban en la práctica?
3. **Comprensión:** Explica la diferencia entre el criterio orgánico y el criterio material para definir la función administrativa.
4. **Comprensión:** ¿Qué fue el *arrêt* Blanco de 1873 y por qué es considerado un hito fundacional del derecho administrativo?
5. **Comprensión:** Describe los cinco caracteres del derecho administrativo y proporciona un ejemplo concreto de cada uno.
6. **Comprensión:** ¿Cuáles son las principales escuelas del derecho administrativo y qué autores representan a cada una?
7. **Comprensión:** ¿Qué periodo de la evolución del derecho administrativo mexicano considera más relevante y por qué?
8. **Comprensión:** Explica el principio de legalidad en el derecho administrativo y su diferencia con el principio de legalidad penal.
9. **Análisis:** Compara la teoría de la doble personalidad del Estado con la teoría de la personalidad única. ¿Por qué fue superada la primera?
10. **Análisis:** ¿De qué manera el principio de indeterminabilidad del Estado pervive (aunque atenuado) en el sistema jurídico mexicano actual?
11. **Análisis:** Distingue la función administrativa de la función jurisdiccional utilizando los criterios formal y material.
12. **Análisis:** Compara la escuela del servicio público (Duguit) con la escuela de la potencia pública (Hauriou). ¿Qué implicaciones prácticas tiene cada una?
13. **Análisis:** ¿Cuál es la relación entre el principio de proporcionalidad y el control de la discrecionalidad administrativa?
14. **Aplicación:** Un particular demanda al Estado por daños causados por una obra pública. ¿Qué fundamento constitucional y qué ley reglamentaria aplican? ¿Cómo se resolvía este caso antes de 2002?
15. **Aplicación:** La Secretaría de Salud emite un reglamento. ¿Está ejerciendo función legislativa o administrativa? Razona tu respuesta conforme a los criterios estudiados.
16. **Aplicación:** Identifica tres ejemplos de «facultades exorbitantes» del derecho administrativo en la legislación mexicana vigente.
17. **Aplicación:** La autoridad municipal niega una licencia de construcción sin notificar al solicitante ni darle oportunidad de alegar. ¿Qué principio del derecho administrativo se viola?
18. **Ensayo:** Analiza críticamente la afirmación de que «el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado». ¿Estás de acuerdo? Fundamenta tu respuesta.
19. **Ensayo:** Evalúa si en el México actual existen todavía reminiscencias del Estado de policía. Proporciona ejemplos concretos de tu respuesta.
20. **Ensayo:** ¿Debe la administración pública estar vinculada por el principio de confianza legítima? Desarrolla tu respuesta con ejemplos de la práctica administrativa mexicana.

◆ Caso práctico: Caso 1: La expropiación sin indemnización

Planteamiento: El Gobierno Federal emite un decreto expropiatorio sobre un inmueble de 500 hectáreas en el Estado de México, argumentando «interés público» para la construcción de un aeropuerto. El decreto establece que la indemnización se pagará «con cargo al presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, conforme a la disponibilidad presupuestaria». El particular afectado alega que esta fórmula es una reminiscencia del «acto del príncipe», pues condiciona el pago a la voluntad del Congreso. Partes involucradas: particular afectado (propietario del inmueble); Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (autoridad expropiante); Congreso de la Unión (aprobación presupuestaria). Preguntas a resolver: 1. ¿Qué institución del absolutismo identifica el particular en la fórmula de pago utilizada por el decreto? 2. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la expropiación en México y qué requisitos establece? 3. ¿Es correcta la postura del particular al equiparar el decreto con un «acto del príncipe»? Fundamenta. 4. ¿Qué vía legal tiene el particular para impugnar el decreto y cuál sería el plazo? Guía de resolución: Analiza el artículo 27 constitucional en relación con la Ley de Expropiación. Distingue entre expropiación legítima (con indemnización) y confiscación (prohibida por la Constitución). Examina si la indeterminación del plazo de pago convierte la expropiación en una confiscación de facto.

◆ Caso práctico: Caso 2: La doble personalidad en un contrato de arrendamiento

Planteamiento: La Secretaría de Educación Pública celebra un contrato de arrendamiento de un edificio para oficinas administrativas con la empresa «Edificios Corporativos, S.A. de C.V.» El contrato establece que «para todos los efectos legales, la Secretaría se somete a la jurisdicción de los tribunales del fuero común del Distrito Federal». Durante la vigencia del contrato, la Secretaría decide unilateralmente reducir el precio de la renta en un 40%, argumentando «interés público» y ordena el pago de la cantidad reducida. La empresa demanda ante los tribunales civiles. Preguntas a resolver: 1. ¿Está actuando la Secretaría como persona de derecho público o de derecho privado en este caso? 2. ¿Es válida la cláusula de sumisión a tribunales del fuero común? ¿Ante qué tipo de tribunal debe ventilarse esta controversia? 3. ¿Puede la administración modificar unilateralmente un contrato de arrendamiento invocando «interés público»? 4. ¿Cómo se relaciona este caso con la teoría de la personalidad única del Estado? Guía de resolución: Revisa la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Distingue entre contratos administrativos y contratos de derecho privado de la administración.

◆ Caso práctico: Caso 3: Control jurisdiccional de la administración

Planteamiento: Un ciudadano solicita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) información sobre los costos de generación de energía en una central termoeléctrica. La CFE niega la información argumentando que es «información reservada por razones de seguridad nacional». El ciudadano interpone un recurso de revisión ante Transparencia para el Pueblo —el órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que, tras la reforma de 2024, asumió las funciones que antes correspondían al INAI—, el cual ordena a la CFE entregar la información. La CFE se niega, alegando que dicho órgano no tiene competencia para revisar sus decisiones por tratarse de una «actividad estratégica

del Estado» reservada exclusivamente al Ejecutivo Federal. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué institución del absolutismo subyace en la argumentación de la CFE? 2. ¿Es correcta la postura de la CFE respecto de la competencia de Transparencia para el Pueblo? 3. ¿Cómo se relaciona este caso con la evolución del principio de indemandabilidad del Estado? 4. ¿Qué vía procede para obligar a la CFE a cumplir la resolución?

Actividad: Debate

Actividad 1: Debate. «¿Existen en el México actual reminiscencias del Estado de policía?» Equipo A: Defenderá que el actual sistema de justicia administrativa garantiza plenamente el control de la administración. Equipo B: Argumentará que persisten instituciones y prácticas propias del absolutismo (discrecionalidad excesiva, inejecución de sentencias, indemandabilidad de facto). Formato: 15 min de preparación, 5 min de exposición inicial por equipo, 10 min de réplica, 5 min de conclusiones.

Actividad: Análisis de documento histórico

Actividad 2: Análisis de documento histórico. Se proporciona copia de un *arrêt* del Consejo de Estado francés (traducido) para que los estudiantes identifiquen los principios de derecho público aplicados y los contrasten con los que aplicarían los tribunales civiles.

Actividad: Simulación

Actividad 3: Simulación. Un grupo de estudiantes representa a la autoridad administrativa que emite un decreto expropiatorio; otro grupo representa a los particulares afectados. Deben negociar, con base en los principios constitucionales, los términos de la expropiación.

Taller práctico: Ejercicio

Ejercicio: Redacción de un escrito de petición administrativa. Redacta un escrito dirigido a una dependencia de la administración pública federal solicitando información relacionada con un procedimiento administrativo en trámite y, subsidiariamente, la declaración de nulidad de una notificación practicada de manera irregular.

Instrucciones: 1. Identifica la dependencia correcta. 2. Señala el fundamento constitucional del derecho de petición (artículo 8º CPEUM). 3. Expón los hechos en orden cronológico. 4. Formula la petición en términos claros y precisos. 5. Señala el domicilio para oír y recibir notificaciones. 6. Adjunta copias de los documentos relevantes.

Formato sugerido: Encabezado: «ASUNTO: Se presenta escrito de petición». Destinatario: [Nombre de la autoridad y cargo]. Cuerpo: Hechos → Fundamento legal → Petición concreta → Pruebas. Cierre: Lugar, fecha, nombre y firma.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. **El Estado de policía se caracteriza por:**
 - a) La división de poderes y el control judicial de la administración
 - b) El poder ilimitado del monarca y la ausencia de control jurídico sobre sus actos
 - c) La elección democrática de las autoridades administrativas
 - d) La supremacía del parlamento sobre el monarca
2. **El *arrêt Blanco* de 1873 es relevante porque:**
 - a) Creó el juicio de amparo en México
 - b) Estableció que la responsabilidad del Estado se rige por el derecho civil
 - c) Reconoció que la responsabilidad del Estado debe regirse por principios propios del derecho público
 - d) Declaró la inconstitucionalidad de los tribunales administrativos
3. **El criterio mixto para definir el derecho administrativo combina:**
 - a) Los criterios legalista e histórico
 - b) Los criterios orgánico y material
 - c) Los criterios legalista y subjetivo
 - d) Los criterios jurisprudencial y doctrinal
4. **La teoría de la doble personalidad del Estado fue superada porque:**
 - a) La personalidad jurídica es indivisible
 - b) El Estado no puede contratar con particulares
 - c) Los tratados internacionales la prohibieron
 - d) El derecho romano la declaró obsoleta
5. **El principio de indemandabilidad del Estado implicaba que:**
 - a) El Estado podía ser demandado solo con autorización del monarca
 - b) Era imposible demandar al Estado sin su consentimiento previo
 - c) Los tribunales civiles resolvían las demandas contra el Estado
 - d) Solo los extranjeros podían demandar al Estado
6. **Son caracteres del derecho administrativo, EXCEPTO:**
 - a) Autónomo
 - b) Dinámico
 - c) Universal
 - d) Exorbitante
7. **La función administrativa se distingue de la función legislativa porque la primera:**
 - a) Crea normas generales y abstractas
 - b) Resuelve controversias con fuerza de cosa juzgada
 - c) Es una actividad concreta, práctica y continua encaminada a satisfacer el interés público
 - d) Se ejerce exclusivamente por el Poder Legislativo
8. **El Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue creado originalmente en 1936 como:**
 - a) Tribunal Fiscal de la Federación
 - b) Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal
 - c) Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
 - d) Tribunal Superior Agrario

9. **En México, la responsabilidad patrimonial directa y objetiva del Estado se introdujo en:**
 - a) La Constitución de 1917
 - b) La reforma constitucional de 1982
 - c) La reforma constitucional de 2002
 - d) La Ley de Responsabilidades de 2016
10. **La afirmación «el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado» significa que:**
 - a) El derecho administrativo es más importante que el constitucional
 - b) El derecho administrativo desarrolla y materializa los principios establecidos en la Constitución
 - c) La Constitución deroga todas las leyes administrativas
 - d) El derecho constitucional es una rama del derecho administrativo
11. **La escuela francesa del servicio público está asociada principalmente a:**
 - a) Hans Kelsen
 - b) Léon Duguit
 - c) Guido Zanobini
 - d) Teodosio Lares
12. **El principio de proporcionalidad exige que las medidas administrativas sean:**
 - a) Únicamente legales
 - b) Idóneas, necesarias y proporcionales en sentido estricto
 - c) Aprobadas por el Congreso
 - d) Convenientes para la mayoría
13. **La obra fundacional del derecho administrativo mexicano fue publicada por:**
 - a) Teodosio Lares en 1853
 - b) Gabino Fraga en 1934
 - c) José Roldán Xopa en 2015
 - d) Jorge Fernández Ruiz en 2023
14. **El derecho romano aportó al derecho administrativo la institución del:**
 - a) Juicio de amparo
 - b) *Fiscus* como patrimonio del Estado distinto del patrimonio del soberano
 - c) Tribunal de lo contencioso administrativo
 - d) Recurso de revisión
15. **El principio de autotutela administrativa significa que:**
 - a) La administración debe acudir al juez para ejecutar sus actos
 - b) La administración puede ejecutar sus propios actos sin intervención judicial
 - c) Los particulares pueden defenderse por sí mismos
 - d) La administración debe tutelar los derechos de los particulares

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-c, 3-b, 4-a, 5-b, 6-c, 7-c, 8-a, 9-c, 10-b, 11-b, 12-b, 13-b, 14-b, 15-b

Lecturas complementarias

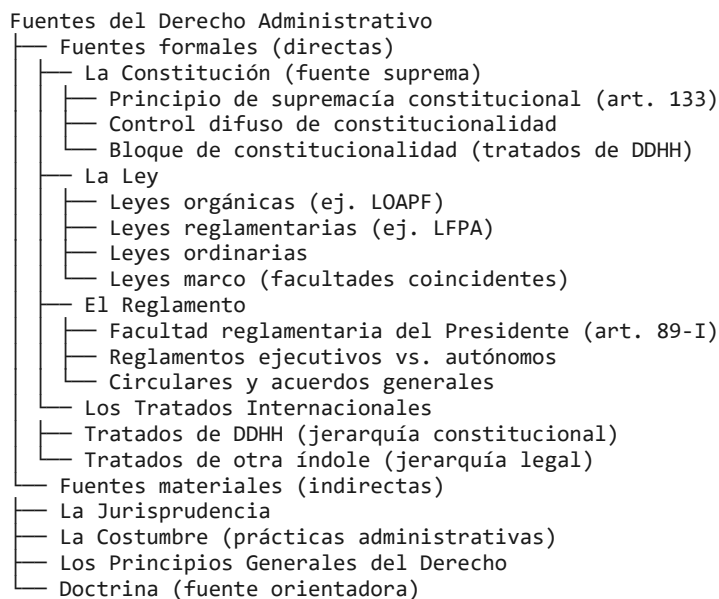
- Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema I completo (Evolución del derecho administrativo, pp. 3-16) y Tema II (Concepto de derecho administrativo y su distinción de otras ramas).
- Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México*. UNAM-IIIJ, 2023. Capítulos I al III (Concepto y evolución, pp. 1-60) y Capítulo VIII (Caracteres del derecho administrativo, pp. 55-60).
- Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. Oxford University Press-ITAM, 2015. Capítulos 1 y 2 (Derecho Administrativo: concepto, evolución y caracteres).
- Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulo Tercero (Concepto y definición del derecho administrativo). Capítulo VIII (Principios del derecho administrativo).
- Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. 2008. Consultar entradas: Derecho administrativo (concepto), Estado de policía, Personalidad jurídica del Estado, Función administrativa, Principios del derecho administrativo.
- Fraga, Gabino. *Derecho Administrativo*. Porrúa, 1934 (y ediciones posteriores). Consultar Capítulo I (Nociones preliminares) y Capítulo II (Evolución histórica).
- Acosta Romero, Miguel. *Teoría General del Derecho Administrativo*. Porrúa. Capítulo I (Concepto y evolución) y Capítulo III (Principios fundamentales).
- Serra Rojas, Andrés. *Derecho Administrativo*. Porrúa. Capítulo I (Concepto, contenido y fuentes).

UNIDAD 2. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

UNIDAD 2

FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Identificar:** las fuentes formales y materiales del derecho administrativo mexicano y su jerarquía normativa.
- **Comprender:** el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la CPEUM y su aplicación práctica.
- **Analizar:** las distintas clases de leyes y su función en el sistema de fuentes.
- **Distinguir:** entre reglamento ejecutivo, reglamento autónomo y otras disposiciones administrativas de carácter general.
- **Evaluar:** la jerarquía de los tratados internacionales, especialmente los de derechos humanos.

- **Explicar:** el papel de la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho como fuentes.
- **Aplicar:** los principios de solución de antinomias en el ámbito administrativo.

Competencias a desarrollar

- **Jerarquización normativa:** Capacidad para ordenar correctamente las fuentes según su rango.
- **Interpretación jurídica:** Aptitud para aplicar los principios de solución de antinomias y el control difuso.
- **Investigación jurídica:** Habilidad para localizar y utilizar las fuentes adecuadas en problemas administrativos.

La Constitución y el principio de supremacía constitucional

En materia de derecho administrativo, la fuente suprema, primaria y legitimadora es la Constitución, ya que de ella provienen todas las demás fuentes: leyes, reglamentos, disposiciones generales administrativas, la jurisprudencia, la costumbre (prácticas administrativas) y los principios generales del derecho (Hamdan, Tema III).

La Constitución representa el contenido integral, pleno y total de la organización y el funcionamiento del Estado, las atribuciones de los órganos públicos y los derechos fundamentales frente al propio Estado. Como señala Hamdan (Tema III), si el derecho administrativo regula a la administración pública centralizada y descentralizada, que depende del Ejecutivo Federal, es fácil advertir la importancia que como fuente tiene la Constitución, ya que la administración tiene por objeto aplicar y ejecutar las leyes administrativas —que representan el 98% del orden jurídico nacional— para hacer efectivos los derechos humanos.

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez define la Constitución como: «Ley fundamental de un Estado, escrita o no, que establece la forma de gobierno, la organización y funcionamiento de los poderes públicos, y reconoce los derechos fundamentales de las personas» (Martínez Morales, Diccionario).

Cualquier ley contraria a la Constitución trae la inexorable sanción de derecho que es la nulidad. Todo orden jurídico derivado de la Carta Magna debe estar acorde con ella y ajustarse a la misma. Como afirma Felipe Tena Ramírez, la Constitución no es soberana, pero sí es la ley suprema, la norma de normas (citado en Hamdan, Tema III).

Antecedentes históricos del principio de supremacía

El principio de supremacía constitucional tiene su antecedente más remoto en Grecia, alrededor del siglo III a.C., donde se consideraba criminal a aquel ciudadano que en la asamblea legislativa votara una *psefima* (ley secundaria) contraria a la *nomoi* (ley fundamental), siendo aquella anulada. En Grecia se distinguían dos tipos de leyes: las constitucionales y las secundarias, que debían estar acordes con la *nomoi* (Hamdan, Tema III).

Otro antecedente lo encontramos en la Baja Edad Media, en Inglaterra, con la Carta Magna de 1215, que los terratenientes impusieron al rey Juan sin Tierra, estableciendo que dicha Carta era la ley suprema a la cual debía ajustarse el rey. En 1263, en Aragón, los señores feudales impusieron a los reyes el *privilegium*

aragonum generale, mediante el cual debían respetar ciertos derechos de los aragoneses y de la nobleza, so pena de nulidad de las decisiones reales, creándose un procurador como vigilante (Hamdan, Tema III).

En las postrimerías de la Edad Media, basándose en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en la *Suma Teológica*, se crean los principios del derecho natural considerados como leyes constitucionales anteriores que el Estado debía respetar; si había contradicción con las leyes naturales, cualquier acto o ley era nulo (Hamdan, Tema III).

Al nacer el constitucionalismo en el siglo XVIII con las Constituciones norteamericana (1787) y francesa (1791), surge el principio de supremacía constitucional en su concepción moderna. En el derecho mexicano, este principio fue recogido por primera vez en la Constitución de 1824, consolidándose en las de 1857 y 1917.

El artículo 133 constitucional

El artículo 133 de la CPEUM consagra el principio de supremacía constitucional:

«Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.»

Hamdan (Tema III) plantea que este precepto suscita cuestiones fundamentales: ¿Las leyes federales tienen jerarquía superior a las leyes locales? ¿Los tratados tienen jerarquía superior a las leyes internas o igual jerarquía?

La respuesta al primer cuestionamiento es que no puede existir superioridad de las leyes federales sobre las locales porque se refieren a competencias diferentes, en virtud del pacto federal previsto en el artículo 124 constitucional. Sin embargo, como excepción, existen las facultades coincidentes con leyes «marco» (educación, salud, medio ambiente, asentamientos humanos, pesca, turismo, seguridad nacional, protección civil, deportes y cultura) que tienen jerarquía superior a las leyes locales porque éstas deben ajustarse a aquéllas (Hamdan, Tema III).

El control difuso de constitucionalidad

 **El tercer párrafo del artículo 1º constitucional establece que "todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos"**

De este precepto deriva la obligación de las autoridades de abstenerse de aplicar normas que consideren contrarias a la Constitución (Hamdan, Tema III).

Roldán Xopa (Cap. 3) explica que el control difuso implica que cualquier autoridad puede inaplicar una norma cuando la considere contraria a los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Sin embargo, la SCJN (expediente varios 912/2010) ha limitado esta facultad para autoridades administrativas, reservándola a quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

Hamdan (Tema III) sostiene una posición más amplia: interpretando armónicamente el artículo 1º constitucional, es obligación de todas las autoridades, incluyendo las administrativas, abstenerse de aplicar normas contrarias a la Constitución, aunque en el ámbito administrativo esta facultad debe concentrarse en el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

La jerarquía normativa en el sistema jurídico mexicano

El sistema de fuentes del derecho mexicano se estructura en una pirámide jerárquica que determina la validez y aplicabilidad de cada norma. La jerarquía puede representarse así:

Nivel	Tipo de norma	Fundamento
1°	Constitución Política de los EUM	Art. 133 CPEUM
2°	Tratados internacionales de derechos humanos (mismo rango que la Constitución, con límite de restricciones constitucionales)	Art. 1° CPEUM; CT 293/2011
3°	Leyes generales (federales y locales con rango de ley), Tratados internacionales no DDHH	Art. 133 CPEUM; jurisprudencia P./J. 20/2014
4°	Reglamentos (ejecutivos, autónomos, delegados)	Art. 89-I CPEUM
5°	Disposiciones administrativas generales (decretos, acuerdos, circulares, NOM, normas técnicas)	LOAPF, LFPA
6°	Jurisprudencia obligatoria (SCJN, TCC, TFJA)	Ley de Amparo; Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
7°	Principios generales del derecho y costumbre (fuentes supletorias)	Art. 14 CPEUM; supletoriedad

Precisión doctrinal: Es importante destacar que las leyes federales no tienen jerarquía superior a las leyes locales en el sistema mexicano. Ambas son leyes en sentido formal y material, pero rigen competencias distintas en virtud del pacto federal (artículo 124 CPEUM). La excepción son las leyes marco (o leyes generales) en materias concurrentes, que sí prevalecen sobre las leyes locales porque éstas deben ajustarse a aquéllas.

Para resolver conflictos entre normas del mismo rango, se aplican los principios clásicos:

- **Jerárquico:** La norma superior prevalece sobre la inferior (*lex superior derogat legi inferiori*).
- **Cronológico:** La norma posterior deroga a la anterior (*lex posterior derogat legi priori*).
- **Especialidad:** La norma especial prevalece sobre la general (*lex specialis derogat legi generali*).
- **Competencia:** La norma emitida por la autoridad competente prevalece sobre la emitida por autoridad incompetente.

La Ley

La ley es la segunda fuente del derecho administrativo y la fuente más vasta (más de 120 leyes federales administrativas). Todo acto del Ejecutivo tiene que estar fundado en una ley, tanto en sentido material como formal (Hamdan, Tema III).

Todas las leyes federales tienen la misma jerarquía, independientemente de su denominación. Hamdan (Tema III) las clasifica en:

- Ley reglamentaria.** Desarrolla un precepto constitucional estableciendo las bases generales de una materia. Ejemplo: la Ley Federal del Trabajo (artículo 123 constitucional).
- Ley orgánica.** Establece la organización, funcionamiento y competencias de diversos órganos del Estado. Ejemplo: la LOAPF (artículos 89 y 90 constitucionales).
- Ley ordinaria.** Regula una materia comprendida dentro del artículo 73 constitucional. Ejemplo: el Código Civil Federal.

d) **Ley marco.** Establece las bases de coordinación entre Federación y entidades federativas en materias concurrentes. Ejemplo: la Ley General de Salud.

Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. IV) distingue adicionalmente entre leyes federales (competencias exclusivas de la Federación) y leyes generales (materias concurrentes que distribuyen competencias).

Son aplicables los principios generales (Hamdan, Tema III):

- Ley especial prevalece sobre ley general (*lex specialis derogat legi generali*).
- Ley posterior deroga a la ley anterior (*lex posterior derogat legi priori*).

El procedimiento legislativo

Para que una ley administrativa adquiera validez, debe seguir el procedimiento establecido en la Constitución:

a) **Iniciativa.** Es la facultad de presentar proyectos de ley ante el Congreso. Conforme al artículo 71 constitucional, tienen derecho de iniciativa: el Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y los ciudadanos en un número equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores. En materia administrativa, la mayoría de las iniciativas provienen del Ejecutivo Federal, especialmente las leyes orgánicas y las que crean o modifican estructuras administrativas.

b) **Discusión y aprobación.** El proyecto se discute en las Cámaras de Diputados y Senadores conforme al procedimiento ordinario (artículo 72 constitucional). Las leyes administrativas pueden ser de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados (Ley de Ingresos) o requerir la aprobación de ambas cámaras. El proceso incluye dictamen en comisiones, discusión en el pleno, votación y, en su caso, revisión por la Cámara revisora.

c) **Promulgación.** Una vez aprobada por el Congreso, la ley se envía al Ejecutivo para su promulgación. El Presidente puede ejercer el derecho de veto (artículo 72 constitucional), devolviendo el proyecto con observaciones. Si el Congreso insiste por dos tercios, la ley debe promulgarse.

d) **Publicación.** La ley se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que sea de conocimiento general. El artículo 3° del Código Civil Federal establece que las leyes son obligatorias a partir del día siguiente al de su publicación, salvo que ellas mismas fijen un plazo distinto (*vacatio legis*).

e) **Vacatio legis.*** Es el período entre la publicación y la entrada en vigor de la ley, que permite a los destinatarios conocer y prepararse para su aplicación. Puede ser explícito (la ley fija una fecha posterior) o implícito (entra en vigor al día siguiente de su publicación).

Para las leyes administrativas, este procedimiento tiene particularidades: las leyes orgánicas suelen tener *vacatio legis* más amplia para permitir la reestructuración de los órganos administrativos; los decretos ley y decretos delegados siguen procedimientos simplificados; y las normas reglamentarias se publican también en el DOF pero siguen el procedimiento interno de cada dependencia.

Leyes generales vs. leyes federales

Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. IV) distingue dos categorías fundamentales:

a) **Leyes federales.** Son aquellas que regulan materias de competencia exclusiva de la Federación, conforme al artículo 73 constitucional. Se aplican en todo el territorio nacional pero solo a través de autoridades federales. Ejemplos: Código Penal Federal, Ley de Vías Generales de Comunicación.

b) **Leyes generales.** Son aquellas que distribuyen competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias concurrentes. Establecen las bases, principios y mecanismos de coordinación que deben

observar tanto la Federación como los Estados y el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Ejemplos: Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley General de Transparencia.

La diferencia es crucial en el sistema de fuentes administrativas: las leyes generales tienen una eficacia vertical que vincula a los tres órdenes de gobierno, mientras que las leyes federales solo vinculan a la administración pública federal. En caso de conflicto, la ley general prevalece sobre la ley local en la materia concurrente, pero no sobre la ley federal en materia exclusiva.

El Reglamento

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez define el reglamento como: «Disposición general, abstracta e impersonal, de carácter administrativo, emitida por el Presidente de la República en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución, para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes» (Martínez Morales, Diccionario).

La facultad reglamentaria encuentra su fundamento en el artículo 89, fracción I, de la CPEUM. El reglamento es materialmente legislativo (normas generales, abstractas e impersonales) pero formalmente administrativo (lo emite el Presidente, no el Congreso).

La doctrina distingue diversas clases (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. IV); (Roldán Xopa, Cap. 3):

- a) **Reglamento ejecutivo.** Desarrolla y detalla las disposiciones de una ley para hacer posible su aplicación. Es el más común. Está subordinado a la ley y no puede ir más allá de ella (*ultra vires*).
- b) **Reglamento autónomo.** No desarrolla una ley específica sino que regula directamente materias de organización administrativa. En México es controvertido porque la Constitución supedita la facultad reglamentaria a «proveer a la exacta observancia de las leyes».
- c) **Reglamento delegado.** Se emite por autorización expresa del legislador para regular materias que normalmente corresponderían a la ley.
- d) **Reglamento de necesidad o urgencia.** Se emite en situaciones excepcionales sin estar precedido de una ley específica. Muy limitado en el sistema mexicano.

Existen además otras disposiciones de carácter general (Roldán Xopa, Cap. 3):

- Decretos del Ejecutivo (contenido general o particular).
- Acuerdos generales (secretarios de Estado, criterios de interpretación).
- Circulares (instrucciones a subordinados jerárquicos).
- Normas Oficiales Mexicanas (NOM) (regulaciones técnicas obligatorias).

Límites de la potestad reglamentaria

La facultad reglamentaria no es absoluta. Roldán Xopa (Cap. 3) identifica los siguientes límites:

- a) **Reserva de ley.** Ciertas materias solo pueden ser reguladas por ley formal, no por reglamento. El artículo 73 constitucional enumera las materias reservadas al Congreso, y el artículo 89-I limita el reglamento a «proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes». En materia de derechos humanos, libertades y cargas fiscales, la reserva de ley es particularmente estricta (principio de legalidad tributaria del artículo 31, fracción IV, constitucional).
- b) **Principio de primacía de la ley.** El reglamento está subordinado a la ley y no puede: ir más allá de lo establecido en la ley (*ultra vires*); establecer requisitos adicionales no previstos en la ley; modificar

o contradecir disposiciones legales; regular materias reservadas exclusivamente a la ley; crear cargas u obligaciones no previstas legalmente.

c) **Control de constitucionalidad y legalidad.** Los reglamentos pueden ser impugnados mediante: amparo indirecto contra reglamentos autónomos o cuando causen perjuicio al quejoso (artículo 107, fracción I, LA); amparo directo contra actos de aplicación del reglamento; juicio contencioso-administrativo federal ante el TFJA contra actos administrativos que apliquen reglamentos ilegales; control difuso: cualquier juez puede inaplicar un reglamento contrario a la Constitución o a la ley.

d) **Inderogabilidad singular de los reglamentos.** La administración no puede, mediante actos administrativos individuales, apartarse de sus propios reglamentos. Este principio garantiza igualdad y seguridad jurídica: la administración debe aplicar el reglamento de manera uniforme y no puede excepcionar su aplicación en casos concretos sin una justificación basada en la ley.

Los Tratados Internacionales

Los tratados internacionales relativos a derechos humanos tienen, por disposición del artículo 1° constitucional, la misma jerarquía que los derechos fundamentales previstos en la Constitución. Forman parte del llamado bloque de constitucionalidad (Hamdan, Tema III). Sin embargo, por tesis jurisprudencial de la SCJN (contradicción de tesis 293/2011), cuando los derechos humanos establecidos en la Constitución contengan restricciones, prevalecerán éstas sobre los tratados.

Los tratados de otra índole (comerciales, inversión, cooperación) tienen la misma jerarquía que las leyes internas y operan los principios de ley posterior y ley especial (Hamdan, Tema III).

La administración pública debe ajustar su actuación a los compromisos internacionales del Estado mexicano. Esto implica que los tratados pueden ser fuente de derechos para los administrados y que la administración debe interpretar las normas internas de conformidad con los tratados (principio de interpretación conforme).

La reforma constitucional de derechos humanos de 2011

La reforma al artículo 1° constitucional, publicada el 10 de junio de 2011, transformó radicalmente el sistema de fuentes del derecho administrativo mexicano al:

a) **Incorporar el bloque de constitucionalidad.** El artículo 1° reconoce expresamente que los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte son igualmente vinculantes. Esto implica que los tratados de derechos humanos forman parte del parámetro de control de regularidad constitucional (Hamdan, Tema III).

b) **Establecer el principio pro persona.** Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben aplicar la norma más protectora a la persona humana, independientemente de si proviene de la Constitución o de un tratado internacional (artículo 1°, segundo párrafo). Este principio tiene consecuencias directas en la actuación administrativa: la administración debe optar por la interpretación más favorable al administrado cuando existan varias interpretaciones posibles de una norma.

Imponer la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

El tercer párrafo del artículo 1° constitucional establece que «todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos». Esta obligación vincula a la administración pública en todos sus niveles y en todas sus actuaciones.

d) **Establecer el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad.** La SCJN, en el expediente varios 912/2010, precisó que los jueces nacionales deben realizar un control de convencionalidad *ex officio*

entre las normas internas y los tratados de derechos humanos. Aunque este control se ha limitado principalmente a los jueces, la obligación de todas las autoridades de aplicar e interpretar las normas conforme a la Constitución y los tratados es indudable.

e) **Exigir reparación integral.** El artículo 1º constitucional, en su último párrafo, establece la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos, incluyendo la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Esto ha impactado el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y los criterios de indemnización por daños causados por la actividad administrativa.

La Jurisprudencia

La jurisprudencia es la interpretación reiterada y obligatoria de la ley que realizan los tribunales. En el ámbito administrativo (Hamdan, Tema III); (Roldán Xopa, Cap. 3):

a) **Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación.** La SCJN (Pleno y Salas) y los Tribunales Colegiados de Circuito emiten jurisprudencia obligatoria para órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas.

b) **Jurisprudencia del TFJA.** El Pleno y las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emiten jurisprudencia obligatoria en materia administrativa.

c) Mecanismos de formación:

- Reiteración: Cinco sentencias consecutivas en el mismo sentido, no interrumpidas.
- Contradicción de tesis: Cuando tribunales sustentan criterios contradictorios.
- Sustitución: Cambio de criterio justificado.

El sistema de precedentes del Poder Judicial Federal (2021)

Con la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Amparo en 2021, el sistema de jurisprudencia mexicano experimentó una transformación significativa hacia un modelo de precedentes. Las principales características de este nuevo sistema son:

a) **Precedentes verticales y horizontales.** Los criterios emitidos por la SCJN son vinculantes para todos los tribunales del país (precedente vertical), mientras que los emitidos por los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados son vinculantes dentro de su respectiva circunscripción territorial (precedente horizontal).

b) **Obligatoriedad reforzada.** A diferencia del sistema anterior (que requería cinco sentencias consecutivas), el nuevo modelo permite que una sola sentencia de la SCJN o de un Pleno de Circuito, cuando sea aprobada por mayoría calificada, constituya precedente obligatorio. Esto agiliza la formación de jurisprudencia y permite una adaptación más rápida a los cambios normativos y sociales.

c) **Razones decisorias identificadas (*ratio decidendi*).** El sistema de precedentes exige que las sentencias identifiquen expresamente las razones que justifican la decisión (*ratio decidendi*), distinguiéndolas de los argumentos accesorios (*obiter dicta*). Solo la *ratio decidendi* tiene efecto vinculante.

d) **Interrupción y modificación.** Los precedentes pueden ser modificados cuando el órgano emisor, mediante resolución fundada y motivada, justifique el cambio de criterio. La carga de la argumentación recae en quien propone el cambio, que debe demostrar que el precedente es erróneo, incompatible con nuevos desarrollos normativos o que su aplicación produce resultados injustos.

e) **Transparencia y publicidad.** Todos los precedentes se publican en el Semanario Judicial de la Federación y en el sistema de consulta de la SCJN, con metadatos que permiten su localización por materia, tribunal, fecha y palabras clave.

La Costumbre y los Principios Generales del Derecho

La costumbre

La costumbre tiene una función limitada en el derecho administrativo mexicano, a diferencia de otras ramas como el derecho mercantil. Su papel es principalmente supletorio e interpretativo:

- a) **Costumbre *secundum legem*.** Interpreta y aclara el sentido de una norma administrativa cuando la ley remite expresamente a ella (por ejemplo, los usos y prácticas mercantiles en materia de contratación pública). No puede contradecir la ley ni crear derechos u obligaciones no previstos legalmente.
- b) **Prácticas administrativas o precedente administrativo.** La actuación reiterada y constante de la administración genera expectativas legítimas en los administrados. Aunque el precedente administrativo no es formalmente vinculante como la jurisprudencia, la administración no puede apartarse de sus propias prácticas sin causa justificada, so pena de violar el principio de igualdad y seguridad jurídica.
- c) **Inderogabilidad singular de los reglamentos.** Este principio fundamental prohíbe a la administración apartarse, mediante actos administrativos de efectos particulares, de las disposiciones generales que ella misma ha dictado. La única excepción es que exista una habilitación legal expresa para hacerlo. Este principio garantiza que la administración no pueda crear excepciones *ad hoc* que beneficien o perjudiquen a administrados específicos.
- d) **Usos administrativos.** Ciertas prácticas reiteradas de las dependencias, como los criterios de interpretación de normas fiscales (Resolutivos del SAT) o las guías y manuales de procedimientos, constituyen usos administrativos que, si bien no tienen fuerza jurídica vinculante, generan estándares de actuación que la administración debe observar para cumplir con los principios de igualdad, seguridad jurídica y buena fe. La LFPA recoge esta garantía al imponer a la Administración Pública Federal la obligación de dictar resolución expresa sobre las peticiones que se le formulen y de resolver en un plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se entenderán las resoluciones en sentido negativo, salvo que otra disposición prevea lo contrario.

Los principios generales del derecho

Los principios generales del derecho son las ideas fundamentales que informan el ordenamiento jurídico. En el derecho administrativo, operan como: (i) criterios interpretativos para aplicar las normas; (ii) fuentes supletorias ante la ausencia de ley expresa (artículo 14 constitucional); y (iii) límites a la actuación administrativa discrecional. Los más relevantes son (Roldán Xopa, Cap. 3):

- a) **Legalidad.** Es el principio cardinal del derecho administrativo. Toda actuación de la administración pública debe estar fundada (expresar el fundamento legal que atribuye competencia) y motivada (exponer las razones y circunstancias que justifican el acto). Su fundamento constitucional es el artículo 16 de la CPEUM. En la LFPA se concreta en el artículo 3, fracciones IV y V, que exigen que los actos administrativos señalen «los hechos y los fundamentos legales» y estén debidamente fundados y motivados. La SCJN ha reiterado que la falta de fundamentación o motivación causa la nulidad del acto administrativo.
- b) **Seguridad jurídica.** Este principio garantiza la previsibilidad de la actuación administrativa y la certeza sobre las consecuencias jurídicas de los actos. Se manifiesta concretamente en: la irretroactividad de la ley (artículo 14 constitucional); la cosa juzgada administrativa: las resoluciones firmes no pueden ser modificadas unilateralmente por la administración; los plazos y términos: la LFPA establece plazos precisos para que la administración resuelva (artículo 17) y para que los particulares impugnen; la prescripción y caducidad: plazos de extinción de derechos y obligaciones administrativas; la confianza legítima: protección de las expectativas generadas por la actuación reiterada de la administración.

c) **Debido proceso y audiencia.** Este principio exige que todo procedimiento administrativo garantice al particular las formalidades esenciales del procedimiento: notificación del inicio, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, oportunidad de formular alegatos, y resolución fundada y motivada (SCJN, jurisprudencia P/J. 47/95). En la LFPA, se concreta en: los procedimientos que se inician de oficio o a petición de parte interesada; la prohibición de exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley; y la obligación de la administración de admitir las pruebas permitidas y recibir los alegatos, tomándolos en cuenta al dictar resolución. El debido proceso administrativo es un derecho humano reconocido en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (garantías judiciales aplicables a procedimientos administrativos).

d) **Proporcionalidad y razonabilidad.** Este principio limita el ejercicio de la discrecionalidad administrativa. Exige tres juicios: idoneidad: la medida debe ser apta para alcanzar el fin perseguido; necesidad: no debe existir una medida alternativa menos gravosa para el particular; proporcionalidad en sentido estricto: el sacrificio impuesto al particular no debe ser excesivo frente al beneficio público obtenido. Se aplica especialmente en: (i) sanciones administrativas (la gravedad de la sanción debe corresponder a la falta); (ii) restricciones a derechos (deben ser las mínimas indispensables); y (iii) medidas de seguridad (deben ser temporalmente limitadas). La SCJN ha aplicado este principio en materia sancionadora, exigiendo que la gravedad de la sanción guarde correspondencia con la falta cometida.

e) **Buena fe y confianza legítima.** La administración y los administrados deben actuar con lealtad, rectitud y honestidad en sus relaciones mutuas. La buena fe objetiva (creencia honesta y razonable en la regularidad de la actuación administrativa) protege al particular que ha confiado en la apariencia de legalidad de un acto administrativo. La confianza legítima impide que la administración modifique abruptamente sus criterios o prácticas sin preaviso o período de transición, especialmente cuando el particular ha realizado inversiones o tomado decisiones basadas en dichas prácticas. Este principio ha sido reconocido por la SCJN en materia fiscal (cambios de criterio del SAT) y por el TFJA en múltiples ejecutorias.

f) **Interés público.** Este principio justifica las potestades exorbitantes de la administración y orienta la interpretación de las normas administrativas. Sin embargo, no es una carta blanca: el interés público debe concretarse en cada caso mediante la ponderación con los derechos humanos y las garantías individuales. La SCJN ha establecido que la invocación genérica del interés público no basta para justificar restricciones a derechos; se requiere una justificación específica y razonada.

La Doctrina

La doctrina es el conjunto de estudios, análisis y opiniones de los juristas y especialistas en derecho administrativo. Aunque no es una fuente formal del derecho en el sistema mexicano (no es obligatoria ni directamente aplicable), tiene un papel relevante como fuente orientadora y herramienta interpretativa:

a) **Función interpretativa.** La doctrina proporciona criterios de interpretación que los tribunales y las autoridades administrativas pueden utilizar para aplicar las normas. Los tratados académicos y los artículos doctrinales son frecuentemente citados en las sentencias del TFJA y de la SCJN como apoyo argumentativo.

b) **Función sistematizadora.** Los autores organizan, clasifican y sistematizan las normas, la jurisprudencia y las prácticas administrativas, facilitando su comprensión y aplicación. Las obras de Gabino Fraga, Jorge Fernández Ruiz, José Roldán Xopa, Rafael I. Martínez Morales y Fauzi Hamdan Amad son ejemplos de sistematizaciones que han influido en la formación de generaciones de abogados y servidores públicos.

c) **Función crítica.** La doctrina evalúa la calidad, coherencia y eficacia de las instituciones administrativas, señalando deficiencias, contradicciones y áreas de oportunidad para reformas legislativas o cambios juris-

prudenciales. La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, por ejemplo, fue precedida de un amplio debate doctrinal.

d) **Función creadora.** En ausencia de norma expresa, los principios y conceptos desarrollados por la doctrina pueden ser adoptados por los tribunales como fundamento de sus decisiones. Figuras como la confianza legítima, el principio de proporcionalidad y el bloque de constitucionalidad fueron inicialmente desarrolladas por la doctrina antes de ser recogidas por la jurisprudencia o la legislación positiva.

e) **Límites de la doctrina.** Pese a su importancia, la doctrina no es vinculante: los jueces y las autoridades administrativas pueden apartarse de las opiniones doctrinales, siempre que funden y motiven su decisión en otras fuentes del derecho. La doctrina tampoco puede crear derechos u obligaciones por sí misma.

Doctrina comparada

Tema	Hamdan Amad	Roldán Xopa	Fernández Ruiz
Jerarquía de tratados DDHH	Misma jerarquía que Constitución; restricciones constitucionales prevalecen	Bloque de constitucionalidad con principio pro persona	Rango constitucional; interpretación conforme
Reglamento autónomo	No reconocido en sistema mexicano (art. 89-I solo prevé ejecutivo)	Existencia limitada en materia organizativa	Solo en materias estrictamente organizativas internas
Valor de la costumbre	Función limitada; principal fuente es la ley	Prácticas generan expectativas legítimas	Función interpretativa; no deroga ley
Jerarquía normativa	Pirámide kelseniana con 7 niveles; leyes federales y locales mismo rango	Énfasis en distribución competencial (art. 124) como criterio preferente a la jerarquía	Distingue leyes federales y generales como categorías con efectos diversos
Valor de la doctrina	Fuente orientadora importante; citada en sentencias del TFJA	No vinculante pero relevante como criterio interpretativo	De gran valor formativo y sistematizador

Legislación aplicable comentada

Artículo 133 CPEUM:

Piedra angular del sistema de fuentes. Establece la supremacía de la Constitución, leyes federales y tratados como «Ley Suprema de toda la Unión». Comentario: Este precepto define la jerarquía normativa fundamental y la obligación de los jueces de aplicar la Constitución, las leyes federales y los tratados, a pesar de las disposiciones en contrario de las constituciones o leyes locales.

Artículo 89, fracción I, CPEUM:

Funda la facultad reglamentaria del Presidente. La expresión «proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia» define el alcance y límite de esta facultad. Comentario: Este precepto es la base constitucional del reglamento ejecutivo y establece su subordinación a la ley.

Artículos 1° y 124 CPEUM:

El primero funda el control difuso de constitucionalidad y el bloque de constitucionalidad; el segundo establece la distribución de competencias entre Federación y Estados, determinando que las facultades no expresamente concedidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados.

Esquema de síntesis

- I. La Constitución → fuente suprema (art. 133)
 - A. Supremacía + control difuso + bloque de constitucionalidad
 - B. Jerarquía normativa (pirámide)
 1. Constitución
 2. Tratados DDHH (rango constitucional)
 3. Leyes generales, leyes federales, tratados no DDHH
 4. Reglamentos
 5. Disposiciones generales (acuerdos, circulares, NOM)
 6. Jurisprudencia obligatoria
 7. Principios generales y costumbre
 - C. Criterios de solución de antinomias
 1. Jerárquico: superior > inferior
 2. Cronológico: posterior > anterior
 3. Especialidad: especial > general
 4. Competencia: competente > incompetente
- II. La Ley → fuente más vasta (+120 leyes)
 - A. Clases: reglamentaria, orgánica, ordinaria, marco
 - B. Leyes federales vs. leyes generales
 - C. Procedimiento legislativo: iniciativa → discusión → aprobación → promulgación → publicación
 - D. Principios: especial > general; posterior > anterior
- III. El Reglamento → art. 89-I
 - A. Clases: ejecutivo, autónomo, delegado, necesidad
 - B. Otras: decretos, acuerdos, circulares, NOMs
 - C. Límites: reserva de ley, primacía de la ley, ultra vires
 - D. Control: amparo, contencioso administrativo, control difuso
 - E. Inderogabilidad singular
- IV. Tratados Internacionales
 - A. DDHH = rango constitucional (bloque de constitucionalidad)
 - B. Otros = rango legal
 - C. Reforma 2011: pro persona, interpretación conforme, reparación integral
- V. Jurisprudencia → SCJN, TCC, TFJA
 - A. Mecanismos: reiteración, contradicción, sustitución
 - B. Nuevo sistema de precedentes (2021): ratio decidendi, obligatoriedad reforzada
- VI. Costumbre → función limitada; prácticas administrativas
 - A. Costumbre secundum legem
 - B. Precedente administrativo
 - C. Inderogabilidad singular de reglamentos
- VII. Principios Generales del Derecho
 - A. Legalidad (fundamentación y motivación)
 - B. Seguridad jurídica (certeza, plazos, confianza legítima)
 - C. Debido proceso (audiencia, pruebas, alegatos)
 - D. Proporcionalidad (idoneidad, necesidad, proporcionalidad en estricto)
 - E. Buena fe (lealtad, honestidad)
 - F. Interés público (como límite y justificación)
- VIII. La Doctrina → fuente orientadora
 - A. Funciones: interpretativa, sistematizadora, crítica, creadora
 - B. Límite: no vinculante

 Cuestionario de estudio

1. **Comprensión:** Explica el principio de supremacía constitucional y su consagración en el artículo 133 de la CPEUM.
2. **Comprensión:** ¿Cuáles son las cuatro clases de leyes federales según Hamdan? Proporciona un ejemplo de cada una.
3. **Comprensión:** Define el reglamento ejecutivo y explica sus límites frente a la ley que reglamenta.
4. **Comprensión:** ¿Cuál es la diferencia entre una ley orgánica y una ley reglamentaria?
5. **Comprensión:** Describe las etapas del procedimiento legislativo federal.
6. **Comprensión:** ¿Cuál es la diferencia entre una ley federal y una ley general?
7. **Comprensión:** Explica el nuevo sistema de precedentes del Poder Judicial Federal a partir de 2021.
8. **Comprensión:** ¿Qué funciones cumple la doctrina como fuente del derecho administrativo?
9. **Análisis:** Compara la jerarquía de los tratados de derechos humanos con la de los tratados comerciales en el sistema jurídico mexicano.
10. **Análisis:** ¿Por qué las leyes federales no tienen jerarquía superior a las leyes locales? ¿Cuál es la excepción?
11. **Análisis:** Distingue entre reglamento, decreto, acuerdo y circular como fuentes del derecho administrativo.
12. **Análisis:** ¿Cómo impactó la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 en el sistema de fuentes del derecho administrativo?
13. **Análisis:** Compara la costumbre *secundum legem* con el precedente administrativo en el derecho mexicano.
14. **Aplicación:** Una dependencia emite una circular que modifica los plazos de la LFPA para interponer un recurso. ¿Es válida esta circular?
15. **Aplicación:** Un tratado internacional sobre comercio establece un plazo de 30 días para resolver solicitudes. Una ley interna establece 60 días. ¿Qué plazo prevalece?
16. **Aplicación:** Identifica tres principios generales del derecho aplicables al procedimiento administrativo y su manifestación concreta en la LFPA.
17. **Aplicación:** Una autoridad administrativa aplica un reglamento que excede lo previsto en la ley. ¿Qué vías de impugnación tiene el particular afectado?
18. **Ensayo:** Evalúa si en el derecho administrativo mexicano existe el reglamento autónomo.
19. **Ensayo:** Analiza el papel de la costumbre como fuente del derecho administrativo.
20. **Ensayo:** ¿Cuál es el valor de la doctrina en el sistema de fuentes del derecho administrativo mexicano? ¿Debería tener carácter vinculante?

◆ Caso práctico: Caso 1: Conflicto entre reglamento y ley

Planteamiento: El Presidente expide un reglamento de la Ley de Migración que establece como requisito adicional para la residencia temporal una «carta de buenos antecedentes» no prevista en la ley. Un extranjero solicita la residencia y se le niega por no presentar dicha carta. El extranjero impugna la negativa alegando que el reglamento es ilegal por ir más allá de la ley. Preguntas a resolver: 1. ¿Puede el reglamento establecer requisitos no previstos en la ley que reglamenta? 2. ¿Qué principio del sistema de fuentes se viola? 3. ¿Qué vía tiene el extranjero para impugnar? 4. ¿Podría un juez federal inaplicar el reglamento? ¿Con qué fundamento? Guía: Analiza el artículo 89-I constitucional y el principio de primacía de la ley. Revisa jurisprudencia sobre límites del reglamento.

◆ Caso práctico: Caso 2: Tratado internacional vs

ley interna.* Planteamiento: México suscribe un tratado sobre acceso a la información que establece que «todas las sesiones de órganos colegiados serán públicas, salvo votación calificada». La ley interna establece que las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad «serán siempre reservadas». Un periodista solicita acceso. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué jerarquía tiene este tratado en el sistema de fuentes? 2. ¿Prevalece el tratado o la ley interna? 3. ¿Cambiaría tu respuesta si el tratado fuera sobre derechos humanos?

◆ Caso práctico: Caso 3: Circulares y prácticas administrativas

Planteamiento: Durante 10 años, el SAT ha aplicado un criterio de deducción fiscal que permite incluir medicamentos homeopáticos. Emite una circular que los excluye, aplicándola retroactivamente a ejercicios no prescritos. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la circular? ¿Es fuente del derecho administrativo? 2. ¿Puede la circular modificar un criterio aplicado durante 10 años? 3. ¿Es válida la aplicación retroactiva? 4. ¿Qué principios generales del derecho pueden invocar los contribuyentes?

 Actividad: Jerarquización

Actividad 1: Jerarquización. Se proporciona una lista de 15 normas para que los estudiantes las ordenen jerárquicamente y resuelvan conflictos hipotéticos entre ellas.

 Actividad: Debate

Actividad 2: Debate. «¿Debe reconocerse el reglamento autónomo en el sistema constitucional mexicano?» Equipo A: solo permite ejecutivo (art. 89-I). Equipo B: la práctica exige cierta autonomía reglamentaria.

 Actividad: Análisis de jurisprudencia

Actividad 3: Análisis de jurisprudencia. Se entrega una contradicción de tesis real sobre fuentes para identificar criterios en pugna.

 Taller práctico: Ejercicio

Ejercicio: Escrito de impugnación por ilegalidad de un reglamento. Redacta un escrito dirigido al TFJA impugnando la legalidad de una disposición reglamentaria que establece requisitos adicionales a los previstos en la ley.

Instrucciones: Identifica el reglamento y la ley en conflicto, argumenta la violación del principio de primacía de la ley, cita jurisprudencia aplicable, formula pretensión de nulidad.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. **Según el artículo 133 constitucional, la «Ley Suprema de toda la Unión» está integrada por:**
 - a) La Constitución y las leyes federales únicamente
 - b) La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales
 - c) Las leyes federales y las constituciones estatales
 - d) Los tratados internacionales exclusivamente
2. **La facultad reglamentaria del Presidente se fundamenta en:**
 - a) El artículo 133 constitucional
 - b) El artículo 89, fracción I, constitucional
 - c) La LOAPF
 - d) El artículo 73 constitucional
3. **Las leyes marco o de facultades coincidentes:**
 - a) Tienen la misma jerarquía que las leyes locales
 - b) Tienen jerarquía superior a las leyes locales
 - c) Son emitidas por las legislaturas estatales
 - d) Solo regulan materia electoral
4. **El reglamento ejecutivo se caracteriza por:**
 - a) No estar subordinado a ninguna ley
 - b) Desarrollar y detallar una ley para hacer posible su aplicación
 - c) Ser emitido por el Congreso de la Unión
 - d) Regular materias no previstas en la ley
5. **Los tratados internacionales en materia de derechos humanos:**
 - a) Tienen jerarquía inferior a las leyes federales
 - b) Tienen la misma jerarquía que los reglamentos
 - c) Forman parte del bloque de constitucionalidad
 - d) Carecen de aplicación en el ámbito administrativo
6. **El principio *lex specialis derogat legi generali* significa:**
 - a) La ley posterior deroga la ley anterior
 - b) La ley superior deroga la ley inferior
 - c) La ley especial prevalece sobre la ley general
 - d) La ley escrita prevalece sobre la costumbre
7. **La jurisprudencia del TFJA:**
 - a) No es obligatoria para las autoridades administrativas
 - b) Es obligatoria solo para el Poder Judicial
 - c) Es obligatoria para las autoridades administrativas
 - d) Tiene jerarquía superior a la ley
8. **Son mecanismos de formación de jurisprudencia:**
 - a) Iniciativa legislativa y promulgación
 - b) Reiteración, contradicción de tesis y sustitución
 - c) Referéndum y plebiscito
 - d) Promulgación y publicación

9. **En el derecho administrativo mexicano, la costumbre:**
 - a) Es la fuente principal del derecho
 - b) Puede derogar una ley formal
 - c) Tiene una función limitada, principalmente interpretativa
 - d) No existe como fuente jurídica
10. **El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos implica que:**
 - a) Los reglamentos no pueden ser modificados
 - b) La administración no puede apartarse de sus reglamentos en casos concretos sin justificación
 - c) Los particulares no pueden impugnar los reglamentos
 - d) Los reglamentos tienen jerarquía superior a las leyes
11. **La diferencia entre una ley federal y una ley general es que:**
 - a) La ley federal regula competencias exclusivas de la Federación; la ley general distribuye competencias concurrentes
 - b) La ley general tiene menor jerarquía que la ley federal
 - c) La ley federal es aprobada por los estados; la ley general por la Federación
 - d) No existe diferencia jurídica entre ambas
12. **La *vacatio legis* es:**
 - a) El período entre la promulgación y la publicación de la ley
 - b) El período entre la publicación y la entrada en vigor de la ley
 - c) El derecho del Ejecutivo a vetar una ley
 - d) La facultad del Congreso para modificar una ley
13. **La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos:**
 - a) Limitó la aplicación de los tratados internacionales
 - b) Incorporó el bloque de constitucionalidad y el principio pro persona
 - c) Eliminó el control difuso de constitucionalidad
 - d) Redujo la jerarquía de la Constitución
14. **En el nuevo sistema de precedentes (2021), la *ratio decidendi*:**
 - a) Es la parte no vinculante de la sentencia
 - b) Es la razón decisoria que constituye precedente obligatorio
 - c) Es el resumen de la sentencia
 - d) Es la opinión disidente del juez
15. **La doctrina como fuente del derecho administrativo:**
 - a) Es una fuente formal y directamente vinculante
 - b) Es una fuente orientadora, no vinculante
 - c) Tiene jerarquía superior a la ley
 - d) Solo puede ser citada por la SCJN

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-b, 3-b, 4-b, 5-c, 6-c, 7-c, 8-b, 9-c, 10-b, 11-a, 12-b, 13-b, 14-b, 15-b

Lecturas complementarias

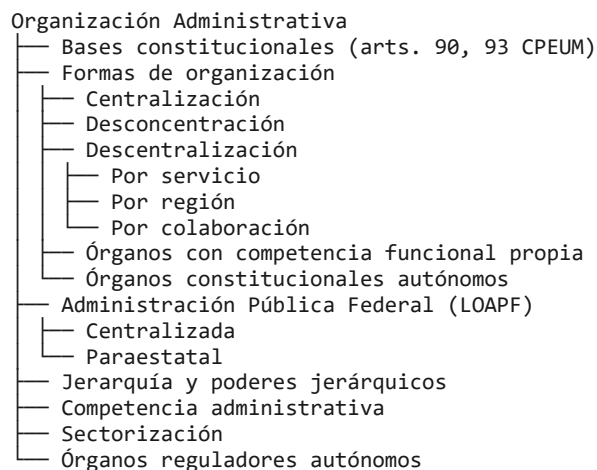
- Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. ELD, 2015. Tema III completo (Fuentes del derecho administrativo, pp. 37-69).
- Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México*. UNAM-IIIJ, 2023. Capítulos IV y V (Fuentes y la ley). Capítulo VI (Jerarquía normativa).
- Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. Oxford-ITAM, 2015. Capítulo 3 (Sistema de fuentes). Capítulo 4 (La ley y el reglamento).
- Martínez Morales, Rafael I. *2º Curso*. Temas II y III (La ley y el reglamento).
- Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario*. Entradas: Constitución, Ley, Reglamento, Tratado internacional, Jurisprudencia, Principios generales del derecho, Doctrina.
- Carbonell, Miguel. *La Reforma Constitucional de Derechos Humanos 2011*. UNAM-IIIJ, 2011. Consultar capítulos sobre bloque de constitucionalidad, control difuso e interpretación conforme.
- Fix-Zamudio, Héctor. *El nuevo sistema de precedentes en México*. SCJN, 2021. Consultar introducción y desarrollo del sistema de *ratio decidendi*.

UNIDAD 3. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD 3

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Identificar:** las distintas formas de organización administrativa que coexisten en el sistema jurídico mexicano, distinguiendo sus elementos característicos.
- **Comprender:** la estructura dual de la Administración Pública Federal (centralizada y paraestatal) establecida en los artículos 90 y 93 constitucionales y desarrollada por la LOAPF.
- **Analizar:** los poderes que integran la relación jerárquica en la administración centralizada y su impacto en el funcionamiento del aparato público.
- **Distintuir:** las figuras de centralización, desconcentración y descentralización administrativa como técnicas de organización con efectos jurídicos diversos.
- **Evaluar:** críticamente el fenómeno de la autonomización de órganos reguladores y su impacto en la configuración constitucional del Poder Ejecutivo.

- **Explicar:** el régimen jurídico de las entidades paraestatales y su clasificación conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
- **Aplicar:** los conceptos de competencia y jerarquía en la resolución de conflictos orgánicos dentro de la administración pública.

Competencias a desarrollar

- **Análisis orgánico:** Capacidad para identificar la naturaleza jurídica de los distintos entes y órganos que componen la administración pública federal.
- **Interpretación normativa:** Habilidad para analizar y aplicar los preceptos de la LOAPF y la LFEP en la resolución de problemas de organización administrativa.
- **Pensamiento crítico:** Aptitud para evaluar las ventajas y desventajas de las distintas formas de organización administrativa y su idoneidad para el cumplimiento de los fines del Estado.
- **Argumentación jurídica:** Competencia para fundamentar jurídicamente la competencia de un órgano administrativo y las relaciones jerárquicas entre órganos.

Bases constitucionales de la organización administrativa

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el marco fundamental dentro del cual se estructura la administración pública

El artículo 90 constitucional dispone que «la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso». Este precepto constituye la piedra angular del diseño organizativo del Poder Ejecutivo, al establecer una división dual: la administración centralizada, integrada por la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; y la administración paraestatal, compuesta por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito y los fideicomisos públicos (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 215).

El artículo 93 constitucional, por su parte, establece la obligación de los secretarios de Estado de informar al Congreso sobre el estado que guardan sus respectivos ramos, consolidando un sistema de rendición de cuentas que vincula a la administración pública con el Poder Legislativo. Como señala Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. V, p. 91), la Constitución no solo define la estructura básica, sino que también distribuye las competencias fundamentales entre el Ejecutivo y los demás poderes, estableciendo los límites dentro de los cuales la ley orgánica puede desarrollar la organización administrativa.

El artículo 89 constitucional enumera las facultades y obligaciones del Presidente de la República, entre las que destacan, para efectos de la organización administrativa: la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado (fracción II), la facultad de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, base doctrinal de la facultad reglamentaria (fracción I) y la facultad de disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (fracción VI). Roldán Xopa (Cap. 5, p. 216) precisa que el Ejecutivo es el jefe de la administración pública y que esta lo auxilia en el ejercicio de la función administrativa, correspondiéndole decidir la orientación de las políticas públicas y proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes.

El Diccionario de Rafael Martínez define la administración pública como el «conjunto de órganos administrativos que ejercen la función administrativa del Estado» (Martínez Morales, Diccionario). Esta definición,

aunque aparentemente simple, implica una distinción fundamental: la administración pública no es el Estado mismo, sino un conjunto de órganos a través de los cuales el Estado realiza la función administrativa.

Formas de organización administrativa

La doctrina del derecho administrativo ha desarrollado una clasificación de las formas de organización administrativa que, si bien presenta variaciones entre autores, coincide en sus elementos esenciales. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. V, p. 91) identifica cuatro formas fundamentales: centralización, desconcentración, descentralización y sectorización. Hamdan (Tema V, p. 71) añade una quinta categoría: los órganos con competencia funcional propia. Roldán Xopa (Cap. 5, p. 216), por su parte, parte de la distinción constitucional entre administración centralizada y paraestatal, y trata la centralización, desconcentración y descentralización como técnicas de organización administrativa.

La centralización administrativa

La centralización administrativa es la forma de organización en la cual los órganos carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios y están jerárquicamente subordinados de manera inmediata al titular del órgano Ejecutivo, quien concentra la facultad de decisión (Hamdan, Tema V, p. 71). >  Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. V, p. 92) define la centralización administrativa como la forma o tendencia organizacional consistente en reunir en un punto de convergencia, configurado como un ente central, la toma de decisiones del poder público.

El Diccionario de Rafael Martínez señala que se trata de una «forma de organización de los entes públicos en su dependencia con el jefe del ejecutivo; implica una manera de distribuir el poder y la competencia en los subordinados».

La centralización administrativa produce la unidad en la ejecución de las leyes y en la gestión de los servicios públicos. En su forma pura, se caracteriza por depositar en el titular del máximo órgano administrativo —el Presidente de la República— el poder público de decisión, la coacción y la facultad de designar a los agentes de la administración pública (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 92).

Entre las ventajas de la centralización administrativa, la doctrina destaca la unidad de dirección, de impulsión y de acción, lo cual redundará en una administración uniforme, coordinada y fuerte. Sin embargo, sus desventajas son igualmente notables: la lejanía del administrado, la erradicación de la iniciativa individual y el consiguiente burocratismo o excesivo formalismo procesal (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 93).

En nuestro país, de conformidad con la LOAPF, la administración centralizada se integra por las siguientes dependencias: la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado (Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Anticorrupción y Buen Gobierno, Educación Pública, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura, Turismo y las Mujeres) y, además, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, prevista en el propio artículo 26 (artículos 1, 2 y 26 de la LOAPF).

La desconcentración administrativa

La desconcentración administrativa es una forma de organización en la que se traslada parcialmente la competencia y el poder decisorio de un órgano superior a uno inferior, ya sea preexistente o de nueva creación, dentro de una relación de jerarquía entre ambos, por cuya razón el órgano desconcentrado se mantiene en la estructura de la administración centralizada (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 97).

El Diccionario de Rafael Martínez la define como una de las «formas de organización administrativa: modo de estructurar a los entes públicos en su dependencia con el jefe del ejecutivo. Implica una manera de distribuir el poder y la competencia en los subordinados». Añade que los entes desconcentrados forman parte de los órganos centralizados; por tanto, no llegan a tener personalidad jurídica propia.

Hamdan (Tema V, p. 72) precisa que la desconcentración corresponde a aquellos órganos jerárquicamente subordinados a las secretarías de Estado, con facultades delegadas en determinadas materias y territorio específico. Carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios, ejercen sus facultades dentro de un ámbito territorial determinado y con facultades por materia específicas, en términos del artículo 17 de la LOAPF.

Es importante distinguir la desconcentración de la delegación de facultades. Mientras que la delegación es un acto de apoderamiento mediante el cual un órgano investido de facultades las transfiere a otro que carece de ellas, la desconcentración es un modo específico de organización institucional por la cual se asigna a órganos denominados desconcentrados un conjunto de funciones y un determinado tipo de relaciones con el resto de la organización administrativa (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 231). La delegación se refiere a un modo de establecimiento de funciones; la desconcentración, a un modo de establecimiento orgánico.

En nuestro país, la desconcentración administrativa puede ser por territorio y por materia, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 17 y 17 bis de la LOAPF. La desconcentración territorial acerca la acción administrativa a los gobernados, mientras que la desconcentración por materia permite la especialización técnica de ciertos órganos.

Las características de los órganos desconcentrados derivadas del artículo 17 de la LOAPF son: 1) forman parte de una dependencia de la administración centralizada; 2) mantienen subordinación jerárquica del titular del ramo; 3) poseen autonomía para el ejercicio de la competencia otorgada; 4) deben ser creados, modificados o extintos por un instrumento de derecho público (ley, reglamento, acuerdo o decreto); 5) su competencia se limita a cierta materia o territorio; y 6) carecen de personalidad jurídica (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 231).

Comentario especial merecen los órganos desconcentrados dotados de personalidad jurídica y patrimonio, como el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En estos casos, al tener personalidad jurídica poseen también una autonomía orgánica que los acerca a los organismos descentralizados, pero la calificación legal como desconcentrados les impone la característica de la subordinación al titular de la dependencia, lo que los hace organismos peculiares (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 231).

La descentralización administrativa

La descentralización administrativa es la tendencia organizativa de la administración pública en cuya virtud se confiere personalidad jurídica propia a ciertos entes, a los que se les otorga relativa autonomía orgánica respecto del órgano central, para encargarles la realización de actividades administrativas específicas (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 99).

El Diccionario de Rafael Martínez señala que «la expresión descentralización se reserva para significar a determinados organismos del poder ejecutivo que guardan con éste una relación indirecta». Añade que la descentralización como forma de organización administrativa surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados.

Para la implementación de la descentralización administrativa se crean personas jurídicas de derecho público distintas al Estado y a la administración pública, bajo diversas modalidades. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. V, p. 100), siguiendo a Gabino Fraga, distingue tres tipos de descentralización:

a) **Descentralización administrativa por servicio.** Surgió en Francia como una forma de delegación de funciones o facultades de la administración pública centralizada en favor de un ente al que se encomendaba la prestación de un servicio público. Entraña la creación de una nueva persona jurídica con una esfera de competencia, órganos propios y poder de decisión. En el derecho comparado recibe diferentes denominaciones: ente autónomo (España), ente autárquico (Argentina) u organismo descentralizado (México), en virtud de contar con autonomía jurídica, financiera, técnica y de gestión (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 100). Ejemplos de organismos descentralizados por servicio en México son el IMSS, el ISSSTE, el INFONAVIT, la UNAM, la UAM, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Correos de México (Hamdan, Tema V, p. 80).

b) **Descentralización administrativa por región.** Consiste en la instauración de una estructura administrativa destinada a manejar los intereses colectivos que correspondan a la población establecida en una circunscripción territorial específica, como el municipio (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 101). Sin embargo, esta forma de descentralización es motivo de gran controversia doctrinal. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. V, p. 102) sostiene que en un Estado federal como México es inadmisibles considerar al gobierno municipal como resultado de una acción de descentralización administrativa, puesto que es obra de la descentralización política.

c) **Descentralización administrativa por colaboración.** Se presenta cuando la administración pública adolece de insuficiencia financiera, técnica u organizacional para realizar algunas de las actividades que tiene atribuidas, por cuya razón transfiere la facultad de su prestación a los particulares mediante el régimen de concesión. Se diferencia de las otras dos formas de descentralización por quedar a cargo de particulares, que al realizar tareas originalmente asignadas a la administración pública se colocan en los linderos del derecho público y del derecho privado (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 102). La concesión de servicio público es el ejemplo paradigmático de esta forma de descentralización.

Hamdan (Tema V, p. 72) clasifica la descentralización en mínima (transferencia limitada de poderes de decisión con fuerte control central), media (transferencia amplia con fuerte control central) y máxima (transferencia total con mínimo control central). Para este autor, la organización descentralizada mexicana es más técnica que orgánica o autárquica, ya que los entes que forman la administración pública descentralizada no gozan de auténtica autonomía, excepto algunos entes autárquicos como la UNAM, la UAM y los organismos constitucionales autónomos.

Órganos con competencia funcional propia

Hamdan (Tema V, p. 73) identifica una cuarta categoría: los órganos con competencia funcional propia. Se trata de órganos que, sin tener personalidad jurídica ni patrimonio propios, ejercen una competencia propia y originaria por razón de la materia y generalmente se encuentran insertos en un órgano secundario constitucional (secretarías de Estado). Reciben su competencia directamente por la ley que los crea y estructura, y no por delegación de las facultades de las secretarías de Estado dentro de las cuales se encuentran insertos. Por lo general, tienen funciones técnicas y de regulación.

Ejemplos de estos órganos son: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión Nacional para el Retiro, la Comisión Federal de Impacto Regulatorio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura, el Instituto Nacional Forestal y la Comisión Nacional del Agua, entre muchos otros (Hamdan, Tema V, p. 74).

Sus características principales son: son órganos de decisión, supervisión y vigilancia (reguladores); son creados por ley; son técnicos y especializados en determinada materia; dependen orgánicamente de una

secretaría de Estado, aunque gozan de autonomía técnica e incluso orgánica; y son colegiados (Hamdan, Tema V, p. 74).

Órganos constitucionales autónomos

Los órganos constitucionales autónomos son organismos creados en la propia Constitución que realizan una función administrativa altamente técnica y gozan de autonomía orgánica y funcional (Hamdan, Tema V, p. 81). Son entes que no forman parte de ninguno de los tres poderes tradicionales del Estado, sino que actúan con plena independencia funcional y de gestión.

Entre ellos se encuentran: el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuya autonomía tiene reconocimiento constitucional expreso. La relación de órganos autónomos no es estática: la reforma constitucional de 2024 en materia de competencia económica y telecomunicaciones suprimió la autonomía constitucional de Cofece y del IFT, cuyas funciones regulatorias fueron reorganizadas dentro del propio Ejecutivo, lo que ilustra que esta categoría evoluciona con cada reforma.

La creación de estos órganos responde a la necesidad de que ciertas funciones estatales —particularmente aquellas que requieren alta especialización técnica y neutralidad política— sean ejercidas con independencia del ciclo político-sexenal. Sin embargo, su proliferación ha generado un debate doctrinal sobre el «vaciamiento» de la administración centralizada y sus efectos en la gobernabilidad, como advierte Roldán Xopa (Cap. 5, p. 248).

La Administración Pública Federal según la LOAPF

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) constituye el ordenamiento jurídico que desarrolla el mandato constitucional contenido en el artículo 90 de la CPEUM. Su artículo 1º establece que la Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal.

Administración pública centralizada

La administración pública centralizada está integrada, de conformidad con los artículos 1º y 2º de la LOAPF, por la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La administración pública centralizada no tiene personalidad jurídica propia, sino que está integrada por órganos que son el canal de actuación del Estado. El único que tiene personalidad jurídica es el Estado mismo (Hamdan, Tema V, p. 74). Todos los órganos secundarios constitucionales (secretarías) tienen su competencia directamente por ley, mientras que los órganos secundarios no constitucionales reciben su competencia por delegación, a partir del reglamento interior de cada secretaría de Estado.

El titular del órgano secundario constitucional es el secretario de Estado, que goza de fuero constitucional y está sujeto a juicio político. La LOAPF establece que las Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna (artículo 10). No obstante, la Secretaría de Gobernación coordina las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus objetivos (artículo 10, segundo párrafo).

Las Secretarías de Estado actualmente son: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo; y Secretaría de las Mujeres (artículo 26 de la LOAPF). Junto a ellas, la Ley prevé la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Administración pública paraestatal

El artículo 3° de la LOAPF establece que el Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: organismos descentralizados; empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas; fideicomisos públicos; y las empresas públicas del Estado.

Hamdan (Tema V, p. 79) critica la denominación «paraestatal», señalando que la palabra paraestatal significa «paralelo o junto a» y no «derivado de», por lo que el término técnicamente correcto sería «descentralizada». No obstante, la Constitución y la ley utilizan la expresión «paraestatal», por lo que es la denominación oficial.

Organismos descentralizados. Son entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 250). Su regulación general está en la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP). De acuerdo con el artículo 14 de la LFEP, estos organismos deben tener por objeto: la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio público o social; o la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social (Hamdan, Tema V, p. 81).

Empresas de participación estatal mayoritaria. Son aquellas en las que el Estado tiene una participación accionaria de más del 50% del capital. También lo serán si existen acciones reservadas para ser suscritas únicamente por el Estado, o si el Estado tiene la facultad para nombrar al director general, vetar sus decisiones o nombrar a la mayoría de los miembros de la junta de gobierno (Hamdan, Tema V, p. 82). El artículo 46 de la LOAPF enumera las sociedades nacionales de crédito, las sociedades de cualquier otra naturaleza en las que el Estado tenga participación mayoritaria, y las sociedades civiles y asociaciones civiles asimiladas.

Fideicomisos públicos. Son patrimonios afectos a un fin público determinado, carecen de personalidad jurídica propia y actúan por conducto del fiduciario, que generalmente es una institución de crédito (Hamdan, Tema V, p. 79).

La jerarquía administrativa y los poderes jerárquicos

La base de la centralización administrativa es su organización jerárquica estructurada piramidalmente, de tal manera que los órganos inferiores se subordinan a los inmediatos superiores, y estos a los contiguos de arriba, hasta llegar al vértice de la pirámide, en donde se encuentra el órgano supremo de la administración: el Presidente de la República (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 94).

Se entiende por jerarquía el vínculo jurídico que relaciona entre sí tanto a los órganos como a los funcionarios, por medio de poderes de subordinación, encaminados a dotar a la actividad administrativa de unidad y coherencia (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 94).

Los poderes que integran la relación jerárquica son los siguientes:

a) **Poder de nombramiento.** Es la facultad atribuida al titular del órgano superior para designar discrecionalmente a sus colaboradores. El Presidente de la República tiene la facultad de nombrar a los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada, así como a los demás empleados de la administración centralizada cuyo nombramiento no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 94). Roldán Xopa (Cap. 5, p. 218) señala que esta facultad, en el caso del Ejecutivo, encuentra sus extremos entre los casos claros de libre designación (secretarios, jefes de departamento y consejero jurídico) y los casos condicionados (sujetos a ratificación del Senado).

b) **Poder de remoción.** Tanto el Presidente de la República como los gobernadores pueden cesar libremente a sus colaboradores, siempre que dicha remoción no esté determinada de otro modo en la Constitución o en las leyes (artículo 89, fracción II, de la CPEUM). La atribución de remoción es la otra cara del nombramiento (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 219).

c) **Poder de mando.** Es la facultad del superior jerárquico de ordenar o dar instrucciones a los funcionarios inferiores, sea señalando lineamientos para el ejercicio de sus funciones o predeterminando el sentido de los actos administrativos. Se traduce en facultades de conducción y decisión de políticas que se concentran en funcionarios superiores: el Ejecutivo y los secretarios de Estado (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 217). El complemento del poder de mando es el deber de obediencia de los funcionarios inferiores, que deriva de la relación de función pública entre el servidor y la administración.

d) **Poder de decisión.** El superior jerárquico puede optar entre varias alternativas de resolución y elegir la que en su opinión sea la mejor. Es la facultad que tienen los órganos superiores para la emisión de los actos administrativos, reservando a los inferiores la realización de los trámites necesarios hasta dejarlos en estado de resolución (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 95).

e) **Poder de vigilancia.** El superior tiene la facultad de inspeccionar y vigilar la actuación de sus subordinados, lo cual le permite detectar incumplimientos y determinar responsabilidades. Se ejerce mediante visitas, inspecciones, investigaciones, supervisiones y auditorías (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 95).

f) **Poder disciplinario.** Es la facultad de reprimir o sancionar administrativamente a los subordinados por acciones u omisiones indebidas. Las sanciones van desde la amonestación hasta la inhabilitación temporal, pasando por la suspensión y la destitución (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 96).

g) **Poder de revisión.** Es la facultad del superior de revisar la actuación del inferior y, de considerarlo pertinente, suspender, modificar, anular o confirmar sus actos o resoluciones. Este poder de revisión es distinto al recurso de revisión, porque este último es un medio de impugnación cuyo ejercicio se atribuye al administrado afectado (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 97).

h) **Poder para resolver conflictos de competencia.** El titular del órgano administrativo superior está dotado de la atribución para precisar cuál de los órganos inferiores es competente para conocer de un asunto determinado en el que varios o ninguno de ellos pretenden serlo. La inexistencia de este poder podría provocar el caos o la parálisis de la administración pública (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. V, p. 97).

La competencia administrativa

La competencia administrativa es el conjunto de facultades y atribuciones que la ley otorga a cada órgano administrativo para actuar válidamente. Se trata de un elemento esencial del acto administrativo, pues todo acto debe ser emitido por órgano competente. Como señala Martínez Morales (Diccionario, entrada Competencia), la competencia es «la esfera de atribuciones de los entes y órganos públicos determinada por el derecho positivo».

La competencia se clasifica en: por materia (la naturaleza del asunto), por territorio (el ámbito geográfico de actuación), por grado (el nivel jerárquico del órgano) y por cuantía (el valor económico del asunto). La LOAPF distribuye la competencia entre las Secretarías de Estado por razón de materia (artículo 26), mientras que los reglamentos interiores distribuyen la competencia dentro de cada secretaría.

Los conflictos de competencia pueden ser positivos (cuando dos o más órganos se consideran competentes) o negativos (cuando ninguno se considera competente). Son resueltos por el superior jerárquico común. La LOAPF prevé en su artículo 24 que, en casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resuelve, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo.

La sectorización de la administración paraestatal

La sectorización es la técnica de organización mediante la cual las entidades paraestatales se agrupan en sectores homogéneos coordinados por una Secretaría de Estado que funge como «coordinadora de sector». Cada secretaría coordina las entidades paraestatales cuyo objeto corresponde al ramo de su competencia. Por ejemplo, la Secretaría de Energía coordina a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Secretaría de Salud coordina a los institutos nacionales de salud; y la Secretaría de Educación Pública coordina a instituciones educativas descentralizadas.

El coordinador de sector preside la junta de gobierno del organismo descentralizado y es responsable de alinear las políticas de la entidad paraestatal con las políticas públicas del ramo (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 250).

Órganos reguladores autónomos y la nueva desconcentración

Una de las transformaciones más significativas de la administración pública mexicana en las últimas décadas ha sido la creación de órganos desconcentrados dotados de amplia autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. Roldán Xopa (Cap. 5, p. 232) denomina a este fenómeno como una «desconcentración de nuevo tipo», caracterizada porque sus titulares son designados por el Ejecutivo con intervención del Senado, gozan de periodos escalonados en sus cargos que trascienden el sexenio presidencial, y solo pueden ser removidos por causas graves.

Entre estos órganos se encuentran la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). Otros casos históricos de esta técnica fueron Cofece, el IFT y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la reforma de 2024 y sus leyes secundarias reorganizaron o suprimieron varios de ellos, lo que confirma la plasticidad de esta forma de organización.

La justificación de esta autonomía radica en la necesidad de que las decisiones regulatorias en sectores económicos estratégicos se tomen con base en criterios técnicos y no políticos. Sin embargo, Roldán Xopa (Cap. 5, p. 237) advierte que «el planteamiento anterior lleva a excluir a los secretarios de Estado y al Ejecutivo de la decisión y de la conducción de los órganos reguladores y a conformar a estos como estructuras aisladas dentro de la organización administrativa, lo que provoca severos problemas en el funcionamiento estatal».

La tensión entre la autonomía técnica y la conducción política de la administración constituye uno de los problemas centrales del derecho administrativo contemporáneo. Como señala el mismo autor (Cap. 5, p. 238), «detrás del modelo de la autonomía existe una enorme desconfianza en la capacidad del Estado para regular la economía», lo que ha llevado a un proceso de «vaciamiento» de la administración centralizada cuyos efectos en la gobernabilidad aún están por evaluarse.

 Doctrina comparada

Tema	Gabino Fraga	José Roldán Xopa	Jorge Fernández Ruiz	Fauzi Hamdan Amad
Clasificación de formas de organización	Centralización, desconcentración, descentralización (por región, servicio y colaboración)	Distinción constitucional: centralizada y paraestatal; técnicas: centralización, descon-	Centralización, desconcentración, descentralización y sectorización	Centralización, descentralización, desconcentración y órganos con com-

		centración, des- centralización		potencia funcio- nal propia
Naturaleza de la desconcentración	Forma de de- legación de fa- cultades con su- bordinación je- rárquica	Modo de esta- blecimiento or- gánico, distinto a la delegación; existen órganos desconcentra- dos de nuevo ti- po con autono- mía	Transferencia parcial de com- petencia dentro de la misma persona jurídi- ca, con manteni- miento de la je- rarquía	Órganos jerár- quicamente su- bordinados con facultades dele- gadas en mate- ria y territorio es- pecíficos
Descentralización y municipio	El municipio es descentraliza- ción por región	El municipio es descentraliza- ción política, no administrativa (en un Estado federal)	El municipio en México es re- sultado de la descentraliza- ción política, no administrativa	La descentrali- zación por re- gión tiene como base el munici- pio como organi- zación político- territorial
Autonomía de órganos reguladores	No desarrolla el tema	Autonomía co- mo técnica ins- trumental; ad- vierte riesgos de "vaciamiento" y "feudalización" de la administra- ción centraliza- da	Aborda la au- tonomía técnica de los órga- nos desconcen- trados	Propugna la conversión de órganos con competencia funcional pro- pia en organis- mos autónomos constitucionales

Legislación aplicable comentada

Artículo 90 CPEUM:

«La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.» Comentario: Este artículo establece la estructura dual de la administración pública federal y constituye el fundamento constitucional de la LOAPF. La distinción entre centralizada y paraestatal no es meramente clasificatoria, sino que tiene implicaciones jurídicas profundas: la administración centralizada carece de personalidad jurídica propia (actúa como el Estado mismo), mientras que las entidades paraestatales tienen personalidad jurídica y patrimonio propios.

Artículo 89, fracción II, CPEUM:

«Las facultades y obligaciones del Presidente son: [...] II. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, a los cónsules generales y a los empleados superiores de Hacienda, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.» Comentario: Este precepto constitucional otorga al Presidente la facultad

de designar y cesar libremente a los titulares de las dependencias de la administración centralizada, lo que constituye el vértice del poder jerárquico. Nótese que el Constituyente estableció excepciones a esta libre designación (funcionarios que requieren ratificación del Senado), lo que limita el poder presidencial y genera controles interorgánicos.

Artículo 93 CPEUM:

«Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad.» Comentario: Establece la obligación de los secretarios de rendir cuentas al Poder Legislativo. El refrendo previsto en el artículo 92 constitucional —que requiere la firma del secretario del ramo para que los reglamentos, acuerdos y órdenes del Presidente sean obedecidos— genera una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y sus secretarios.

Artículo 1° LOAPF:

«La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.» Comentario: Define de manera precisa los componentes de cada sector de la administración. La inclusión de las «Empresas Públicas del Estado» (fracción IV del artículo 3°) como nueva categoría incorporada en 2025 refleja la evolución del sector paraestatal y la necesidad de diferenciar las empresas públicas de los organismos descentralizados tradicionales.

Artículo 17 LOAPF:

«Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.» Comentario: Es la base legal de los órganos desconcentrados en la administración federal. El precepto establece que dichos órganos mantienen subordinación jerárquica (se diferencian de los descentralizados) pero tienen facultades específicas para resolver (se diferencian de las meras unidades administrativas sin facultades decisorias).

Artículo 24 LOAPF:

«En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de Estado para conocer de un asunto determinado, el presidente de la República resolverá, por conducto de la Secretaría

de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo.» Comentario: Establece el mecanismo de resolución de conflictos de competencia entre dependencias, atribuyendo al Presidente la facultad de decidir, a través de la Secretaría de Gobernación, qué dependencia es competente.

Artículo 26 LOAPF:

Enlista las veinte Secretarías de Estado vigentes y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Comentario: La enumeración de las Secretarías en la LOAPF tiene efectos constitutivos: una Secretaría no puede existir si no está prevista en esta ley. Las reformas de 2024-2025 —que crearon la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones— muestran la flexibilidad del legislador para adaptar la estructura administrativa a las necesidades del país.

Esquema de síntesis

I. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

- A. Artículo 90 CPEUM: Administración Pública Federal centralizada y paraestatal
- B. Artículo 89 CPEUM: Facultades del Presidente como jefe de la administración
 - Fracc. I: Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes
 - Fracc. II: Nombramiento y remoción de secretarios
- C. Artículo 93 CPEUM: Obligación de informar al Congreso

II. FORMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

- A. Centralización
 - 1. Concepto: subordinación jerárquica directa al Ejecutivo
 - 2. Sin personalidad jurídica propia
 - 3. Órganos: Presidencia + Secretarías + Consejería Jurídica
 - 4. Base: relación jerárquica piramidal
- B. Desconcentración
 - 1. Traslado parcial de competencia a órganos inferiores
 - 2. Siguen dentro de la administración centralizada
 - 3. Sin personalidad jurídica (con excepciones)
 - 4. Base legal: art. 17 LOAPF
- C. Descentralización
 - 1. Creación de personas jurídicas distintas al Estado
 - 2. Por servicio (organismos descentralizados: IMSS, ISSSTE, UNAM)
 - 3. Por región (controversial en Estado federal)
 - 4. Por colaboración (concesión a particulares)
- D. Órganos constitucionales autónomos
 - 1. Creados en la CPEUM (Banxico, INE, CNDH, etc.; la reforma de 2024 suprimió el INAI)
 - 2. Autonomía orgánica y funcional plena
 - 3. No pertenecen a ningún poder tradicional

III. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (LOAPF)

- A. Centralizada
 - 1. Presidencia de la República
 - 2. 20 Secretarías de Estado
 - 3. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
- B. Paraestatal
 - 1. Organismos descentralizados (Ley Federal de Entidades Paraestatales)
 - 2. Empresas de participación estatal mayoritaria
 - 3. Fideicomisos públicos
 - 4. Empresas Públicas del Estado

IV. PODERES JERÁRQUICOS

- A. Nombramiento y remoción
- B. Mando
- C. Decisión
- D. Vigilancia
- E. Disciplinario
- F. Revisión
- G. Resolución de conflictos de competencia

V. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA

- A. Concepto: conjunto de facultades otorgadas por ley a cada órgano
- B. Clases: por materia, territorio, grado, cuantía
- C. Conflictos: positivos (varios se consideran competentes) / negativos (ninguno se considera competente)
- D. Resolución: superior jerárquico común (art. 24 LOAPF)

VI. ÓRGANOS REGULADORES AUTÓNOMOS

- A. Desconcentración de nuevo tipo
- B. Autonomía técnica, de gestión y presupuestaria
- C. Designación escalonada con intervención del Senado
- D. Ejemplos: CNBV, CNSF, CONSAR, COFECE, CRE, IFT

 Cuestionario de estudio

1. **Comprensión:** Define la centralización administrativa y señala al menos cuatro de sus características esenciales.
2. **Comprensión:** Explica la diferencia entre la desconcentración y la delegación de facultades. ¿Por qué Roldán Xopa insiste en que son figuras jurídicas distintas?
3. **Comprensión:** Describe los tres tipos de descentralización administrativa identificados por Gabino Fraga y proporciona un ejemplo mexicano de cada uno.
4. **Comprensión:** ¿Qué son los órganos constitucionales autónomos y en qué se diferencian de los organismos descentralizados?
5. **Comprensión:** Enuncia los poderes que integran la relación jerárquica en la administración centralizada y explica brevemente cada uno.
6. **Análisis:** Compara la clasificación de las formas de organización administrativa de Fernández Ruiz (centralización, desconcentración, descentralización, sectorización) con la de Hamdan (centralización, descentralización, desconcentración, órganos con competencia funcional propia). ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada clasificación?
7. **Análisis:** ¿Por qué Fernández Ruiz sostiene que en un Estado federal el municipio no puede considerarse una forma de descentralización administrativa por región? ¿Estás de acuerdo con su postura?
8. **Análisis:** Evalúa críticamente el fenómeno de la «autonomización» de los órganos reguladores. ¿Qué riesgos identificas para la gobernabilidad democrática?
9. **Aplicación:** La Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideran ambas que les corresponde conocer de un asunto de regulación financiera. Conforme al artículo 24 de la LOAPE, ¿quién resuelve el conflicto y a través de qué dependencia?
10. **Aplicación:** Un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud emite una resolución que un particular considera ilegal. ¿Ante quién puede impugnarla? ¿Qué diferencias habría si se tratara de un órgano desconcentrado autónomo como la COFECE?
11. **Aplicación:** Identifica tres ejemplos concretos de organismos descentralizados en México y señala, para cada uno, el tipo de descentralización que representan y la Secretaría que funge como coordinadora de sector.
12. **Ensayo:** «La proliferación de órganos constitucionales autónomos ha vaciado de contenido a la administración pública centralizada, afectando la capacidad del Ejecutivo para conducir la política nacional.» Analiza críticamente esta afirmación.
13. **Ensayo:** ¿Consideras que la distinción constitucional entre administración centralizada y paraestatal sigue siendo útil en el siglo XXI, o debería replantearse a la luz de las transformaciones del Estado contemporáneo?

◆ Caso práctico: Caso 1: Conflicto de competencia entre dependencias

Planteamiento: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Energía (SENER) mantienen una controversia sobre qué dependencia debe autorizar la construcción de un parque eólico en el Golfo de México. SEMARNAT argumenta que el proyecto afecta un área natural protegida y, por tanto, le corresponde emitir la autorización en materia de impacto ambiental. SENER sostiene que, al tratarse de un proyecto de generación de energía eléctrica, la autorización corresponde a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano desconcentrado de SENER. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué tipo de conflicto de competencia se presenta? 2. Conforme al artículo 24 de la LOAPF, ¿cuál es el procedimiento para resolver este conflicto? 3. ¿Qué relevancia tiene que la CRE sea un órgano desconcentrado autónomo? 4. ¿Qué principios del derecho administrativo deben ponderarse para resolver este conflicto?

◆ Caso práctico: Caso 2: Límites de la autonomía de un órgano regulador

Planteamiento: La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), órgano constitucional autónomo, emite una resolución declarando la existencia de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de transporte de carga, imponiendo multas por un monto equivalente al 8% de los ingresos de las empresas involucradas. El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emite un comunicado público señalando que la resolución de la COFECE «atenta contra la política de desarrollo económico del Gobierno Federal» y anuncia que instruirá a sus representantes en el Consejo de Gobierno de la COFECE para que impugnen la resolución. Preguntas a resolver: 1. ¿Puede el Secretario de SICT «instruir» a los miembros del Consejo de Gobierno de la COFECE sobre cómo votar? 2. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la COFECE y qué implicaciones tiene para su relación con el Ejecutivo Federal? 3. ¿Qué vías jurídicas tiene el Ejecutivo para impugnar una resolución de la COFECE? 4. ¿Cómo se resuelve la tensión entre la autonomía constitucional del órgano y la facultad de dirección política del Ejecutivo?

◆ Caso práctico: Caso 3: Naturaleza jurídica de un organismo descentralizado

Planteamiento: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Economía, emite una declaración de nulidad de una patente farmacéutica. La empresa afectada impugna la resolución argumentando que el IMPI no puede ejercer funciones de autoridad porque es un organismo descentralizado, no una dependencia de la administración centralizada. Preguntas a resolver: 1. ¿Es correcta la argumentación de la empresa farmacéutica? 2. ¿Qué elementos deben considerarse conforme a la jurisprudencia para determinar si un organismo descentralizado puede ser dotado de facultades de imperio? 3. ¿Qué diferencia existe entre las funciones que realiza el IMPI y las que realiza un organismo descentralizado como PEMEX en términos de la naturaleza de sus actos? 4. Si el IMPI no tuviera personalidad jurídica propia, ¿cambiaría la respuesta?

◆ **Caso práctico: Caso 4: Creación de un órgano desconcentrado**

Planteamiento: El Congreso de la Unión aprueba una ley que crea la «Agencia Nacional de Evaluación Educativa» como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. La ley establece que su director general será designado por el Presidente de la República con la no objeción del Senado, durará en su cargo ocho años y solo podrá ser removido por causa grave. Preguntas a resolver: 1. ¿Puede el Congreso crear órganos desconcentrados mediante ley? 2. ¿Qué órganos están facultados, conforme a la jurisprudencia, para crear órganos desconcentrados? 3. ¿Es constitucional el diseño de designación del director general? 4. ¿El periodo de ocho años en el cargo vulnera las facultades del Ejecutivo?

Actividad: Debate

Actividad 1: Debate. «¿Deben los órganos reguladores ser independientes del Ejecutivo?» Equipo A: Defenderá que la autonomía de los órganos reguladores es indispensable para garantizar decisiones técnicas en sectores económicos estratégicos. Equipo B: Argumentará que la autonomía excesiva vacía de contenido la función de conducción política del Ejecutivo. Formato: 15 min de preparación, 5 min de exposición inicial por equipo, 10 min de réplica, 5 min de conclusiones.

Actividad: Simulación de resolución de conflicto de competencia

Actividad 2: Simulación de resolución de conflicto de competencia. Se divide al grupo en tres equipos que representan a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y el Presidente de la República (a través de la Secretaría de Gobernación). Deben resolver un caso en el que ambas secretarías reclaman competencia para regular las condiciones de seguridad sanitaria en los centros de trabajo.

Actividad: Análisis de organigrama

Actividad 3: Análisis de organigrama. Se proporciona a los estudiantes el organigrama de una dependencia de la administración pública federal (por ejemplo, la Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación Pública). Deben identificar: a) los órganos centralizados, b) los órganos desconcentrados, c) las entidades paraestatales sectorizadas, y d) las relaciones jerárquicas y de coordinación entre ellos.

Taller práctico: Ejercicio

Ejercicio: Elaboración de un dictamen sobre naturaleza jurídica de una entidad pública. Redacta un dictamen jurídico en el que determines la naturaleza jurídica de una entidad pública creada por ley, analizando si debe clasificarse como órgano centralizado, desconcentrado, descentralizado u órgano constitucional autónomo.

Instrucciones: 1. Identifica la entidad y su fundamento legal de creación. 2. Analiza si cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. 3. Determina si existe relación jerárquica o de tutela con alguna dependencia. 4. Examina el grado de autonomía funcional, técnica y presupuestaria. 5. Clasifica la entidad conforme a la teoría de las formas de organización administrativa. 6. Fundamenta cada conclusión con artículos de la LOAPF, LFEP o la ley específica aplicable.

Formato sugerido: Encabezado: «ASUNTO: Dictamen jurídico sobre naturaleza de [nombre de la entidad]». Apartado I: Antecedentes. Apartado II: Análisis. Apartado III: Conclusiones. Apartado IV: Fuentes consultadas.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. **La Administración Pública Federal, conforme al artículo 90 constitucional, es:**
 - a) Centralizada, paraestatal y autónoma
 - b) Centralizada y paraestatal
 - c) Federal, estatal y municipal
 - d) Ejecutiva, legislativa y judicial
2. **La diferencia fundamental entre la desconcentración y la descentralización administrativa es que:**
 - a) La desconcentración crea una nueva persona jurídica; la descentralización no
 - b) La descentralización crea una nueva persona jurídica; la desconcentración no
 - c) Ambas crean personas jurídicas, pero de distinto tipo
 - d) Ninguna de ellas crea personas jurídicas
3. **Son poderes de la relación jerárquica, EXCEPTO:**
 - a) Poder de nombramiento
 - b) Poder de mando
 - c) Poder de veto legislativo
 - d) Poder disciplinario
4. **La sectorización de la administración paraestatal consiste en:**
 - a) La división territorial de la administración en regiones
 - b) La agrupación de entidades paraestatales coordinadas por una Secretaría de Estado
 - c) La creación de sectores económicos exclusivos del Estado
 - d) La privatización de las empresas públicas
5. **Los órganos constitucionales autónomos se caracterizan por:**
 - a) Pertenecer al Poder Judicial
 - b) Ser creados por la Constitución y no adscribirse a ningún poder tradicional
 - c) Depender jerárquicamente del Presidente de la República
 - d) Carecer de personalidad jurídica
6. **La competencia administrativa se clasifica en:**
 - a) Originaria y derivada
 - b) Por materia, territorio, grado y cuantía
 - c) Federal, estatal y municipal
 - d) Legislativa, ejecutiva y judicial
7. **Según la jurisprudencia, los órganos desconcentrados pueden ser creados por:**
 - a) Solo el Presidente de la República
 - b) Solo el Congreso de la Unión
 - c) El Congreso de la Unión mediante ley y el Ejecutivo mediante reglamento o decreto
 - d) Las Legislaturas de los Estados
8. **La descentralización administrativa por colaboración se materializa principalmente a través de:**
 - a) La creación de organismos descentralizados por ley
 - b) La concesión de servicios públicos a particulares
 - c) La creación de órganos desconcentrados autónomos
 - d) La delegación de facultades entre secretarías

9. **Según Fernández Ruiz, en un Estado federal como México, el municipio:**
- a) Es una forma de descentralización administrativa por región
 - b) Es resultado de la descentralización política, no administrativa
 - c) No existe como entidad jurídica
 - d) Es un órgano desconcentrado del gobierno estatal
10. **La «nueva desconcentración» o desconcentración de nuevo tipo se caracteriza por:**
- a) La creación de órganos sin personalidad jurídica
 - b) La dotación de amplia autonomía técnica y funcional a órganos desconcentrados
 - c) La supresión de todos los órganos desconcentrados existentes
 - d) La conversión de todos los órganos en constitucionales autónomos

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-b, 3-c, 4-b, 5-b, 6-b, 7-c, 8-b, 9-b, 10-b

Lecturas complementarias

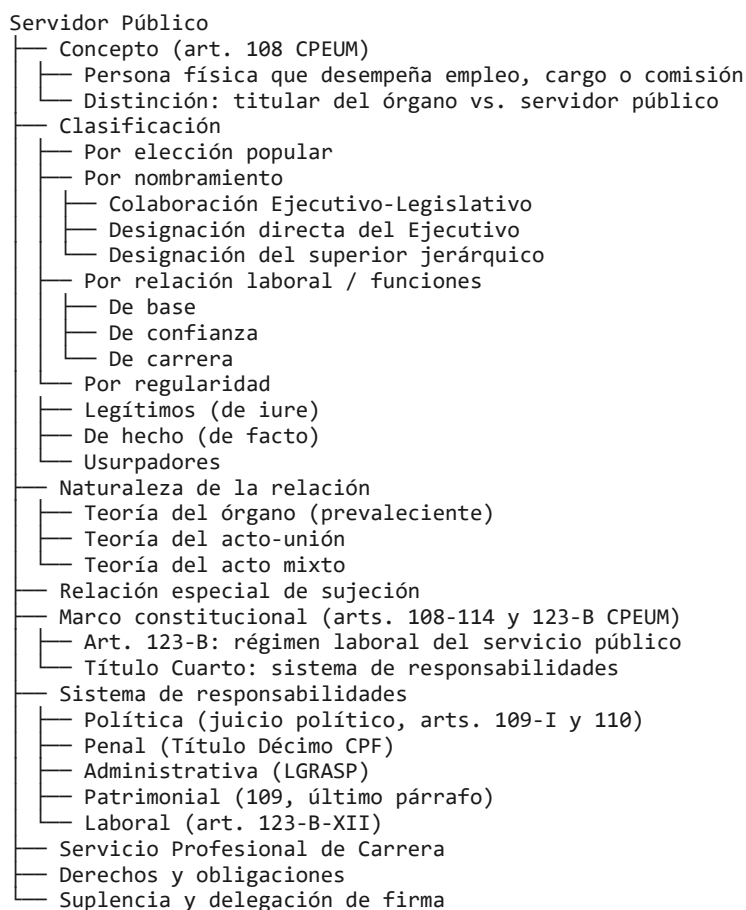
- Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema V: Formas de organización administrativa (pp. 71-83, completa).
- Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México*. UNAM-IIIJ, 2023. Capítulo V: Formas de organización administrativa (pp. 91-103).
- Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. Oxford University Press-ITAM, 2015. Capítulo 5: La organización administrativa mexicana (pp. 213-260).
- Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. 2008. Consultar entradas: Centralización administrativa, Desconcentración administrativa, Descentralización administrativa, Administración pública, Jerarquía administrativa, Competencia, Órgano administrativo.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Especial atención a los artículos 1, 2, 3, 10, 17, 17 Bis, 24 y 26.
- Ley Federal de Entidades Paraestatales. Revisar en particular las disposiciones sobre la naturaleza y los objetivos de los organismos descentralizados.

UNIDAD 4. EL SERVIDOR PÚBLICO

UNIDAD 4

EL SERVIDOR PÚBLICO

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Identificar:** el concepto constitucional de servidor público y los elementos que lo configuran, conforme al artículo 108 de la CPEUM.
- **Distinguir:** las distintas clases de servidores públicos según su forma de designación, la naturaleza de sus funciones y el régimen jurídico aplicable a cada categoría.
- **Analizar:** las teorías que explican la naturaleza jurídica de la relación entre el Estado y sus servidores, en especial la teoría del órgano y la teoría del acto-unión.
- **Comprender:** el sistema de responsabilidades de los servidores públicos en sus cinco vertientes: política, penal, administrativa, patrimonial y laboral.
- **Evaluar:** críticamente el funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera como mecanismo de profesionalización de la función pública.
- **Explicar:** el régimen especial de sujeción que distingue la posición jurídica del servidor público de la del administrado común.
- **Distinguir:** entre funcionarios legítimos, funcionarios de hecho y usurpadores, así como las consecuencias jurídicas de sus actos.

Competencias a desarrollar

- **Análisis normativo:** Capacidad para interpretar y aplicar el marco constitucional y legal que rige la función pública, incluyendo la LGRASP y la LFTSE.
- **Argumentación jurídica:** Habilidad para fundamentar la procedencia de las diversas formas de responsabilidad de los servidores públicos y los procedimientos aplicables.
- **Pensamiento crítico:** Aptitud para evaluar las tensiones entre la profesionalización del servicio público y la facultad de libre designación del Ejecutivo.
- **Resolución de casos:** Competencia para identificar la responsabilidad específica de un servidor público y determinar el procedimiento y la sanción aplicables conforme al sistema jurídico mexicano.

En la Unidad 3 estudiamos a la administración pública como un conjunto de órganos. Pero los órganos no actúan solos: todo acto administrativo, todo trámite, toda resolución, es obra de una persona física concreta —el servidor público— que actúa por el Estado. Esta unidad estudia a esa persona: quién es, cómo llega al cargo, qué derechos y obligaciones tiene y, sobre todo, de qué responde cuando falla. Es, además, la unidad más cercana a la vida cotidiana del alumno: prácticamente toda relación con el Estado (una multa, un permiso, una pensión, un trámite) se conduce a través de servidores públicos.

Ejemplo

Cuando un juez dicta una sentencia, un policía levanta una infracción, un cajero del SAT recibe una declaración o una enfermera del IMSS atiende una urgencia, todos ellos actúan como servidores públicos: personas físicas que desempeñan una función del Estado.

Concepto de servidor público

¿Qué tienen en común la Presidenta de la República, un juez federal, un policía municipal y el oficinista que expide una constancia? Todos son servidores públicos. La palabra «servidor» no es casual: quien ocupa un empleo, cargo o comisión público no es dueño del cargo, sino que *sirve* al interés general desempeñando una función pública.

El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el concepto más amplio de servidor público de nuestro ordenamiento: no es un concepto teórico, sino una *regla de atribución de responsabilidad* que alcanza a todas las personas que desempeñan una función pública, sea cual sea su nivel o la forma en que llegaron al cargo.

Artículo 108 CPEUM

«Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.»

La definición constitucional es deliberadamente amplia: basta desempeñar un empleo, cargo o comisión en los poderes de la Unión, en la administración pública federal o en los organismos constitucionales autónomos para quedar comprendido. Los artículos 109 a 114 y la Ley General de Responsabilidades Administrativas precisan, además, quiénes son los sujetos responsables y ante qué autoridades.

El Diccionario de Rafael Martínez Morales sintetiza la idea: servidor público es toda «persona física que realiza función pública de cualquier naturaleza» (Martínez Morales, Diccionario). Esta definición, aparentemente simple, encierra dos elementos esenciales: la persona física que presta sus servicios al Estado y la función pública que realiza como contenido de dicha prestación.

Hamdan (Tema VI, p. 89) añade que los servidores públicos son «las personas que prestan sus servicios al Estado, brindan un servicio de utilidad social y por lo general manejan recursos públicos. Están sujetos a un régimen especial que marca la ley en relación con el cargo que se ocupa». Para que una persona sea considerada servidor público se requiere tener capacidad legal, ser nombrada por otro servidor facultado y cumplir los requisitos previstos por la ley —nacionalidad, escolaridad, edad— y no caer en los supuestos de prohibición, como el parentesco o la inhabilitación (Hamdan, Tema VI, p. 89).

Importante

Ser «servidor público» no depende de la voluntad de la persona ni de un contrato: depende de desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos. Por eso la definición alcanza también a particulares que ejercen funciones públicas por disposición de ley (por ejemplo, notarios o corredores públicos), sin que por ello se conviertan en empleados del Estado.

Roldán Xopa (Cap. 5, p. 201) profundiza en la distinción entre «titular de órgano» y «servidor público», señalando que no son términos sinónimos. La titularidad implica un vínculo determinado por la aptitud de ejercer las atribuciones del órgano; la calidad de servidor público tiene como referencia el tipo de relación jurídica personal con la entidad pública. Puede haber titulares de órganos que no sean servidores públicos, como los notarios o corredores públicos, particulares que ejercen funciones públicas.

Ejemplo

Una directora general de una secretaría es, a la vez, titular de un órgano y servidora pública. En cambio, un notario que da fe de un contrato ejerce función pública, pero no es servidor público ni empleado del Estado: es un particular investido de fe pública por el Estado.

Clasificación de los servidores públicos

¿Por qué importa clasificar a los servidores públicos? Porque de la clase a la que pertenezca un servidor depende su régimen jurídico: si tiene estabilidad en el empleo o puede ser removido libremente, si goza de fuero, si se rige por la LFTSE o por normas especiales, y qué tipo de nombramiento lo vincula. La doctrina y la legislación mexicanas clasifican a los servidores públicos atendiendo a diversos criterios.

Por la forma de designación

Hamdan (Tema VI, p. 90) distingue las siguientes formas de acceso a la función pública:

- a) **Por elección democrática.** Mediante un proceso electoral popular: la Presidencia de la República, las diputaciones y senadurías federales y locales, las gubernaturas y los integrantes de los ayuntamientos (presidencias municipales, sindicaturas y regidurías). Son cargos temporales cuyo titular responde políticamente ante el electorado.
- b) **Por nombramiento derivado de un acto de colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.** Es el caso de las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, embajadoras y cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, personas titulares de organismos constitucionales autónomos y la persona titular de la Fiscalía General de la República (Hamdan, Tema VI, p. 91). La intervención del Senado o de la Cámara respectiva equilibra el poder de nombramiento del Ejecutivo.
- c) **Por designación directa del Presidente de la República.** Las personas titulares de las secretarías de Estado son nombradas y removidas libremente por la Presidencia, conforme al artículo 89, fracción II, de la CPEUM; la persona titular de la Consejería Jurídica, por su parte, se nombra y remueve libremente en términos de la LOAPF. Es la forma de designación más ligada a la confianza política: el cargo se pierde con el cambio de gobierno o de titular del Ejecutivo.
- d) **Por designación del superior jerárquico.** Subsecretarías, oficialías mayores, coordinaciones, direcciones generales y demás servidores públicos de la administración centralizada son designados por la persona titular de la secretaría del ramo o por el funcionario facultado en el reglamento interior respectivo.
- e) **Por acto-unión o prestación de servicios.** Empleados o trabajadores de base y algunos de confianza que formalizan su relación mediante un acto-unión que precisa las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, lugar y horario).

Por la naturaleza de sus funciones

Servidores públicos de confianza. Son aquellos que se vinculan a la entidad mediante un nombramiento que define su capacidad competencial por materia, territorio y jerarquía o grado, dotándolos de la representatividad suficiente del órgano del cual son titulares (Hamdan, Tema VI, p. 90). La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) determina como funciones de confianza las de dirección; las de toma de decisiones en el nivel de direcciones generales, direcciones de área, adjuntas, subdirecciones y jefaturas de departamento; las de inspección, vigilancia y fiscalización; el manejo de fondos o valores; la auditoría; el control directo de adquisiciones; la investigación científica; la asesoría o consultoría; y las secretarías particulares de servidores públicos superiores (Hamdan, Tema VI, p. 92).



Los trabajadores de confianza carecen del derecho a la estabilidad en el empleo: al estar excluidos de la protección plena de la LFTSE no tienen derecho a reinstalación ni a indemnización (Hamdan, Tema VI, p. 92). Solo disfrutan de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social (artículo 123, apartado B, fracción XIV, constitucional).

Servidores públicos de base. Son los no comprendidos en el catálogo legal de funciones de confianza: no tienen facultades de decisión ni representatividad, y realizan tareas materiales o de apoyo. Deben ser mexicanos y solo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no haya mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. Son inamovibles después de seis meses continuos de servicio sin nota desfavorable en su expediente y, en caso de despido injustificado, pueden reclamar la reinstalación o la indemnización (Hamdan, Tema VI, p. 91). Sus derechos son irrenunciables. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VII, p. 380) precisa, en términos simples, que los servidores de base son «los que no son de confianza».

Ejemplo

El personal de ventanilla de una dependencia, los oficinistas, los capturistas y los trabajadores manuales son, por regla general, trabajadores de base: tienen estabilidad, sindicalización y protección de la LFTSE. En cambio, la persona que dirige la dependencia, la que audita o la que decide contrataciones es de confianza: permanece mientras dure la confianza de quien la nombró.

Por su regularidad

Este criterio atiende a si el servidor público ocupa legítimamente el cargo:

Servidores públicos legítimos o de iure. Reúnen todos los requisitos legales para el ejercicio del cargo: el órgano secundario existe legalmente, el servidor cumple los requisitos previstos en la ley para acceder al cargo y los mantiene durante su ejercicio (Hamdan, Tema VII, p. 101).

Funcionarios de hecho o de facto. Se presentan cuando el servidor no reúne los requisitos de ley, cuando el órgano que lo designó no era competente para hacerlo, o cuando durante el ejercicio deja de reunir dichos requisitos. Si ejerce el cargo de manera plausible, pública y con apariencia de legalidad, sus actos son válidos frente a terceros de buena fe y surten plenos efectos legales, salvo que el destinatario conozca del incumplimiento (Hamdan, Tema VII, p. 101).

Ejemplo

Un jefe de departamento es nombrado mediante un oficio firmado por quien no tenía facultad para hacerlo. Durante meses autoriza compras y firma oficios. Frente a los proveedores y ciudadanos que confiaron en la apariencia del nombramiento, esos actos conservan validez: es un funcionario de hecho, no un usurpador.

La Suprema Corte, desde finales del siglo XIX con la doctrina de la «legitimidad de origen» impulsada por Vallarta, estableció que la legitimidad y la competencia son dos cosas esencialmente distintas: «la legitimidad se refiere a la persona, al individuo nombrado para el cargo público; y la competencia se relaciona con la entidad moral que se llama autoridad, y abstracción hecha de las cualidades del individuo, no mira sino a las atribuciones que esa entidad puede ejercer» (citado por Roldán Xopa, Cap. 5, p. 203).

Usurpadores. Es el caso más grave: una persona se atribuye mediante engaños el carácter de servidor público y ejerce funciones como tal. Sus actos tienen nulidad absoluta, sin perjuicio de la comisión del delito de usurpación de funciones públicas previsto en el Código Penal Federal (Hamdan, Tema VII, p. 102).

Criterio de regularidad	¿Reúne requisitos?	Validez de sus actos frente a terceros	Consecuencia
Legítimo (de iure)	Sí, todos	Plena	Régimen normal del cargo
De hecho (de facto)	No, pero hay apariencia de legalidad	Plena, salvo mala fe del destinatario	Los actos subsisten; se regulariza o se separa al funcionario
Usurpador	No: se atribuye el cargo por engaño	Nulidad absoluta	Además, delito de usurpación de funciones

En resumen

Clasificamos a los servidores públicos por tres criterios que responden a tres preguntas: ¿cómo llegó al cargo? (elección, colaboración de poderes, designación directa, superior jerárquico o acto-unión); ¿qué funciones desempeña? (confianza, base o carrera); ¿ocupa legítimamente el cargo? (de iure, de facto o usurpador). De cada respuesta dependen su estabilidad, sus derechos y la validez de sus actos.

Naturaleza jurídica de la relación del servidor público con el Estado

¿El vínculo entre el Estado y quien lo sirve es un contrato de trabajo como cualquier otro, o es algo distinto? La respuesta determina asuntos muy prácticos: si al servidor se le aplica el derecho laboral ordinario, si puede negociar sus condiciones, o si sus derechos se configuran unilateralmente por la ley. La doctrina ha desarrollado diversas teorías:

- Teoría del mandato.** Consideraba al servidor público un mandatario del Estado. Fue superada porque el mandato es un contrato entre particulares que no puede aplicarse a una relación de derecho público en la que el Estado actúa investido de imperio.
- Teoría de la representación.** Sostenía que el servidor público representaba al Estado. También fue superada: la representación supone que representante y representado son personas distintas, mientras que en la relación de empleo público el servidor forma parte del propio Estado.
- Teoría del órgano.** Es la teoría prevaleciente. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. III, p. 32) explica que surgió como consecuencia lógica del reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado: al ser el Estado un ente abstracto, necesita personas físicas que manifiesten su voluntad. Conforme a esta teoría, el órgano carece de personalidad jurídica propia y forma con el Estado una sola unidad: quien actúa no es un «representante» externo, sino el propio Estado actuando a través de su órgano.
- Teoría contractualista.** Sostiene que la relación entre el Estado y el servidor público es contractual y se regula por el derecho laboral. Tiene aplicación limitada: aunque los trabajadores de base celebran un acto-unión con elementos contractuales, los servidores de confianza y los altos funcionarios están sometidos a un régimen estatutario que no admite negociación individual.
- Teoría del acto-unión.** Solución adoptada por la doctrina francesa (Hamdan, Tema VI, p. 95): hay un acuerdo de voluntades (por eso se llama «acto-unión»), pero se aplica un régimen jurídico preestablecido que

las partes no pueden modificar, salvo el Reglamento de Condiciones de Trabajo que celebran los sindicatos con el Estado. Es decir: las partes eligen *si* se vinculan, pero no *en qué términos*.

f) **Teoría del acto mixto.** Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VII, p. 380) explica que la relación de empleo público no es puramente contractual ni puramente estatutaria: es un acto mixto en el que se distingue una parte estatutaria preexistente, una parte de acto administrativo unilateral y una parte contractual (las condiciones concretas del puesto).

Teoría	¿Qué sostiene?	¿Por qué se acepta o rechaza?
Mandato	El servidor es mandatario del Estado	Superada: el mandato es figura entre particulares
Representación	El servidor representa al Estado	Superada: representante y representado son sujetos distintos
Del órgano	El servidor es parte del Estado; el órgano no tiene personalidad propia	Prevaleciente: explica la actuación del Estado-persona jurídica
Contractualista	Relación laboral contractual pura	Limitada: solo explica a los trabajadores de base
Acto-unión	Acuerdo de voluntades con régimen preestablecido	Vigente para el empleo público de base (tradición francesa)
Acto mixto	Parte estatutaria + acto unilateral + parte contractual	Explica la complejidad real del empleo público

En resumen

La pregunta de fondo es si el servidor público es «parte del Estado» o un «tercero que contrata con él». Hoy se responde con la teoría del órgano: quien actúa es el propio Estado a través de la persona física que ocupa el órgano. Las demás teorías sobreviven para explicar matices (la negociación sindical, el acto-unión de los trabajadores de base, la parte contractual de cada nombramiento).

La relación especial de sujeción

Roldán Xopa (Cap. 5, p. 206) introduce un concepto fundamental para comprender la posición del servidor público: la **relación especial de sujeción**. De origen alemán, explica que entre el servidor público y el órgano se da una relación distinta a la que existe entre los administrados y la administración. Mientras el ciudadano común está en una relación de sujeción general (debe obedecer la ley, pero conserva plenos sus derechos), el servidor público se coloca en una relación de sujeción *especial*: ingresa voluntariamente a una organización cuya finalidad es el interés público, y por ello acepta restricciones que el ciudadano común no padece.

La relación especial de sujeción fundamenta un «debilitamiento o minorización de los derechos fundamentales, o de los sistemas institucionalmente previstos para su garantía, como consecuencia de una relación cualificada con los poderes públicos» (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 206). En términos prácticos: el estatuto del servidor se subordina al cumplimiento de la función de interés público, por lo que sus derechos laborales o personales se reconfiguran en función de la funcionalidad del órgano.

Ejemplo

Un soldado subordina su autonomía de voluntad e incluso su vida al cumplir una orden; un bombero se somete a riesgos extraordinarios para cumplir una función pública; una persona policía puede ser

separada del servicio por razones que, en un empleo privado, no justificarían el cese. La jurisprudencia nacional ha reconocido, por ejemplo, que la relación entre los policías y la administración es de carácter administrativo y no laboral (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 206).

Importante

La sujeción especial no es una carta blanca: solo justifica restringir derechos en lo necesario para el buen funcionamiento del servicio público. Los derechos fundamentales del servidor —dignidad, debido proceso, no discriminación— siguen protegidos; lo que cambia es la intensidad de ciertas garantías (por ejemplo, la estabilidad o el régimen de separación).

Marco constitucional de los servidores públicos

Artículo 123, apartado B

El artículo 123 constitucional, en su apartado B, establece las bases del régimen laboral de los servidores públicos. Fue incorporado mediante reforma publicada el 5 de diciembre de 1960, que dividió el artículo 123 en dos apartados: el A, aplicable a los trabajadores del sector privado, y el B, aplicable a los trabajadores al servicio del Estado. Hamdan (Tema VI, p. 94) recuerda que antes de esa reforma los trabajadores del Estado carecían de un régimen laboral específico y el Presidente podía remover libremente a cualquier funcionario; en 1938 se publicó el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, vigente hasta la reforma de 1960.

Las fracciones del apartado B establecen, entre otras disposiciones:

Fracción (123-B)	Contenido esencial
I	Jornada máxima: ocho horas diurna y siete nocturna; las horas extra se pagan al 100% más
II	Un día de descanso por cada seis de trabajo, con salario íntegro
III	Vacaciones anuales que nunca serán menores de veinte días
IV	Salarios fijados en los presupuestos respectivos, sin disminución durante su vigencia
VII	Designación del personal por sistemas que aprecien conocimientos y aptitudes; el Estado organizará escuelas de Administración Pública
VIII	Derechos de escalafón: los ascensos se otorgan por conocimientos, aptitudes y antigüedad
IX	Los trabajadores solo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada; la separación injustificada da derecho a optar entre reinstalación e indemnización
X	Derecho de asociación sindical y derecho de huelga
XI	Seguridad social (accidentes, enfermedades, maternidad, jubilación, invalidez, vejez y muerte)
XII	Los conflictos laborales se someten al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
XIII	Militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales se rigen por sus propias leyes
XIV	La ley determinará los cargos de confianza; quienes los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social

 Importante

Dos fracciones se confunden con frecuencia. El derecho a **sindicalizarse y a la huelga** está en la fracción **X** (no en la VIII, que regula el escalafón). Y las **vacaciones** mínimas de veinte días están en la fracción **III**, no en la IV (que regula los salarios). La fracción **XIV** es la clave de los servidores de confianza: no tienen estabilidad, pero conservan protección al salario y seguridad social.

Título Cuarto de la CPEUM (arts. 108-114)

El Título Cuarto de la Constitución, denominado «De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado», establece el sistema constitucional de responsabilidades. Fue reformado sustancialmente el 28 de diciembre de 1982 y posteriormente modificado el 27 de mayo de 2015 para incorporar el Sistema Nacional Anticorrupción.

 El artículo 108 define quiénes son servidores públicos para efectos de las responsabilidades del Título Cuarto

El artículo 109 establece las sanciones por responsabilidad política (juicio político, fracción I), penal (fracción II) y administrativa (fracción III), así como las sanciones a particulares vinculados con faltas administrativas graves (fracción IV), y prohíbe imponer dos sanciones de la misma naturaleza por una sola conducta (*non bis in idem*). El artículo 110 regula el juicio político y sus sujetos; el artículo 111 regula la declaración de procedencia (desafuero); el artículo 112 precisa cuándo no se requiere esa declaración; el artículo 113 crea el Sistema Nacional Anticorrupción y el artículo 114 regula los plazos del juicio político y la prescripción.

 Ejemplo

Non bis in idem: un servidor que desvía fondos públicos puede ser destituido (sanción administrativa) y, además, sentenciado a prisión (sanción penal), porque son sanciones de distinta naturaleza. Lo que la Constitución prohíbe es que por esa misma conducta se le sancione dos veces administrativamente o dos veces penalmente.

Sistema de responsabilidades de los servidores públicos

El sistema mexicano distingue cinco tipos de responsabilidad. Antes de revisarlos uno por uno, conviene tener presente la idea central: **una misma conducta puede generar varias responsabilidades simultáneas**, porque cada una protege un bien jurídico distinto y se exige ante autoridades distintas.

 Ejemplo

Un funcionario que acepta un soborno para asignar un contrato puede, por el mismo hecho: ser destituido e inhabilitado (responsabilidad administrativa, ante el órgano interno de control o el Tribunal), ser procesado penalmente por cohecho (responsabilidad penal, ante el Ministerio Público y los tribunales penales), ser demandado por el Estado para recuperar lo pagado de más (responsabilidad patrimonial) y perder su empleo (responsabilidad laboral). Ninguna de esas vías excluye a las otras, salvo la regla de no doble sanción de la misma naturaleza.

Responsabilidad política (juicio político)

Es la responsabilidad más severa y la reservada a los altos servidores públicos. Procede contra los servidores enumerados en el artículo 110 constitucional —personas titulares de las secretarías de Estado, ministras y ministros de la Suprema Corte, diputadas y diputados, senadoras y senadores, la persona titular de la Fiscalía General de la República, personas magistradas, personas juezas, directores generales y equivalentes de la administración paraestatal, entre otros— cuando incurren en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (art. 109, fracción I).

⚠ Importante

El juicio político **no procede por la mera expresión de ideas** (art. 109, fracción I, CPEUM). Tampoco es un juicio penal: no impone prisión ni multa, sino las sanciones de **destitución e inhabilitación** (art. 110 CPEUM).

El procedimiento se sustancia ante el Congreso de la Unión en dos fases:

1. **Fase de acusación (Cámara de Diputados).** Tras sustanciar el procedimiento con audiencia del inculcado, la Cámara decide por mayoría absoluta de los miembros presentes si hay lugar a acusar ante la Cámara de Senadores.
2. **Fase de sentencia (Cámara de Senadores).** Erija en Jurado de sentencia y con audiencia del acusado, aplica la sanción mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Las declaraciones y resoluciones de ambas Cámaras son inatacables. El juicio político solo puede iniciarse durante el desempeño del cargo y dentro del año posterior, y las sanciones deben aplicarse en un plazo no mayor de un año desde su inicio (art. 114 CPEUM).

💡 Ejemplo

Un gobernador es acusado de desviar recursos federales hacia cuentas personales. Si la Cámara de Diputados aprueba la acusación por mayoría absoluta de los presentes y la Cámara de Senadores, como jurado, lo encuentra responsable por dos tercios de los presentes, la sanción será su destitución y su inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público.

Responsabilidad penal

La comisión de delitos por parte de servidores públicos se sanciona conforme a la legislación penal aplicable (art. 109, fracción II, CPEUM). El Código Penal Federal agrupa en su Título Décimo los delitos cometidos por servidores públicos, entre los que destacan el ejercicio ilícito de servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.

💡 Ejemplo

El **peculado** consiste en que el servidor distraiga para su beneficio o el de un tercero dinero o bienes que recibió por razón de su cargo. El **cohecho** es el soborno: recibir dinero o beneficios para hacer o dejar de hacer un acto propio de sus funciones. Ambos son delitos que se persiguen de oficio ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Para los servidores con fuero (por ejemplo, personas legisladoras, ministras o la persona titular de una secretaría de Estado), la acción penal requiere antes la **declaración de procedencia** de la Cámara de Diputados

(art. 111 CPEUM): si se declara que ha lugar a proceder, el servidor queda separado de su encargo mientras dura el proceso; si se niega, el proceso se suspende, pero la imputación puede continuar cuando concluya el encargo.

Responsabilidad administrativa

Es la responsabilidad más frecuente y la que afecta a la generalidad de los servidores públicos. Su fuente constitucional es el artículo 109, fracción III: se aplican sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP), publicada el 18 de julio de 2016 y vigente desde el 19 de julio de 2017, sustituyó a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y es el ordenamiento reglamentario del Título Cuarto constitucional en esta materia. Su artículo 7 amplía los principios rectores: austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos.

La LGRASP distingue dos clases de faltas:

Faltas administrativas no graves. Se investigan y resuelven por las secretarías y los órganos internos de control. Las sanciones (art. 75 LGRASP) son: amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión (de uno a treinta días naturales); destitución; e inhabilitación temporal (de tres meses a un año).

Faltas administrativas graves. Conforme al artículo 109, fracción III, constitucional, son investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, y resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa competente. Las sanciones (art. 78 LGRASP) son: suspensión (de treinta a noventa días naturales); destitución; sanción económica (que puede alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, sin poder ser inferior al monto de esos beneficios); e inhabilitación temporal (de uno a diez años si la afectación no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de diez a veinte años si la excede, y de tres meses a un año cuando no se causen daños ni exista beneficio o lucro).

En resumen

Faltas no graves: las resuelve el órgano interno de control; sanciones de amonestación, suspensión breve, destitución o inhabilitación corta (art. 75 LGRASP). Faltas graves: las investigan la ASF y los órganos internos de control y las resuelve el Tribunal; sanciones de suspensión larga, destitución, sanción económica e inhabilitación de uno a veinte años (art. 78 LGRASP).

Responsabilidad patrimonial

La responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que cause su actividad administrativa irregular es **objetiva y directa** (artículo 109, último párrafo, constitucional): el particular no tiene que demostrar culpa de la autoridad, basta que acredite el daño y su relación con la actividad administrativa irregular. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (2004) regula la materia. El responsable frente al administrado es el Estado; posteriormente, este podrá **repetir** (reclamar) contra el servidor público que haya causado el daño por incumplimiento grave de sus funciones (Hamdan, Tema VII, p. 113).

Ejemplo

Una dependencia demuele por error la casa de un particular durante unas obras. El particular no necesita probar que el funcionario actuó con culpa: la responsabilidad es objetiva y el Estado debe indemnizarlo. Después, el Estado puede reclamar al funcionario responsable lo pagado, si este actuó con dolo o culpa grave.

Responsabilidad laboral

Se genera por el incumplimiento del servidor público de sus obligaciones como trabajador. La autoridad competente para conocer de las controversias en materia laboral es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (art. 123, apartado B, fracción XII, CPEUM). Sin embargo, para algunos organismos creados antes de dicho Tribunal (UNAM, IMSS, PEMEX, CFE), las controversias las conoce la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Hamdan, Tema VII, p. 115).

Tipo	¿Qué conducta la genera?	¿Quién la exige o la resuelve?	Sanciones principales
Política	Actos u omisiones que perjudican los intereses públicos fundamentales o el buen despacho (altos servidores)	Cámara de Diputados (acusación) y Senado (sentencia)	Destitución e inhabilitación
Penal	Delitos de servidores públicos del Código Penal Federal (cohecho, peculado, etc.)	Ministerio Público y tribunales penales	Prisión, multa, decomiso
Administrativa	Faltas graves y no graves (LGRASP)	Órganos internos de control; Tribunal (faltas graves)	Amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación, sanción económica
Patrimonial	Daños por actividad administrativa irregular	El particular reclama al Estado; el Estado repite contra el servidor	Indemnización
Laboral	Incumplimiento de obligaciones como trabajador	TFCA (o JFCA en organismos anteriores)	Amonestación, suspensión, cese justificado

En resumen

Ante una conducta indebida de un servidor público conviene preguntarse cinco cosas: ¿es de tal gravedad que afecta el buen despacho y procede juicio político?; ¿es delito?; ¿es falta administrativa, grave o no grave?; ¿causó daños indemnizables al particular?; y ¿violó sus obligaciones laborales? La misma conducta puede transitar por varias de estas vías, cada una con su autoridad, su procedimiento y su sanción.

El Servicio Profesional de Carrera

Uno de los problemas clásicos del servicio público mexicano es que cada cambio de gobierno renueva no solo a los altos funcionarios, sino a buena parte de la administración: es el modelo de «botín político» (*spoils system*), en el que el cargo se reparte como recompensa y no por mérito. La Constitución misma ordena, en el artículo 123, apartado B, fracción VII, que la designación del personal se haga «mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes».

El 10 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que estableció un sistema de profesionalización para los servidores públicos de confianza de la administración pública centralizada. La ley incluye los rangos de dirección general, dirección de área, subdirección de área, jefatura de departamento y enlace (Hamdan, Tema VI, p. 100).

El Servicio Profesional de Carrera (SPC) se estructura en subsistemas: planeación y reclutamiento, ingreso, desarrollo profesional, evaluación del desempeño, separación y control. Su finalidad es profesionalizar a los servidores públicos para dar continuidad a los programas gubernamentales, mediante un sistema basado en el mérito y la capacidad, superando el modelo de libre designación. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VII, p. 382) explica que el servicio civil de carrera entraña «la profesionalización y cierta estabilidad de los servidores públicos, basada en requisitos específicos de ingreso, permanencia y ascenso, que reconocen y valoran los méritos».

Ejemplo

Para ingresar al SPC no basta «conocer a alguien»: se concursa. Un aspirante a director de área presenta un examen de conocimientos y habilidades; si resulta seleccionado, obtiene un nombramiento que solo puede perderse por las causas previstas en la ley, no por el simple cambio de gobierno.

Sin embargo, el SPC ha enfrentado críticas y limitaciones. Hamdan (Tema VI, p. 100) señala que solo es aplicable a la administración pública centralizada, dejando fuera a la administración paraestatal y a los miles de servidores públicos de base. Además, la tensión entre profesionalización y dirección política sigue viva: los puestos de mayor jerarquía continúan siendo de libre designación.

Derechos y obligaciones de los servidores públicos

La LFTSE establece un catálogo de derechos para los trabajadores de base que incluye: jornadas diurnas (de 6:00 a 20:00 horas) y nocturnas (de 20:00 a 6:00 horas); dos periodos de vacaciones al año (de diez días laborables como mínimo cada uno); periodo de incapacidad por maternidad; compensaciones que incrementan los salarios; pago doble por días extraordinarios; un 30% adicional por trabajo en vacaciones; y 40 días de aguinaldo (Hamdan, Tema VI, p. 98). Recuerda que estos derechos se construyen sobre las bases mínimas del artículo 123, apartado B: jornada máxima, descanso semanal, vacaciones no menores a veinte días al año y seguridad social.

Entre las obligaciones del personal de base destacan: respetar las condiciones generales de trabajo, conducirse con moralidad, no realizar actos de propaganda, no ejercer actos de violencia o corrupción, y cumplir con el deber de obediencia al superior jerárquico. Este último deber tiene límites: la Constitución, la ley y los reglamentos, ya que el personal está obligado a actuar dentro del marco de legalidad (Hamdan, Tema VI, p. 98). En el plano general, el artículo 7 de la LGRASP traduce esas obligaciones en directrices concretas: actuar conforme a derecho, no usar el cargo para obtener beneficios personales, dar el mismo trato a todas las personas, administrar con honradez los recursos públicos, evitar conflictos de interés y abstenerse de nombrar a personas con las que se tenga parentesco, entre otras.

Importante

La obediencia debida no es incondicional: el servidor debe obedecer las órdenes legales, pero está obligado a resistirse a las órdenes ilegales. La excusa de «yo solo cumplía órdenes» no lo libera de responsabilidad cuando la orden viola la Constitución o la ley.

La suplencia y la delegación de firma

Roldán Xopa (Cap. 5, p. 203) analiza dos figuras relacionadas con el ejercicio de las atribuciones del servidor público titular de un órgano. Son relevantes porque determinan si un acto fue emitido por quien tenía facultad para emitirlo —cuestión que estudiaremos a fondo en la Unidad 5, al hablar de la competencia como elemento del acto administrativo—.

La suplencia. No implica una operación con la competencia del órgano, sino que opera únicamente con el titular del órgano: mientras el titular está ausente, otra persona lo sustituye en el ejercicio de sus atribuciones. Los reglamentos interiores de las dependencias establecen las reglas de suplencia. La Segunda Sala de la SCJN ha sostenido un concepto amplio de ausencia para efectos de la suplencia, entendiéndola como «cualquier supuesto, en el que el funcionario cuyas facultades se sustituyen, se encuentre impedido para atender el asunto de que se trata» (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 204).

La delegación de firma. No se delega la competencia, sino que se posibilita que un funcionario distinto del titular suscriba el acto a nombre y por cuenta de este. Se trata de una alteración en el *ejercicio* de la competencia, no en su titularidad: el acto sigue siendo del órgano titular, solo que lo firma otro funcionario por instrucción suya. La firma se entiende realizada en nombre y por cuenta ajena (del delegante), por lo que la delegación de firma es revocable en cualquier momento (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 205).

Ejemplo

Si la directora general está de comisión, el director de área puede suplirla en sus ausencias conforme al reglamento interior (suplencia). Si, en cambio, la directora está presente pero decide que el director de área firme por ella un oficio que a ella corresponde emitir, hay delegación de firma: el acto es de la directora, aunque la rúbrica sea de su subordinado.

En resumen

Esta unidad respondió cinco preguntas sobre la persona que actúa por el Estado: quién es (todo el que desempeña empleo, cargo o comisión público, art. 108); cómo se clasifica (por designación, por funciones y por regularidad); qué naturaleza tiene su vínculo (teoría del órgano); qué derechos y obligaciones tiene (art. 123-B y LFTSE); y de qué responde (política, penal, administrativa, patrimonial y laboralmente). Con esto estamos listos para estudiar el producto de su actuación: el acto administrativo, materia de la Unidad 5.

Doctrina comparada

Tema	Gabino Fraga	José Roldán Xopa	Jorge Fernández Ruiz	Fauzi Hamdan Amad
Concepto de servidor público	Funcionarios y empleados que integran los órganos del Estado	Persona con relación jurídica calificada con el Estado (relación de sujeción especial)	Persona física que realiza función pública, entendida como actividad esencial del Estado que conlleva imperio	Persona que presta servicios al Estado, brinda utilidad social y maneja recursos públicos

Naturaleza de la relación	Relación estatutaria de derecho público regulada por ley	Relación de sujeción especial que reconfigura derechos del servidor	Teoría del órgano: el servidor es parte del Estado, no sujeto separado; complementada con teoría del acto mixto	Acto-uniión: acuerdo de voluntades con régimen preestablecido no modificable por las partes
Clasificación	Altos funcionarios (con fuero) y empleados (sin fuero); de base y de confianza	Titulares de órganos (pueden no ser servidores públicos) y servidores públicos auxiliares	De base (estabilidad, sindicalizados) y de confianza (libre designación; dentro de estos, libre designación y servicio civil de carrera)	Por elección, nombramiento (colaboración poderes, designación directa, superior jerárquico, acto-uniión) y por funciones (confianza, base, carrera)
Responsabilidad	Cuatro tipos: política, penal, administrativa y civil	Dos vías de impugnación: al órgano (responsabilidad solidaria o subsidiaria) y personal (penal, civil, administrativa, política)	Sistema constitucional del Título Cuarto: juicio político, responsabilidad penal, administrativa y patrimonial	Cinco tipos: política (juicio político), penal, administrativa (hoy LGRASP, que sustituyó a la LFRASP), patrimonial y laboral
Servicio Profesional de Carrera	No desarrolla el tema	Crítico: la profesionalización no debe eliminar la facultad de conducción política del Ejecutivo	Lo concibe como sistema de profesionalización basado en méritos para dar continuidad a programas gubernamentales	Describe la Ley del Servicio Profesional de Carrera de 2003 y sus subsistemas

Legislación aplicable comentada

Artículo 108 CPEUM:

«Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.»

Comentario: Define el concepto más amplio de servidor público en el ordenamiento mexicano; de él se desprende que la calidad de servidor no depende del nivel del cargo, sino de desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 109, fracción III, CPEUM:

«Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus

empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.» Comentario: Establece los principios rectores del servicio público y el catálogo constitucional de sanciones administrativas; los plazos y matices de cada sanción los desarrolla la LGRASP (arts. 75 y 78).

Artículo 110 CPEUM:

«Podrán ser sujetos de juicio político las senadoras y los senadores y las diputadas y los diputados al Congreso de la Unión, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, [...] las personas titulares de las Secretarías de Despacho, [...] así como las y los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.» Comentario: El juicio político es el mecanismo de responsabilidad política más severo, reservado a los altos servidores públicos; las sanciones son la destitución y la inhabilitación.

Artículo 113 CPEUM:

«El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.» Comentario: Creado por la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015, integra a las autoridades federales, estatales y municipales en un esquema de coordinación para combatir la corrupción.

Artículo 1º LGRASP:

«La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.» Comentario: Esta ley, publicada en 2016 y vigente desde 2017, unificó el régimen de responsabilidades administrativas para todos los órdenes de gobierno.

Esquema de síntesis

I. CONCEPTO DE SERVIDOR PÚBLICO (art. 108 CPEUM)

A. Toda persona que desempeña empleo, cargo o comisión en:

1. Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo, Judicial)
2. Administración Pública Federal (centralizada y paraestatal)
3. Organismos constitucionales autónomos
4. Entidades federativas y municipios (conforme a las constituciones locales)

II. CLASIFICACIÓN

A. Por su designación:

1. Elección popular (Presidencia, legisladores, gubernaturas, ayuntamientos)
2. Colaboración Ejecutivo-Legislativo (ministras/es SCJN, Fiscalía General, titulares de OCA)

3. Designación directa del Ejecutivo (secretarías de Estado, Consejería Jurídica; art. 89-II)
4. Designación del superior jerárquico (subsecretarías, direcciones, jefaturas)
5. Acto-unión (empleados de base)

B. Por sus funciones:

1. De confianza (dirección, supervisión, fiscalización, asesoría; LFTSE)
2. De base (ejecución material, sin facultades de decisión; estabilidad)
3. De carrera (servicio profesional, ingreso por concurso)

C. Por su regularidad:

1. Legítimos (de iure)
2. De hecho (de facto – actos válidos frente a terceros de buena fe)
3. Usurpadores (nulidad absoluta + delito penal)

III. NATURALEZA DE LA RELACIÓN

- A. Teoría del órgano (prevaleciente): el servidor es parte del Estado
- B. Teoría del acto-unión: acuerdo de voluntades con régimen preestablecido
- C. Teoría del acto mixto: parte estatutaria + acto unilateral + parte contractual
- D. Relación de sujeción especial: derechos limitados por el interés público

IV. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

- A. Art. 123, apartado B (derechos laborales de los servidores públicos)
1. Frac. I jornada; II descanso; III vacaciones (≥ 20 días); IV salarios
2. Frac. VII ingreso por méritos; VIII escalafón; IX cese justificado
3. Frac. X sindicalización y huelga; XI seguridad social; XII TFCA
4. Frac. XIII regímenes especiales; XIV cargos de confianza
- B. Título Cuarto CPEUM (arts. 108-114)
1. Art. 108: Concepto
2. Art. 109: Sanciones política (I), penal (II), administrativa (III) y a particulares (IV); non bis in idem; responsabilidad patrimonial del Estado
3. Art. 110: Juicio político (sujetos, fases, sanciones)
4. Art. 111: Declaración de procedencia (desafuero)
5. Art. 113: Sistema Nacional Anticorrupción
6. Art. 114: Plazos del juicio político y prescripción
- C. Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE)
- D. Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP)
- E. Ley del Servicio Profesional de Carrera (2003)
- F. Código Penal Federal (Título Décimo: delitos por hechos de corrupción)

V. SISTEMA DE RESPONSABILIDADES

- A. Responsabilidad política (juicio político): destitución e inhabilitación
- B. Responsabilidad penal: delitos del Título Décimo CPF
- C. Responsabilidad administrativa: LGRASP
1. Faltas no graves: resuelven los órganos internos de control (art. 75)
2. Faltas graves: investigan ASF y órganos internos de control; resuelve el Tribunal (art. 78)
- D. Responsabilidad patrimonial: objetiva y directa del Estado, con repetición contra el servidor E.
- Responsabilidad laboral: TFCA (art. 123-B)

VI. SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

- A. Ley de 2003, aplicable a la administración centralizada
- B. Rangos: dirección general a enlace
- C. Subsistemas: planeación, ingreso, desarrollo, evaluación, separación
- D. Finalidad: profesionalización, continuidad, mérito

 Cuestionario de estudio

1. **Comprensión:** Define el concepto de servidor público conforme al artículo 108 constitucional. ¿Qué elementos lo configuran y qué personas quedan excluidas?
2. **Comprensión:** Explica la diferencia entre un funcionario de hecho (*de facto*) y un usurpador. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de los actos emitidos por cada uno?
3. **Comprensión:** Describe las cinco vertientes de responsabilidad de los servidores públicos previstas en el sistema jurídico mexicano.
4. **Comprensión:** ¿En qué consiste la teoría del órgano y por qué prevalece sobre las teorías del mandato y de la representación?
5. **Comprensión:** Señala al menos cinco derechos de los trabajadores de base al servicio del Estado y cinco obligaciones que deben cumplir.
6. **Análisis:** Compara la posición jurídica del servidor público de confianza con la del servidor público de base. ¿Por qué los primeros carecen del derecho a la estabilidad en el empleo?
7. **Análisis:** ¿Qué implicaciones tiene la relación de sujeción especial en los derechos fundamentales del servidor público? ¿Cuáles son sus límites?
8. **Análisis:** Evalúa críticamente el sistema de Servicio Profesional de Carrera. ¿Cumple su objetivo de profesionalizar la función pública o coexiste con prácticas de designación política?
9. **Aplicación:** Un director general de la Secretaría de Salud es acusado de haber recibido sobornos de una empresa farmacéutica para favorecerla en la adquisición de medicamentos. ¿Qué tipos de responsabilidad pueden exigírsele? ¿Ante qué autoridades y mediante qué procedimientos?
10. **Aplicación:** Un subsecretario es nombrado sin cumplir el requisito de título profesional exigido por la ley, pero ejerce el cargo durante dos años emitiendo actos administrativos. Un particular afectado impugna uno de esos actos alegando que el funcionario es ilegítimo. ¿Debe declararse la nulidad del acto?
11. **Aplicación:** Un servidor público de base es despedido injustificadamente después de ocho meses de servicio continuo. ¿Qué derechos tiene y ante qué autoridad debe reclamar?
12. **Ensayo:** «El juicio político es un instrumento de control político que ha sido utilizado selectivamente, más como mecanismo de presión que como verdadero medio de responsabilidad.» Analiza críticamente esta afirmación.
13. **Ensayo:** ¿Debe extenderse el Servicio Profesional de Carrera a la administración paraestatal? ¿Qué ventajas y desventajas tendría?

◆ Caso práctico: Caso 1: Declaración de procedencia (desafuero)

Planteamiento: Un Secretario de Estado es señalado por diversos medios de comunicación por presuntamente haber recibido transferencias bancarias por un monto de 50 millones de pesos de una empresa contratista del gobierno federal, como contraprestación por la asignación directa de contratos de obra pública. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inicia una carpeta de investigación y solicita a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué artículo constitucional regula la declaración de procedencia? 2. ¿Qué mayoría se requiere en la Cámara de Diputados? 3. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la declaración de procedencia? 4. Si la Cámara de Diputados niega la declaración, ¿puede el Secretario ser procesado penalmente una vez que concluya su encargo?

◆ Caso práctico: Caso 2: Responsabilidad administrativa de un servidor público de confianza

Planteamiento: El Director General de Administración de una Secretaría de Estado autoriza la contratación directa de servicios de consultoría por un monto de 15 millones de pesos, fraccionando el contrato en tres partes iguales para evadir el procedimiento de licitación pública. Preguntas a resolver: 1. ¿La conducta constituye una falta administrativa grave o no grave? 2. ¿Qué sanciones pueden imponerse conforme a la LGRASP? 3. ¿El Director General tiene derecho a la estabilidad en el empleo? 4. ¿Qué procedimiento debe seguir el órgano interno de control?

◆ Caso práctico: Caso 3: Funcionario de hecho

Planteamiento: El Jefe de Departamento de Recursos Materiales de una dependencia fue nombrado mediante un oficio firmado por el Director de Administración, quien no tenía facultades para realizar dicho nombramiento conforme al reglamento interior. Durante seis meses emitió diversas autorizaciones de compra y celebró contratos. Preguntas a resolver: 1. ¿Estamos ante un funcionario de hecho o ante un usurpador? 2. ¿Son válidos los actos emitidos? 3. ¿Puede el nuevo Director declarar la nulidad de los contratos? 4. ¿Qué responsabilidades pueden exigírsele al Director que realizó el nombramiento sin facultades?

◆ Caso práctico: Caso 4: Conflicto entre servicio profesional de carrera y designación política

Planteamiento: Un Director de Área que ingresó mediante concurso de oposición del SPC y que ha obtenido evaluaciones sobresalientes es notificado de su separación por «reestructuración administrativa». Preguntas a resolver: 1. ¿Qué derechos tiene como miembro del SPC? 2. ¿Puede el Secretario separarlo del cargo? 3. ¿Qué mecanismos de impugnación tiene? 4. ¿Cómo se resuelve la tensión entre profesionalización y dirección política?

 Actividad: Simulación de juicio político

Actividad 1: Simulación de juicio político. Se divide al grupo en tres equipos: la Cámara de Diputados (órgano de acusación), la Cámara de Senadores (jurado de sentencia) y la defensa del servidor público acusado. Se presenta un caso hipotético de un Secretario de Estado acusado de manejo indebido de fondos públicos.

 Actividad: Debate

Actividad 2: Debate. «¿El Servicio Profesional de Carrera ha sido efectivo para combatir la corrupción y profesionalizar la administración pública en México?» Equipo A: Defenderá que el SPC ha sido un avance significativo. Equipo B: Argumentará que el SPC ha sido un fracaso, pues los criterios políticos siguen prevaleciendo.

 Actividad: Análisis de caso

Actividad 3: Análisis de caso. Se proporciona copia de una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un caso de responsabilidad administrativa. Los estudiantes deben identificar los hechos, la falta, la sanción y los principios violados.

Taller práctico: Ejercicio

Ejercicio: Redacción de un escrito de denuncia por responsabilidad administrativa. Redacta una denuncia dirigida al órgano interno de control de una dependencia de la administración pública federal, en la que señales presuntas faltas administrativas cometidas por un servidor público.

Instrucciones: 1. Identifica la dependencia y el órgano interno de control competente. 2. Señala el nombre y cargo del servidor público denunciado. 3. Describe los hechos con precisión. 4. Identifica las obligaciones presuntamente incumplidas (LGRASP). 5. Clasifica la falta como grave o no grave. 6. Ofrece las pruebas disponibles. 7. Solicita las medidas de investigación y sanciones aplicables.

Formato sugerido: Encabezado: «DENUNCIA POR FALTAS ADMINISTRATIVAS». Destinatario: Titular del Órgano Interno de Control. Apartados: Datos del denunciante, Datos del servidor público denunciado, Hechos, Obligaciones vulneradas, Clasificación de la falta, Pruebas, Solicitud concreta.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. **Conforme al artículo 108 constitucional, son servidores públicos, EXCEPTO:**
 - a) Los representantes de elección popular
 - b) Los miembros del Poder Judicial de la Federación
 - c) Los particulares que contratan con el Estado
 - d) Los funcionarios y empleados de la Administración Pública Federal
2. **La teoría que explica que el servidor público forma parte del Estado mismo y no es un sujeto separado se denomina:**
 - a) Teoría del mandato
 - b) Teoría de la representación
 - c) Teoría del órgano
 - d) Teoría contractualista
3. **Los funcionarios de hecho se caracterizan porque:**
 - a) Sus actos son siempre nulos de pleno derecho
 - b) Carecen de apariencia de legalidad
 - c) Tienen apariencia de legalidad y sus actos son válidos frente a terceros de buena fe
 - d) Siempre cometen el delito de usurpación de funciones
4. **Las sanciones aplicables en el juicio político son:**
 - a) Prisión y multa
 - b) Destitución e inhabilitación
 - c) Amonestación y suspensión
 - d) Sanción económica y destitución
5. **La declaración de procedencia (desafuero) es:**
 - a) Un requisito para iniciar juicio político
 - b) Un requisito de procedibilidad para ejercitar acción penal contra servidores públicos con fuero
 - c) Una sanción administrativa
 - d) Un recurso administrativo
6. **El principio *non bis in idem* en materia de responsabilidades de servidores públicos significa que:**
 - a) No pueden imponerse dos sanciones de la misma naturaleza por una sola conducta
 - b) El servidor público solo puede ser sancionado una vez en su vida
 - c) Las sanciones administrativas excluyen a las penales
 - d) El juicio político impide el proceso penal
7. **Son principios rectores de la conducta del servidor público, EXCEPTO:**
 - a) Legalidad
 - b) Honradez
 - c) Rentabilidad
 - d) Eficiencia
8. **Los servidores públicos de base se caracterizan por:**
 - a) Ser de libre designación y remoción
 - b) Tener estabilidad en el empleo después de seis meses de servicio

- c) Pertenecer exclusivamente al Servicio Profesional de Carrera
 - d) Carecer de derechos laborales
9. **El Sistema Nacional Anticorrupción fue creado por reforma constitucional de:**
- a) 28 de diciembre de 1982
 - b) 10 de abril de 2003
 - c) 27 de mayo de 2015
 - d) 18 de julio de 2016
10. **La delegación de firma implica:**
- a) El traspaso de la titularidad de la competencia a otro órgano
 - b) La facultad de un funcionario distinto del titular para suscribir actos a nombre de este
 - c) La creación de un nuevo órgano desconcentrado
 - d) La suplencia del titular en sus ausencias

 **Clave de respuestas:** 1-c, 2-c, 3-c, 4-b, 5-b, 6-a, 7-c, 8-b, 9-c, 10-b

Lecturas complementarias

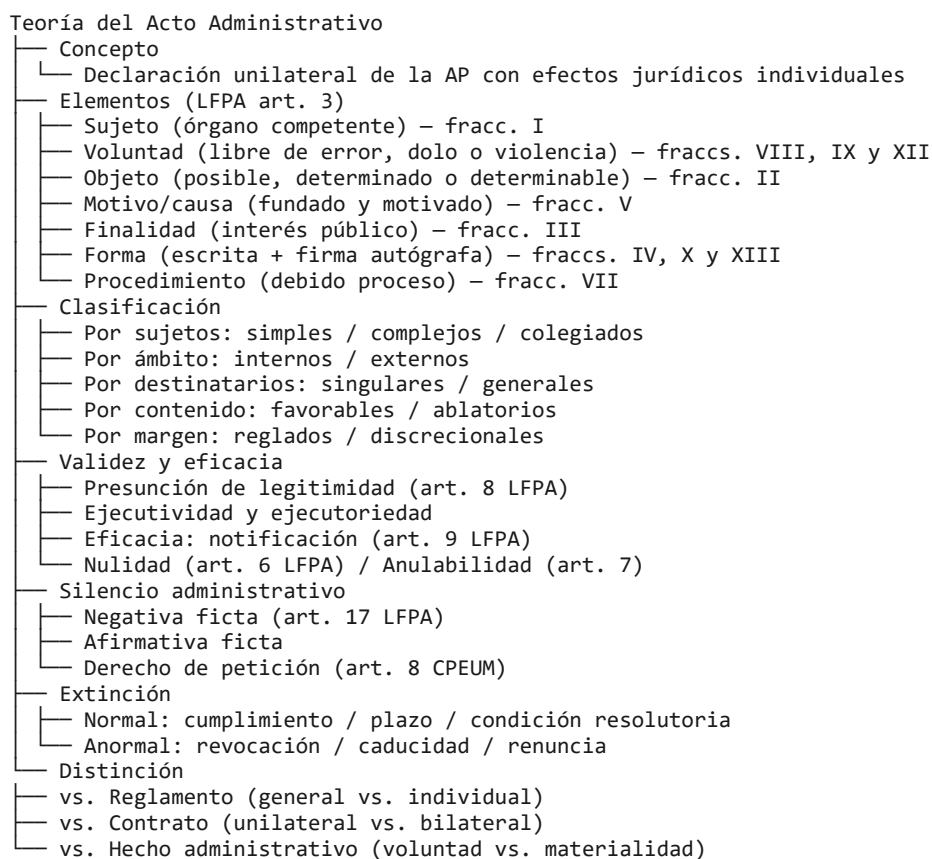
- Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema VI: La situación legal de los servidores públicos (pp. 89-100) y Tema VII: Los funcionarios de hecho y los usurpadores, y la responsabilidad de los servidores públicos (pp. 101-116).
- Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México*. UNAM-IIIJ, 2023. Capítulo III: Teoría jurídica de la función pública (pp. 29-41) y Capítulo VII sobre clasificación de servidores públicos (pp. 380-383).
- Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. Oxford University Press-ITAM, 2015. Capítulo 5: apartado «Titulares de órganos y servidores públicos» (pp. 201-207).
- Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. 2008. Consultar entradas: Servidor público, Función pública, Responsabilidad de los servidores públicos, Juicio político, Declaración de procedencia, Servicio civil de carrera.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 108 a 114 (Título Cuarto) y artículo 123, apartado B.
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Revisar las disposiciones sobre trabajadores de base y de confianza, funciones de confianza y exclusiones, así como las relativas a jornadas, vacaciones y prestaciones.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículos 1 a 5 (objeto, principios, obligaciones) y disposiciones sobre las sanciones por faltas administrativas no graves, graves y de particulares.

UNIDAD 5. TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ÉNFASIS)

UNIDAD 5

TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ÉNFASIS)

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto de acto administrativo como categoría central del derecho administrativo, distinguiéndolo de figuras afines.
- **Identificar:** los elementos de existencia y validez del acto administrativo conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- **Analizar:** las clasificaciones doctrinales del acto administrativo y su utilidad práctica.
- **Evaluar:** la diferencia entre validez y eficacia del acto administrativo, así como los efectos de la notificación.
- **Explicar:** el silencio administrativo (negativa ficta y afirmativa ficta) como técnica de control de la inactividad de la administración.
- **Distinguir:** las causas de extinción normal y anormal del acto administrativo.
- **Aplicar:** el régimen de nulidades de los artículos 5 al 7 de la LFPA a casos concretos.

Competencias a desarrollar

- **Interpretación normativa:** Capacidad para identificar y aplicar los requisitos del acto administrativo en la LFPA y la legislación aplicable.
- **Análisis de validez:** Habilidad para detectar vicios de forma, competencia, motivación o finalidad en actos administrativos.
- **Argumentación jurídica:** Aptitud para fundar y motivar jurídicamente la impugnación o defensa de actos administrativos.
- **Pensamiento crítico:** Competencia para evaluar la constitucionalidad del silencio administrativo frente al derecho de petición.

En la Unidad 4 estudiamos a la persona que actúa por el Estado: el servidor público. En esta unidad estudiamos el *producto* de su actuación. Cuando una autoridad te impone una multa, te otorga un permiso o te niega una licencia, no actúa «porque sí»: emite un **acto administrativo**. Esta figura es el corazón del derecho administrativo, y también la puerta de entrada a las próximas unidades: el procedimiento que lo prepara (Unidad 6), sus ineficacias (Unidad 7) y el contrato administrativo, su pariente bilateral (Unidad 8). Si entiendes bien esta unidad, las siguientes serán mucho más fáciles.

Ejemplo

Una boleta de infracción de tránsito, una resolución que niega una pensión, una licencia de construcción, un permiso ambiental o la orden de clausura de un establecimiento son actos administrativos. Todos los días, las autoridades producen cientos de ellos; saber leerlos —y saber cuándo son válidos— es una habilidad básica del abogado.

Concepto de acto administrativo

En lenguaje llano: el acto administrativo es **lo que la administración pública decide en un caso concreto**. No es una ley (que es general y abstracta), ni un contrato (que requiere acuerdo de dos voluntades), ni una simple actividad material (como barrer una calle). Es una *declaración* —normalmente escrita— con la que la administración produce efectos jurídicos frente a una persona determinada.

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez Morales define el acto administrativo como «la declaración unilateral de la administración pública que produce consecuencias subjetivas de derecho» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Acto administrativo», p. 6). Esta definición excluye la actividad reglamentaria (consecuencias generales), los contratos administrativos (declaración bilateral), los actos de esencia extrajurídica (operaciones materiales) y los hechos jurídicos.

Roldán Xopa, citando a Zanobini, ofrece una definición más amplia: acto administrativo es «cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento, de juicio realizada por un sujeto de la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa» (Roldán Xopa, Derecho Administrativo, p. 310). Añade que el acto administrativo debe distinguirse de las normas generales: es un acto de *individualización normativa*, es decir, de aplicación de normas generales a casos concretos.

Fernández Ruiz, siguiendo a Gabino Fraga, define el acto administrativo en sentido restringido como «la declaración unilateral de voluntad de un órgano administrativo competente en ejercicio de la potestad pública, con efectos jurídicos directos para determinados individuos, respecto de casos concretos y específicos» (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. VIII, p. 165).

Definición: Definición

Hamdan Amad explica que el acto administrativo debe reunir elementos de existencia y de validez, y que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, promulgada en 1994, vino a dar certeza jurídica al sistematizar por primera vez los elementos del acto administrativo a nivel federal (Hamdan, Tema IX, p. 127).

Las notas distintivas del acto administrativo —según Roldán Xopa— son: a) actuación de órgano administrativo que produce efectos jurídicos directos; b) acto unilateral; c) expresión de potestades públicas; d) emitido por órgano administrativo; e) produce efectos de derecho; f) puede tener ámbito *ad intra* (interno) o *ad extra* (externo); y g) cumple una función ejecutiva (Roldán Xopa, p. 317).

Lo que SÍ es un acto administrativo	Lo que NO es
Decisión de la administración en un caso concreto (una multa, un permiso)	La ley o el reglamento: normas generales y abstractas
Declaración unilateral de voluntad	El contrato: requiere el acuerdo del particular
Acto con efectos jurídicos	La actividad material (construir, recoger basura)
Declaración escrita o expresada por la ley	Los actos de los particulares (aunque ejerzan funciones públicas por concesión)

Elementos del acto administrativo

Si el acto administrativo es una «decisión», habrá que preguntarse quién la toma, cómo se forma, sobre qué recae, por qué se toma y cómo se exterioriza. Esas seis preguntas corresponden a los **elementos** del acto administrativo. El artículo 3 de la LFPA los enumera como requisitos legales en dieciséis fracciones (algunas de las cuales están derogadas), y la doctrina los agrupa en seis categorías principales. Enseguida se presenta cada elemento con la fracción del artículo 3 que le corresponde en la redacción vigente de la LFPA.

a) **Sujeto (elemento subjetivo): ¿quién emite el acto?** Debe ser un órgano competente, que actúa a través de servidor público. Si el órgano es colegiado, debe reunir las formalidades que la ley o el decreto exigen para emitir el acto (art. 3, fracc. I, LFPA). La competencia se determina por materia, territorio, tiempo y jerarquía: el órgano solo puede actuar dentro de los límites que la ley le asigna.

 Ejemplo

El director de Protección Civil estatal no puede clausurar un restaurante por violaciones sanitarias si esa facultad corresponde exclusivamente a la Secretaría de Salud federal: falta el elemento sujeto (incompetencia), y el acto adolece de un vicio grave.

b) **Voluntad o manifestación de voluntad: ¿la decisión es libre?** La administración debe exteriorizar su voluntad sin que medie error sobre el objeto, la causa o el motivo, o sobre el fin del acto (fracc. VIII); sin dolo ni violencia en su emisión (fracc. IX); y sin error en la identificación del expediente, los documentos o el nombre de las personas (fracc. XII). Roldán Xopa precisa que no se trata de la voluntad psicológica del funcionario, sino de la voluntad *declarada* que el derecho imputa al órgano administrativo (Roldán Xopa, p. 318).

 Ejemplo

Si la autoridad multa a «Juan Pérez» cuando el acta se refería a otra persona del mismo nombre, o si el oficio se emitió por error sobre los hechos que lo motivaron, la voluntad del acto está viciada.

c) **Objeto: ¿qué decide el acto?** Es lo que el acto ordena, autoriza, prohíbe, reconoce o extingue. Debe ser posible, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley (art. 3, fracc. II, LFPA). Fernández Ruiz señala que el objeto consiste en crear, reconocer, modificar, transmitir o extinguir una situación jurídica concreta (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. IX, p. 134).

 Ejemplo

Una licencia para vender alcohol «en un local» es indeterminable si no precisa qué local ni por cuánto tiempo. Un acto que ordena «lo que la autoridad decida después» tampoco tiene objeto definido.

d) **Motivo o causa: ¿por qué se emite el acto?** Es el antecedente que provoca el acto: las consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican (Gabino Fraga, citado en Roldán Xopa, p. 322). En términos normativos, el acto debe estar **fundado y motivado** (art. 3, fracc. V, LFPA): fundado, porque cita las normas que le sirven de base; motivado, porque explica las razones y los hechos concretos que llevaron a decidir así. Cuando el motivo es inexistente o falso, el acto adolece de un vicio que puede dar lugar a su nulidad.

 Importante

La fundamentación y motivación tienen raíz constitucional: el artículo 16 de la CPEUM exige que todo acto de molestia conste en mandamiento escrito de autoridad competente «que funde y motive la causa legal del procedimiento». Un acto que solo dice «se niega lo solicitado» sin explicar por qué, viola esta garantía.

e) **Finalidad (elemento teleológico): ¿para qué se emite?** El acto debe perseguir la finalidad de interés público que la ley le asigna, sin que puedan perseguirse fines distintos (art. 3, fracc. III, LFPA). Si la autoridad

usa sus facultades para un fin distinto del previsto por la ley, incurre en **desviación de poder** (*détournement de pouvoir*), vicio que anula el acto. Hamdan Amad considera que el fin es el elemento más importante del acto, pues distingue el ejercicio legítimo de la potestad administrativa del abuso de poder (Hamdan, Tema IX, p. 131).

💡 Ejemplo

Un municipio clausura un negocio «por seguridad» cuando en realidad busca presionar al dueño para que venda el local: hay desviación de poder, porque la clausura se usa para una finalidad ajena a la ley.

f) **Forma: ¿cómo se exterioriza?** Por regla general, el acto debe constar por escrito y llevar la firma autógrafa de la autoridad que lo expide, salvo que la ley autorice otra forma de expedición (art. 3, fracc. IV, LFPA). La forma comprende también otros requisitos de exteriorización: mencionar el órgano del cual emana (fracc. X), señalar lugar y fecha de emisión (fracc. XIII), indicar la oficina donde puede consultarse el expediente cuando el acto deba notificarse (fracc. XIV), mencionar los recursos que procedan cuando el acto sea recurrible (fracc. XV) y decidir expresamente todos los puntos propuestos (fracc. XVI). Fernández Ruiz distingue entre la forma como solemnidad (*ad solemnitatem*) y la forma como medio de prueba (*ad probationem*); en derecho administrativo predomina la forma escrita como requisito de validez (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. IX, p. 180).

💡 Ejemplo

Una «orden verbal» de clausura carece de forma escrita; un oficio de sanción que no menciona qué recurso procede ni ante quién, omite un requisito formal. Ninguno de los dos actos está «completo».

Además de estos seis elementos, la doctrina añade el **mérito u oportunidad**: el elemento ético-político referido a la conveniencia, oportunidad y utilidad del acto desde la perspectiva del interés público (Martínez Morales, Diccionario, p. 159). A diferencia de los elementos anteriores —que son de legalidad y se controlan por tribunales—, el mérito se relaciona con la discrecionalidad de la administración.

Elemento	Fracción del art. 3 LFPA	Requisito esencial	Vicio típico
Sujeto	I	Órgano competente a través de servidor público	Incompetencia (materia, territorio, tiempo, jerarquía)
Voluntad	VIII, IX, XII	Sin error, dolo o violencia	Error, dolo, violencia en la emisión
Objeto	II	Posible, determinado o determinable, preciso, previsto por la ley	Objeto ilícito, imposible o indeterminado
Motivo/causa	V	Fundado y motivado	Falta de fundamentación o motivación; motivo falso
Finalidad	III	Interés público	Desviación de poder
Forma	IV, X, XIII, XIV, XV, XVI	Escrito, firma autógrafa, órgano, lugar y fecha	Omisión de formalidades esenciales
Procedimiento	VII	Emitido conforme al procedimiento legal	Omisión de la audiencia o de etapas esenciales

 En resumen

Todo acto administrativo se examina con seis preguntas: ¿quién lo emite y con qué facultades? (sujeto); ¿fue libre la decisión? (voluntad); ¿qué decide y es eso posible? (objeto); ¿está fundado y motivado? (motivo); ¿persigue el interés público? (finalidad); ¿consta por escrito y con las formalidades debidas? (forma). Si alguna falla, el acto nace con un vicio que estudiaremos en 5.4 y que la Unidad 7 profundiza.

Clasificación de los actos administrativos

¿Para qué sirve clasificar los actos? Porque cada clase tiene reglas distintas de formación, de notificación, de impugnación o de ejecución. La doctrina ofrece múltiples criterios clasificatorios:

- a) **Por los sujetos que intervienen:** Simples (un solo órgano los emite), complejos (intervienen dos o más órganos para formar una sola voluntad) y colegiados (emitidos por un órgano plural, que requieren sesión, quórum y votación).
- b) **Por el ámbito de aplicación:** Internos (dirigidos a otros órganos de la administración: circulares, instrucciones de servicio) y externos (dirigidos a los administrados; producen efectos *ad extra*).
- c) **Por los destinatarios:** Singulares o individuales (se dirigen a una persona determinada: la multa a un contribuyente) y generales (se dirigen a un conjunto indeterminado de personas, sin llegar a ser normas generales: la convocatoria a un concurso).
- d) **Por el contenido y sus efectos jurídicos:** Favorables o ampliatorios (concesión, admisión, aprobación, autorización, licencia, permiso, dispensa, exención) y ablatorios o de gravamen (orden, mandato, prohibición, sanción, expropiación, revocación). Fernández Ruiz añade los actos que certifican una situación de hecho o de derecho (certificaciones, constancias, copias certificadas) (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. IX, p. 140).

 Ejemplo

Obtener una licencia de funcionamiento es un acto favorable; recibir una multa es un acto de gravamen. La distinción importa: los actos favorables crean derechos que la administración no puede retirar libremente (estabilidad), mientras que los de gravamen pueden ser más fácilmente revisados.

- e) **Por el margen de libertad de la administración:** Reglados o vinculados (la ley predetermina todas las condiciones del acto; la autoridad solo constata el supuesto y aplica la consecuencia: la expedición de una licencia cuando se cumplen todos los requisitos) y discrecionales (la ley otorga un margen de apreciación para valorar la oportunidad o conveniencia: la decisión de otorgar una concesión). Roldán Xopa señala que la discrecionalidad no es arbitrariedad: debe ejercerse dentro del marco legal y bajo control jurisdiccional (Roldán Xopa, p. 328).
- f) **Por su forma de expresión:** Expresos (manifestación explícita de voluntad, generalmente por escrito), tácitos (se deducen del comportamiento de la administración, v. gr., la autorización tácita en ciertos trámites) y presuntos (derivados del silencio administrativo, como la negativa ficta o la afirmativa ficta). Martínez Morales clasifica los actos presuntos como aquellos que «la ley considera existentes ante la falta de respuesta expresa de la autoridad» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Actos presuntos», p. 449).

 En resumen

Los criterios de clasificación responden a preguntas prácticas: ¿cuántos órganos participaron? (simple, complejo, colegiado); ¿afecta a la propia administración o a los ciudadanos? (interno, externo); ¿a quién se dirige? (singular, general); ¿beneficia o perjudica? (favorable, ablatorio); ¿la ley dejó margen a la autoridad? (reglado, discrecional); ¿cómo se manifestó? (expreso, tácito, presunto).

Validez y eficacia del acto administrativo

Validez y eficacia son dos momentos distintos de la vida del acto, y confundirlos es uno de los errores más comunes. La validez se refiere a *cómo nació* el acto: si reúne los elementos y requisitos del artículo 3 de la LFPA, es válido. La eficacia se refiere a *cuándo empieza a producir efectos*: un acto válido puede no ser todavía eficaz si aún no se notifica.

Ejemplo

1) La autoridad emite la resolución de multa: el acto nace y, si reúne sus elementos, es válido. 2) La autoridad la notifica al infractor: a partir de ese momento el acto es eficaz y exigible (art. 9 LFPA). 3) El infractor no paga: la administración puede ejecutarla incluso coactivamente. 4) El infractor la impugna: se abre la etapa de control. Cada paso responde a un instituto distinto: validez, eficacia, ejecutoriedad e impugnabilidad.

Presunción de legitimidad (art. 8 LFPA)

«El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.» Esta presunción es *iuris tantum*: admite prueba en contrario. Roldán Xopa explica que tiene dos efectos: dar firmeza al acto mientras no sea invalidado y, procesalmente, invertir la carga de la prueba —corresponde al particular demostrar la ilegalidad del acto, no a la administración demostrar su legalidad (Roldán Xopa, p. 342).

Eficacia (art. 9 LFPA)

El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada. La ley exceptúa dos supuestos: a) los actos por los que se otorga un beneficio al particular, que son exigibles desde la fecha en que se dictaron (o la señalada para iniciar su vigencia), sin necesidad de notificación; y b) los actos de inspección, investigación o vigilancia, exigibles desde que la administración los efectúa. Si el acto requiere la aprobación de otra autoridad, su eficacia se difiere hasta que esta se produzca (art. 10 LFPA).

Caracteres del acto administrativo. De la combinación de validez, eficacia y presunción derivan cinco caracteres:

1. **Presunción de legalidad o legitimidad:** el acto se presume válido mientras no se declare su invalidez (art. 8 LFPA).
2. **Ejecutividad:** el acto es obligatorio desde que surte efectos; no requiere una declaración judicial previa para exigir su cumplimiento.
3. **Ejecutoriedad:** la administración puede hacer cumplir el acto incluso mediante la coacción, sin necesidad de intervención judicial. Roldán Xopa la define como «la posibilidad de actuar aun en contra de la

voluntad de los administrados cuando éstos se resistan al cumplimiento» (Roldán Xopa, p. 343). Es una expresión de la autotutela administrativa: la administración se tutela a sí misma, sin pedir permiso al juez.

Ejemplo

Si un restaurante no paga la multa, la autoridad no necesita demandarlo ante un juez para cobrar: puede ejecutar el acto por sí misma (embargo administrativo, requerimiento). El particular, si considera injusta la multa, es quien debe acudir a impugnarla.

4. **Estabilidad:** el acto válido y eficaz no puede ser revocado libremente por la administración cuando ha creado derechos subjetivos a favor del particular (piensa en una concesión de 20 años: no puede retirarse por simple cambio de opinión).
5. **Impugnabilidad:** el acto puede ser recurrido por el particular mediante los recursos administrativos o el juicio contencioso-administrativo.

Nulidad y anulabilidad. El artículo 5 de la LFPA establece la regla general: la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos del acto produce, según el caso, su nulidad o su anulabilidad. Los artículos 6 y 7 distinguen los dos grados de ineficacia:

- **Nulidad (art. 6 LFPA).** Procede cuando se omiten o son irregulares los elementos de las fracciones I a X del artículo 3 (los más graves: competencia, objeto, finalidad, forma escrita, fundamentación y motivación, error, dolo o violencia, mención del órgano). La nulidad es declarada por el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto —o por el propio titular cuando el acto proviene de la persona titular de una dependencia—. Efectos: el acto declarado nulo es inválido, no se presume legítimo ni ejecutable; los particulares no tienen obligación de cumplirlo y los servidores públicos deben hacer constar su oposición a ejecutarlo, fundando y motivando la negativa. El acto nulo es *subsancable* —puede expedirse un nuevo acto— y la declaración de nulidad produce efectos retroactivos; si el acto ya se consumó o es imposible retrotraer sus efectos, solo queda la responsabilidad del servidor público que lo emitió.
- **Anulabilidad (art. 7 LFPA).** Procede por irregularidades en las fracciones XII a XVI del artículo 3 (defectos menos graves: errores de identificación, omisión de lugar y fecha, de la mención de la oficina del expediente, de los recursos procedentes o de la decisión expresa de todos los puntos). Efectos: el acto anulable se considera válido, goza de presunción de legitimidad y ejecutividad, y tanto servidores como particulares tienen obligación de cumplirlo. Es subsancable mediante el pleno cumplimiento de los requisitos; el saneamiento produce efectos retroactivos, como si el acto siempre hubiera sido válido.

Importante

Recuerda la lógica: las irregularidades *graves* (fraccs. I-X) producen **nulidad** —el acto no se presume legítimo ni ejecutable—; las irregularidades *menores* (fraccs. XII-XVI) producen **anulabilidad** —el acto sigue válido y ejecutable hasta que se sana—. La fracción XI del artículo 3 está derogada, por lo que no forma parte de ninguno de los dos regímenes. La Unidad 7 estudia a fondo este sistema, incluidas las figuras de convalidación, conversión y confirmación.

Nulidad (art. 6 LFPA)	Anulabilidad (art. 7 LFPA)
Supuesto	Irregularidades en fraccs. I-X del art. 3
Irregularidades en fraccs. XII-XVI del art. 3	Efecto

Acto inválido; no se presume legítimo ni ejecutable	Acto válido; presume legítimo y ejecutivo
Obligación de cumplirlo	No (los particulares pueden negarse)
Sí	¿Quién la declara?
Superior jerárquico (o el propio titular si el acto es de la dependencia)	Se sanea por el cumplimiento de requisitos
Subsanabilidad	Sí, mediante nuevo acto; efectos retroactivos
Sí, mediante pleno cumplimiento; efectos retroactivos	Ejemplo típico
Acto sin fundamentación ni motivación; incompetencia	Acto que omite señalar los recursos que proceden

El silencio administrativo

¿Qué pasa si la administración simplemente *no responde*? El silencio administrativo es la ausencia de manifestación expresa de voluntad de la administración ante una solicitud del particular, dentro del plazo legal. No es un acto administrativo en sentido estricto —pues carece de voluntad—, sino el supuesto de hecho al que la ley atribuye una consecuencia jurídica: la ley «convierte» la inactividad en una respuesta ficta.

Roldán Xopa distingue tres consecuencias posibles del silencio: a) **afirmativa ficta** (se entiende resuelto favorablemente); b) **negativa ficta** (se entiende resuelto desfavorablemente); y c) **violación al derecho de petición** (art. 8 CPEUM), que faculta al particular para acudir al amparo por omisión (Roldán Xopa, p. 334).

Regla general (art. 17 LFPA)

Salvo que otra disposición legal o administrativa de carácter general establezca otro plazo, la autoridad no podrá exceder de tres meses para resolver lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido **negativo** al promovente, a menos que otra disposición prevea lo contrario. Si el interesado recurre esa negativa ficta y el recurso tampoco se resuelve dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.

Ejemplo

El 1 de marzo, Luisa solicita un permiso para operar un puesto de comida. La autoridad no contesta. El 1 de junio (tres meses después), la ley presume que la solicitud fue negada (negativa ficta). Luisa puede entonces impugnar esa negativa presunta mediante el recurso administrativo procedente (por ejemplo, el recurso de revisión) o acudir al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según la materia. Lo que no puede hacer la autoridad es ignorarla para siempre: si el interesado recurre, la inactividad se le vuelve en contra.

La **afirmativa ficta** opera por excepción, solo en los casos que señalan expresamente las leyes. Fernández Ruiz explica que tiene por objeto agilizar la actuación administrativa y evitar que la inactividad de la autoridad paralice la actividad de los particulares (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. X, p. 148).

Martínez Morales agrega una tercera categoría: el **silencio indefinido**, que no produce consecuencia jurídica alguna y deja subsistente la obligación de la autoridad de resolver expresamente (Martínez Morales, Diccionario, voz «Silencio administrativo», p. 449).

 Importante

La negativa ficta se apoya en el derecho de petición del artículo 8 constitucional: toda petición formulada por escrito debe recibir un acuerdo escrito de la autoridad, quien tiene la obligación de hacérselo conocer en breve término al peticionario. Cuando la administración ni siquiera resuelve, el particular puede reclamar esa omisión por la vía del amparo. Distingue los planos: la negativa ficta es una *presunción* que permite impugnar; el amparo por omisión ataca la *falta de respuesta* en sí.

Extinción del acto administrativo

Todo acto administrativo nace, produce efectos y, en algún momento, se extingue. El artículo 11 de la LFPA enumera seis causas de extinción de los actos administrativos de carácter individual:

I. Cumplimiento de su finalidad: el objeto del acto se ha realizado íntegramente. Una autorización de construcción se extingue cuando la obra se termina.

II. Expiración del plazo: el acto se emitió con un plazo determinado y este venció. Un permiso anual de uso de la vía pública se extingue al terminar el año.

III. Falta de realización de la condición o término suspensivo: la eficacia del acto estaba sujeta a una condición que debía cumplirse en cierto plazo y no se cumplió. Si la licencia estaba condicionada a presentar un estudio de impacto que nunca se presentó, el acto nunca llegó a desplegar efectos.

IV. Acaecimiento de una condición resolutoria: el acto se extingue por la realización de un evento futuro e incierto previsto en el propio acto. La autorización que termina si el negocio cambia de giro se extingue al verificarse ese cambio.

V. Renuncia del interesado: procede cuando el acto fue dictado en exclusivo beneficio del particular y la renuncia no perjudica el interés público. El titular de una licencia puede renunciar a ella.

VI. Revocación por causa de interés público: la administración retira unilateralmente un acto válido y eficaz por razones sobrevenidas de interés general. Hamdan Amad señala que la revocación tiene como límite los derechos adquiridos de buena fe; no procede cuando el acto ha creado derechos patrimoniales consolidados (Hamdan, Tema IX, p. 136).

 Ejemplo

El gobierno otorga una concesión minera por 30 años y, cinco años después, declara la zona reserva ecológica. La revocación por interés público puede proceder (art. 11, fracc. VI, LFPA), pero la empresa concesionaria conserva el derecho a que se respeten o indemnicen sus derechos patrimoniales consolidados: el interés público no justifica el despojo sin contraprestación.

Fernández Ruiz distingue entre **cesación normal** (cumplimiento de la finalidad, expiración del plazo, acaecimiento de la condición resolutoria) y **extinción anormal** (revocación, anulación, caducidad). La caducidad opera cuando el beneficiario incumple las obligaciones impuestas en el acto (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XI, p. 190).

 Importante

No confundas la **revocación** (art. 11, fracc. VI) con la **nulidad** (art. 6): la revocación retira un acto *válido* por razones de interés público sobrevenido; la nulidad declara que un acto *nació viciado*. La

primera respeta —en principio— los derechos adquiridos de buena fe; la segunda borra los efectos del acto desde su origen.

Distinción entre acto administrativo, reglamento, contrato y hecho administrativo

¿Cómo saber cuándo estamos ante un acto administrativo y no ante otra figura? Estas distinciones no son académicas: de ellas depende el régimen de impugnación y de responsabilidad.

Acto administrativo vs. reglamento. Ambos emanan de la administración pública, pero el reglamento es una norma general, abstracta e impersonal (disposición administrativa de carácter general), mientras que el acto administrativo es concreto, individual y produce efectos jurídicos subjetivos. Roldán Xopa utiliza un criterio binario: generalidad vs. individualización (Roldán Xopa, p. 311). Fernández Ruiz señala que los reglamentos son formalmente administrativos pero materialmente legislativos, mientras que los actos administrativos son formal y materialmente administrativos (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. VIII, p. 166).

Ejemplo

El reglamento de tránsito dice «queda prohibido estacionarse sobre la banqueta» (norma general). La boleta que te impone una multa por estacionarte ahí es un acto administrativo (aplicación individual de esa norma).

Acto administrativo vs. contrato administrativo. El acto es una declaración unilateral de voluntad; el contrato es bilateral, producto del consentimiento entre la administración y el particular. Martínez Morales excluye expresamente los contratos de la categoría de acto administrativo por su naturaleza bilateral (Martínez Morales, Diccionario, p. 6). Los contratos administrativos —obra pública, concesiones, compras del Estado— se estudian en la Unidad 8.

Acto administrativo vs. hecho administrativo. El hecho administrativo es una actividad material de la administración que no contiene una declaración de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos (la construcción de una carretera, la recolección de basura). Roldán Xopa señala que el hecho administrativo carece de la voluntad dirigida a producir efectos jurídicos, aunque pueda tener consecuencias de hecho (Roldán Xopa, p. 312). La distinción es relevante para el régimen de impugnación: los *actos* se recurren; los *hechos*, cuando causan daños, se reparan mediante la responsabilidad patrimonial del Estado (que estudiamos en la Unidad 4 y profundiza la Unidad 12).

Reglamento	Acto administrativo	Contrato administrativo	Hecho administrativo
Voluntad	Unilateral (norma)	Unilateral (decisión)	Bilateral
Sin declaración de voluntad	Alcance	General, abstracto	Individual, concreto
Entre la administración y un particular	Material	Efecto	Crea normas
Crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas	Crea obligaciones recíprocas	No busca efectos jurídicos	Control
Se impugna en abstracto	Se recurre	Se dirime ante tribunales	Se repara si daña

 En resumen

El acto administrativo es una *declaración unilateral, individual y con efectos jurídicos* de la administración. Por eso se distingue del reglamento (general y abstracto), del contrato (bilateral) y del hecho (material, sin voluntad). Esta unidad te dio su ADN: elementos (5.2), clases (5.3), validez y eficacia (5.4), silencio (5.5), extinción (5.6) y fronteras con figuras afines (5.7). En la Unidad 6 verás cómo se gesta —el procedimiento administrativo— y en la Unidad 7 qué pasa cuando nace mal —las ineficacias—.

 Doctrina comparada

Tema	Gabino Fraga (Derecho Administrativo)	José Roldán Xopa (ITAM)	Jorge Fernández Ruiz (Edo. Méx. 2023)
Concepto de acto administrativo	Declaración unilateral de voluntad del órgano administrativo en ejercicio de potestad pública, con efectos jurídicos concretos	Actuación de órgano administrativo que produce efectos jurídicos directos; acto de individualización normativa	Declaración unilateral de voluntad de órgano competente en ejercicio de potestad pública, con efectos jurídicos directos para individuos determinados
Elementos	Sujeto, voluntad, objeto, motivo, forma, fin	Competencia, voluntad, motivo/objeto, finalidad, forma, procedimiento (como requisitos de validez, no "partes anatómicas")	Sujeto, voluntad, objeto, motivo, fin, forma, mérito/oportunidad; distingue entre elementos esenciales y requisitos de validez
Clasificación	Reglados / discrecionales; simples / complejos; internos / externos; favorables / de gravamen	Por sujetos, voluntades, ámbito, destinatarios, margen de libertad, contenido, forma de expresión	Por esfera (int/ext), finalidad (preliminar/decisorio/ejecución), contenido (derechos/restricciones/certificación), relación con la ley
Silencio administrativo	Ficción legal para evitar parálisis de la administración	Supuesto de hecho de la consecuencia jurídica; tres variantes (afirmativa, negativa, violación al derecho de petición)	Elementos: petición escrita, presentación al órgano, falta de respuesta, transcurso del plazo legal
Nulidad vs. anulabilidad	Aplicaba teoría civilista (inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa) antes de la LFPA	Arts. 5-7 LFPA: nulidad (fracc. I-X) y anulabilidad (fracc. XII-XVI)	Inexistencia, nulidad y anulabilidad según el Código Administrativo del Estado de México

 Legislación aplicable comentada

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA)

 Artículo 2:

Define el ámbito de aplicación de la ley: actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada y paraestatal. Es la puerta de entrada al régimen del acto administrativo federal.

Artículo 3 (fraccs. I-XVI):

Corazón normativo de la unidad. Enumera los elementos y requisitos del acto administrativo. En la redacción vigente: órgano competente a través de servidor público y formalidades de los colegiados (I); objeto posible, determinado o determinable, preciso y previsto por la ley (II); finalidad de interés público sin fines distintos (III); constar por escrito con firma autógrafa (IV); estar fundado y motivado (V); (VI derogada); sujetarse al procedimiento administrativo de la ley (VII); ausencia de error sobre el objeto, causa o motivo o el fin (VIII); ausencia de dolo o violencia (IX); mención del órgano del cual emana (X); (XI derogada); ausencia de error de identificación del expediente, documentos o personas (XII); señalar lugar y fecha (XIII); mención de la oficina del expediente en actos que deban notificarse (XIV); mención de los recursos procedentes en actos recurribles (XV); y decisión expresa de todos los puntos propuestos (XVI).

Artículo 5:

Regla general de las ineffectuacias: la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos del artículo 3 produce, según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto.

Artículo 6:

Nulidad. Irregularidades en fracciones I a X del artículo 3: el acto es inválido, no se presume legítimo ni ejecutable, es subsanable y la declaración de nulidad tiene efectos retroactivos. La declara el superior jerárquico (o el propio titular si el acto proviene de la dependencia).

Artículo 7:

Anulabilidad. Irregularidades en fracciones XII a XVI del artículo 3: el acto se considera válido, goza de presunción de legitimidad y ejecutividad, y es subsanable mediante el pleno cumplimiento de los requisitos, con efectos retroactivos.

Artículo 8:

Presunción de validez: el acto será válido hasta en tanto su invalidez no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Presunción *iuris tantum* que invierte la carga de la prueba.

Artículo 9:

Eficacia y exigibilidad: por regla general, a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada; para los actos que otorgan beneficio al particular, desde su emisión; y para actos de inspección, investigación o vigilancia, desde que se efectúan.

Artículo 10:

Eficacia diferida: el acto que requiere aprobación de otro órgano no tiene eficacia hasta que esta se produzca.

Artículo 11:

Causas de extinción del acto administrativo de carácter individual: cumplimiento de su finalidad, expiración del plazo, falta de realización de la condición o término suspensivo, acaecimiento de una condición resolutoria, renuncia del interesado y revocación por causa de interés público.

Artículo 17:

Silencio administrativo. Regla general: la autoridad no podrá exceder de tres meses para resolver; transcurrido el plazo se entenderán las resoluciones en sentido negativo, salvo previsión legal en contrario. La negativa recurrida y no resuelta en el mismo término se entiende confirmada en sentido negativo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 8:

Derecho de petición. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad, quien tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es la base constitucional del silencio administrativo y del amparo por omisión.

Artículo 16:

«Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.» Es el mandato constitucional que subyace a la exigencia de fundamentación y motivación del artículo 3, fracción V, de la LFPA: todo acto de molestia debe expresar su fundamento legal y las razones que lo justifican.

Esquema de síntesis

1. CONCEPTO: Declaración unilateral de la AP con efectos jurídicos individuales
Diferencia de: reglamento (general), contrato (bilateral), hecho (material)
2. ELEMENTOS (LFPA art. 3, vigente)
Sujeto (I): órgano competente + servidor público (+ formalidades de colegiados)
Voluntad (VIII, IX, XII): sin error, dolo o violencia

Objeto (II): posible, determinado o determinable, preciso, previsto por la ley
Motivo/causa (V): fundado y motivado (hechos + derecho)
Finalidad (III): interés público (prohibido el desvío de poder)
Forma (IV, X, XIII, XIV, XV, XVI): escrita + firma autógrafa + lugar/fecha/órgano
Procedimiento (VII): debido proceso
Mérito u oportunidad: conveniencia y utilidad del acto

3. CLASIFICACIÓN

Sujetos: simple / complejo / colegiado
Ámbito: interno / externo
Destinatarios: singular / general
Contenido: favorable / ablatorio / certificante
Margen: reglado / discrecional
Expresión: expreso / tácito / presunto

4. VALIDEZ (art. 8: presunción iuris tantum) – EFICACIA (art. 9: notificación)
Caracteres: presunción de legalidad, ejecutividad, ejecutoriedad, estabilidad, impugnabilidad
Nulidad (art. 6: fraccs. I-X): inválido, no presunto, no ejecutable, subsanable
Anulabilidad (art. 7: fraccs. XII-XVI): válido, presunto, ejecutable, subsanable

5. SILENCIO ADMINISTRATIVO (art. 17 LFPA)

Negativa ficta: 3 meses → sentido negativo (regla general)
Afirmativa ficta: por excepción legal → sentido positivo
Silencio indefinido: sin consecuencia jurídica; subsiste la obligación de resolver
Fundamento: art. 8 CPEUM (derecho de petición) → amparo por omisión

6. EXTINCIÓN (art. 11 LFPA)

Normal: cumplimiento / expiración del plazo / condición resolutoria
Anormal: revocación por interés público (con límites) / anulación / caducidad / renuncia

7. DISTINCIONES

vs. reglamento: individual vs. general
vs. contrato: unilateral vs. bilateral
vs. hecho administrativo: declaración de voluntad vs. actividad material

Cuestionario de estudio

Comprensión

1. Defina el acto administrativo según el Diccionario de Rafael Martínez Morales y señale qué figuras excluye de la definición.
2. Explique los seis elementos del acto administrativo que la doctrina identifica. ¿En qué fracciones del artículo 3 de la LFPA se corresponden en su redacción vigente?
3. ¿Cuál es la diferencia entre nulidad y anulabilidad del acto administrativo? Fundamente en los artículos 6 y 7 de la LFPA.

Análisis

4. Compare el criterio orgánico y el criterio material para definir el acto administrativo. ¿Cuál prevalece en la doctrina mexicana?
5. Analice la relación entre el silencio administrativo (art. 17 LFPA) y el derecho de petición (art. 8 CPEUM). ¿Existe tensión constitucional?
6. ¿Qué es la desviación de poder? ¿Cómo se vincula con el elemento finalidad del acto administrativo?
7. Explique los caracteres de ejecutividad y ejecutoriedad. ¿Cómo se manifiesta la autotutela administrativa?

Aplicación

8. Una secretaría de Estado emite una resolución sin que el titular la firme, sino un subalterno sin facultades delegadas. ¿Qué tipo de ineficacia produce? ¿Nulidad o anulabilidad?
9. Un particular solicita un permiso de construcción. Transcurren cuatro meses sin respuesta. ¿Qué opciones jurídicas tiene? Fundamente en la LFPA.
10. Un acto administrativo otorga una concesión por 20 años. A los 10 años, la administración la revoca argumentando cambio de interés público. ¿Es procedente? ¿Qué límites tiene la revocación?

Ensayo

11. «La LFPA vino a poner orden donde antes reinaba la incertidumbre». Explique esta afirmación en relación con la teoría del acto administrativo.
12. ¿Por qué se dice que el acto administrativo es la categoría central del derecho administrativo? Desarrolle su respuesta con al menos tres argumentos doctrinarios.

◆ Caso práctico: Caso 1: La licencia de construcción denegada sin motivación

El Sr. García solicita una licencia de construcción al municipio. La autoridad le responde con un oficio que dice: «Se niega la licencia solicitada». No expresa fundamento legal ni razones de hecho.

- **Planteamiento:** ¿Cumple este acto con los requisitos del artículo 3 de la LFPA? ¿Qué elemento está ausente?
- **Partes:** Sr. García (particular), Dirección de Desarrollo Urbano municipal (autoridad).
- **Preguntas:** ¿Qué recurso procede? ¿Cuál sería el argumento principal para impugnar? ¿Qué tipo de ineficacia produce la omisión?
- **Guía de análisis:** Verificar si el acto contiene fundamentación y motivación (art. 3, fracc. V, LFPA). La omisión total de fundamentación y motivación corresponde a las fracciones I-X, luego sería nulidad (art. 6).
- **Rúbrica:** Identificar correctamente el vicio (30%), señalar la consecuencia jurídica (30%), proponer el medio de impugnación adecuado (40%).

◆ Caso práctico: Caso 2: El silencio ante una solicitud de información

Un ciudadano solicita información pública a una dependencia de la administración pública federal. Transcurren cuatro meses sin que la dependencia emita resolución alguna sobre su solicitud de acceso.

- **Planteamiento:** ¿Qué figura jurídica opera? ¿Se configura negativa ficta o afirmativa ficta? ¿Qué recurso procede?
- **Partes:** Ciudadano solicitante, dependencia federal como sujeto obligado.
- **Preguntas:** ¿Cuál es el plazo legal para resolver conforme a la LFPA? ¿Qué dice el artículo 17 de la LFPA? ¿Procede el juicio de amparo por omisión?
- **Guía de análisis:** Art. 17 LFPA: 3 meses → negativa ficta. Pero la ley general en materia de transparencia puede tener reglas especiales. Analizar si la afirmativa ficta aplica por excepción.
- **Rúbrica:** Aplicar correctamente la regla de silencio (40%), distinguir entre negativa y afirmativa ficta (30%), proponer la vía impugnativa correcta (30%).

◆ Caso práctico: Caso 3: La orden de clausura sin competencia

El Director de Protección Civil del Estado X emite una orden de clausura contra un restaurante por incumplir normas sanitarias. Sin embargo, la normativa aplicable atribuye esa facultad exclusivamente a la Secretaría de Salud federal.

- **Planteamiento:** ¿Qué elemento del acto administrativo está viciado? ¿Es nulidad o anulabilidad?
- **Partes:** Propietario del restaurante, Director de Protección Civil estatal, Secretaría de Salud federal.
- **Preguntas:** ¿Qué significa «incompetencia de materia»? ¿El acto puede ser convalidado? ¿Qué vía de impugnación recomienda?
- **Guía de análisis:** El vicio es de competencia (art. 3, fracc. I, LFPA), corresponde a nulidad (art. 6). La incompetencia de materia es insubsanable.

- **Rúbrica:** Identificar el vicio de competencia (30%), clasificar correctamente como nulidad (30%), proponer recurso administrativo y juicio contencioso (40%).

◆ **Caso práctico: Caso 4: La concesión revocada por interés público**

El Gobierno Federal otorga una concesión para explotar una mina por 30 años. A los 5 años, emite un decreto revocando la concesión argumentando que el área ha sido declarada reserva ecológica.

- **Planteamiento:** ¿Es válida la revocación? ¿Procede indemnización? ¿Qué límites tiene la revocación por interés público?
- **Partes:** Empresa concesionaria, Secretaría de Economía, SEMARNAT.
- **Preguntas:** ¿Cuál es el fundamento de la revocación (art. 11, fracc. VI, LFPA)? ¿La declaración de reserva ecológica es causa suficiente? ¿Qué derechos del concesionario están en juego?
- **Guía de análisis:** La revocación por interés público es procedente, pero requiere indemnización si afecta derechos patrimoniales consolidados. Distinguir entre revocación de actos favorables y ablatorios.
- **Rúbrica:** Explicar la procedencia de la revocación (30%), analizar el derecho a indemnización (35%), proponer la vía de defensa del concesionario (35%).

1. **Debate: «¿El silencio administrativo viola el derecho de petición?»** Dividir el grupo en dos equipos. Un equipo defiende que la negativa ficta (art. 17 LFPA) es una ficción necesaria para evitar la parálisis administrativa; el otro sostiene que vulnera el artículo 8 constitucional al no constituir una respuesta por escrito fundada y motivada. Tiempo: 20 minutos de debate, 10 de conclusiones. Producto: minuta de conclusiones con postura personal fundamentada.
2. **Análisis de un acto administrativo real.** Llevar al aula un acto administrativo real (una multa, una licencia, una resolución de una autoridad regulatoria). Los estudiantes deben identificar cada elemento del artículo 3 de la LFPA en el documento. Tiempo: 25 minutos. Producto: tabla de verificación con cada fracción del art. 3 y su cumplimiento o incumplimiento.
3. **Simulación: audiencia de notificación y recursos.** Escenificar la notificación de un acto administrativo adverso (una sanción económica) y la interposición del recurso de revisión. Roles: notificador, particular afectado, abogado del particular, autoridad revisora. Tiempo: 30 minutos. Producto: escrito de recurso de revisión redactado en equipo.

 Taller práctico: Redacción de un recurso de revisión contra un acto administr**Redacción de un recurso de revisión contra un acto administrativo por silencio y falta de motivación**

Contexto: Eres abogado del Sr. Juan López, quien solicitó el 5 de enero de 2026 una licencia para operar un negocio de alimentos. La Dirección de Regulación Sanitaria del municipio no ha emitido resolución alguna al 5 de mayo de 2026 (4 meses después). El 10 de abril, la misma autoridad notificó al Sr. López una «medida de seguridad» que clausura temporalmente su establecimiento por «presunto riesgo sanitario», sin citar los hechos concretos ni los fundamentos legales específicos.

Instrucciones: Redacte un recurso de revisión (máximo 2 cuartillas) dirigido al superior jerárquico del Director de Regulación Sanitaria, que contenga:

1. Identificación del acto impugnado (la medida de seguridad y el silencio respecto de la licencia).
2. Agravios: a) falta de fundamentación y motivación de la medida de seguridad; b) configuración de negativa ficta por silencio.
3. Conceptos de violación: cite los artículos 3, fracción V, 8, 9 y 17 de la LFPA, y el artículo 16 constitucional.
4. Puntos petitorios: solicite la revocación de la medida de seguridad y que se tenga por configurada la negativa ficta o, en su defecto, se ordene la emisión de resolución expresa.

Criterios de evaluación: Identificación correcta de los vicios del acto: 25%. Cita y aplicación de la LFPA: 25%. Estructura del recurso (agravios, conceptos de violación, petitorios): 25%. Claridad y precisión jurídica del lenguaje: 25%.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. De acuerdo con el artículo 8 de la LFPA, el acto administrativo se presume válido:
 - a) Hasta que el particular demuestre su invalidez.
 - b) Hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad competente.
 - c) Por un plazo de 90 días hábiles.
 - d) Solo cuando haya sido notificado.
2. La falta de fundamentación y motivación del acto administrativo corresponde al elemento:
 - a) Sujeto.
 - b) Objeto.
 - c) Motivo o causa.
 - d) Forma.
3. La nulidad del acto administrativo, conforme al artículo 6 de la LFPA, produce los siguientes efectos:
 - a) El acto es válido y goza de presunción de legitimidad.
 - b) El acto es inválido, no se presume legítimo ni ejecutable, pero es subsanable.
 - c) El acto es inexistente y no puede subsanarse.
 - d) El acto es válido pero no ejecutable.
4. Transcurridos tres meses sin que la autoridad resuelva una solicitud, conforme al artículo 17 de la LFPA, se entiende:
 - a) Aprobada la solicitud (afirmativa ficta).
 - b) Negada la solicitud (negativa ficta).
 - c) Que la autoridad debe resolver en los siguientes 30 días.
 - d) Que el particular debe presentar un nuevo escrito.
5. La ejecutoriedad del acto administrativo significa que:
 - a) El acto puede ser impugnado por el particular.
 - b) El acto es obligatorio desde su emisión.
 - c) La administración puede hacer cumplir el acto mediante coacción, sin intervención judicial.
 - d) El acto requiere aprobación judicial para ser ejecutado.
6. La desviación de poder se produce cuando:
 - a) El órgano que emite el acto carece de competencia.
 - b) El acto persigue un fin distinto al previsto por la ley.
 - c) El acto no consta por escrito.
 - d) El acto no ha sido notificado.
7. La diferencia entre acto administrativo y reglamento radica en que:
 - a) El reglamento emana del Poder Legislativo y el acto del Ejecutivo.
 - b) El acto es individual y concreto; el reglamento es general y abstracto.
 - c) El acto siempre es favorable; el reglamento siempre es restrictivo.
 - d) No existe diferencia sustancial.
8. ¿Cuál de las siguientes NO es una causa de extinción del acto administrativo conforme al artículo 11 de la LFPA?

- a) Cumplimiento de su finalidad.
 - b) Expiración del plazo.
 - c) Muerte del funcionario que lo emitió.
 - d) Renuncia del interesado.
9. La afirmativa ficta opera cuando:
- a) La ley expresamente lo prevé como excepción a la negativa ficta.
 - b) El particular solicita expresamente que se aplique.
 - c) La autoridad así lo decide discrecionalmente.
 - d) Transcurren más de seis meses sin respuesta.
10. La revocación por causa de interés público (art. 11, fracc. VI, LFPA):
- a) No procede nunca contra actos que otorgan derechos patrimoniales.
 - b) Procede sin límite alguno.
 - c) Procede siempre que el interés público lo justifique, pero no puede afectar derechos adquiridos de buena fe sin indemnización.
 - d) Solo procede si el particular lo consiente.

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-c, 3-b, 4-b, 5-c, 6-b, 7-b, 8-c, 9-a, 10-c.

Lecturas complementarias

Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. ITAM. Capítulo «El acto administrativo» (pp. 309-351). Lectura obligatoria para el estudio de los elementos de validez y la clasificación de los actos.

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México 2023*. Caps. VIII al XII (pp. 165-210). Especial atención a la distinción entre elementos esenciales y requisitos de validez.

Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Temas IX y X (pp. 127-163). Útil para la comprensión del sistema de nulidades de la LFPA.

Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. Voces: «Acto administrativo», «Elementos del acto administrativo», «Nulidad», «Silencio administrativo», «Extinción del acto administrativo». Consulta obligatoria para definiciones precisas de cada concepto.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Capítulo Primero, «Del Acto Administrativo» (arts. 3 al 17). Lectura indispensable: el texto normativo completo.

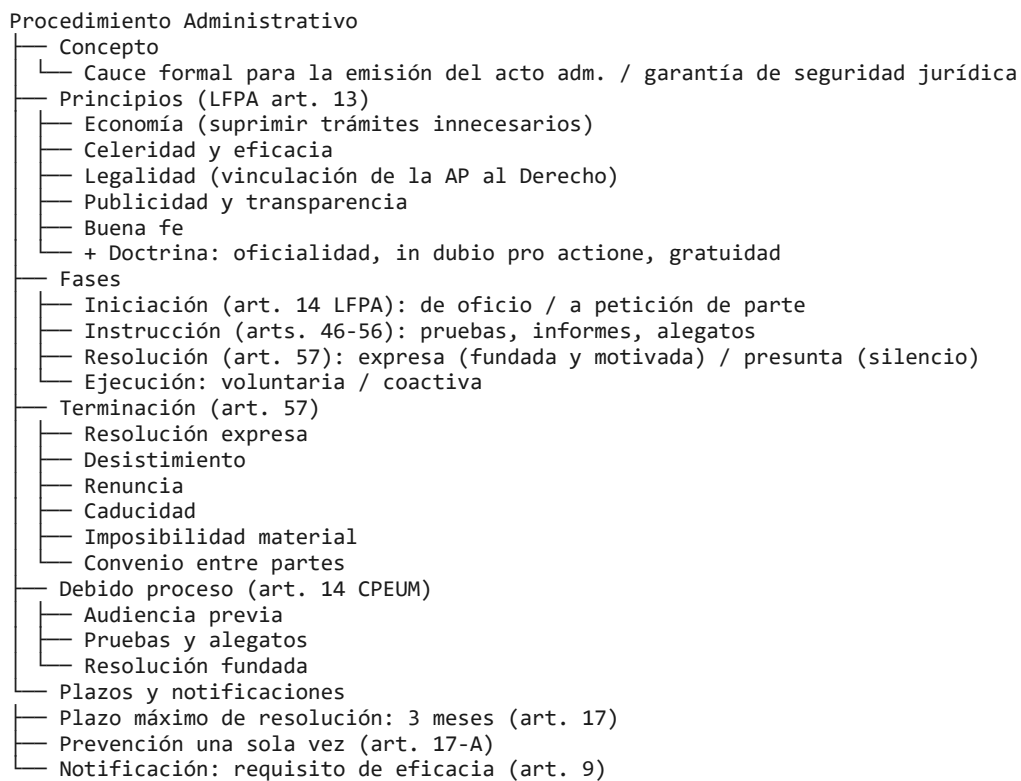
—

UNIDAD 6. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD 6

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto, naturaleza y finalidad del procedimiento administrativo como garantía de seguridad jurídica.

- **Identificar:** los principios rectores del procedimiento administrativo conforme al artículo 13 de la LFPA.
- **Analizar:** las cuatro fases del procedimiento: iniciación, instrucción, resolución y ejecución.
- **Aplicar:** las reglas de plazos, términos y notificaciones del procedimiento administrativo.
- **Distintuir:** las seis formas de terminación del procedimiento administrativo previstas en el artículo 57 de la LFPA.
- **Evaluar:** la relación entre el debido proceso legal (art. 14 CPEUM) y el procedimiento administrativo.
- **Explicar:** el régimen de pruebas en el procedimiento administrativo y sus limitaciones.

Competencias a desarrollar

- **Gestión procedimental:** Capacidad para tramitar y dar seguimiento a procedimientos administrativos, identificando plazos, fases y requisitos.
- **Defensa jurídica:** Habilidad para ejercer los derechos del particular dentro del procedimiento administrativo (pruebas, alegatos, impugnación).
- **Análisis normativo:** Competencia para interpretar y aplicar los artículos 13 a 73 de la LFPA a casos concretos.
- **Argumentación oral y escrita:** Aptitud para redactar promociones, ofrecer pruebas y formular alegatos en sede administrativa.

Concepto y naturaleza del procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo es el cauce formal que debe seguirse para la producción de los actos administrativos. >  **Definición.** El Diccionario de Rafael Martínez Morales lo define como «la serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Procedimiento administrativo», p. 339). Citando a López Nieto y Mallo, añade que es «el cauce legal que los órganos de la administración pública se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva, para producir los actos administrativos».

>  Fernández Ruiz ofrece una definición más completa: «el conjunto de actos metódicamente articulado con el propósito específico de regular la intervención de quienes pueden participar en la conformación o impugnación de toda declaración de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa» (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. X, p. 155).

Roldán Xopa señala que el acto administrativo se produce mediante un procedimiento previo, integrado por una serie de actos a través de los cuales se perfecciona la voluntad administrativa. Distingue entre «órganos de resolución» (que deciden el acto) y «órganos de tramitación» (que lo preparan) (Roldán Xopa, p. 324).

La naturaleza del procedimiento administrativo es instrumental: no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la legalidad, la seguridad jurídica y la participación del particular en la formación de la voluntad administrativa. Antes de la LFPA (publicada el 4 de agosto de 1994, vigente desde el 1 de junio de 1995), no existía una ley general y uniforme que regulara el procedimiento a nivel federal, por lo que se aplicaban supletoriamente las disposiciones del derecho procesal civil (Hamdan, Tema X, p. 135).

Principios del procedimiento administrativo

>  El artículo 13 de la LFPA establece los principios rectores: «La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.»

a) **Economía.** La autoridad debe suprimir los trámites innecesarios. No se exigen requisitos no previstos en la ley, ni se deben realizar diligencias que no contribuyan al esclarecimiento del asunto. Este principio se refleja en el artículo 16, fracción VI de la LFPA, que prohíbe requerir documentos que ya obren en el expediente o que no exijan las normas aplicables.

b) **Celeridad y eficacia.** El procedimiento debe desarrollarse con rapidez y obtener los mejores resultados. Se prohíben las dilaciones injustificadas. La celeridad se concreta en plazos cortos: la resolución debe emitirse en tres meses (art. 17 LFPA), y la prevención de deficiencias se hace por una sola vez (art. 17-A).

c) **Legalidad.** La administración está plenamente vinculada al orden jurídico. Toda actuación debe estar prevista o permitida por la ley y enmarcarse en la competencia del órgano. Roldán Xopa señala que el principio de legalidad en el procedimiento implica no solo la sujeción a la ley formal, sino también a los principios generales del derecho y a los derechos fundamentales (Roldán Xopa, p. 325).

d) **Publicidad y buena fe.** Las actuaciones son públicas, salvo excepciones de seguridad nacional o datos personales. La buena fe prohíbe a la autoridad emplear artificios o artimañas que induzcan a error al particular. Hamdan añade que se parte de la buena fe del administrado, con sanción para quien actúe de mala fe (Hamdan, Tema X, p. 136).

La doctrina agrega otros principios no escritos pero igualmente aplicables:

e) **Oficialidad u oficiosidad.** El procedimiento se impulsa de oficio por la autoridad, no requiere impulso a instancia de parte (art. 18 LFPA). El interés público justifica que la administración deba continuar el procedimiento incluso si el particular no promueve, salvo caducidad.

f) **In dubio pro actione.** Ante la duda, la autoridad debe interpretar las normas en el sentido más favorable a la procedencia de la acción. >  Hamdan lo expresa así: «la autoridad debe atender y obsequiar al particular todo lo solicitado, salvando las deficiencias irrelevantes e ir al fondo del asunto» (Hamdan, Tema X, p. 137).

g) **Gratuidad.** El procedimiento administrativo no debe generar costos para el particular, salvo servicios específicos previstos en la ley.

Fases del procedimiento administrativo

a) **Iniciación.** Conforme al artículo 14 LFPA, «el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada.»

La iniciación de oficio se justifica por el interés público: la autoridad conoce de un asunto sin necesidad de instancia del particular. Puede originarse por impulso de un servidor público, por denuncia ciudadana (incluso anónima) o por orden superior (Roldán Xopa, p. 324).

La iniciación a petición de parte requiere que el solicitante tenga interés jurídico (calidad jurídica determinada y directamente afectada) o interés legítimo (afectación cualificada, aunque no sea exclusiva, como en materia ambiental). La solicitud debe cumplir con los requisitos del artículo 15 LFPA: escrito, nombre y domicilio del promovente, objeto, fundamentos, firma y documentos anexos.

Las medidas cautelares pueden adoptarse desde la iniciación del procedimiento (arts. 44, 81 y 82 LFPA). La autoridad puede dictar suspensiones, clausuras o aseguramientos cuando exista riesgo inminente de daño al interés público.

b) **Instrucción o tramitación.** Es la fase central del procedimiento, regulada en los artículos 46 a 56 LFPA. Comprende:

- **Orden riguroso de tramitación (art. 46):** las actuaciones se desahogan en el orden previsto, salvo dispensa expresa.
- **Incidentes (art. 47):** su tramitación no suspende el procedimiento principal.
- **Pruebas (arts. 50-52):** se admiten toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades. La autoridad puede allegarse los medios de prueba que considere necesarios. El desahogo no será menor a 3 ni mayor a 15 días. Las pruebas supervenientes pueden presentarse hasta antes de la resolución definitiva.
- **Informes y dictámenes (arts. 53-55):** la autoridad puede solicitar informes u opiniones cuando lo establezcan las leyes o lo juzgue necesario. Por regla general son facultativos y no vinculantes; si transcurren 15 días sin recibirse, se entiende que no existe objeción.
- **Alegatos (art. 56):** concluida la tramitación, se ponen las actuaciones a disposición de los interesados por un plazo no inferior a 5 ni superior a 10 días para que formulen alegatos.

c) **Resolución.** La fase culminante del procedimiento es la resolución expresa, que debe ser fundada y motivada. La autoridad está obligada a dictar resolución expresa en un plazo máximo de tres meses (art. 17 LFPA). Transcurrido ese plazo sin resolución, opera el silencio administrativo en su modalidad de negativa ficta.

Las resoluciones pueden ser: favorables (otorgan derechos, autorizan actividades) o ablatorias (imponen obligaciones, sanciones, restricciones). En ambos casos, deben cumplir con los elementos del acto administrativo del artículo 3 LFPA.

d) **Ejecución.** Una vez firme la resolución, el acto administrativo debe cumplirse. La ejecución puede ser voluntaria (el particular acata el acto) o forzosa (la administración hace cumplir mediante coacción, ejerciendo la autotutela ejecutiva). La ejecución forzosa incluye: multa coercitiva, ejecución subsidiaria, compulsión sobre las personas y vía administrativa de apremio. >  **Definición.** Martínez Morales define el procedimiento de ejecución como «las etapas por efectuar para que el acto se cumpla, de manera voluntaria o por coacción estatal» (Martínez Morales, 2º Curso, p. 413).

Terminación del procedimiento

El artículo 57 LFPA establece seis formas de terminación del procedimiento administrativo:

1. **Resolución expresa:** la autoridad dicta una decisión fundada y motivada que pone fin al procedimiento.
2. **Desistimiento:** el particular se desiste de su solicitud antes de que se dicte resolución. Procede siempre que no se afecte el interés público.
3. **Renuncia al derecho:** cuando el derecho en que se funda la solicitud es renunciable y la renuncia no está prohibida por la ley.
4. **Declaración de caducidad:** opera cuando el procedimiento se paraliza por más de tres meses por causa imputable al interesado (art. 60 LFPA). En procedimientos iniciados de oficio, si vence el plazo para resolver sin que se dicte resolución, caduca en 30 días.
5. **Imposibilidad material de continuarlo:** por causas sobrevenidas que hacen imposible proseguir el procedimiento.
6. **Convenio entre partes:** el particular y la autoridad pueden convenir la terminación, siempre que no sea contrario al ordenamiento, no verse sobre materias no transigibles y tenga por objeto satisfacer el interés público.

Plazos y notificaciones

Plazos. El Capítulo Cuarto de la LFPA (arts. 28-32) regula los plazos. Las actuaciones deben realizarse en días y horas hábiles (art. 28). Son días inhábiles, entre otros, los sábados, los domingos y los días festivos que la propia ley enumera. Los plazos pueden ampliarse hasta la mitad del original (art. 31). A falta de disposición específica, el plazo para realizar trámites diversos no excederá de 10 días (art. 32). El plazo máximo para resolver es de 3 meses (art. 17), salvo disposición en contrario.

Notificaciones. Reguladas en los artículos 35 a 39 LFPA. La notificación es el acto mediante el cual se da a conocer formalmente al particular el contenido de un acto administrativo. Debe contener: el texto íntegro del acto, los recursos procedentes, el órgano ante quien deben interponerse y los plazos correspondientes.

Las notificaciones pueden ser: personales, por correo certificado, por estrados, por edictos o por medios electrónicos.

La notificación es constitutiva de la eficacia del acto administrativo: conforme al artículo 9 LFPA, el acto válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación. Por su parte, el artículo 38 LFPA precisa que las notificaciones personales surten sus efectos el día en que hubieren sido realizadas, y que los plazos empiezan a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.

El debido proceso administrativo (art. 14 CPEUM)

El artículo 14 constitucional, si bien está pensado originalmente para el proceso judicial, es aplicable al procedimiento administrativo. La Suprema Corte ha establecido, en la tesis P./J. 47/95, que las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Estas formalidades son:

1. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
2. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en defensa de los intereses del particular.
3. Oportunidad de formular alegatos antes de la emisión de la resolución.
4. Resolución que dirima las cuestiones planteadas, fundada y motivada.

Roldán Xopa señala que estas garantías se aplican con especial rigor en el procedimiento sancionador, dada su identidad ontológica con la materia penal. Las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales no tienen valor probatorio en procedimiento administrativo alguno (Roldán Xopa, p. 413).

La relación entre procedimiento administrativo y proceso judicial es de complementariedad. El procedimiento se desarrolla en sede administrativa; el proceso se desarrolla ante tribunales. Los recursos administrativos son una prolongación del procedimiento; la jurisdicción contencioso-administrativa constituye un proceso autónomo (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. X, p. 158).



Doctrina comparada

Tema	Hamdan Amad (ELD 2015)	Roldán Xopa (ITAM)	Fernández Ruiz (Edo. Méx. 2023)
Concepto de procedimiento	Camino condicionado jurídicamente para la emisión del acto administrativo	Serie de actos mediante los cuales se perfecciona la voluntad administrativa	Conjunto de actos metódicamente articulado para regular la intervención de participantes
Principios	Competencia, informalidad, sencillez, oficiosidad, bu-	Economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad,	Legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia,

	na fe, in dubio pro actione, celeridad, accesibilidad al expediente	buena fe (art. 13 LFPA) + oficialidad, contradicción, gratuidad	publicidad, transparencia, gratuidad, buena fe (Código Edo. Méx. art. 3)
Fases	Iniciación, instrucción, resolución	Iniciación (oficio/parte), instrucción (garantías), terminación (6 formas)	Iniciación, instrucción (pruebas, informes, alegatos), terminación y ejecución
Debido proceso	Se remite al art. 14 constitucional	Formalidades esenciales: notificación, pruebas, alegatos, resolución (P./J. 47/95)	El recurso administrativo es prolongación del procedimiento; la jurisdicción es proceso autónomo
Caducidad	(No desarrolla extensamente)	3 meses de paralización imputable al interesado (art. 60 LFPA)	Procedimientos de oficio: 30 días tras expiración del plazo para resolver

Legislación aplicable comentada

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA)

Artículo 13:

Principios rectores del procedimiento. Es la base de toda la actividad procedimental. Los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe informan e integran todo el Título Tercero.

Artículo 14:

Iniciación de oficio o a petición de parte. Distingue dos vías legítimas de activación del procedimiento, según quien tenga el interés predominante.

Artículo 15:

Formalidades de las promociones. Establece los requisitos mínimos del escrito inicial. El artículo 15-A flexibiliza los requisitos documentales.

Artículo 16:

Obligaciones de la APF frente a particulares (10 fracciones). Catálogo de derechos del particular que la autoridad debe respetar durante el procedimiento. Especial relevancia: fracción X (resolver expresamente).

Artículo 17:

Silencio administrativo. Regla general de negativa ficta en 3 meses; obligación de la autoridad de emitir constancia a solicitud del interesado.

 Artículo 17-A:

Prevención por una sola vez. Evita que la autoridad requiera indefinidamente al particular, garantizando economía y celeridad.

 Artículos 28-32:

Plazos y términos. Regulan días y horas hábiles, cómputo de plazos, ampliaciones y el plazo genérico de 10 días.

 Artículos 35-39:

Notificaciones. Distingue tipos de notificación y sus formalidades. La notificación personal es la regla general para actos individualizados.

 Artículos 42-45:

Iniciación del procedimiento. El órgano incompetente debe remitir el escrito al competente en 5 días; no se pueden rechazar escritos de plano.

 Artículos 50-52:

Pruebas. Admisión amplia (toda clase), con la sola excepción de la confesional de autoridades. La autoridad puede allegarse pruebas de oficio.

 Artículo 56:

Alegatos. Derecho del particular a ser oído antes de la resolución definitiva. Es manifestación del debido proceso.

 Artículo 57:

Terminación del procedimiento. Las seis formas de terminación incluyen la novedosa figura del convenio entre partes (fracc. VI).

 Artículo 60:

Caducidad. 3 meses de paralización imputable al interesado; procedimientos de oficio: 30 días. La caducidad no extingue el derecho, solo el procedimiento.

Esquema de síntesis

1. CONCEPTO: Serie coordinada de actos para producir y ejecutar un acto administrativo
Instrumento de garantía: seguridad jurídica + participación del particular
2. PRINCIPIOS (art. 13 LFPA)
Economía: suprimir trámites innecesarios
Celeridad y eficacia: plazos cortos, mejores resultados
Legalidad: vinculación plena de la AP al derecho
Publicidad: actuaciones abiertas (salvo excepciones)
Buena fe: prohibición de artimañas
+ Oficialidad, in dubio pro actione, gratuidad, contradicción
3. FASES
INICIACIÓN (art. 14): de oficio / a petición de parte
INSTRUCCIÓN (arts. 46-56): pruebas, informes, alegatos
Garantías: audiencia, acceso a expediente, ofrecer prueba, alegar
RESOLUCIÓN: expresa (3 meses, art. 17) / presunta (silencio)
EJECUCIÓN: voluntaria / forzosa (autotutela administrativa)
4. TERMINACIÓN (art. 57)
Resolución expresa | Desistimiento | Renuncia
Caducidad (art. 60) | Imposibilidad material | Convenio
5. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO (art. 14 CPEUM + P./J. 47/95)
Notificación del inicio y sus consecuencias
Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas
Oportunidad de alegar
Resolución fundada que dirima las cuestiones planteadas
6. PLAZOS (arts. 28-32) Y NOTIFICACIONES (arts. 35-39)
Días hábiles: los previstos en el art. 28 LFPA (excluye sábados, domingos y festivos)
Plazo máximo para resolver: 3 meses (art. 17)
Prevención: una sola vez, mínimo 5 días (art. 17-A)
Notificación: constitutiva de eficacia (art. 9 LFPA)

Cuestionario de estudio

Comprensión

1. Defina el procedimiento administrativo y señale su finalidad como garantía del particular.
2. Enumere los seis principios del procedimiento administrativo conforme al artículo 13 de la LFPA y explique brevemente cada uno.
3. ¿Cuáles son las dos formas de iniciación del procedimiento administrativo previstas en el artículo 14 de la LFPA?

Análisis

4. Explique la relación entre procedimiento administrativo y acto administrativo. ¿Puede existir un acto administrativo válido sin procedimiento previo?
5. Analice las diferencias entre caducidad del procedimiento (art. 60 LFPA) y prescripción de la potestad sancionadora (art. 79 LFPA).
6. ¿Por qué la prueba confesional de las autoridades está prohibida en el procedimiento administrativo? Fundamente su respuesta.
7. Compare el procedimiento administrativo con el proceso judicial. ¿Cuáles son sus diferencias esenciales?

Aplicación

8. Un particular presenta una solicitud de permiso. Transcurren cuatro meses sin resolución. Una autoridad le informa que el expediente se «extravió». ¿Qué derechos tiene el particular? ¿Qué figuras jurídicas operan?
9. Un procedimiento administrativo iniciado de oficio queda paralizado durante cuatro meses porque el servidor público encargado se jubila y no se designa sustituto. ¿Opera la caducidad?
10. Un contribuyente es notificado de una resolución que le impone una multa, pero la notificación no menciona los recursos procedentes ni los plazos para interponerlos. ¿Es válida la notificación? ¿Qué efectos produce?

Ensayo

11. «El in dubio pro actione es la expresión más acabada del principio pro persona en el procedimiento administrativo.» Desarrolle.
12. ¿El convenio entre partes como forma de terminación del procedimiento (art. 57 fracc. VI LFPA) es compatible con el principio de legalidad administrativa? Argumente.

◆ Caso práctico: Caso 1: El permiso de construcción y la caducidad

El Sr. Pérez solicita un permiso de construcción el 2 de enero de 2026. La autoridad le requiere documentación adicional el 15 de enero. El Sr. Pérez presenta la documentación el 10 de febrero. Tras ello, no hay actividad alguna hasta el 15 de junio, cuando el Sr. Pérez se presenta a preguntar y le informan que el procedimiento caducó.

- **Planteamiento:** ¿Operó la caducidad? ¿Quién debe impulsar el procedimiento?
- **Partes:** Sr. Pérez (particular), Dirección de Desarrollo Urbano (autoridad).
- **Preguntas:** ¿Cuándo comienza a contar el plazo de 3 meses del artículo 60 LFPA? ¿La carga de impulsar el procedimiento es del particular o de la autoridad?
- **Guía de análisis:** El art. 18 LFPA establece la continuación de oficio. La caducidad opera si la paralización es imputable al interesado. En este caso, tras la presentación de documentos (10 de febrero), la carga de impulsar es de la autoridad.
- **Rúbrica:** Identificar la regla de oficialidad (30%), distinguir caducidad imputable al interesado vs. a la autoridad (40%), proponer recurso contra la declaratoria de caducidad (30%).

◆ Caso práctico: Caso 2: La sanción sin audiencia previa

La Procuraduría Federal del Consumidor impone una multa de \$500,000 a una empresa por «publicidad engañosa», sin notificar previamente el inicio del procedimiento ni dar oportunidad de ofrecer pruebas o alegar.

- **Planteamiento:** ¿Qué garantía constitucional se violó? ¿Cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento?
- **Partes:** Empresa sancionada (particular), PROFECO (autoridad).
- **Preguntas:** ¿Qué dice la tesis P./J. 47/95? ¿Procede el amparo contra esta resolución? ¿Es aplicable la excepción del artículo 61 LFPA?
- **Guía de análisis:** Identificar la violación al debido proceso (art. 14 CPEUM). Las formalidades esenciales del procedimiento son: notificación, pruebas, alegatos y resolución. Sin notificación previa y sin audiencia, el acto es nulo.
- **Rúbrica:** Identificar la garantía violada (30%), citar jurisprudencia aplicable (30%), proponer medio de impugnación (40%).

◆ Caso práctico: Caso 3: El convenio para terminar un procedimiento sancionador

La COFECE inicia un procedimiento por prácticas monopólicas contra una empresa. Durante la instrucción, la autoridad y la empresa negocian un compromiso: la empresa se obliga a modificar sus prácticas y pagar una contribución, y la COFECE se compromete a cerrar el procedimiento sin sanción.

- **Planteamiento:** ¿Es válido el convenio conforme al artículo 57 fracción VI LFPA? ¿Qué límites tiene?
- **Partes:** Empresa investigada (particular), COFECE (autoridad).

- **Preguntas:** ¿El convenio debe ser aprobado por algún órgano superior? ¿Qué pasa si la empresa incumple el convenio? ¿Es materia transigible?
- **Guía de análisis:** El art. 57 fracc. VI exige: que no sea contrario al ordenamiento, que no verse sobre materias no transigibles, y que tenga por objeto satisfacer el interés público. Las prácticas monopólicas son materia de interés público, pero la ley de competencia prevé la terminación anticipada mediante compromisos.
- **Rúbrica:** Analizar los requisitos del convenio (30%), evaluar la compatibilidad con el interés público (35%), proponer mecanismo de garantía de cumplimiento (35%).

1. **Simulación de un procedimiento administrativo sancionador.** Dividir el grupo en tres equipos: autoridad sancionadora, presunto infractor y observadores. Escenificar: notificación de inicio del procedimiento, ofrecimiento de pruebas, alegatos, resolución. Tiempo: 40 minutos. Producto: acta de la audiencia y resolución final redactada por el equipo de autoridad.
2. **Análisis de plazos en la LFPA.** Cada estudiante recibe un caso con fechas específicas y debe calcular: plazo para resolver, fecha de caducidad, oportunidad para interponer recurso. Tiempo: 20 minutos. Producto: hoja de cálculo de plazos con fundamento legal.
3. **Debate: «Caducidad vs. resolución expresa: ¿debe la autoridad resolver siempre?»** Un equipo defiende que la caducidad es una herramienta útil de gestión administrativa; el otro sostiene que la autoridad está obligada a resolver siempre (art. 16 fracc. X LFPA). Tiempo: 25 minutos. Producto: conclusiones por escrito con postura fundamentada.

Taller práctico: Redacción de un escrito de promoción y ofrecimiento de pruebas

Redacción de un escrito de promoción y ofrecimiento de pruebas en un procedimiento administrativo

Contexto: Eres abogado de «Constructora del Norte SA de CV». La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) notificó a tu representada el inicio de un procedimiento administrativo por «presunto incumplimiento de la manifestación de impacto ambiental» en un proyecto de desarrollo inmobiliario. Se te concede un plazo de 15 días para ofrecer pruebas y formular alegatos.

Instrucciones: Redacta un escrito dirigido al Director General de Impacto Ambiental de SEMARNAT que contenga:

1. Encabezado: nombre del promovente, número de expediente, autoridad a quien se dirige.
2. Ofrecimiento de pruebas: al menos 3 tipos de prueba (documental, pericial en materia ambiental, inspección ocular) con indicación de los hechos que se pretenden probar con cada una.
3. Alegatos: exposición sucinta de por qué no existe el incumplimiento alegado, citando los principios de legalidad y presunción de legitimidad.
4. Puntos petitorios: solicitar la recepción y desahogo de las pruebas, y el dictado de resolución que declare inexistente el incumplimiento.
5. Fundamento legal: artículos 50-52 y 56 de la LFPA.

Criterios de evaluación: Cumplimiento de formalidades del art. 15 LFPA: 20%. Pertinencia y variedad de las pruebas ofrecidas: 30%. Claridad y estructura jurídica de los alegatos: 30%. Congruencia de los puntos petitorios: 20%.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. Conforme al artículo 13 de la LFPA, son principios del procedimiento administrativo:
 - a) Economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.
 - b) Legalidad, moralidad, eficiencia, transparencia y publicidad.
 - c) Oficialidad, gratuidad, celeridad, contradicción y publicidad.
 - d) Economía, legalidad, buena fe y oficialidad.
2. El procedimiento administrativo puede iniciarse:
 - a) Solo a petición de parte interesada.
 - b) Solo de oficio por la autoridad.
 - c) De oficio o a petición de parte interesada (art. 14 LFPA).
 - d) Exclusivamente por denuncia ciudadana.
3. La prueba confesional de las autoridades en el procedimiento administrativo:
 - a) Está admitida expresamente.
 - b) Está prohibida expresamente (art. 50 LFPA).
 - c) Queda a criterio de la autoridad.
 - d) Solo procede en materia fiscal.
4. El plazo máximo para que la autoridad resuelva expresamente una solicitud, conforme al artículo 17 de la LFPA, es de:
 - a) 30 días hábiles.
 - b) 60 días naturales.
 - c) 3 meses.
 - d) 6 meses.
5. ¿Cuál de las siguientes NO es una forma de terminación del procedimiento administrativo (art. 57 LFPA)?
 - a) Resolución expresa.
 - b) Desistimiento.
 - c) Sentencia judicial firme.
 - d) Caducidad.
6. La caducidad del procedimiento por paralización imputable al interesado opera a los:
 - a) 30 días.
 - b) 60 días.
 - c) 3 meses.
 - d) 6 meses.
7. La tesis P./J. 47/95 establece que las formalidades esenciales del procedimiento son:
 - a) Economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.
 - b) Notificación, pruebas, alegatos y resolución.
 - c) Escrito, firma, domicilio, objeto y fundamentos.
 - d) Iniciación, instrucción, resolución y ejecución.

8. Un particular recibe una notificación personal de una resolución el lunes 3 de marzo. Conforme al artículo 38 de la LFPA, la notificación surte efectos y los plazos para impugnar comienzan a correr:
 - a) La notificación surte efectos el lunes 3 y los plazos corren desde el martes 4.
 - b) La notificación surte efectos el martes 4 y los plazos desde el miércoles 5.
 - c) Ambos a partir del quinto día hábil.
 - d) Los plazos corren solo desde que el particular manifiesta haberse enterado.
9. Si la autoridad no resuelve una solicitud en 3 meses, opera:
 - a) La afirmativa ficta (se entiende aprobada).
 - b) La negativa ficta (se entiende negada), como regla general.
 - c) La caducidad automática del procedimiento.
 - d) La obligación de indemnizar al particular.
10. La audiencia previa al acto privativo puede omitirse cuando:
 - a) Se trate de materia fiscal.
 - b) Exista urgencia calificada y se respeten derechos fundamentales (art. 61 LFPA).
 - c) El particular renuncie a ella.
 - d) La autoridad así lo decida discrecionalmente.

 **Clave de respuestas:** 1-a, 2-c, 3-b, 4-c, 5-c, 6-c, 7-b, 8-a, 9-b, 10-b.

Lecturas complementarias

Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema X, «El procedimiento administrativo» (pp. 135-163). Especial atención a los principios del procedimiento (pp. 135-138) y la tramitación (pp. 143-147).

Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. ITAM. Capítulo «El procedimiento administrativo» (pp. 324-329). Útil para la comprensión de las garantías del debido proceso y la jurisprudencia aplicable.

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México 2023*. Capítulo XII, «El procedimiento administrativo» (pp. 189-195). Lectura complementaria sobre la regulación estatal.

Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. Voces: «Procedimiento administrativo», «Debido proceso», «Caducidad», «Notificación». Definiciones precisas de cada concepto.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Título Tercero, «Del Procedimiento Administrativo» (arts. 12 al 82). Lectura obligatoria del texto normativo completo.

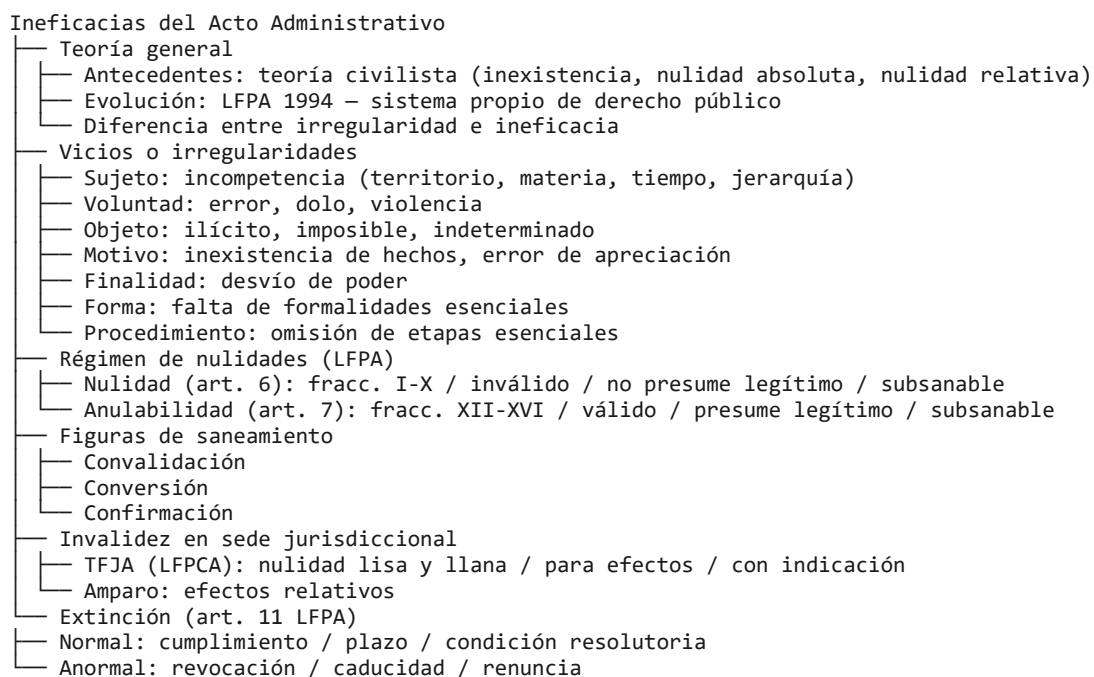
—

UNIDAD 7. INEFICIACIAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD 7

INEFICIACIAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** la teoría general de las ineficacias del acto administrativo, distinguiéndola de la teoría civilista de las nulidades y explicando su evolución en el derecho mexicano.
- **Identificar:** los vicios o irregularidades que pueden afectar cada elemento del acto administrativo (sujeto, objeto, motivo, finalidad, forma, procedimiento).
- **Analizar:** el régimen de nulidad y anulabilidad previsto en los artículos 3, 6 y 7 de la LFPA, contrastando sus supuestos de procedencia y efectos.

- **Distinguir:** las figuras de saneamiento del acto administrativo: convalidación, conversión y confirmación.
- **Evaluar:** las diferencias entre la invalidez declarada en sede administrativa y la declarada en sede jurisdiccional (TFJA y amparo).
- **Explicar:** las causas de extinción normal y anormal del acto administrativo conforme al artículo 11 de la LFPA.
- **Diferenciar:** la nulidad de la revocación del acto administrativo, identificando sus distintos presupuestos, efectos y autoridades competentes.

Competencias a desarrollar

- **Análisis de validez:** Capacidad para identificar vicios en los elementos del acto administrativo y determinar la consecuencia jurídica correspondiente (nulidad, anulabilidad o inexistencia).
- **Argumentación jurídica:** Aptitud para fundar y motivar la impugnación de actos administrativos con base en el régimen de nulidades de la LFPA.
- **Interpretación normativa:** Habilidad para aplicar los artículos 3, 5 al 11 de la LFPA y los criterios jurisprudenciales relevantes en materia de ineficacias.
- **Pensamiento crítico:** Competencia para evaluar críticamente el sistema de nulidades administrativas mexicano, sus contradicciones (acto nulo pero subsanable) y sus diferencias con el derecho privado.

Teoría general de las ineficacias: evolución y concepto

La teoría de las ineficacias del acto administrativo es, según el Diccionario de Rafael Martínez, «uno de los capítulos más difíciles del derecho público» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Irregularidades e ineficacias del acto administrativo»). La dificultad radica en que, durante décadas, la doctrina mexicana intentó aplicar al acto administrativo la teoría de las nulidades del derecho privado (inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa), sin considerar que el acto administrativo es un acto jurídico de derecho público cuya naturaleza, efectos y fines son radicalmente distintos (Hamdan, Tema IX).

>  Hamdan Amad, quien participó en la elaboración de la LFPA, relata que antes de su expedición en 1994, «diversos autores necesariamente hacían alusión a la teoría de las ineficacias del acto jurídico en general, intentando aplicar al acto administrativo la teoría de las nulidades del acto jurídico de derecho privado, situación que es incorrecta, por ser el acto administrativo un acto jurídico de derecho público cuya naturaleza, efectos y fines son distintos» (Hamdan, Tema IX, p. 127).

El derecho privado distingue entre: inexistencia (falta de un elemento esencial, no produce efecto alguno, es imprescriptible), nulidad absoluta (acto contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, puede invocarse por cualquier interesado, es imprescriptible y no es convalidable) y nulidad relativa (acto anulable por vicio del consentimiento, falta de forma o incapacidad, solo puede invocarse por los afectados, es prescriptible y confirmable).

Sin embargo, en derecho administrativo este esquema resultaba inaplicable. >  Como señala Martínez Morales, «las llamadas nulidades en el derecho administrativo resultan ser un punto complejo de nuestra disciplina, en el que hay gran confusión doctrinaria y legislativa, ya sea por pretender calcar las instituciones que en derecho civil existen en este renglón, o bien, porque se desarrollan teorías propias que no son totalmente aceptadas ni resuelven del todo el problema práctico» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Nulidad del acto administrativo»).

En derecho comparado existen clasificaciones más detalladas. La Argentina, por ejemplo, califica las nulidades según el elemento ausente o irregular: i) grosera, cuando el acto lo emite un órgano que carece de competencia constitucional; ii) grave, cuando corresponde a otra institución de manera clara (ineficacia absoluta); iii) leve, cuando corresponde a la misma secretaría pero a distinto órgano (anulabilidad subsanable); y iv) levisima, cuando el vicio es interno del mismo órgano (no produce ineffectia) (Hamdan, Tema IX).

En México, la LFPA de 1994 vino a simplificar el sistema, abandonando deliberadamente la figura de la inexistencia y estableciendo solo dos categorías: nulidad y anulabilidad. Hamdan Amad señala que en el proyecto original se incluía la inexistencia jurídica del acto emitido por un «usurpador», así como por un órgano constituido ilegalmente, previendo que fuera imprescriptible; sin embargo, «en la discusión y aprobación del proyecto se eliminó la figura de la inexistencia jurídica de los actos administrativos, para establecer un plazo de 45 días para impugnar los mismos» (Hamdan, Tema IX, p. 129). No obstante, algunos autores como Gabino Fraga sostienen que la inexistencia es «una necesidad lógica» que opera cuando el acto carece de sus elementos esenciales, como falta de voluntad, de objeto o de competencia absoluta (citado en Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XII, p. 160).

Irregularidades e ineffectias: precisiones conceptuales

Definición: Definición

Martínez Morales aclara: «Un acto es irregular cuando no ha sido elaborado conforme a las reglas correspondientes, o sea, cuando son defectuosos uno o más de sus elementos o requisitos. La ineffectia se refiere a la falta de realización de un acto, es decir, no producir los efectos para los cuales se creó» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Irregularidades e ineffectias del acto administrativo»).

Un acto puede ser irregular pero eficaz, si los afectados no lo impugnan y el acto se consume normalmente. A la inversa, un acto perfectamente regular puede ser ineffectio si carece de algún presupuesto de eficacia (como la notificación). La ineffectia puede ser total o parcial (Martínez Morales, Diccionario).

>  Como aclara Fernández Ruiz, «la teoría de las nulidades, ampliamente desarrollada en las normas de derecho privado, como es el caso de los códigos civiles, necesita de una profunda revisión en el ámbito del derecho público, en virtud de los fines que persigue el Estado y las múltiples situaciones que enfrenta cotidianamente la administración pública en sus relaciones con los administrados. En razón de lo anterior, algunos autores prefieren hablar de las irregularidades e ineffectias del acto administrativo, y no propiamente de la nulidad y anulabilidad como categorías globales» (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XI, p. 188).

Vicios o irregularidades del acto administrativo según los elementos

Tanto la LFPA como la doctrina clasifican los vicios según el elemento del acto que afectan. El análisis de cada vicio es fundamental para determinar la consecuencia jurídica que produce.

Vicios en el sujeto

Roldán Xopa divide los vicios en el sujeto en tres categorías: vicios en la competencia, en el funcionario y en la voluntad (Roldán Xopa, Cap. 10, p. 363).

a) **Vicios en la competencia.** La competencia es la medida de la potestad atribuida a cada órgano. Puede viciarse por:

- Incompetencia por territorio: cuando el órgano actúa fuera del ámbito territorial de validez de su competencia.
- Incompetencia por materia: cuando el órgano actúa en un ámbito material ajeno a sus atribuciones.

- Incompetencia por tiempo: cuando la autoridad actúa habiendo fenecido el plazo de su encargo.
- Incompetencia por jerarquía: cuando un órgano inferior ejerce competencias reservadas al superior, o viceversa.
- Ausencia absoluta de competencia (ultra vires): cuando actúa un órgano o persona que carece por completo de competencia, como un usurpador.

b) **Funcionario de hecho.** Se presenta cuando el servidor público no ha sido regularmente designado, pero el órgano actúa dentro de su competencia. La doctrina considera que este es un vicio no invalidante, pues lo relevante es que la función se haya ejercido dentro de las atribuciones del órgano. Funcionario parcial es aquel que actúa estando impedido legalmente.

c) **Vicios en la voluntad.** Roldán Xopa distingue entre vicios objetivos y subjetivos (Roldán Xopa, Cap. 10, p. 365):

- Vicios objetivos: en actos colegiados (falta de sesión, quórum o votación); en actos complejos (falta de participación de alguno de los órganos intervinientes); actos que requieren autorización, aprobación o ratificación y se emitieron sin ellas.
- Vicios subjetivos: error (discordancia entre la voluntad real y la declarada); dolo (artificio, argucia, maquinación o simulación); violencia (coacción física o moral sobre el funcionario).

Vicios en el objeto

El objeto del acto administrativo debe ser lícito, cierto, determinado o determinable y posible física y jurídicamente (LFPA art. 3, fracc. II). Si el objeto es ilícito, imposible o indeterminado, el acto adolece de un vicio que produce su nulidad.

Vicios en el motivo

El motivo o causa del acto administrativo son las consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican. Martínez Morales identifica los siguientes vicios: a) inexistencia de los hechos o el derecho que origina el acto; b) error en la apreciación de los hechos o el derecho; c) falta de adecuación entre los motivos aducidos y el derecho aplicado.

Importante

La falta total de fundamentación y motivación constituye un vicio particularmente grave, pues vulnera directamente el artículo 16 constitucional.

Vicios en la finalidad: el desvío de poder

El desvío de poder (détournement de pouvoir) es el vicio que afecta el elemento teleológico del acto. Se produce cuando la autoridad persigue un fin distinto al previsto por la ley. >  Roldán Xopa lo explica así: «La finalidad del acto se determina juzgando el cumplimiento de sus fines de interés público. El desvío de poder, como vicio, puede analizarse no solo en la intención del funcionario, sino también desde una perspectiva objetiva, determinando si el acto, a pesar de las intenciones del funcionario, se aparta del fin normativo» (Roldán Xopa, Cap. 10, p. 366).

Vicios en la forma

La forma es el modo de exteriorización de la voluntad administrativa. El artículo 3, fracción IV de la LFPA exige que el acto «conste por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida». Los vicios formales pueden ser:

- Vicios esenciales o constitutivos: cuando se omite la forma escrita, la firma autógrafa o la mención del órgano emisor.

- Vicios no esenciales o accidentales: cuando se omite algún requisito formal secundario (fecha, lugar, sello).

Vicios en el procedimiento

El procedimiento administrativo es el conjunto de formalidades y trámites que deben observarse antes de emitir el acto. Su omisión total o parcial puede viciar el acto. La jurisprudencia ha establecido que no cualquier irregularidad procedimental invalida el acto: solo aquellas que afectan las defensas del particular o el debido proceso.

El régimen de nulidades en la LFPA

La LFPA distingue dos grados de ineficacia: la nulidad (artículo 6) y la anulabilidad (artículo 7), conforme a la clasificación de los elementos y requisitos del artículo 3.

Nulidad (artículo 6 LFPA)

Procede cuando se omite o es irregular cualquiera de los elementos establecidos en las fracciones I a X del artículo 3: competencia (I), objeto (II), finalidad de interés público (III), forma escrita y firma autógrafa (IV), fundamentación y motivación (V), sujeción al procedimiento administrativo (VII), ausencia de error sobre el objeto, causa o motivo o el fin (VIII), sin dolo o violencia (IX) y mención del órgano del cual emana (X). Las fracciones VI y XI están derogadas, por lo que no integran ninguno de los dos regímenes.

Los efectos de la nulidad son: 1) invalidez del acto; 2) pérdida de presunción de legitimidad; 3) subsanabilidad; 4) no obligatoriedad para el particular; 5) deber de oposición del servidor público; 6) efectos retroactivos.

>  Hamdan Amad critica la calificación del acto nulo como «subsancable», pues «si es emitido por una autoridad incompetente o es un defecto no subsancable, el acto será otro» (Hamdan, Tema IX, p. 132).

Anulabilidad (artículo 7 LFPA)

Procede cuando se omite o es irregular alguno de los requisitos previstos en las fracciones XII a XVI del artículo 3: error en datos de identificación (XII), lugar y fecha (XIII), oficina del expediente (XIV), recursos procedentes (XV), decisión expresa de todos los puntos (XVI).

Los efectos de la anulabilidad son inversos a los de la nulidad: 1) validez del acto; 2) presunción de legitimidad y ejecutividad; 3) subsanabilidad; 4) efectos retroactivos del saneamiento.

El problema del acto inexistente en la LFPA

La LFPA eliminó deliberadamente la figura de la inexistencia. Sin embargo, la doctrina mayoritaria —siguiendo a Gabino Fraga— sostiene que la inexistencia opera «como una necesidad lógica» cuando el acto carece de sus elementos esenciales.

Roldán Xopa señala que el acto inexistente no requiere declaración formal de nulidad porque «no ha nacido jurídicamente», y el particular puede desconocerlo sin necesidad de impugnación previa. Sin embargo, la desaparición de la inexistencia como categoría expresa en la LFPA responde a razones prácticas: se prefirió que todos los actos tuvieran un régimen de impugnación con plazos ciertos (Roldán Xopa, Cap. 10, p. 372).

Vicios no invalidantes y conservación del acto administrativo

No toda irregularidad produce la nulidad o anulabilidad del acto. Existen vicios no invalidantes —también llamados irregularidades no esenciales— que permiten la conservación del acto. Roldán Xopa explica: «Cuando un acto está viciado pero presenta los requisitos imprescindibles para alcanzar su fin o no dé lugar a la indefensión de los interesados, no lleva aparejada la invalidez, en cuyo caso el acto se conserva» (Roldán Xopa, Cap. 10, p. 373).

Convalidación, conversión y confirmación

Convalidación. Es el saneamiento del acto viciado mediante la corrección del defecto que lo afecta. Opera retroactivamente. La LFPA la prevé implícitamente al señalar que tanto el acto nulo como el anulable son subsanables (arts. 6 y 7).

Conversión. Es una figura por la cual un acto administrativo viciado puede transformarse en otro acto distinto pero válido, si contiene los elementos esenciales de este último.

Confirmación. Es el acto por el cual la autoridad ratifica un acto cuyos vicios han sido subsanados o han prescrito.

Invalidez en sede jurisdiccional

Invalidez ante el TFJA

La ley del procedimiento contencioso administrativo prevé los tipos de sentencia que puede dictar el Tribunal: a) **Nulidad lisa y llana:** se declara la nulidad total del acto impugnado, con efectos retroactivos. b) **Nulidad para efectos:** se declara la nulidad pero se ordena a la autoridad dictar uno nuevo corrigiendo los vicios. c) **Nulidad con indicación expresa:** se indica cómo deberá dictar la nueva resolución. d) **Nulidad para el reconocimiento de un derecho:** se reconoce al demandante un derecho subjetivo.

Invalidez en el juicio de amparo

El amparo protege a los particulares contra actos de autoridad que violan derechos humanos. La sentencia de amparo, cuando es protectora, tiene por efecto que el acto administrativo quede sin efectos en relación con el quejoso, pero no declara la nulidad erga omnes (principio de relatividad).

Extinción del acto administrativo

El artículo 11 de la LFPA enumera seis causas de extinción, que la doctrina clasifica en normales u ordinarias y anormales o extraordinarias.

Extinción normal u ordinaria

I. Cumplimiento de su finalidad (art. 11, fracc. I). Cuando el objeto que se propone el acto se ha realizado íntegramente.

II. Expiración del plazo (art. 11, fracc. II). Cuando el acto fue emitido con un plazo determinado y éste ha vencido.

III. Falta de realización de la condición o término suspensivo (art. 11, fracc. III). Cuando la formación del acto está sujeta a una condición y ésta no se realiza.

IV. Acaecimiento de una condición resolutoria (art. 11, fracc. IV). Cuando el acto se extingue por la realización de un evento futuro e incierto previsto en el propio acto.

Extinción anormal o extraordinaria

V. Renuncia del interesado (art. 11, fracc. V). Procede cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo beneficio del particular y no sea en perjuicio del interés público.

VI. Revocación por interés público (art. 11, fracc. VI). La revocación es el acto administrativo unilateral de la autoridad que lo creó y posteriormente lo deja sin efectos legales por un motivo superveniente previsto en la ley (Hamdan, Tema X, p. 141).

La diferencia fundamental entre nulidad y revocación es:

Aspecto	Nulidad	Revocación
Origen	Acto viciado desde su nacimiento	Acto válido y regular
Efectos temporales	Ex tunc (retroactivos)	Ex nunc (hacia futuro)
Declaración	Administrativa o judicial	Solo administrativa
Actos afectables	Cualquier acto	Solo actos de tracto sucesivo
Fundamento	Ilegalidad o irregularidad	Interés público sobrevenido

La declaración de nulidad y el juicio de lesividad

Cuando la autoridad descubre, después de emitir un acto favorable al particular, que dicho acto está viciado de nulidad, la solución es el juicio de lesividad, mediante el cual la administración demanda ante el TFJA su propio acto, solicitando su nulidad (Hamdan, Tema X, p. 144).

Doctrina comparada

Tema	Roldán Xopa (ITAM)	Jorge Fernández Ruíz (Edo. Méx. 2023)	Fauzi Hamdan Amad (ELD 2015)
Concepto de ineficacia	Distingue entre invalidez en sede administrativa (LFPA) e invalidez en sede jurisdiccional (TFJA y amparo)	Prefiere hablar de "irregularidades e ineficacias" en lugar de nulidades	Distingue entre extinción normal (prevista ab initio) y anormal (imprevisible)
Nulidad vs. anulabilidad	Nulidad: fracc. I-X. Anulabilidad: fracc. XII-XVI. Critica la subsanabilidad del acto nulo (p. 370)	Reconoce los grados: inexistencia, nulidad y anulabilidad. Sostiene que la inexistencia opera como "necesidad lógica"	Explica el sistema de la LFPA: nulidad (art. 6), anulabilidad (art. 7). Propone que el acto inexistente es un hecho administrativo
Revocación	Procede cuando lo exija el interés público. Tiene límite en los derechos adquiridos	Distingue entre revocación por legalidad y por oportunidad. Efectos ex nunc	Diferencia nítida entre nulidad y revocación (p. 142-143)
Desvío de poder	Vicio que involucra la finalidad. Puede analizarse desde perspectiva objetiva	Se relaciona con el principio de proporcionalidad, buena fe y confianza legítima	El fin es el elemento más importante del acto

Legislación aplicable comentada

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA)

Artículo 3 (fracciones I a XVI):

Corazón normativo de la unidad. La distinción entre fracciones I-X (elementos esenciales) y XII-XVI (requisitos de validez) determina si el vicio produce nulidad o anulabilidad.

 Artículo 5:

Regla general que conecta la ausencia o vicio de los elementos con sus consecuencias jurídicas.

 Artículo 6:

Nulidad del acto administrativo. Efectos: invalidez, pérdida de presunción de legitimidad, subsanabilidad (controvertido), no obligatoriedad, deber de oposición, efectos retroactivos.

 Artículo 7:

Anulabilidad del acto administrativo. Efectos: validez, presunción de legitimidad, subsanabilidad, efectos retroactivos del saneamiento.

 Artículo 8:

Presunción de legitimidad iuris tantum del acto administrativo.

 Artículo 9:

Distingue entre validez y eficacia. La notificación es constitutiva de la eficacia.

 Artículo 11:

Causas de extinción del acto administrativo (seis fracciones).

 Artículo 17:

Silencio administrativo.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 Artículo 16:

Fundamento constitucional de la nulidad por falta de fundamentación y motivación.

 Artículo 27 CPEUM:

«Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.»
Fundamento constitucional de la expropiación y límite de la potestad de la administración sobre la propiedad privada.

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA)

 La LFPCA regula, entre otros aspectos, los tipos de sentencia que puede dictar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los plazos para el cumplimiento de sus fallos

Consúltala directamente para los numerales precisos.

Esquema de síntesis

1. TEORÍA GENERAL

Acto administrativo: declaración unilateral de la AP en ejercicio de potestad pública

Regularidad = todos los elementos y requisitos

Irregularidad = defecto en uno o más elementos o requisitos

Ineficacia = el acto no produce sus efectos típicos

2. VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR ELEMENTO

Sujeto: incompetencia (territorio, materia, tiempo, jerarquía) / funcionario de hecho o parcial

Objeto: ilícito, imposible, indeterminado

Motivo: inexistencia de hechos, error de apreciación, inadecuación

Finalidad: desvío de poder

Forma: falta de escrito, firma, órgano emisor

Procedimiento: omisión de etapas esenciales

3. RÉGIMEN DE NULIDADES (LFPA)

NULIDAD (art. 6): fracc. I-X → inválido, no legítimo, no ejecutable → subsanabilidad controvertida → ex tunc

ANULABILIDAD (art. 7): fracc. XII-XVI → válido, legítimo, ejecutable → subsanable → retroactivo

4. FIGURAS DE SANEAMIENTO

Convalidación: corrección del vicio (retroactiva)

Conversión: acto viciado → acto distinto válido

Confirmación: ratificación del acto saneado

5. INVALIDEZ EN SEDE JURISDICCIONAL

TFJA: nulidad lisa y llana / para efectos / con indicación expresa / reconocimiento de derecho

Amparo: efectos relativos (solo al quejoso)

6. EXTINCIÓN (art. 11 LFPA)

Normal: cumplimiento (I) / plazo (II) / condición suspensiva (III) / condición resolutoria (IV)

Anormal: renuncia (V) / revocación (VI) / caducidad / rescate

7. NULIDAD vs. REVOCACIÓN

Nulidad: acto nace viciado → ex tunc → declara admin. o judicial

Revocación: acto nace válido → ex nunc → solo administrativa

Cuestionario de estudio

Comprensión

1. Defina qué se entiende por «ineficacia del acto administrativo» y distíngala del concepto de «irregularidad», según el Diccionario de Rafael Martínez Morales.
2. Explique por qué la teoría civilista de las nulidades (inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa) no es aplicable al derecho administrativo.
3. Enumere las seis fracciones del artículo 11 de la LFPA como causas de extinción del acto administrativo y clasifíquelas en normales y anormales.

Análisis

4. Compare la nulidad (art. 6 LFPA) con la anulabilidad (art. 7 LFPA) a partir de supuestos de procedencia, efectos sobre la validez del acto, presunción de legitimidad, subsanabilidad y efectos temporales.
5. Analice la contradicción del artículo 6 de la LFPA al calificar el acto nulo como «subsanable». ¿Es lógicamente posible subsanar un acto nulo?
6. Explique en qué consiste el desvío de poder como vicio de la finalidad del acto administrativo. ¿Por qué es particularmente difícil de probar?
7. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la invalidez declarada en sede administrativa (LFPA) y la declarada en sede jurisdiccional (TFJA)?

Aplicación

8. Una secretaría de Estado omite señalar los recursos que proceden contra una resolución (art. 3, fracc. XV LFPA) ¿Qué tipo de ineficacia produce?
9. Un inspector municipal realiza una verificación en un municipio distinto al de su competencia territorial. ¿Qué vicio afecta el acto? ¿Es subsanable?
10. Un concesionario incumple sistemáticamente las obligaciones ambientales establecidas. ¿Qué figura de extinción procede: caducidad o revocación?

Ensayo

11. «La LFPA de 1994 simplificó el sistema de nulidades administrativas, pero al costo de eliminar la figura de la inexistencia y permitir la subsanación del acto nulo.» Desarrolle su postura crítica.
12. La revocación por interés público (art. 11, fracc. VI LFPA) ¿es una facultad discrecional ilimitada de la administración o encuentra límites en los derechos adquiridos de los particulares?

◆ Caso práctico: Caso 1: La multa sin fundamento legal

El Director de Protección Civil del Municipio de Querétaro impone una multa de \$50,000 a un restaurante por «incumplir normas de seguridad». La resolución no cita ningún artículo de ley ni detalla en qué consiste el incumplimiento.

- **Planteamiento:** El acto carece de fundamentación y motivación. ¿Qué elemento del artículo 3 de la LFPA está ausente? ¿Produce nulidad o anulabilidad?
- **Partes:** Propietario del restaurante (particular), Dirección de Protección Civil municipal (autoridad).
- **Preguntas:** ¿Qué recurso procede? ¿Cuál sería el principal concepto de violación? ¿Puede la autoridad emitir un nuevo acto?
- **Guía de análisis:** Verificar la ausencia de fundamentación y motivación (art. 3, fracc. V). Corresponde a nulidad (art. 6).
- **Rúbrica:** Identificar el vicio correcto (25%), clasificar como nulidad (25%), proponer el recurso administrativo adecuado (25%), explicar los efectos de la declaración de nulidad (25%).

◆ Caso práctico: Caso 2: La licencia revocada sin audiencia

La Secretaría de Desarrollo Urbano otorga a «Constructora del Valle» una licencia para construir un conjunto habitacional. Seis meses después, revoca la licencia argumentando que «el interés público ha cambiado», sin notificar ni escuchar a la empresa.

- **Planteamiento:** ¿Es válida la revocación? ¿Se violó la garantía de audiencia?
- **Partes:** Constructora del Valle (particular), Secretaría de Desarrollo Urbano (autoridad).
- **Preguntas:** ¿Cuál es el fundamento legal de la revocación (art. 11, fracc. VI LFPA)? ¿Debió seguir un procedimiento previo? ¿Tiene derecho la empresa a indemnización?
- **Guía de análisis:** La revocación debe respetar la garantía de audiencia: la jurisprudencia exige que la autoridad otorgue al afectado oportunidad de ser oído antes de retirar un acto que le concedió derechos.
- **Rúbrica:** Identificar la violación al debido proceso (30%), analizar los límites de la revocación (30%), proponer la vía de defensa (40%).

◆ Caso práctico: Caso 3: La concesión de agua y la caducidad

CONAGUA declara la caducidad de una concesión para extraer agua argumentando que la empresa no presentó los reportes anuales de volumen de extracción durante dos años consecutivos.

- **Planteamiento:** ¿El incumplimiento de presentar reportes es una obligación esencial que justifica la caducidad?
- **Partes:** Agroindustrial del Norte (concesionario), CONAGUA (autoridad).
- **Preguntas:** ¿Qué exige la jurisprudencia para que proceda la caducidad de una concesión? ¿Qué medio de defensa procede?
- **Guía de análisis:** La caducidad solo procede por incumplimiento de obligaciones esenciales de la concesión, no por cargas accesorias.

- **Rúbrica:** Explicar la caducidad (25%), aplicar la jurisprudencia (30%), identificar el medio de defensa (25%), evaluar la proporcionalidad (20%).

◆ Caso práctico: Caso 4: El juicio de lesividad del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Puebla otorga una autorización para operar un estacionamiento público. Dos años después, descubre que la facultad correspondía al Cabildo, no al Director de Vía Pública.

- **Planteamiento:** ¿Puede el Ayuntamiento revocar unilateralmente la autorización? ¿Qué figura jurídica debe utilizar?
- **Partes:** Ayuntamiento de Puebla (autoridad), particular beneficiario.
- **Preguntas:** ¿Qué es el juicio de lesividad? ¿Ante qué tribunal debe promoverse? ¿Cuál es la carga de la prueba?
- **Guía de análisis:** No puede revocar directamente porque el acto es favorable. Debe promover juicio de lesividad ante el TFJA (Hamdan, Tema X).
- **Rúbrica:** Explicar el juicio de lesividad (35%), identificar la competencia del TFJA (25%), analizar los derechos del particular (40%).

1. **Debate: «¿Debe reintroducirse la inexistencia como categoría autónoma en la LFPA?»** Dividir el grupo en dos equipos. Un equipo defiende que la inexistencia es una «necesidad lógica» (postura de Gabino Fraga); el otro sostiene que la LFPA acertó al eliminarla (postura de Hamdan Amad). Tiempo: 25 minutos de debate, 10 de conclusiones.
2. **Análisis de un acto administrativo real.** Llevar al aula una resolución administrativa real. Cada equipo debe: identificar cada elemento del artículo 3 de la LFPA, detectar posibles vicios, clasificar como nulidad o anulabilidad, redactar agravios. Tiempo: 30 minutos.
3. **Simulación: audiencia de revocación de concesión.** Roles: titular de la dependencia, concesionario, abogado del concesionario, ministerio público. Tiempo: 30 minutos.

 Taller práctico: Redacción de un recurso de revisión por nulidad del acto adm**Redacción de un recurso de revisión por nulidad del acto administrativo**

Contexto: Eres abogado del Sr. Héctor Ramírez, propietario de la ferretería «El Buen Precio». El 3 de marzo de 2026 recibió una notificación de la Secretaría de Salud estatal que ordena la clausura temporal de su establecimiento por «presuntas irregularidades sanitarias». La resolución: no especifica qué irregularidades se detectaron, no cita ningún artículo de ley, fue firmada por el Director cuando la facultad corresponde al Secretario de Salud, y no señala los recursos procedentes.

Instrucciones: Redacte un recurso de revisión (máximo 3 cuartillas) que contenga:

1. Identificación del acto impugnado.
2. Agravios: a) falta de fundamentación y motivación; b) incompetencia del funcionario firmante; c) omisión de señalar recursos procedentes.
3. Conceptos de violación: cite los artículos 3 (fraccs. I, V, XV), 5, 6 y 8 de la LFPA, y el artículo 16 de la CPEUM.
4. Puntos petitorios: nulidad del acto, reposición del procedimiento, derecho a seguir operando.

Criterios de evaluación: Identificación correcta de los vicios: 30%. Cita y aplicación de la LFPA y la Constitución: 25%. Estructura formal del recurso: 20%. Claridad y precisión jurídica: 25%.

 Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. La diferencia fundamental entre irregularidad e ineficacia del acto administrativo es que:
 - a) Un acto puede ser irregular pero eficaz si no es impugnado.
 - b) La irregularidad siempre produce ineficacia.
 - c) Son conceptos sinónimos.
 - d) La ineficacia siempre produce irregularidad.
2. Conforme al artículo 6 de la LFPA, la nulidad procede cuando se omite o es irregular:
 - a) Cualquiera de las fracciones I a XVI del artículo 3.
 - b) Cualquiera de las fracciones I a X del artículo 3.
 - c) Cualquiera de las fracciones XII a XVI del artículo 3.
 - d) Solo las fracciones I, II y III del artículo 3.
3. El efecto de declarar la nulidad de un acto administrativo es que:
 - a) El acto se considera válido y goza de presunción de legitimidad.
 - b) El acto es inexistente y no puede subsanarse.
 - c) El acto es inválido, no se presume legítimo ni ejecutable, pero es subsanable.
 - d) El acto es válido pero no ejecutable hasta su convalidación.
4. La anulabilidad del acto administrativo (art. 7 LFPA) produce el siguiente efecto:
 - a) El acto es inválido y debe ser repuesto.
 - b) El acto se considera válido, goza de presunción de legitimidad y ejecutividad, y es subsanable.
 - c) El acto es inexistente.
 - d) El acto es válido pero no subsanable.
5. La revocación del acto administrativo, a diferencia de la nulidad:
 - a) Tiene efectos retroactivos (ex tunc).
 - b) Procede contra cualquier tipo de acto administrativo.
 - c) Puede ser declarada por autoridad judicial o administrativa.
 - d) Presupone que el acto nació válido y produce efectos hacia el futuro (ex nunc).
6. El desvío de poder es el vicio que afecta:
 - a) El elemento sujeto del acto administrativo.
 - b) El elemento objeto del acto administrativo.
 - c) El elemento finalidad del acto administrativo.
 - d) El elemento forma del acto administrativo.
7. La falta de fundamentación y motivación corresponde a la fracción del artículo 3 que sanciona con:
 - a) Nulidad (fracc. V, dentro de I-X).
 - b) Anulabilidad (fracc. XII-XVI).
 - c) Inexistencia.
 - d) No produce ineficacia.
8. El juicio de lesividad es:
 - a) El recurso del particular contra un acto lesivo.
 - b) La demanda de la autoridad ante el TFJA solicitando la nulidad de su propio acto favorable.

- c) La acción de inconstitucionalidad.
 - d) El recurso de revisión.
9. La caducidad como forma de extinción del acto administrativo opera cuando:
- a) El acto ha cumplido su finalidad.
 - b) La autoridad retira el acto por interés público.
 - c) El beneficiario incumple obligaciones esenciales.
 - d) Expira el plazo de vigencia.
10. Según el artículo 11 de la LFPA, la revocación por causa de interés público procede cuando:
- a) El acto administrativo es ilegal.
 - b) Así lo exija el interés público, de acuerdo con la ley de la materia.
 - c) El particular lo solicite.
 - d) El funcionario haya incurrido en error.

 **Clave de respuestas:** 1-a, 2-b, 3-c, 4-b, 5-d, 6-c, 7-a, 8-b, 9-c, 10-b.

Lecturas complementarias

Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. ITAM. Capítulo 10: «Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos» (pp. 363-375). Lectura obligatoria.

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México 2023*. Capítulo XI: «Ineficacias e irregularidades del acto administrativo» (pp. 185-200).

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulo XII: «Extinción del acto administrativo» (pp. 160-175).

Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Temas IX y X: «Teoría de las ineficacias jurídicas» y «La revocación del acto administrativo» (pp. 127-163).

Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. Voces: «Ineficacia del acto administrativo», «Irregularidades e ineficacias», «Nulidad», «Anulabilidad», «Revocación», «Caducidad», «Conversión», «Convalidación», «Extinción».

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Capítulo Primero, «Del Acto Administrativo» (arts. 3 al 11).

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Disposiciones sobre las sentencias del Tribunal y su cumplimiento.

—

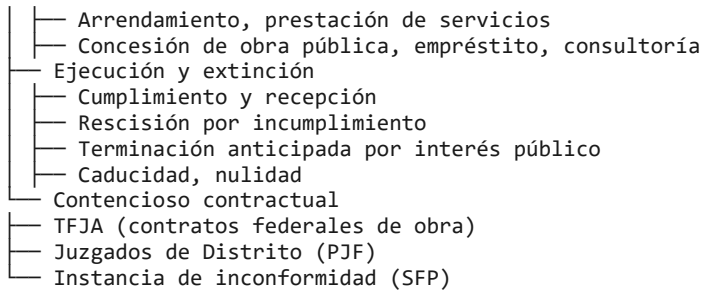
UNIDAD 8. EL CONTRATO ADMINISTRATIVO

UNIDAD 8

EL CONTRATO ADMINISTRATIVO

Mapa conceptual

- El Contrato Administrativo
 - Concepto y naturaleza
 - Acuerdo de voluntades AP + particular
 - Régimen exorbitante del derecho privado
 - Debate: corriente negativa (Mayer, Duguit) vs. positiva (Jèze, Fraga, Bielsa)
 - Criterios de identificación
 - Subjetivo: una parte es la AP
 - Formal: licitación previa
 - Cláusulas exorbitantes (Vedel)
 - Teleológico: finalidad de interés público
 - Mixto: integrador
 - Caracteres esenciales
 - Bilateralidad (sinalagmático)
 - Desigualdad jurídica de las partes
 - Restricción de la libertad contractual
 - Interés público prevaleciente
 - Régimen exorbitante
 - Principios rectores
 - Legalidad (art. 134 CPEUM)
 - Continuidad del servicio
 - Mutabilidad (ius variandi)
 - Equilibrio financiero: hecho del príncipe / teoría de la imprevisión
 - Elementos
 - Sujetos: AP + particular
 - Consentimiento (restringido)
 - Objeto (lícito, determinado, posible)
 - Forma (escrita)
 - Causa (interés público / lucro)
 - Licitación (requisito procedimental)
 - Procedimientos de contratación
 - Licitación pública (regla general, art. 134 CPEUM)
 - Invitación restringida (excepción)
 - Adjudicación directa (excepción)
 - Cláusulas exorbitantes
 - Inspección y vigilancia
 - Ius variandi
 - Terminación anticipada / rescisión administrativa
 - Garantías y fianzas
 - Tipos
 - Obra pública, suministro, adquisiciones



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto y naturaleza del contrato administrativo como categoría autónoma del derecho público, distinguiéndolo del contrato civil y del acto administrativo unilateral.
- **Identificar:** los criterios doctrinales para diferenciar el contrato administrativo de otras figuras afines, con énfasis en las cláusulas exorbitantes y el criterio mixto.
- **Analizar:** los principios rectores de la contratación pública: legalidad, continuidad, mutabilidad y equilibrio financiero, explicando su fundamento constitucional y legal.
- **Explicar:** los procedimientos de contratación (licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa) conforme al artículo 134 de la CPEUM y las leyes reglamentarias.
- **Evaluar:** las cláusulas exorbitantes como notas distintivas del contrato administrativo y su impacto en la relación contractual.
- **Distinguir:** los principales tipos de contratos administrativos y sus características.
- **Aplicar:** la teoría del equilibrio financiero (hecho del príncipe e imprevisión) a casos concretos.

Competencias a desarrollar

- **Interpretación normativa:** Capacidad para identificar y aplicar el marco jurídico de la contratación pública (art. 134 CPEUM, LAASSP, LOPSRM, LFPRH).
- **Análisis contractual:** Habilidad para distinguir las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo y evaluar su legalidad y proporcionalidad.
- **Argumentación jurídica:** Aptitud para fundar pretensiones de equilibrio financiero en contratos administrativos (hecho del príncipe, imprevisión).
- **Pensamiento crítico:** Competencia para evaluar el debate doctrinal sobre la existencia del contrato administrativo como categoría autónoma.

El debate sobre la existencia del contrato administrativo

La existencia del contrato administrativo como categoría jurídica autónoma ha sido objeto de un debate doctrinal que se remonta al siglo XIX.

Corriente negativa. Encabezada por Otto Mayer, Fritz Fleiner y León Duguit, sostiene que no existe una categoría especial de contratos administrativos. Para estos autores, los supuestos contratos administrativos son actos administrativos unilaterales o simples contratos civiles celebrados por la administración.

Corriente positiva. Sostenida por Gaston Jèze, Marcel Waline, Rafael Bielsa y Gabino Fraga, afirma la existencia de una categoría autónoma caracterizada por: a) ser celebrados por la administración pública con

un particular; b) perseguir una finalidad de interés público; c) estar sometidos a un régimen jurídico de derecho público; d) contener cláusulas exorbitantes del derecho privado; y e) implicar una subordinación del particular a la administración (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XII, p. 200). Esta corriente es mayoritaria en la doctrina mexicana contemporánea.

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez define el contrato administrativo como «el acuerdo de voluntades de la administración pública y un particular, dirigido a crear o transmitir derechos y obligaciones, que se rige —en primer término— por normas de derecho público» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Contratos administrativos», p. 109).

Definición: Definición

Fernández Ruiz ofrece una definición más elaborada: «El contrato administrativo es el acuerdo de dos o más personas, de las cuales una es órgano del poder público en ejercicio de función administrativa, para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones patrimoniales, en aras del interés público, con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario» (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XII, p. 203).

Criterios para identificar el contrato administrativo

- a) **Criterio subjetivo u orgánico.** Un contrato es administrativo cuando una de las partes es la administración pública. Es el criterio más simple pero también el más insuficiente.
- b) **Criterio de la jurisdicción.** Serán administrativos los contratos cuyo conocimiento corresponde a tribunales contencioso-administrativos.
- c) **Criterio formal.** Atiende a las formalidades de celebración: licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa.
- d) **Criterio de las cláusulas exorbitantes.** Es el criterio más aceptado. Las cláusulas exorbitantes son, según la definición clásica de Vedel, «estipulaciones cuyo objeto es conferir a las partes derechos u obligaciones ajenos por su naturaleza a los que son susceptibles de ser libremente consentidos por una persona en el marco de las leyes civiles o comerciales» (citado en Martínez Morales, 2o Curso, Tema XX, p. 136).
- e) **Criterio teleológico.** Atiende a la finalidad del contrato.
- f) **Criterio legal.** Serán administrativos los contratos que la ley califique como tales.
- g) **Criterio mixto.** Fernández Ruiz propone un criterio integrador: son contratos administrativos «aquellos en los que una de las partes es persona de derecho público en ejercicio de función administrativa, con formalidades especiales y posible contenido de cláusulas exorbitantes del derecho privado, destinados a la satisfacción del interés público» (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XII, p. 203).

Caracteres esenciales del contrato administrativo

- a) **Juridicidad.** Es un acto jurídico que crea, modifica, transmite o extingue derechos y obligaciones.
- b) **Bilateralidad o sinalagmaticidad.** Es un acuerdo de voluntades que genera obligaciones recíprocas.
- c) **Desigualdad jurídica de las partes.** Es el carácter más distintivo. La administración goza de prerrogativas exorbitantes.

d) **Restricción de la libertad contractual.** La administración debe sujetarse al procedimiento de licitación y a las bases previamente establecidas. Hamdan Amad describe estos contratos como «contratos de adhesión» (Hamdan, Tema XII, p. 151).

e) **Interés público prevaleciente.** Justifica las prerrogativas de la administración.

f) **Régimen jurídico exorbitante.** El contrato se rige por normas de derecho público que otorgan a la administración facultades que no existen en el derecho privado.

Principios rectores de la contratación administrativa

a) **Principio de legalidad.** El artículo 134 de la CPEUM es la norma rectora: los recursos económicos se administrarán «con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez».

b) **Principio de continuidad.** La ejecución del contrato no debe interrumpirse.

c) **Principio de mutabilidad (ius variandi).** La administración puede modificar unilateralmente las cláusulas del contrato en aras del interés público. Hamdan Amad lo define como «el derecho permanente e irrenunciable del Estado de modificar el objeto o contenido del contrato por razones de interés público» (Hamdan, Tema XII, p. 155).

d) **Principio del equilibrio financiero.** Es el contrapeso del ius variandi. Opera a través de dos figuras:

- **Hecho del príncipe:** alteración provocada por decisiones de la autoridad contratante en ejercicio de sus atribuciones como autoridad pública, que ocasionan un perjuicio real, cierto, directo y especial al contratista. El efecto es la indemnización integral.
- **Teoría de la imprevisión (rebus sic stantibus):** se aplica cuando ocurren acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a las partes, que alteran sustancialmente la economía del contrato. La administración debe cubrir los aumentos para restablecer el equilibrio.

Elementos del contrato administrativo

a) **Sujetos.** Intervienen dos partes: la administración pública y el particular.

b) **Consentimiento.** No es libre: va precedido de requisitos legales, como la licitación pública.

c) **Objeto.** Debe ser determinado o determinable, lícito, idóneo y viable.

d) **Forma.** Debe constar por escrito (ad solemnitatem).

e) **Causa o motivo.** Desde la perspectiva del particular es el lucro; desde la administración, el interés público.

f) **Licitación.** Requisito procedimental previo; su omisión vicia el contrato de nulidad.

Los procedimientos de contratación: la licitación pública

El artículo 134 de la CPEUM establece la licitación pública como la regla general. La licitación pública es un procedimiento administrativo de varias etapas para seleccionar la mejor oferta en precio y calidad.

Procedimiento: Convocatoria publicada en el DOF → bases → ofertas en sobre cerrado → apertura pública → adjudicación a la propuesta que asegure las mejores condiciones.

Excepciones a la licitación pública:

- **Invitación restringida:** se invita a un mínimo de tres proveedores. Procede cuando se declaró desierta la licitación, el importe no excede ciertos montos, o existen razones justificadas.
- **Adjudicación directa:** es la excepción extrema. Procede por monto ínfimo, bienes perecederos, proveedor único, situaciones de emergencia, obras de arte.

Las cláusulas exorbitantes

- a) **Facultad de inspección y vigilancia.** La administración puede supervisar permanentemente la ejecución del contrato.
- b) **Ius variandi.** La administración puede modificar las condiciones del contrato por razones de interés público, con obligación de restablecer el equilibrio financiero.
- c) **Terminación anticipada y rescisión administrativa.** La administración puede dar por terminado el contrato anticipadamente o rescindirlo por incumplimiento del contratista, previo derecho de audiencia.
- d) **Garantías y fianzas.** Garantía de anticipo (100%), garantía de cumplimiento (10%), garantía de vicios ocultos y penas convencionales.

Tipos de contratos administrativos

- a) **Contrato de obra pública.** Es el más importante. Se rige por la LOPSRM.
- b) **Contrato de suministro.** La administración contrata con un particular la provisión continua de bienes.
- c) **Contrato de adquisición de bienes muebles.** Compraventa con cláusulas exorbitantes.
- d) **Contrato de arrendamiento.** La administración arrienda bienes para el cumplimiento de sus funciones.
- e) **Contrato de prestación de servicios.** Servicios profesionales, consultoría, asesoría, mantenimiento.
- f) **Contrato de concesión de obra pública.** Acto mixto: obra pública y concesión de explotación.
- g) **Contrato de empréstito público.** Deuda pública contraída por el Estado.
- h) **Contrato de consultoría.** Servicios de expertos para opiniones técnicas o estudios especializados.

Ejecución, modificación y extinción del contrato administrativo

Ejecución. Conforme a las cláusulas pactadas y disposiciones legales. La administración supervisa mediante inspectores o residentes de obra.

Modificación. Debe constar por escrito mediante convenios modificatorios. No puede exceder ciertos porcentajes del monto original (generalmente 25% en obra pública).

Equilibrio financiero durante la ejecución. El contratista puede solicitar: ajuste de costos, ampliación de plazo, indemnización por hecho del príncipe, restablecimiento del equilibrio por imprevisión.

Extinción. Por cumplimiento del objeto, rescisión administrativa, terminación anticipada por interés público, nulidad, caducidad o mutuo acuerdo.

El contencioso contractual

- **TFJA:** conoce de contratos de obra pública federal.
- **Juzgados de Distrito en materia administrativa:** conocen de contratos de los Poderes Legislativo y Judicial y órganos autónomos.
- **Instancia de inconformidad:** ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- **Amparo indirecto:** contra resoluciones definitivas del TFJA o juzgados de distrito.

Doctrina comparada

Tema	Martínez Morales (2o Curso)	Jorge Fernández Ruiz (Edo. Méx. 2023)	Fauzi Hamdan Amad (ELD 2015)
------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Concepto	Acuerdo de voluntades AP + particular, regido por normas de derecho público	Acuerdo de dos o más personas, una órgano del poder público en ejercicio de función administrativa, para crear obligaciones patrimoniales en aras del interés público	No hay autonomía de la voluntad; son contratos de adhesión
Criterio identificador	Cláusulas exorbitantes (Vedel). Las ventajas son siempre para el Estado	Criterio mixto: persona de derecho público + función administrativa + formalidades especiales + cláusulas exorbitantes	Exigencia de licitación pública como regla general
Mutabilidad	Límite: equilibrio financiero	El ius variandi es irrenunciable (Ariño Ortiz)	Derecho permanente e irrenunciable del Estado por interés público
Equilibrio financiero	Hecho del príncipe: impuesto que grave nuevas cargas al concesionario	Hecho del príncipe + teoría de la imprevisión (Conferencia de Lima 1947)	Teoría de la imprevisión implícita en todo contrato de tracto sucesivo
Rescisión	El Estado puede rescindir unilateralmente	Ejecución directa de la obra con maquinaria del contratista si abandona	Rescisión unilateral previo derecho de audiencia

Legislación aplicable comentada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134 CPEUM:

«Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.» Asimismo, el texto tradicional del precepto —que impone la licitación pública como regla general para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, y que fija las excepciones— se conserva en las disposiciones transitorias del decreto de reforma constitucional de 2024 en materia de austeridad. Base constitucional de toda la contratación pública.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)

La LAASSP regula la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración pública federal

Consúltense en especial: el ámbito de aplicación; la licitación pública como regla general; las causas de excepción; la invitación a cuando menos tres personas; la adjudicación directa; y el régimen de rescisión administrativa.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM)

La LOPSRM regula la obra pública federal y sus servicios asociados

Consúltense en especial: el ámbito de aplicación; la licitación pública como regla general; las garantías; el ajuste de costos; las causas de rescisión y la terminación anticipada de los contratos.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)

La LFPRH establece los principios de disciplina presupuestaria aplicables a toda contratación pública: disciplina, gratuidad, transparencia, evaluación, responsabilidad hacendaria y adecuación

Consúltense en especial las disposiciones sobre erogaciones plurianuales y suficiencia presupuestal.

Esquema de síntesis

1. DEBATE DOCTRINAL

Corriente negativa (Mayer, Fleiner, Duguit): no existe categoría autónoma

Corriente positiva (Jèze, Bielsa, Fraga): sí existe, con régimen exorbitante

2. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN

Subjetivo / Jurisdicción / Formal / Cláusulas exorbitantes / Teleológico / Legal / Mixto

3. CARACTERES ESENCIALES

Bilateralidad / Desigualdad jurídica / Restricción libertad contractual / Interés público / Régimen exorbitante

4. PRINCIPIOS RECTORES

Legalidad (art. 134 CPEUM) / Continuidad / Mutabilidad (ius variandi) / Equilibrio financiero

└ Hecho del príncipe: decisión de autoridad que afecta el contrato

└ Teoría de la imprevisión: acontecimientos extraordinarios ajenos a las partes

5. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Licitación pública (regla general) → convocatoria → bases → ofertas → apertura → adjudicación

Invitación restringida (excepción, 3 proveedores mínimo)

Adjudicación directa (excepción extrema)

6. CLÁUSULAS EXORBITANTES

Inspección y vigilancia / Ius variandi / Terminación anticipada / Rescisión administrativa / Garantías

7. TIPOS DE CONTRATOS

Obra pública / Suministro / Adquisiciones / Arrendamiento / Servicios / Concesión / Empréstito / Consultoría

8. EXTINCIÓN

Cumplimiento / Rescisión / Terminación anticipada / Nulidad / Caducidad / Mutuo acuerdo

9. CONTENCIOSO CONTRACTUAL

TFJA / Juzgados de Distrito / Instancia de inconformidad / Amparo indirecto

Cuestionario de estudio

Comprensión

1. Defina el contrato administrativo según el Diccionario de Rafael Martínez y según Fernández Ruiz.
2. Explique las dos corrientes doctrinales sobre la existencia del contrato administrativo.
3. Enumere los criterios para identificar un contrato administrativo. ¿Por qué el criterio de las cláusulas exorbitantes es el más aceptado?

Análisis

4. Compare el contrato administrativo con el contrato civil en cuanto a igualdad de las partes, libertad contractual, régimen jurídico y jurisdicción competente.
5. Analice la tensión entre el principio de mutabilidad y el principio de equilibrio financiero.
6. Explique la diferencia entre «hecho del príncipe» y «teoría de la imprevisión».
7. ¿Por qué Hamdan Amad califica los contratos administrativos como «contratos de adhesión»?

Aplicación

8. Una Secretaría de Estado contrata la construcción de un hospital mediante adjudicación directa argumentando urgencia. Un competidor impugna. ¿Cuál es el procedimiento correcto?
9. Un contratista solicita ajuste de costos porque el precio del acero se incrementó 40% por una crisis internacional imprevisible. ¿Tiene derecho? ¿Qué figura opera?
10. La administración modifica unilateralmente el proyecto de una carretera aumentando el kilometraje en 30%. ¿Puede imponer la modificación? ¿Qué derechos tiene el contratista?

Ensayo

11. «El contrato administrativo es una ficción jurídica innecesaria.» Desarrolle una postura crítica.
12. ¿Cómo se armoniza el principio de legalidad con el principio de mutabilidad?

◆ Caso práctico: Caso 1: La licitación desierta y la adjudicación directa

La Secretaría de Infraestructura convoca a licitación pública para construir un puente. Se presentan dos propuestas: una excede el presupuesto en 50%, la otra no cumple requisitos técnicos. La Secretaría declara desierta y adjudica directamente a una empresa que no había participado.

- **Planteamiento:** ¿Es legal la adjudicación directa? ¿Debió agotar primero la invitación restringida?
- **Partes:** Secretaría de Infraestructura, empresas licitantes, empresa adjudicataria.
- **Guía de análisis:** La licitación desierta no autoriza automáticamente la adjudicación directa. La LAASSP exige agotar primero la invitación restringida.
- **Rúbrica:** Identificar la irregularidad (30%), citar artículos aplicables (30%), proponer vía de impugnación (40%).

◆ Caso práctico: Caso 2: El ajuste de costos por inflación imprevista

«Constructora del Centro» firma un contrato de obra pública para edificar un hospital. A los 6 meses, la inflación anual alcanza 15%. La empresa solicita ajuste de costos. La dependencia lo niega argumentando que la inflación es un riesgo previsible.

- **Planteamiento:** ¿Tiene derecho al ajuste? ¿Qué dice la jurisprudencia 2a./J. 14/2012?
- **Partes:** Constructora del Centro, dependencia contratante.
- **Guía de análisis:** La jurisprudencia señala que el ajuste procede «aun cuando las condiciones de mercado sean previsibles, siempre que se demuestre la afectación».
- **Rúbrica:** Aplicar jurisprudencia (30%), fundamentar en LOPSRM (30%), proponer procedimiento (40%).

◆ Caso práctico: Caso 3: La rescisión sin audiencia previa

La CONAGUA rescinde administrativamente un contrato de obra por retraso, sin otorgar al contratista oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniera.

- **Planteamiento:** ¿Es válida la rescisión? ¿Qué dice la jurisprudencia 2a./J. 71/2014?
- **Partes:** CONAGUA, empresa contratista.
- **Guía de análisis:** La garantía de audiencia previa es exigible. Su omisión vicia el procedimiento.
- **Rúbrica:** Identificar la violación al debido proceso (35%), citar jurisprudencia (30%), proponer vía de defensa (35%).

◆ Caso práctico: Caso 4: La modificación unilateral del proyecto

El Gobierno del Estado contrata un Parque Lineal por \$100 millones. La nueva administración modifica el proyecto para incluir un museo subterráneo, incrementando el costo en \$40 millones (40%).

- **Planteamiento:** ¿Está obligado el contratista a aceptar la modificación? ¿Cuál es el límite del ius variandi?

- **Partes:** Gobierno del Estado, empresa contratista.
- **Guía de análisis:** La LOPSRM permite modificaciones hasta el 25%. El incremento de 40% excede el límite legal.
- **Rúbrica:** Identificar el exceso (30%), aplicar el límite del 25% (30%), proponer solución (40%).

1. **Debate: «¿La licitación pública garantiza realmente las mejores condiciones para el Estado o es un procedimiento burocrático que encarece y retrasa la contratación?»** Tiempo: 25 min debate, 10 min conclusiones.
2. **Análisis de un contrato administrativo real.** Llevar al aula un contrato de obra pública o adquisiciones de Compranet. Identificar: tipo de contrato, procedimiento de adjudicación, cláusulas exorbitantes, monto, plazo. Tiempo: 30 min.
3. **Simulación: audiencia de rescisión administrativa.** Roles: residente de obra, contratista, abogado, titular del área jurídica. Tiempo: 30 min.

 Taller práctico: Redacción de un escrito de solicitud de ajuste de costos por

Redacción de un escrito de solicitud de ajuste de costos por desequilibrio económico

Contexto: Eres representante legal de «Ingeniería y Construcciones del Sur, S.A. de C.V.», empresa con un contrato de obra pública para construir una planta potabilizadora para CONAGUA por \$250 millones, plazo 24 meses. Al séptimo mes: 1) el precio del acero se incrementa 35%; 2) el tipo de cambio se devalúa 25%; 3) CONAGUA emite nueva norma técnica que exige filtros adicionales no previstos, incrementando costos en \$15 millones.

Instrucciones: Redacte un escrito dirigido al Titular de CONAGUA solicitando el ajuste de costos, que contenga: antecedentes, hechos, fundamentos jurídicos (art. 63 LOPSRM, art. 134 CPEUM, jurisprudencia 2a./J. 14/2012), clasificación de cada evento como hecho del príncipe o imprevisión, cálculo estimado, puntos petitorios.

Criterios de evaluación: Identificación correcta de figuras (25%), cita y aplicación de LOPSRM y jurisprudencia (25%), estructura y claridad (25%), precisión en cuantificación (25%).

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. El criterio más aceptado para identificar un contrato administrativo es:
 - a) El criterio subjetivo.
 - b) El criterio de la jurisdicción.
 - c) El criterio de las cláusulas exorbitantes.
 - d) El criterio formal.
2. El principio de mutabilidad (ius variandi) significa que:
 - a) La administración puede modificar unilateralmente el contrato por interés público.
 - b) El contrato puede modificarse por mutuo acuerdo.
 - c) El contratista puede modificar las condiciones.
 - d) El contrato es inmutable.
3. La teoría de la imprevisión se aplica cuando:
 - a) La administración modifica unilateralmente el contrato.
 - b) Ocurren acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a las partes.
 - c) El contratista incumple sus obligaciones.
 - d) La administración rescinde por interés público.
4. Conforme al artículo 134 CPEUM, la regla general de contratación es:
 - a) Adjudicación directa.
 - b) Invitación restringida.
 - c) Licitación pública.
 - d) Convenio de coordinación.
5. La rescisión administrativa del contrato por incumplimiento del contratista:
 - a) No requiere audiencia previa.
 - b) Debe ser declarada por un juez.
 - c) Solo procede si el contratista la acepta.
 - d) Requiere audiencia previa.
6. El «hecho del príncipe» es:
 - a) Una decisión del Poder Legislativo.
 - b) Una decisión de la autoridad contratante que afecta la economía del contrato.
 - c) Un evento de fuerza mayor.
 - d) El incumplimiento del contratista.
7. La diferencia fundamental entre contrato administrativo y civil radica en:
 - a) El monto.
 - b) Las cláusulas exorbitantes que rompen la igualdad de las partes.
 - c) El plazo.
 - d) La forma escrita.
8. La adjudicación directa procede cuando:
 - a) Es el procedimiento más rápido.
 - b) La autoridad lo decide discrecionalmente.

- c) Existe proveedor único o situaciones de emergencia.
 - d) El monto es muy elevado.
9. El contratista tiene derecho al ajuste de costos:
- a) Solo cuando la inflación supera el 10%.
 - b) Cuando varíen los precios de los insumos y se demuestre la afectación.
 - c) Nunca.
 - d) Solo si el contrato lo prevé.
10. Las controversias de contratos de obra pública federal son competencia del:
- a) Poder Judicial de la Federación.
 - b) CNDH.
 - c) Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
 - d) TFJA.

 **Clave de respuestas:** 1-c, 2-a, 3-b, 4-c, 5-d, 6-b, 7-b, 8-c, 9-b, 10-d.

Lecturas complementarias

Martínez Morales, Rafael I. *Derecho Administrativo, 2o Curso*. Temas XIX y XX (pp. 135-160).

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México 2023*. Capítulo XII (pp. 198-230).

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulos XIII y XIV (pp. 176-198).

Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema XII (pp. 151-165).

Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. Voces: «Contratos administrativos», «Contrato de obra pública», «Licitación pública», «Rescisión administrativa».

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 134.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Arts. 1, 24, 59, 63, 74, 85.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Arts. 1, 26, 40, 45, 55, 80.

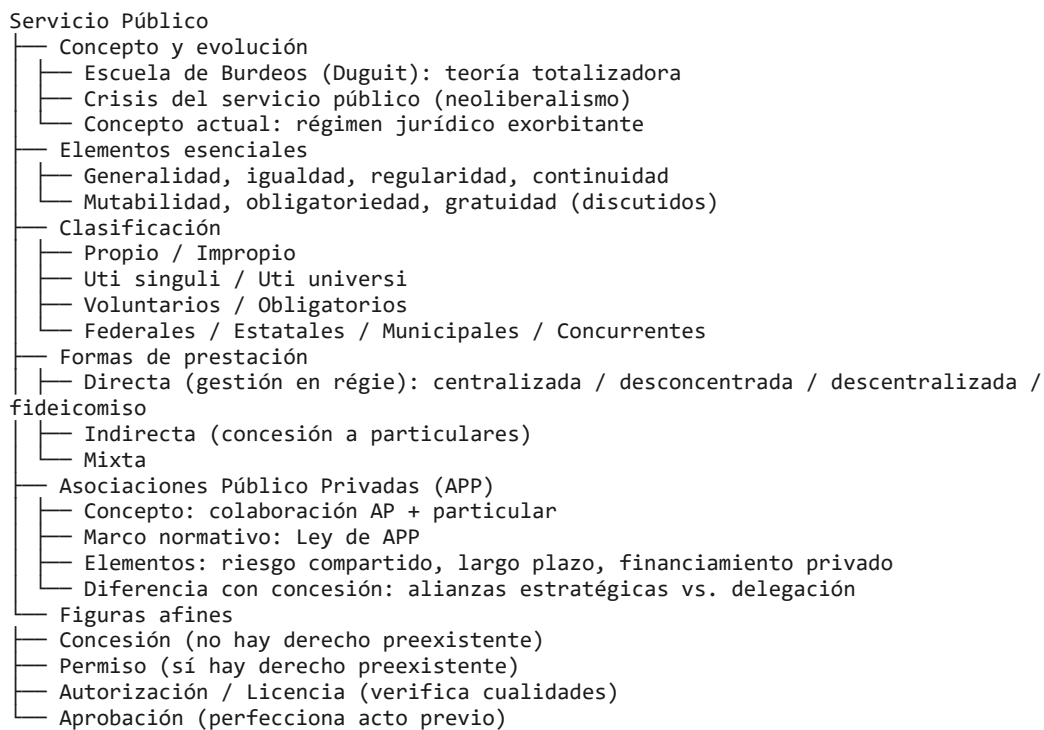
—

UNIDAD 9. EL SERVICIO PÚBLICO Y LA CONCESIÓN

UNIDAD 9

EL SERVICIO PÚBLICO Y LA CONCESIÓN

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto de servicio público, su evolución histórica y las distintas posturas doctrinales sobre su naturaleza jurídica.
- **Identificar:** los elementos esenciales del servicio público y distinguir entre servicio público propio e impropio.

- **Analizar:** las diversas formas de prestación de los servicios públicos y sus implicaciones jurídicas.
- **Distinguir:** la concesión administrativa del permiso, la autorización y la licencia.
- **Explicar:** el régimen jurídico de la concesión de servicio público: concepto, naturaleza, elementos, procedimiento, derechos, obligaciones y causas de extinción.
- **Evaluar:** críticamente la crisis del servicio público frente al neoliberalismo.
- **Distinguir:** las Asociaciones Público Privadas de la concesión tradicional, identificando su marco normativo y elementos esenciales.
- **Aplicar:** el marco normativo (artículo 28 CPEUM y legislación secundaria) a casos concretos.

Competencias a desarrollar

- **Análisis jurídico:** Capacidad para identificar cuándo una actividad constituye servicio público propio y cuándo es una actividad privada regulada.
- **Argumentación jurídica:** Habilidad para sostener razonadamente la naturaleza jurídica de la concesión como acto unilateral.
- **Resolución de casos:** Aptitud para analizar controversias sobre prestación de servicios públicos y concesiones.
- **Redacción administrativa:** Competencia para elaborar escritos relacionados con solicitudes de concesión, permisos y autorizaciones.

Concepto y evolución del servicio público

La escuela de Burdeos y la teoría totalizadora

El servicio público es uno de los conceptos fundamentales del derecho administrativo. Su construcción doctrinal se atribuye principalmente a **Léon Duguit**, quien a principios del siglo XX propuso una visión totalizadora: el Estado no era más que un conjunto de servicios públicos (Roldán Xopa, Cap. X, p. 2). Para Duguit, servicio público era «toda actividad que deba ser asegurada, reglada y controlada por los gobernantes».

Gaston Jeze amplió aún más el concepto al considerar que servicio público era «toda actividad de la administración pública», mientras que **Maurice Hauriou** restringió el concepto a «una parte de la actividad de la administración pública» (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIII, p. 146).

Crisis y transformación del servicio público

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el modelo del Estado social e intervencionista comenzó a retroceder frente al avance del neoliberalismo. Autores como **Gaspar Ariño Ortiz** llegaron a sostener que el servicio público había «completado su ciclo» y debía ser abandonado como categoría jurídica.

Roldán Xopa propone un enfoque distinto: el servicio público no es tanto una actividad como el régimen jurídico de una actividad, es decir, «una técnica de regulación» (Roldán Xopa, Cap. X, p. 5).

Concepto actual

Definición: Definición

La doctrina mexicana actual ha alcanzado cierto consenso en torno a la definición de **Jorge Fernández Ruiz**: «Servicio público es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter

general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanentemente asegurado, reglado y controlado por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante del derecho privado, ya por medio de la Administración pública, bien mediante particulares facultados para ello por autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda persona» (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIII, p. 148).

Para que una actividad pueda ser calificada como servicio público se requiere una **reserva de ley**: el Congreso de la Unión, mediante ley, debe considerar que esa actividad es originaria del Estado conforme a la Constitución (artículo 28 constitucional) (Hamdan, Tema XIII, p. 175).

Elementos esenciales del servicio público

Existe consenso doctrinal en que los elementos esenciales son cuatro: **generalidad, igualdad, regularidad y continuidad** (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIII, p. 150; Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIII; Hamdan, Tema XIII, p. 176).

- **Generalidad:** El servicio debe estar al alcance de todas las personas que lo requieran.
- **Igualdad:** Todos los usuarios deben recibir el mismo trato en condiciones equivalentes.
- **Regularidad:** El servicio debe prestarse conforme a las reglas y normas preestablecidas.
- **Continuidad:** El servicio no puede interrumpirse, salvo causas de fuerza mayor.

Además, ciertos autores discuten otros caracteres: **obligatoriedad, adaptabilidad o mutabilidad, permanencia y gratuidad**.

Clasificación de los servicios públicos

a) Por su reconocimiento jurídico:

- **Servicio público propio:** Creado por ley y atribuido al Estado.
- **Servicio público impropio:** Deriva de un permiso, licencia o autorización administrativa.

b) Por las características del usuario:

- **Uti singuli:** A usuarios determinados (agua potable, energía eléctrica).
- **Uti universi:** Beneficia a la colectividad indeterminada (alumbrado público).

c) Por su forma de exigibilidad:

- **Voluntarios:** Solo se prestan a quien los solicita, conforme a la demanda del usuario.
- **Obligatorios:** El usuario está obligado constitucional o legalmente a recibirlos (por ejemplo, la educación pública obligatoria).

d) Por la jurisdicción territorial:

- **Federales:** Competencia de la Federación.
- **Estatales:** Competencia de las entidades federativas.
- **Municipales:** Artículo 115, fracción III CPEUM.
- **Concurrentes:** Competencia compartida.

Formas de prestación de los servicios públicos

Prestación directa (gestión en régie)

Modalidades: mediante dependencia centralizada, órgano desconcentrado, organismo público descentralizado o fideicomiso público.

Prestación por particulares

El artículo 28 de la CPEUM autoriza al Estado a concesionar la prestación de servicios públicos. Los particulares pueden prestar servicios públicos bajo el régimen de **concesión**.

Prestación mixta

Roldán Xopa identifica cinco modalidades: prestación por el Estado en condiciones monopólicas; por particulares en monopolio natural; por particulares en monopolio regulatorio; por el Estado en competencia con particulares; y por el Estado en segmentos que el mercado no cubra.

La concesión administrativa: concepto, naturaleza y elementos

Concepto

Definición: Definición

Gabino Fraga define la concesión como «el acto administrativo por el cual se otorga al particular el derecho de manejar y explotar un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio público del Estado».

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez proporciona una definición completa: «Concesión es el acto jurídico unilateral por el cual el Estado confiere a un particular la potestad de explotar a su nombre un servicio o bien públicos, que le pertenecen a aquél, satisfaciendo necesidades de interés general» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Concesión»).

Naturaleza jurídica

Existen tres teorías principales: a) **Teoría contractual**: Sostiene que la concesión es un contrato entre el Estado y el particular. b) **Teoría del acto administrativo unilateral (o reglamentaria)**: Sostiene que es un acto administrativo unilateral. Es la tesis que impera en México (Hamdan, Tema XIII, p. 178). c) **Teoría mixta**: Combina elementos de ambas naturalezas.

En México, la doctrina mayoritaria la considera un acto mixto con predominio de la naturaleza reglamentaria (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIII, p. 160). La concesión es además **intuitu personae**.

Elementos de la concesión

Sujeto concedente, concesionario, usuario, objeto (el servicio público o bien de dominio público), título de concesión y plazo.

Procedimiento de otorgamiento

Convocatoria pública → licitación pública → evaluación de propuestas (idoneidad) → otorgamiento → publicación en el DOF.

Derechos y obligaciones del concesionario

Derechos: Prestar el servicio y percibir la tarifa; estabilidad del título durante el plazo; uso de los bienes afectos al servicio.

Obligaciones: Prestar el servicio conforme al título y la ley; mantener continuidad, regularidad, igualdad y generalidad; someter tarifas a aprobación; permitir inspección y vigilancia; no suspender el servicio unilateralmente.

Extinción de la concesión

Vencimiento del plazo, revocación por interés público (con indemnización), caducidad por incumplimiento grave (sin indemnización), renuncia, muerte o incapacidad del concesionario, nulidad.

El permiso, la autorización y la licencia

La doctrina distingue entre concesión, permiso, autorización y licencia con base en la existencia o no de un derecho preexistente del particular:

- **Concesión:** No existe derecho preexistente.
- **Permiso, autorización o licencia:** Existe un derecho preexistente cuyo ejercicio está sujeto a control administrativo.

Martínez Morales propone la siguiente delimitación:

- **Aprobación:** Para perfeccionar un acto previo.
- **Autorización:** Para conferir validez a un derecho.
- **Permiso:** Para facilitar el uso de bienes del Estado.
- **Licencia:** Para aceptar la realización de actividades previa verificación de conocimientos.

Las Asociaciones Público Privadas (APP)

Concepto y origen

Las Asociaciones Público Privadas (APP) son un esquema de colaboración de largo plazo entre el sector público y el sector privado para la prestación de servicios públicos, desarrollo de infraestructura o realización de proyectos de interés general. A diferencia de la concesión tradicional —donde el Estado delega una actividad que le es propia—, en la APP ambas partes comparten riesgos, recursos y responsabilidades bajo una estructura contractual más flexible y equilibrada.

El origen del modelo APP se remonta al *Private Finance Initiative* (PFI) del Reino Unido en los años noventa y se ha expandido globalmente como respuesta a la limitación de recursos públicos para financiar grandes proyectos.

Marco normativo en México

En México, las APP se rigen principalmente por la **Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP)**, publicada el 16 de enero de 2012, y su Reglamento. Esta ley establece:

- **Objeto:** Regular los esquemas de APP en los que participan entidades del sector público y del sector privado para desarrollar proyectos que generen valor social.
- **Ámbito de aplicación:** Entidades de la Administración Pública Federal conforme a la propia ley.
- **Requisitos del proyecto:** Viabilidad técnica, legal, ambiental, económica y social; análisis de valor por dinero (*value for money*); estructura de riesgos.

También existen disposiciones aplicables en materia de APP en la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados (LOPSRM)** y la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**.

Elementos esenciales de la APP

1. **Largo plazo:** Generalmente superan los 10 años y pueden llegar a 30-40 años.
2. **Riesgo compartido:** A diferencia de la obra pública tradicional o la concesión pura, los riesgos se distribuyen entre el sector público y el privado según quién esté en mejor posición para gestionarlos.
3. **Financiamiento privado:** El particular aporta total o parcialmente el capital necesario para el proyecto.
4. **Vinculación de pago a desempeño:** La contraprestación que recibe el particular —pública, tarifaria o mixta— depende del cumplimiento de indicadores de calidad y disponibilidad del servicio.
5. **Reversión de activos:** Al término del contrato, los bienes afectos al proyecto revierten al Estado.

Diferencia entre APP y concesión tradicional

Elemento	Concesión tradicional	APP
Naturaleza jurídica	Acto administrativo unilateral mayoritariamente	Contrato de largo plazo
Riesgo	Principalmente a cargo del concesionario	Compartido público-privado
Financiamiento	Generalmente privado	Privado con posible apoyo público
Marco normativo	Leyes sectoriales (aguas, carreteras, etc.)	LAPP y legislación sectorial
Retribución	Tarifas de usuarios	Pago público, tarifario o mixto vinculado a desempeño
Plazo	Variable (15-30 años típicamente)	Largo plazo (20-40 años)
Régimen de bienes	Bienes afectos al servicio	Reversión al Estado al término

Procedimiento de APP

1. **Identificación y registro** del proyecto en la cartera de proyectos APP.
2. **Estudios de viabilidad** (técnica, legal, ambiental, social, económica y financiera).
3. **Análisis de valor por dinero:** Demostrar que el esquema APP es más eficiente que la obra pública tradicional.
4. **Estructuración del proyecto** y asignación de riesgos.
5. **Licitación pública** (convocatoria, bases, evaluación, fallo).
6. **Firma del contrato de APP** y publicación.
7. **Ejecución, supervisión y evaluación** durante toda la vigencia del proyecto.

Ventajas y riesgos de las APP

Ventajas: Movilización de capital privado, transferencia de riesgos al sector privado, eficiencia en ejecución y operación, innovación tecnológica, liberación de recursos públicos para otras prioridades.

Riesgos: Complejidad contractual, compromisos fiscales de largo plazo, posibles sobrecostos si la estructura de riesgos es deficiente, riesgo de captura regulatoria, menor flexibilidad para cambios de política pública.



Doctrina comparada

Tema	Léon Duguit	Gaston Jeze	Maurice Hauriou	Jorge Fernández Ruiz
Definición de servicio público	Toda actividad del Estado	Toda actividad de la administración	Solo una parte de la actividad estatal	Actividad técnica que satisface necesidad general, bajo régimen exorbitante
Naturaleza de la concesión	Contrato administrativo	Contractual	Acto unilateral	Acto mixto con predominio reglamentario
Crisis del servicio público	No aplica	No aplica	No aplica	El servicio público no ha muerto; se ha transformado

APP vs. concesión	No desarrolló	Considera la concesión como servicio público en sentido amplio	Distingue concesión como acto unilateral	Las APP son un nuevo esquema de colaboración que trasciende la concesión tradicional
-------------------	---------------	--	--	--

Legislación aplicable comentada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 28 CPEUM (facultad de concesionar):

«El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación...»
Base constitucional de todo el régimen de concesiones.

Artículo 115, fracción III:

Catálogo mínimo de servicios públicos municipales (agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados, panteones, seguridad y tránsito, entre otros).

Artículo 27:

Dominio directo de la Nación sobre los recursos naturales; en materia de hidrocarburos, el propio artículo 28 remite a los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 para la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos como áreas estratégicas.

Leyes secundarias

LFPA, artículo 3:

Elementos y requisitos del acto administrativo aplicables al título de concesión.

Ley General de Bienes Nacionales:

Régimen jurídico para la concesión de bienes de dominio público.

Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), 2012:

Marco regulatorio de los esquemas APP: objeto y ámbito de aplicación, requisitos de los proyectos, procedimiento de contratación y régimen de ejecución y supervisión.

Reglamento de la LAPP:

Desarrollo de los procedimientos de valoración, licitación y supervisión de proyectos APP.

Esquema de síntesis

I. SERVICIO PÚBLICO

- A. Concepto: actividad técnica que satisface necesidad general, bajo régimen exorbitante
- B. Elementos esenciales: generalidad, igualdad, regularidad, continuidad
- C. Clasificación:
 - 1. Propio / Impropio (por reconocimiento jurídico)
 - 2. Uti singuli / Uti universi (por usuario)
 - 3. Federal / Estatal / Municipal / Concurrente (por jurisdicción)
- D. Formas de prestación:
 - 1. Directa: centralizada, desconcentrada, descentralizada, fideicomiso
 - 2. Indirecta: concesión a particulares
 - 3. Mixta

II. CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

- A. Concepto: acto por el cual el Estado confiere a un particular la explotación de un servicio o bien público
- B. Naturaleza: acto administrativo unilateral en México
- C. Elementos: concedente, concesionario, usuario, objeto, título, plazo
- D. Procedimiento: convocatoria → licitación → evaluación → otorgamiento → publicación
- E. Extinción: vencimiento, revocación, caducidad, renuncia, muerte/disolución, nulidad

III. FIGURAS AFINES

- Figura | ¿Derecho preexistente? | Naturaleza
- Concesión | No | Acto unilateral crea el derecho
- Permiso | Sí | Retira obstáculo
- Autorización | Sí | Verifica cualidades
- Licencia | Sí | Verifica conocimientos/habilidad
- Aprobación | Sí | Perfecciona acto previo

IV. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP)

- A. Concepto: colaboración AP + particular para infraestructura y servicios públicos
- B. Marco normativo: Ley de APP (2012) y Reglamento
- C. Elementos:
 - 1. Largo plazo (>10 años, hasta 40)
 - 2. Riesgo compartido público-privado
 - 3. Financiamiento privado
 - 4. Pago vinculado a desempeño
 - 5. Reversión de activos al término
- D. Diferencia con concesión:
 - Concesión: acto unilateral, riesgo privado, tarifa de usuarios
 - APP: contrato, riesgo compartido, pago público/tarifario/desempeño

Cuestionario de estudio

1. ¿Cuál es la diferencia entre la escuela de Burdeos (Duguit) y la postura de Maurice Hauriou?
2. Defina servicio público conforme a Fernández Ruiz e identifique sus elementos.
3. Explique la reserva de ley en materia de servicio público.
4. Distinga entre servicio público propio e impropio.
5. Enumere y explique los cuatro elementos esenciales del servicio público.
6. ¿En qué se diferencia la prestación directa de la indirecta?
7. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la concesión en México?
8. Explique el procedimiento de otorgamiento de una concesión.
9. Distinga entre concesión, permiso y autorización.
10. ¿En qué se diferencia la caducidad de la revocación como causas de extinción?
11. ¿Qué son las Asociaciones Público Privadas y en qué se diferencian de la concesión administrativa tradicional?
12. Explique el procedimiento para el otorgamiento de un proyecto APP conforme a la LAPP.
13. ¿Cuáles son los elementos esenciales de una APP? Señale al menos cuatro.

◆ Caso práctico: Caso 1: La concesión de agua potable

El Municipio de San Pedro concede a «Agua Limpia, S.A.» la prestación del servicio de agua potable por 25 años. A los cinco años, el municipio reduce unilateralmente las tarifas en 30% argumentando «interés público». El concesionario amenaza con suspender el servicio.

- **Planteamiento:** ¿Puede el municipio modificar unilateralmente las tarifas? ¿Puede el concesionario suspender el servicio?
- **Partes:** Municipio de San Pedro, Agua Limpia, S.A., usuarios.
- **Guía de análisis:** El Estado conserva facultades de modificación por interés público, pero el concesionario tiene derecho a indemnización.
- **Rúbrica:** Identificar naturaleza de la concesión (30%), analizar modificación unilateral (30%), proponer vía de impugnación (20%), calidad de argumentación (20%).

◆ Caso práctico: Caso 2: Permiso vs

concesión en el transporte El Estado de Morelos expide un «permiso» para transporte público de pasajeros con vigencia de 2 años. Al cumplirse el plazo, el titular solicita la renovación y la autoridad la niega.

- **Planteamiento:** ¿Es correcto usar permiso y no concesión? ¿Tiene derecho a la renovación?
- **Partes:** Secretaría de Movilidad, transportista, usuarios.
- **Guía de análisis:** Distinga entre servicio público propio e impropio.
- **Rúbrica:** Corrección en clasificación (35%), análisis de derecho preexistente (35%), identificación del recurso (15%), argumentación (15%).

◆ Caso práctico: Caso 3: Revocación de concesión de radiodifusión

El IFT detecta que un concesionario de radio FM ha incumplido obligaciones de contenido cultural. Inicia procedimiento de revocación.

- **Planteamiento:** ¿Es procedente la revocación o procede multa? ¿Tiene derecho a indemnización?
- **Partes:** IFT, Radio FM, S.A., audiencia.
- **Guía de análisis:** Distinga entre caducidad (incumplimiento, sin indemnización) y revocación (interés público, con indemnización).
- **Rúbrica:** Distinción caducidad/revocación (30%), procedimiento aplicable (25%), indemnización (25%), argumentación (20%).

◆ Caso práctico: Caso 4: Proyecto APP de hospital público

El Gobierno del Estado contrata una APP con «Salud Integral, S.A.P.I.» para construir, equipar y operar un hospital de segundo nivel por 30 años. A cambio, el Estado paga una contraprestación anual vinculada al cumplimiento de indicadores de calidad (tiempos de espera, tasas de infección, satisfacción

del usuario). A los 8 años, un cambio de administración pretende rescindir el contrato argumentando que debió hacerse mediante obra pública o concesión tradicional.

- **Planteamiento:** ¿Es jurídicamente válida la APP para prestación de servicios de salud? ¿Puede la nueva administración rescindir unilateralmente? ¿Qué recursos tiene el particular?
- **Partes:** Gobierno del Estado, Salud Integral S.A.P.I., usuarios del hospital.
- **Guía de análisis:** La LAPP permite APP para infraestructura de salud; la rescisión unilateral requiere causa justificada e indemnización; el contrato de APP tiene protección jurídica.
- **Rúbrica:** Identificar marco normativo (25%), analizar naturaleza contractual de la APP (25%), valorar procedencia de rescisión (25%), proponer vía de defensa (25%).

1. **Debate:** «¿Debe el Estado mantener la titularidad exclusiva de ciertos servicios públicos o debe abrir todos los sectores a la competencia?» 15 min preparación, 5 min exposición inicial por equipo, 10 min réplica, 5 min conclusiones.
2. **Simulación de licitación pública:** Equipos representan a la autoridad concedente y a empresas interesadas en una concesión de recolección de residuos sólidos.
3. **Análisis de título de concesión real:** Identificar concedente, concesionario, objeto, plazo, obligaciones, causas de extinción, régimen tarifario.

 Taller práctico: Solicitud de concesión de servicio público municipal

Solicitud de concesión de servicio público municipal

Redacta un escrito dirigido al Ayuntamiento solicitando la concesión del servicio público de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos.

Instrucciones: Identifica la autoridad competente, señala fundamento constitucional (art. 115, fracc. III, inciso c), acredita capacidad técnica, material y financiera, propone tarifas, ofrece garantías de continuidad, acepta inspección municipal, solicita plazo de 15 años.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. ¿Cuál NO es un elemento esencial del servicio público?
a) Generalidad / b) Gratuidad / c) Igualdad / d) Continuidad
2. La teoría de que toda actividad del Estado es servicio público corresponde a:
a) Hauriou / b) Jeze / c) Duguit / d) Berthelemy
3. La concesión en México tiene naturaleza de:
a) Contrato de derecho privado / b) Contrato administrativo / c) Acto administrativo unilateral / d) Ley reglamentaria
4. La diferencia entre concesión y permiso radica en:
a) El plazo / b) La existencia de derecho preexistente / c) La tarifa / d) La autoridad
5. El servicio público impropio se caracteriza por:
a) Ser creado por ley / b) Derivar de permiso, licencia o autorización / c) Prestarse exclusivamente por el Estado / d) No requerir regulación
6. La facultad del Estado para concesionar servicios públicos se fundamenta en:
a) Art. 14 / b) Art. 16 / c) Art. 28 / d) Art. 115 CPEUM
7. La clasificación *uti singuli/uti universi* atiende a:
a) La importancia / b) Las características del usuario / c) La jurisdicción / d) El tipo de gestión
8. La caducidad de la concesión se produce por:
a) Decisión unilateral del Estado / b) Vencimiento del plazo / c) Incumplimiento grave del concesionario / d) Muerte del concesionario
9. ¿Cuál NO es un servicio público municipal (art. 115, fracc. III)?
a) Agua potable / b) Seguridad pública / c) Educación básica / d) Alumbrado público
10. La teoría mixta de la concesión sostiene que:
a) Es exclusivamente un contrato / b) Es exclusivamente un acto unilateral / c) Combina elementos reglamentarios y contractuales / d) Carece de naturaleza jurídica
11. La diferencia fundamental entre una APP y una concesión tradicional es que en la APP:
a) El particular asume todo el riesgo / b) No hay plazo fijo / c) El riesgo es compartido entre el sector público y el privado / d) No requiere licitación
12. La ley que regula las APP en el ámbito federal mexicano es:
a) Ley de Obras Públicas / b) Ley de Adquisiciones / c) Ley de Asociaciones Público Privadas / d) Ley de Concesiones
13. En una APP, la contraprestación al particular generalmente:
a) Es fija e inmodificable / b) Se paga exclusivamente mediante tarifas de usuarios / c) Está vinculada al cumplimiento de indicadores de desempeño / d) No está regulada
14. ¿Cuál NO es un elemento característico de las APP?
a) Riesgo compartido / b) Financiamiento privado / c) Plazo indefinido / d) Vinculación del pago a desempeño

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-c, 3-c, 4-b, 5-b, 6-c, 7-b, 8-c, 9-c, 10-c, 11-c, 12-c, 13-c, 14-c.

Lecturas complementarias

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulo XIII (El servicio público, pp. 145-168) y Capítulo XIV (La concesión, pp. 169-185).

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México*. 2023. Capítulo XIV (pp. 202-230).

Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema XIII (pp. 175-185).

(Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. Voces: «Concesión», «Permiso», «Autorización», «Servicio público».

Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. ITAM. Capítulo X (El servicio público, pp. 1-30).

Martínez Morales, Rafael I. *Derecho Administrativo, 2o Curso*. Tema XIII (Servicio público y concesión).

Ley de Asociaciones Público Privadas, publicada en el DOF el 16 de enero de 2012. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP.pdf>[<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP.pdf>].

(Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2012.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). *Principios para la Gobernanza de las Asociaciones Público-Privadas*. 2012.

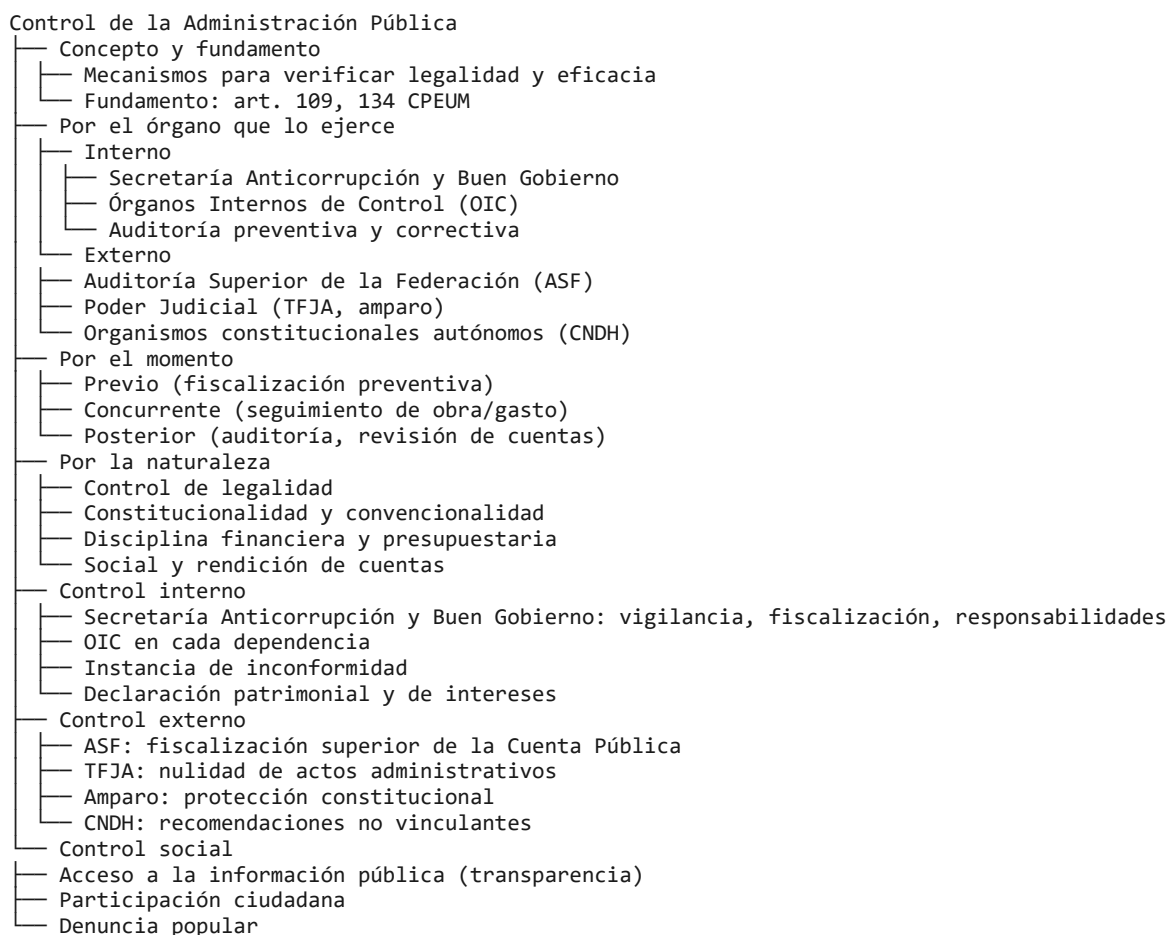
Yescombe, E. R. *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. Elsevier, 2007. Capítulos 1-3 (Conceptos fundamentales y estructura de APP).

UNIDAD 10. CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UNIDAD 10

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto y la clasificación del control de la administración pública como garantía del Estado de Derecho.
- **Identificar:** los distintos tipos de control según el órgano que lo ejerce, el momento y la naturaleza.
- **Analizar:** el control interno a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los Órganos Internos de Control.
- **Distinguir:** el control externo ejercido por la Auditoría Superior de la Federación, el Poder Judicial y los organismos autónomos.
- **Explicar:** el control social y la rendición de cuentas como mecanismos de participación ciudadana.
- **Evaluar:** la efectividad de los distintos mecanismos de control en el sistema jurídico mexicano.
- **Aplicar:** el marco normativo del control administrativo a casos concretos.



Competencias a desarrollar

- **Interpretación normativa:** Capacidad para identificar y aplicar el marco jurídico del control administrativo (artículos 109, 134 CPEUM, LGRA, LOASF).
- **Análisis de sistemas de control:** Habilidad para distinguir entre control interno, externo y social, y evaluar su efectividad.
- **Argumentación jurídica:** Aptitud para fundar pretensiones de revisión de actos administrativos ante las instancias de control competentes.
- **Pensamiento crítico:** Competencia para evaluar la eficacia del sistema de control administrativo mexicano y proponer mejoras.

Concepto y clasificación del control administrativo



Definición: Definición

El control de la administración pública es el conjunto de mecanismos jurídicos, administrativos y sociales destinados a verificar que la actuación de los órganos del Estado se ajuste al ordenamiento jurídico, a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y a la satisfacción del interés público.

La doctrina clasifica el control según diversos criterios:

a) Por el órgano que lo ejerce:

- **Control interno:** Ejercido por órganos de la propia administración (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes SFP, y los OIC).
- **Control externo:** Ejercido por órganos ajenos a la administración (ASF, Poder Judicial, CNDH).

b) Por el momento en que se realiza:

- **Control previo:** Antes de que el acto se consume (fiscalización preventiva).
- **Control concurrente:** Durante la ejecución del acto o programa (seguimiento).
- **Control posterior:** Después de consumado el acto (auditoría, revisión de cuentas).

c) Por la naturaleza:

- **Control de legalidad:** Verifica la conformidad del acto con el ordenamiento jurídico.
- **Control de constitucionalidad:** Verifica la conformidad con la Constitución.
- **Control financiero:** Verifica el manejo correcto de los recursos públicos.

- **Control social:** Ejercido por la ciudadanía mediante acceso a la información y participación.

Control interno

El control interno es ejercido por órganos pertenecientes a la propia administración pública, con el objeto de supervisar y fiscalizar la actuación de las dependencias y entidades.

La **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno** (denominada Secretaría de la Función Pública hasta las reformas de 2024-2025) es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada del control interno. Conforme al artículo 37 de la LOAPF, tiene a su cargo, entre otros asuntos: la fiscalización del gasto público, la vigilancia de la contratación pública, la gestión de la declaración patrimonial de los servidores públicos, y la substanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios.

Los **Órganos Internos de Control (OIC)** son unidades administrativas que ejercen funciones de control dentro de cada dependencia o entidad de la APF, en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Tienen facultades para: auditar, prevenir irregularidades, substanciar procedimientos disciplinarios y aplicar sanciones a servidores públicos.

La **Instancia de Inconformidad** es un medio de defensa previsto en la LAASSP y la LOPSRM, que permite a los particulares inconformarse ante la secretaría de control contra actos de la administración en materia de contrataciones públicas.

La **declaración patrimonial y de intereses** es una obligación establecida por la Ley General de Responsabilidades Administrativas que busca prevenir conflictos de intereses y actos de corrupción.

Control externo

Auditoría Superior de la Federación (ASF)

La ASF es el órgano técnico de fiscalización superior de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión. Su función principal es fiscalizar el uso de los recursos públicos federales mediante la revisión de la Cuenta Pública.

Sus facultades incluyen: auditar a todas las entidades que manejen recursos federales (incluyendo estados y municipios), fincar responsabilidades resarcitorias y promover el fincamiento de otras responsabilidades ante las autoridades competentes.

La ASF emite informes individuales de auditoría que son públicos. Sus acciones de fiscalización prescriben a los 5 años.

Control jurisdiccional

El control jurisdiccional de la administración se ejerce a través del **Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)**, que conoce del juicio contencioso administrativo federal, y del **Poder Judicial de la Federación**, que conoce del juicio de amparo y de las controversias constitucionales.

El TFJA puede declarar la nulidad de actos administrativos y reconocer derechos subjetivos de los particulares frente a la administración. El amparo protege a los particulares contra actos de autoridad que violan derechos humanos.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

La CNDH emite recomendaciones no vinculantes dirigidas a las autoridades administrativas, derivadas de quejas por violaciones a derechos humanos. Aunque sus resoluciones no son obligatorias en sentido estricto, la autoridad destinataria está obligada a pronunciarse sobre su aceptación y, en su caso, a informar sobre su cumplimiento.

Control social y rendición de cuentas

El control social es ejercido por los ciudadanos a través de diversos mecanismos:

- **Acceso a la información pública:** El marco constitucional (artículo 6o) y la ley general en la materia garantizan el derecho de acceso a la información gubernamental, permitiendo a los ciudadanos conocer el uso de los recursos públicos y la actuación de las autoridades. (El Instituto Nacional de Transparencia, INAI, desapareció con la reforma de 2024, que reasignó sus funciones.)
- **Participación ciudadana:** Mecanismos como consultas populares, audiencias públicas, y contraloría social.
- **Denuncia popular:** Cualquier persona puede presentar denuncias ante los OIC por irregularidades administrativas.

El artículo 134 de la CPEUM establece que los recursos económicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Marco normativo del control administrativo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

- **Artículo 108:** Define a los servidores públicos y sujetos a responsabilidad.
- **Artículo 109:** Establece los tipos de responsabilidad de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado.
- **Artículo 134:** Principios de administración de los recursos públicos.
- **Artículo 79:** Facultades de la ASF para fiscalizar la Cuenta Pública.
- **Artículo 6o:** Derecho de acceso a la información.

Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA): Regula los procedimientos disciplinarios, faltas administrativas graves y no graves, y sanciones.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF): Regula la revisión de la Cuenta Pública y las facultades de la ASF.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF): Artículo 37 (facultades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes SFP).

 Doctrina comparada

Tema	Control interno	Control externo	Control social
Órgano	Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, OIC	ASF, TFJA, Poder Judicial	Ciudadanía, mecanismos de transparencia
Fundamento	LOAPF art. 37	Art. 79, 103 CPEUM	Art. 6 CPEUM
Naturaleza	Autocontrol	Heterocontrol	Participación
Efectos	Sanciones administrativas	Nulidad, responsabilidad resarcitoria	Recomendaciones, opinión pública
Alcance	APF y entes públicos	Toda entidad con recursos federales	Toda la administración

 Legislación aplicable comentada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6o:

Derecho de acceso a la información pública. Base del control social.

Artículo 79:

La ASF fiscaliza la Cuenta Pública. Órgano técnico de la Cámara de Diputados.

Artículo 108:

Sujetos de responsabilidad.

Artículo 109:

Responsabilidades administrativas, penales, políticas y patrimoniales.

Artículo 134:

Principios de administración de recursos públicos.

Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)

Regula las faltas administrativas graves y no graves, el procedimiento disciplinario y las sanciones. Establece la declaración patrimonial y de intereses como obligación de todos los servidores públicos.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF)

Regula la fiscalización superior, la revisión de la Cuenta Pública, los procedimientos de auditoría y el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)

Artículo 37 LOAPF:

Facultades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en materia de control interno (la dependencia se denominó Secretaría de la Función Pública hasta las reformas de 2024-2025).

Esquema de síntesis

1. CONCEPTO: Mecanismos para verificar legalidad, eficiencia y transparencia de la actuación administrativa
2. CLASIFICACIÓN
Por órgano: Interno (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, OIC) / Externo (ASF, TFJA, PJJ, CNDH) / Social (ciudadanía)
Por momento: Previo / Concurrente / Posterior
Por naturaleza: Legalidad / Constitucionalidad / Financiero / Social
3. CONTROL INTERNO (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno + OIC)
Fiscalización preventiva y correctiva
Procedimientos disciplinarios (LGRA)
Declaración patrimonial y de intereses
Instancia de inconformidad (contrataciones)
4. CONTROL EXTERNO
ASF: auditoría de Cuenta Pública, informes, responsabilidades resarcitorias
TFJA: nulidad de actos administrativos
PJJ: amparo contra actos de autoridad
CNDH: recomendaciones no vinculantes
5. CONTROL SOCIAL
Acceso a la información pública (transparencia)
Participación ciudadana
Denuncia popular
Contraloría social
6. MARCO NORMATIVO
CPEUM arts. 6, 79, 108, 109, 134
LGRA / LFRCF / LOAPF art. 37

Cuestionario de estudio

Comprensión

1. Defina el control de la administración pública y señale su fundamento constitucional.
2. Explique la clasificación del control según el órgano que lo ejerce.
3. ¿Cuál es la diferencia entre control interno y control externo?

Análisis

4. Analice las facultades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los Órganos Internos de Control.
5. Compare el control ejercido por la ASF con el control jurisdiccional del TFJA.
6. ¿En qué consiste el control social y cuáles son sus mecanismos?

Aplicación

7. Un particular detecta irregularidades en una contratación pública. ¿Ante qué instancia puede presentar su inconformidad?
8. Una dependencia federal recibe una recomendación de la CNDH. ¿Está obligada a cumplirla?
9. Un servidor público no presenta su declaración patrimonial. ¿Qué consecuencias jurídicas produce?

◆ Caso práctico: Caso 1: Auditoría de obra pública

La ASF audita la construcción de un hospital federal y detecta sobrepuestos en los materiales por \$50 millones. La entidad fiscalizada no justifica las diferencias.

- **Planteamiento:** ¿Qué tipo de control se ejerce? ¿Qué consecuencias puede tener?
- **Partes:** ASF, dependencia responsable, contratista.
- **Guía de análisis:** La ASF puede fincar responsabilidades resarcitorias y promover sanciones ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- **Rúbrica:** Identificar el tipo de control (30%), explicar las facultades de la ASF (35%), proponer el procedimiento (35%).

◆ Caso práctico: Caso 2: Denuncia ante el OIC

Un ciudadano denuncia ante el OIC de una Secretaría que un funcionario exige un pago ilegal para agilizar un trámite.

- **Planteamiento:** ¿Qué procedimiento debe seguir el OIC? ¿Qué sanciones pueden imponerse?
- **Partes:** Ciudadano denunciante, OIC, funcionario denunciado.
- **Guía de análisis:** La LGRA regula el procedimiento de investigación y sanción. El OIC puede imponer sanciones administrativas.
- **Rúbrica:** Explicar el procedimiento (35%), identificar las sanciones aplicables (35%), evaluar la protección al denunciante (30%).

1. **Debate: «¿El control interno es suficiente para prevenir la corrupción o se requiere un control externo independiente?»** Dividir el grupo en dos equipos. Tiempo: 25 minutos.
2. **Análisis de un informe de la ASF.** Los estudiantes revisan un informe de auditoría público y detectan las observaciones, los montos y las recomendaciones.
3. **Simulación de una audiencia de responsabilidades.** Roles: autoridad investigadora, presunto responsable, defensor. Tiempo: 30 minutos.

Taller práctico: Redacción de una denuncia ante el Órgano Interno de Control

Redacción de una denuncia ante el Órgano Interno de Control

Contexto: Eres asesor jurídico de una organización de la sociedad civil. Has recibido información documentada de que un director de área de una Secretaría de Estado ha adjudicado directamente contratos de servicios por montos que exceden los límites legales, simulando fraccionamiento.

Instrucciones: Redacta un escrito de denuncia dirigido al OIC de la Secretaría correspondiente, que contenga:

1. Identificación del denunciante y del probable responsable.
2. Relación de hechos y elementos de prueba.
3. Infracciones presuntamente cometidas (señalar la LGRA aplicable).
4. Solicitud de investigación y medidas cautelares.

Criterios de evaluación: Claridad en la exposición de hechos (30%), correcta identificación de las infracciones (30%), fundamento legal (25%), estructura formal (15%).

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. El control interno de la administración pública federal corresponde principalmente a:
 - a) La ASF.
 - b) La CNDH.
 - c) El TFJA.
 - d) La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los OIC.
2. La ASF depende orgánicamente de:
 - a) El Presidente de la República.
 - b) La Cámara de Diputados.
 - c) La Suprema Corte de Justicia.
 - d) La Secretaría de Hacienda.
3. El control social se ejerce principalmente mediante:
 - a) La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
 - b) El juicio de amparo.
 - c) El acceso a la información pública.
 - d) La ASF.
4. La instancia de inconformidad en materia de contrataciones se tramita ante:
 - a) El TFJA.
 - b) El Órgano Interno de Control.
 - c) El PJF.
 - d) La ASF.
5. Las recomendaciones de la CNDH son:
 - a) Vinculantes y obligatorias.
 - b) No vinculantes, pero la autoridad debe pronunciarse.
 - c) Recurribles ante el TFJA.
 - d) Equivalentes a sentencias judiciales.
6. El principio constitucional que rige la administración de los recursos públicos (art. 134) incluye:
 - a) Eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
 - b) Legalidad, moralidad y publicidad.
 - c) Buena fe, celeridad y economía.
 - d) Oficialidad, gratuidad y contradicción.
7. Los OIC se encuentran adscritos a:
 - a) La presidencia de la República.
 - b) El TFJA.
 - c) La ASF.
 - d) Cada dependencia o entidad de la APF.
8. La fiscalización superior de la Cuenta Pública se regula en:
 - a) La LGRA.
 - b) La LOAPF.

- c) La LFRCF.
 - d) El Código Fiscal.
9. La declaración patrimonial de los servidores públicos tiene por objeto:
- a) Prevenir conflictos de intereses y corrupción.
 - b) Calcular el ISR.
 - c) Determinar el monto de pensiones.
 - d) Evaluar el desempeño.
10. Las faltas administrativas graves son investigadas y sancionadas conforme a:
- a) El Código Penal Federal.
 - b) La LGRA.
 - c) La LFPA.
 - d) La LFPCA.

 **Clave de respuestas:** 1-d, 2-b, 3-c, 4-b, 5-b, 6-a, 7-d, 8-c, 9-a, 10-b.

Lecturas complementarias

Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). Títulos Primero a Tercero.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF). Capítulos I a V.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Artículo 37.

Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. ITAM. Capítulo «Control de la administración pública».

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulo «Control interno y externo».

Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. Voces: «Control», «Fiscalización», «Auditoría Superior de la Federación», «Secretaría de la Función Pública».

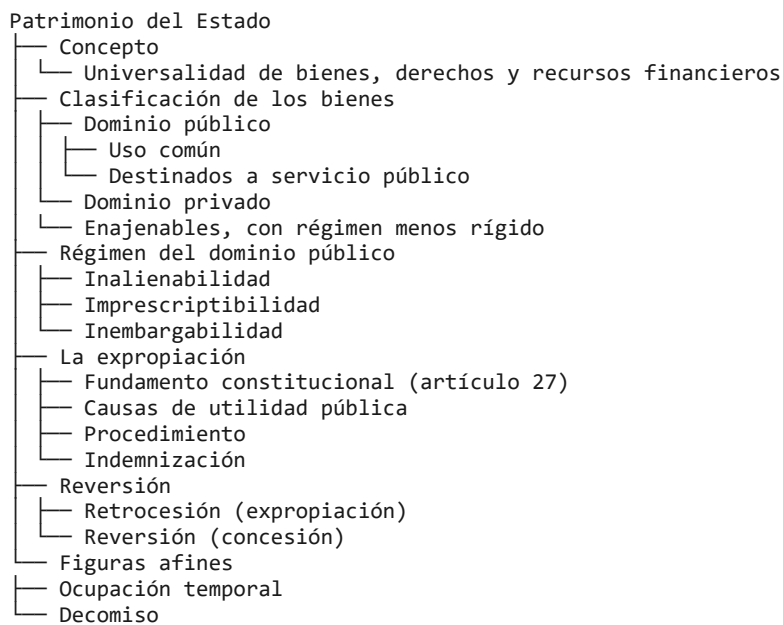
—

UNIDAD 11. EL PATRIMONIO DEL ESTADO Y LA EXPROPIACIÓN

UNIDAD 11

EL PATRIMONIO DEL ESTADO Y LA EXPROPIACIÓN

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto de patrimonio del Estado y sus elementos constitutivos, distinguiendo las teorías personalistas y finalistas.
- **Identificar:** los criterios de clasificación de los bienes del Estado y las diferencias esenciales entre dominio público y dominio privado.
- **Analizar:** el régimen jurídico especial de los bienes de dominio público, en particular la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

- **Explicar:** la expropiación como acto administrativo unilateral, su fundamento constitucional, causas de utilidad pública y el procedimiento correspondiente.
- **Evaluar:** el sistema de indemnización expropiatoria y su evolución, incluyendo la reforma derivada del TLCAN.
- **Distinguir:** la reversión de la retrocesión, y la ocupación temporal del decomiso, identificando sus respectivos regímenes jurídicos.
- **Aplicar:** el marco normativo (artículo 27 constitucional, Ley de Expropiación y Ley General de Bienes Nacionales) a casos concretos de afectación patrimonial.

Competencias a desarrollar

- **Análisis jurídico:** Capacidad para clasificar correctamente los bienes del Estado según su régimen jurídico y determinar las consecuencias de dicha clasificación.
- **Argumentación jurídica:** Habilidad para sostener razonadamente la procedencia de la expropiación por causa de utilidad pública y la cuantía de la indemnización, contrastando el valor catastral con el valor comercial.
- **Resolución de casos:** Aptitud para analizar controversias sobre expropiación, reversión y ocupación temporal, identificando el marco normativo aplicable y las vías de defensa del particular.
- **Redacción administrativa:** Competencia para elaborar escritos relacionados con solicitudes de expropiación, reclamaciones de indemnización y peticiones de reversión.

Concepto de patrimonio del Estado

El patrimonio del Estado es la universalidad de bienes, derechos y recursos financieros con que cuenta el Estado para cumplir sus atribuciones (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). Para Fernando Garrido Falla, el patrimonio estatal es «el conjunto de derechos de contenido económico que pertenecen al Estado», mientras que Jorge Olivera Toro lo conceptualiza como «el conjunto de bienes, recursos e inversiones que destina o afecta en forma permanente a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos o a la realización de sus objetivos o finalidades de política social o económica» (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

El Diccionario de Derecho Administrativo de Rafael Martínez Morales señala que el patrimonio lo integran los recursos materiales del Estado, tan importante como su sistema jurídico, su ámbito territorial de actuación, su estructura política y su población (Martínez Morales, Diccionario, voz «Patrimonio del Estado»). Los elementos del concepto son: a) el titular del patrimonio, que es el Estado como persona jurídica colectiva; b) los objetos que lo integran: cosas, derechos y recursos financieros, es decir, medios de tipo económico; y c) la finalidad: el bien común, el interés general y la justicia social (Martínez Morales, Diccionario, voz «Patrimonio del Estado»). La finalidad es la nota distintiva del patrimonio estatal, pues impide que los criterios civilistas se adapten a la actividad patrimonial de derecho público.

Existen dos grandes corrientes doctrinales sobre el patrimonio: las teorías personalistas, que sostienen una fuerte vinculación entre la idea de patrimonio y la de persona, afirmando que solo las personas pueden tener patrimonio, que toda persona tiene un patrimonio, que cada persona solo tiene un patrimonio y que el patrimonio es inseparable de la persona; y las teorías finalistas, impulsadas por Raymond Saleilles, que sostienen que así como existen patrimonios pertenecientes a alguien, también existen patrimonios pertenecientes a algo y carentes de sujeto, por estar destinados a un fin específico (Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

Clasificación de los bienes del Estado

La subdivisión tradicional del patrimonio del Estado que sigue la mayoría de los autores y las leyes es la siguiente: bienes de dominio público y bienes de dominio privado (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV); (Martínez Morales, Diccionario, voz «Patrimonio del Estado»).

El Código Civil Federal clasifica los bienes del poder público en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. La Ley General de Bienes Nacionales de 2004 clasifica los «bienes nacionales» en: los señalados en los artículos 27, 42 fracción IV y 132 constitucionales; los bienes de uso común; los bienes muebles e inmuebles de la federación; los bienes muebles e inmuebles de entidades paraestatales; los bienes de organismos autónomos; y los demás considerados nacionales en otras leyes (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

Los bienes de dominio público se subclasifican en bienes de uso común —como vías terrestres de comunicación, montes, bosques, aguas, plazas, calles, avenidas, parques públicos, monumentos históricos— y bienes destinados a un servicio público —como los inmuebles que utilizan los poderes del Estado y los municipios para el desarrollo de sus actividades, hospitales, mercados, rastros, panteones, bibliotecas (Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

Los bienes de dominio privado del Estado son aquellos respecto de los cuales el legislador ha considerado innecesario otorgarles una protección tan rígida como a los bienes que integran el dominio público (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). Se clasifican en: tierras y aguas que no sean de uso común y sean enajenables a particulares; los nacionalizados a asociaciones religiosas y no destinados a culto público; los de organismos federales paraestatales que se extingan; los adquiridos en el extranjero; muebles sustituibles puestos al servicio de los poderes federales; y otros adquiridos por la federación (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

Con un criterio civilista, hay quienes clasifican los bienes del Estado en muebles e inmuebles; sin embargo, esta clasificación resulta insuficiente para explicar el trato diferencial que la ley impone a los diversos componentes del patrimonio público (Martínez Morales, Diccionario, voz «Patrimonio del Estado»). La distinción fundamental no es la naturaleza física del bien, sino su afectación a un fin público, que determina un régimen jurídico exorbitante respecto del derecho privado.

Régimen jurídico de los bienes del dominio público

Los bienes del dominio público están sujetos a un régimen de derecho público, basado en los artículos constitucionales citados y, en el plano federal, en la Ley General de Bienes Nacionales (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). Este régimen se caracteriza por tres notas esenciales que constituyen una protección especial frente a los particulares y frente a los propios entes públicos.

Primera: inalienabilidad. Los bienes de dominio público están por esencia fuera del comercio; sin embargo, para algunos autores esta idea se refiere al comercio en el ámbito de los particulares, pues ese tipo de bienes sí está dentro del comercio de derecho público. Mientras no haya de por medio un acto de desafectación, esos bienes no podrán válidamente enajenarse (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). Álvarez-Gendín define el dominio público como «una forma de propiedad especial privilegiada de los entes públicos, afectada a la utilidad pública, a un servicio público o al interés nacional y, entre tanto, sujeto a la inalienabilidad o imprescriptibilidad» (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

Segunda: imprescriptibilidad. El Estado jamás perderá la potestad sobre los bienes de dominio público a favor de los particulares por el transcurso del tiempo (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). No opera la usucapión ni la prescripción adquisitiva en favor de los particulares, pues el interés público prevalece sobre cualquier posesión continuada.

Tercera: inembargabilidad. Los bienes del dominio público no pueden ser objeto de embargo. En nuestro derecho, esta característica es común a todo el patrimonio estatal; para forzar al Estado a cumplir sus obligaciones no es dable seguir procedimientos que impliquen el embargo de bienes (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). Los acreedores del Estado deben acudir a las vías procesales específicas previstas en la ley, sin poder trabar ejecución sobre los bienes públicos.

Los bienes que estén afectos al servicio público se someten a este régimen especial. Cuando se presta en manos públicas, la Ley General de Bienes Nacionales los considera de dominio público y gozan de las características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad (Roldán Xopa, Cap. X, p. 6). Adicionalmente, estos bienes generalmente son concesionables, existe un régimen especial de infracciones y sanciones para su protección, y gozan de un régimen fiscal privilegiado (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

Los bienes de dominio privado, por su parte, son inembargables y admiten todo tipo de contratos, excepto la donación y el comodato. En la actualidad, los inmuebles de esta categoría son imprescriptibles, mientras que los bienes muebles pueden prescribir a favor de particulares (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

Inalienabilidad: Imposibilidad de enajenar los bienes de dominio público mientras no medie desafectación.

Imprescriptibilidad: El Estado no pierde la propiedad por el transcurso del tiempo en favor de particulares.

Inembargabilidad: Los bienes públicos no pueden ser objeto de medidas de ejecución forzosa. Estas tres características constituyen el núcleo del régimen exorbitante del dominio público y son de orden público, por lo que no pueden relajarse por convenio entre particulares ni por acto de autoridad que no cumpla con el procedimiento legal de desafectación.

La expropiación

Concepto y naturaleza jurídica

La expropiación es el acto de mayor impacto de la actuación del Estado, mediante el cual se priva de la propiedad de bienes inmuebles, muebles y valores a un particular por causa de utilidad pública y que da lugar a la indemnización al expropiado del valor de los bienes objeto de la expropiación (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X). Es un acto unilateral de la administración para adquirir bienes de los particulares, por causa de utilidad pública y mediante indemnización; en virtud de ello, no se requiere el consentimiento del particular afectado (Martínez Morales, Diccionario, voz «Expropiación»).

En sentido amplio, la expropiación se puede entender como la acción de quitar a alguien la propiedad de lo que le pertenece. Por medio del procedimiento de derecho público de la expropiación forzosa, el Estado adquiere la propiedad de un bien sin necesidad de la anuencia de su propietario, por tratarse de un acto de soberanía, mediante la indemnización correspondiente (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIV). Gabino Fraga señalaba que «la expropiación viene a ser, como su nombre lo indica, un medio por el cual el Estado impone a un particular la cesión de su propiedad por existir una causa de utilidad pública y mediante la compensación que al particular se le otorga por la privación de esa propiedad» (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIV).

Los elementos de la expropiación son: la autoridad expropiante, el particular afectado, el bien expropiado, la causa de utilidad pública y la indemnización (Martínez Morales, Diccionario, voz «Expropiación»).

Fundamento constitucional

A partir de la Constitución de 1917, el derecho de propiedad ya no es más un derecho de señorío absoluto, sino condicionado a las necesidades de interés general (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X). El artículo 27 constitucional reconoce la propiedad individual, pero al mismo tiempo subordina el interés particular al interés general cuando declara: «La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer

a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público» (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X).

El segundo párrafo del artículo 27 constitucional ordena: «Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización» (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XIV). La Constitución establece que la expropiación debe ser decretada por el Presidente de la República, facultad que es indelegable (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X). El párrafo segundo de la fracción VI del artículo 27 constitucional establece que las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada (Roldan Xopa, Cap. X).

Causas de utilidad pública

El Ejecutivo no puede calcular lo que es una causa de utilidad pública; el único que puede hacerlo es el Congreso, mediante una ley que determine las causas de utilidad pública. Por ello es la Ley de Expropiación la que las señala (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X). Dicha ley establece como causas: I) establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; II) apertura, ampliación o alineamiento de calles, construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles; III) embellecimiento, ampliación y saneamiento de poblaciones, construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos; III Bis) construcción de obras de infraestructura pública; IV) conservación de lugares de belleza panorámica, antigüedades, objetos de arte, monumentos; V) satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; VI) medios empleados para la defensa nacional o mantenimiento de la paz pública; VII) defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de elementos naturales; VIII) equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada; IX) creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad; X) medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales; XI) creación o mejoramiento de centros de población; y XII) los demás casos previstos por leyes especiales (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X).

Procedimiento expropiatorio

La expropiación se efectúa a través de un decreto del Presidente de la República, que se publica en el Diario Oficial de la Federación y requiere el refrendo de los secretarios de Estado correspondientes (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). El procedimiento contempla las siguientes etapas (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X):

1. **Declaratoria de utilidad pública** (conforme a la Ley de Expropiación).
2. **Publicación** en el Diario Oficial de la Federación, en el diario de la localidad y notificación personal a los afectados.
3. **Plazo de 15 días hábiles** para que los afectados manifiesten lo que a su derecho convenga.
4. **Audiencia** para desahogo de pruebas.
5. **Plazo de 3 días** para alegatos.
6. **Resolución** en 10 días hábiles.
7. La resolución solo es impugnable mediante **amparo**.
8. El Ejecutivo debe decretar la expropiación dentro de los **30 días hábiles** siguientes.

Con la reforma de 2009 se introdujo la garantía de audiencia previa, excepto en tres casos: infraestructura, seguridad nacional y situaciones de emergencia, de urgencia o de peligro (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X). Si bien en el procedimiento expropiatorio no es necesario respetar la garantía de previa audiencia en esos casos, la necesidad de integrar un expediente ha sido considerada una obligación por la autoridad judicial (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

El decreto presidencial se refiere a tres cuestiones: la declaratoria de utilidad pública, la expropiación y la incorporación del bien al dominio público (Martínez Morales, Diccionario, voz «Expropiación»).

Indemnización

La indemnización es, con la utilidad pública, el eje de la expropiación (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). El artículo 27 constitucional considera que la expropiación procederá por causas de utilidad pública y mediante indemnización. El cambio del término «previa» por el de «mediante» ha sido interpretado como un claro deseo del poder constituyente de permitir el pago del importe de la indemnización en forma previa, simultánea o posterior al acto expropiatorio (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

La Constitución señala que el valor catastral declarado o consentido por el particular será la base para la indemnización, y la ley de la materia establece un lapso máximo de 45 días para pagarla (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). Las características de la indemnización son: debe ser equivalente al valor comercial; en caso de inmuebles, no puede ser menor al valor catastral; las controversias se resuelven por peritos; es pagada por el Estado cuando el bien pasa a su patrimonio; y es pagadera en moneda nacional dentro de los 45 días hábiles siguientes a la publicación del decreto (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X).

Como condición para firmar el TLCAN, los Estados Unidos exigieron que se modificara la Ley de Expropiación para que el valor del pago de la indemnización fuera el valor comercial y no el catastral. En consecuencia, dicha ley se reformó en tal sentido en 1993 (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X). Esta reforma representó un cambio significativo en la protección del derecho de propiedad frente a la potestad expropiatoria del Estado, alineando el sistema mexicano con los estándares internacionales.

La reversión

La reversión, también llamada retrocesión en el contexto expropiatorio, es el derecho del particular a recuperar el bien expropiado cuando la administración no lo destina al fin que motivó la expropiación. La Ley de Expropiación regula este derecho: si la autoridad no destina la ocupación del bien al fin de utilidad pública en un plazo de 5 años, el particular tiene dos años para solicitar la reversión. Si no ejercita ese derecho, éste caduca (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X).

La Ley de Expropiación establece la reexpropiación o retrocesión llamándola reversión, la cual deberá intentar el gobernado si en un lapso de cinco años la cosa que le fue expropiada no se ha utilizado, o bien se destinó a fin distinto de aquel para el que fue expropiada (Martínez Morales, Diccionario, voz «Reversión»). La autoridad resolverá en 45 días y el particular está obligado a regresar únicamente lo pagado por concepto de indemnización. La reversión, poco usada en la práctica, teóricamente es de gran interés y capta la atención de los alumnos en la cátedra (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

Existe también la reversión en la concesión: al término de la concesión o cuando se extingue por cualquier causa, los bienes se revierten al Estado, es decir, se regresan al Estado libres de todo gravamen (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema IX). La reversión es parte de las atribuciones estatales por las que el Estado adquiere la propiedad de los bienes afectados a la concesión, sin indemnización, al suponer que han sido amortizados (Roldan Xopa, Cap. XII). La distinción fundamental es que la reversión se da en la concesión y la retrocesión en la expropiación, es decir, el regreso del bien a favor del expropiado cuando no se destina a la causa de utilidad pública (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X, nota 34).

Ocupación temporal y decomiso

Ocupación temporal

La ocupación temporal consiste en la privación del uso y goce de un inmueble de un particular para ponerlo a disposición temporal de otro sujeto de derecho público, por razones de utilidad pública o de necesidad y urgencia, siempre por un tiempo limitado (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X). Sus características son: es temporal, a diferencia de la expropiación; por regla general se refiere exclusivamente a bienes inmuebles; priva del uso y goce, no de la propiedad; y hay indemnización.

La Ley de Expropiación establece que procederá la ocupación temporal, ya sea total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio para los fines del Estado o en interés de la colectividad, en los supuestos señalados en el artículo 1 de esta ley. El Ejecutivo federal hará la declaratoria de utilidad pública, decretará la medida correspondiente y ordenará su ejecución inmediata. La indemnización que proceda por la ocupación temporal o por la limitación de dominio consistirá en una compensación a valor de mercado (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X).

La ocupación temporal se diferencia de la requisa en que aquélla solo se refiere a bienes inmuebles, mientras que la requisa incluye bienes muebles y servicios personales; además, la ocupación temporal se presenta en condiciones normales, mientras que la requisa opera en situaciones anormales (Derecho Administrativo Escuela Libre de Derecho 2015, Tema X). Se diferencia de la expropiación en que en la ocupación temporal el titular continúa siendo propietario, mientras que en la expropiación cambia el titular; además, la ocupación temporal es sobre inmuebles, mientras que la expropiación puede recaer sobre muebles e inmuebles.

Decomiso

Por el decomiso pasan a propiedad del Estado los objetos, los instrumentos y el producto involucrados en la comisión de algún acto ilícito (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). Si el delito es intencional (doloso), se decomisarán los instrumentos, objetos y productos lícitos e ilícitos; si es no intencional (culposo), solo éstos pasarán al Estado. El particular pierde bienes a favor del Estado como sanción por su conducta ilícita, penal o administrativa (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

Decomisar es privar a alguien de un bien como consecuencia de la relación del mismo con un delito o falta administrativa. El decomiso es considerado actualmente una sanción impuesta por un órgano jurisdiccional, consistente en la privación permanente de un bien relacionado con un delito (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIV). Según Raúl Plascencia Villanueva, sus características son: a) solo puede ser decretado por la autoridad judicial; b) los bienes materia del decomiso se aplican a favor del Estado; c) se aplica como pena por la comisión de un delito; d) solo se aplica a bienes objeto, producto o instrumento del delito; y e) es una pena accesoria (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIV).

El decomiso es una sanción que consiste en la afectación de bienes que son instrumento o producto de un ilícito (Roldán Xopa, Cap. X). Se distingue de la confiscación —prohibida por el artículo 22 constitucional— en que esta última es la apropiación violenta por parte de la autoridad de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin contraprestación; mientras que el decomiso se reduce a los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga (Roldán Xopa, Cap. X).

El artículo 21 constitucional parece restringir las sanciones que puede imponer el Ejecutivo a la multa, el arresto y el trabajo a favor de la comunidad. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido que sí procede el decomiso ordenado por la autoridad administrativa, no obstante lo señalado por el constituyente (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV); (Martínez Morales, Diccionario, voz «Decomiso»). En el decomiso no se aplican las reglas de proporcionalidad que sí se aplican a las multas, pues la prohibición

constitucional de multas excesivas se refiere única y exclusivamente a las sanciones administrativas de carácter pecuniario (Roldan Xopa, Cap. X).

Para evitar los problemas del decomiso y la expropiación, se incorporó del derecho colombiano la extinción de dominio mediante la reforma al artículo 22 constitucional de 2008, que establece que no se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuyo dominio se declare extinto en sentencia. La extinción de dominio procede en casos de corrupción y encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos (CPEUM, art. 22).

Doctrina comparada

En el derecho francés, la distinción entre dominio público y dominio privado tiene su origen en la jurisprudencia del Consejo de Estado y en la doctrina de autores como Hauriou y Duguit. El dominio público se caracteriza por la afectación a un servicio público o al uso directo del público, y está sometido al principio de inalienabilidad, aunque la evolución legislativa ha flexibilizado este principio para permitir ciertas operaciones de colaboración público-privada.

En el derecho español, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas distingue entre bienes de dominio público (demarcados) y bienes patrimoniales. Los primeros gozan de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, de manera similar al régimen mexicano. La expropiación forzosa se regula en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que establece un procedimiento administrativo con fases de declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación y fijación del justiprecio.

En el derecho argentino, el Código Civil y Comercial regula los bienes del Estado distinguiendo entre bienes públicos y privados. La expropiación se fundamenta en el artículo 17 de la Constitución Nacional y está regulada por la Ley 21.499. La doctrina argentina ha desarrollado ampliamente la teoría de la reversión y el concepto de justiprecio.

En el derecho comparado anglosajón, la figura equivalente a la expropiación es el **eminent domain** (Estados Unidos) o **compulsory purchase** (Reino Unido), que requiere just compensation determinada por el valor de mercado del bien. La principal diferencia con el sistema mexicano radica en que el procedimiento es esencialmente judicial, no administrativo, y la compensación se determina mediante juicio de jurados o peritos independientes.

Legislación aplicable comentada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27

Es el fundamento constitucional de la expropiación y de la propiedad originaria de la Nación. El párrafo segundo establece que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La fracción VI establece que los Estados y la Federación determinarán los casos de utilidad pública. Este artículo también reconoce la capacidad del Estado para imponer modalidades a la propiedad privada, lo que constituye el fundamento de la función social de la propiedad.

Ley de Expropiación (publicada en el DOF el 25 de noviembre de 1936)

Regula el procedimiento expropiatorio en el ámbito federal. Establece las causas de utilidad pública en su artículo 1, el procedimiento en los artículos 2 al 8, la reversión en el artículo 9 y la indemnización en los artículos 10 y 11. Fue reformada en 1993 para sustituir el valor catastral por el valor comercial como base de la indemnización, y en 2009 para introducir la garantía de audiencia previa con excepciones.

Ley General de Bienes Nacionales (publicada en el DOF el 20 de mayo de 2004)

Regula la clasificación de los bienes nacionales, su régimen de administración, protección y aprovechamiento. La ley consagra las características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público. La ley también regula los procedimientos de afectación, desafectación y concesión de bienes nacionales.

Código Civil Federal

Establece la clasificación de los bienes del poder público en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. Aunque esta clasificación ha sido superada por la Ley General de Bienes Nacionales, sigue siendo relevante como criterio doctrinal y jurisprudencial.

Esquema de síntesis

PATRIMONIO DEL ESTADO

- BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
 - Uso común (calles, plazas, parques)
 - Régimen: inalienables, imprescriptibles, inembargables
 - Destinados a servicio público (oficinas, hospitales)
 - Régimen: inalienables, imprescriptibles, inembargables
- BIENES DE DOMINIO PRIVADO
 - Enajenables, admiten contratos (excepto donación y comodato)
- EXPROPIACIÓN
 - Fundamento: artículo 27 CPEUM
 - Requisitos: utilidad pública + indemnización
 - Procedimiento: declaratoria → publicación → audiencia → resolución → decreto
 - Indemnización: valor comercial (reforma 1993)
- REVERSIÓN (RETROCESIÓN)
 - Plazo: 5 años sin uso → 2 años para solicitar
- OCUPACIÓN TEMPORAL
 - Privación temporal del uso y goce (solo inmuebles)
 - Indemnización a valor de mercado
- DECOMISO
 - Privación de bienes relacionados con ilícito
 - Diferencia con confiscación (prohibida por art. 22)
 - Extinción de dominio (reforma 2008, art. 22)

Cuestionario de estudio

1. ¿Cuál es el concepto de patrimonio del Estado y cuáles son sus elementos?
2. Explique las diferencias entre las teorías personalistas y las teorías finalistas del patrimonio.
3. ¿Cuál es la clasificación de los bienes del Estado según la Ley General de Bienes Nacionales?
4. Defina los bienes de dominio público y señale sus características esenciales.
5. Explique en qué consisten la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad de los bienes de dominio público.
6. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la expropiación en México?
7. ¿Qué son las causas de utilidad pública y quién puede determinarlas?
8. Describa el procedimiento expropiatorio previsto en la Ley de Expropiación.
9. ¿Cómo se determina el monto de la indemnización expropiatoria? Explique la evolución del valor catastral al valor comercial.
10. ¿En qué consiste el derecho de reversión o retrocesión? ¿Cuál es su plazo de ejercicio?
11. ¿Cuáles son las diferencias entre la reversión en la expropiación y la reversión en la concesión?
12. Explique la ocupación temporal y señale sus diferencias con la expropiación y con la requisa.
13. ¿En qué consiste el decomiso y cuáles son sus características?
14. ¿Cuál es la diferencia entre decomiso y confiscación? ¿Qué prohíbe el artículo 22 constitucional?
15. Explique la figura de la extinción de dominio y señale en qué casos procede.

Caso 1. Expropiación sin indemnización suficiente. El Gobierno Federal expropia un terreno para construir una carretera. El propietario considera que la indemnización ofrecida es insuficiente porque se tomó como base el valor catastral y no el valor comercial del inmueble. El decreto expropiatorio se publicó el 15 de enero de 2024 y el pago se ofreció el 30 de marzo de 2024. Analice: a) ¿Cuál es el marco normativo aplicable? b) ¿Es procedente la reclamación del particular? c) ¿Qué vías de defensa tiene el expropiado?

Caso 2. Ocupación temporal por obra pública. El municipio de Mérida requiere ocupar temporalmente un predio particular para almacenar materiales de construcción durante la rehabilitación de una avenida. El propietario se opone alegando que la ocupación temporal afecta su derecho de propiedad. Determine: a) ¿Es procedente la ocupación temporal? b) ¿Qué requisitos debe cumplir la administración? c) ¿Tiene derecho el particular a indemnización?

Caso 3. Reversión por falta de destino. El Estado expropia un inmueble en 2018 para construir un hospital. En 2025, el inmueble sigue sin utilizarse y el expropiado solicita la reversión. La autoridad administrativa niega la solicitud argumentando que el bien ya fue incorporado al dominio público. Analice: a) ¿Ha transcurrido el plazo legal para solicitar la reversión? b) ¿Es procedente la negativa de la autoridad? c) ¿Qué debe hacer el particular para recuperar su bien?

Caso 4. Decomiso administrativo de mercancía. La autoridad aduanera decomisa mercancía de importación por irregularidades en la documentación. El importador alega que el decomiso administrativo es inconstitucional porque el artículo 21 de la Constitución restringe las sanciones administrativas a la multa, el arresto y el trabajo a favor de la comunidad. Evalúe: a) ¿Es constitucional el decomiso administrativo en

materia aduanera? b) ¿Qué criterios ha sostenido la SCJN al respecto? c) ¿Qué diferencias existen entre el decomiso administrativo y el decomiso judicial?

1. **Debate dirigido:** Divida al grupo en dos equipos. Un equipo defenderá la posición de que los bienes de dominio público deben ser inalienables, imprescriptibles e inembargables como garantía del interés público. El otro equipo argumentará que este régimen privilegiado limita el desarrollo económico y la inversión privada. Cada equipo dispone de 10 minutos para exponer sus argumentos y 5 minutos para réplica.
2. **Análisis de caso real:** Investigue un caso de expropiación publicado en el Diario Oficial de la Federación en los últimos dos años. Identifique: a) la causa de utilidad pública invocada; b) el bien expropiado; c) el monto de la indemnización; d) el procedimiento seguido. Presente un informe de una cuartilla.

 Taller práctico: Ejercicio de simulación de procedimiento expropiatorio

Ejercicio de simulación de procedimiento expropiatorio: El grupo se dividirá en cuatro roles: a) autoridad expropiante (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno); b) particular afectado; c) peritos valuadores; d) tribunal de amparo. Cada rol preparará los documentos correspondientes: declaratoria de utilidad pública, escrito de oposición del particular, dictamen pericial de valor comercial y demanda de amparo. La simulación se desarrollará en 45 minutos y se evaluará la correcta aplicación del marco normativo.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. El patrimonio del Estado se define como:
 - a) El conjunto de bienes inmuebles propiedad de la Federación.
 - b) La universalidad de bienes, derechos y recursos financieros con que cuenta el Estado para cumplir sus atribuciones.
 - c) Los ingresos tributarios del gobierno federal.
 - d) Los bienes de uso común de la Nación.
2. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de los bienes de dominio público?
 - a) Inalienabilidad.
 - b) Imprescriptibilidad.
 - c) Embargabilidad.
 - d) Inembargabilidad.
3. La expropiación procede por:
 - a) Voluntad del Ejecutivo sin necesidad de fundamento legal.
 - b) Causa de utilidad pública y mediante indemnización.
 - c) Acuerdo entre el particular y el Estado.
 - d) Decreto presidencial sin indemnización.
4. El derecho de reversión en la expropiación puede ejercerse cuando:
 - a) El bien expropiado no se destina al fin de utilidad pública en 5 años.
 - b) El particular ofrece pagar más por el bien.
 - c) La autoridad lo decide discrecionalmente.
 - d) El bien se deteriora por el paso del tiempo.
5. La ocupación temporal se diferencia de la expropiación en que:
 - a) No requiere indemnización.
 - b) Priva del uso y goce, no de la propiedad.
 - c) Solo procede en casos de guerra.
 - d) Es una sanción administrativa.
6. El decomiso es:
 - a) La expropiación de bienes por causa de utilidad pública.
 - b) La privación de bienes relacionados con un delito o falta administrativa.
 - c) La ocupación temporal de inmuebles.
 - d) La confiscación general de bienes.
7. La reforma a la Ley de Expropiación de 1993:
 - a) Eliminó la indemnización en casos de utilidad pública.
 - b) Sustituyó el valor catastral por el valor comercial como base de la indemnización.
 - c) Prohibió la expropiación de bienes inmuebles.
 - d) Estableció la ocupación temporal sin indemnización.
8. La extinción de dominio fue incorporada al artículo 22 constitucional en:
 - a) 1917.
 - b) 1993.

- c) 2008.
 - d) 2015.
9. Los bienes de dominio público son imprescriptibles, lo que significa que:
- a) Pueden ser adquiridos por usucapión.
 - b) El Estado no los pierde por el transcurso del tiempo en favor de particulares.
 - c) Son enajenables por acto entre vivos.
 - d) Pueden ser donados a particulares.
10. La indemnización en la expropiación debe pagarse:
- a) Antes de la publicación del decreto expropiatorio.
 - b) Dentro de los 45 días hábiles siguientes a la publicación del decreto.
 - c) En un plazo de 5 años.
 - d) Al momento de la reversión del bien.

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-c, 3-b, 4-a, 5-b, 6-b, 7-b, 8-c, 9-b, 10-b.

Lecturas complementarias

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulo XIV: «El patrimonio del Estado y la expropiación». Desarrollo sistemático del régimen jurídico del patrimonio estatal y el procedimiento expropiatorio, con referencias al derecho comparado.

Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. 2008. Voces: «Patrimonio del Estado», «Expropiación», «Reversión», «Ocupación temporal», «Decomiso». Consulta terminológica de referencia con definiciones precisas y referencias jurisprudenciales.

Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Capítulo X: «El patrimonio del Estado y la expropiación». Exposición didáctica con énfasis en el artículo 27 constitucional y su evolución jurisprudencial.

Martínez Morales, Rafael I. *Derecho administrativo, 2o curso*. Capítulo XIV: «El patrimonio del Estado». Tratamiento completo de la clasificación de los bienes, el régimen del dominio público y las figuras de expropiación, ocupación temporal y decomiso.

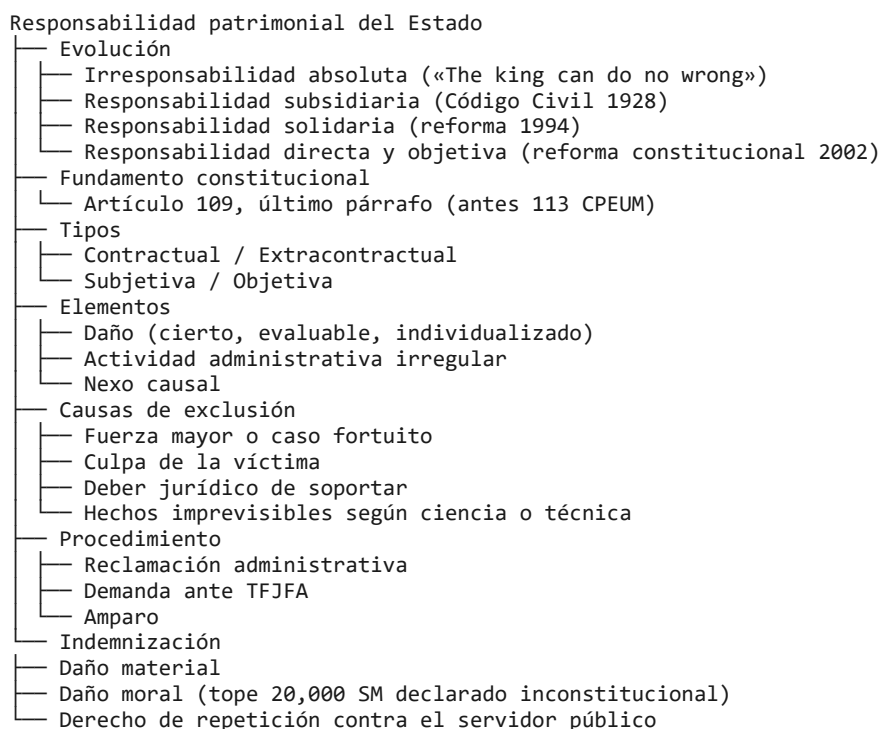
—

UNIDAD 12. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

UNIDAD 12

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** la evolución histórica de la responsabilidad patrimonial del Estado, desde la irresponsabilidad absoluta hasta el régimen de responsabilidad objetiva y directa.
- **Identificar:** el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado en el artículo 109 (antes 113) de la CPEUM y distinguir sus características esenciales.

- **Analizar:** los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial: daño, actividad administrativa irregular y nexo causal.
- **Distincuir:** entre responsabilidad objetiva y subjetiva, y entre responsabilidad contractual y extracontractual del Estado.
- **Explicar:** las causas de exclusión de responsabilidad previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
- **Describir:** el procedimiento de reclamación indemnizatoria, incluyendo la vía administrativa y la judicial ante el TFJFA.
- **Evaluar:** críticamente la eficacia del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado en México y el derecho de repetición contra servidores públicos.



Competencias a desarrollar

- **Análisis jurídico:** Capacidad para identificar los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos concretos y determinar la procedencia de la indemnización.
- **Argumentación jurídica:** Habilidad para sostener razonadamente la existencia de actividad administrativa irregular y el nexo causal, así como para impugnar las resoluciones denegatorias de indemnización.
- **Resolución de casos:** Aptitud para analizar controversias sobre responsabilidad patrimonial, identificando el marco normativo aplicable, las causas de exclusión y las vías procesales.
- **Redacción administrativa:** Competencia para elaborar reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado y demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado

La etapa de irresponsabilidad absoluta

En las monarquías absolutas regía el principio «The king can do no wrong» («el rey nunca comete daño»). Los principios jurídicos, administrativos y políticos se reducían a dos: «lo que al rey le placía eso era ley» (quod regis placuit, legis est) y «el rey nunca comete daño» (Roldan Xopa, Cap. I). En el régimen absoluto el soberano era irresponsable: pese a lo que hacía, la manera como lo hacía y los daños que causaba a los súbditos, no podía fincársele responsabilidad alguna (Roldan Xopa, Cap. I).

El Estado absolutista prohió la idea de la irresponsabilidad absoluta del Estado, idea íntimamente ligada al autoritarismo característico del antiguo régimen, basado en la tesis imperante de soberanía entendida como poder omnímodo y absoluto. François Senault aseveraba «el rey es el Estado», inspirando a Luis XIV a afirmar posteriormente «el Estado soy yo» (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XIV). La irresponsabilidad del Estado, salvo contadas excepciones, fue moneda corriente en México hasta 1928.

La responsabilidad subsidiaria del Código Civil de 1928

El primer avance en México llegó con el Código Civil de 1928, que introdujo una responsabilidad subsidiaria del Estado: el Estado respondía de los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones, pero solo podía reclamársele cuando el funcionario directamente responsable no tuviera bienes, o estos no fueran suficientes para responder del daño causado (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XIV).

Este reconocimiento fue de modesto alcance, pues no incluyó ni los perjuicios ni el daño moral, y su carácter subsidiario obligaba al afectado a promover dos juicios sucesivos: el primero para demandar al servidor público responsable y, en caso de obtener sentencia favorable y acreditarse su insolvencia, iniciar nueva

reclamación judicial contra el Estado (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XIV). Antes de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, había que acreditar la conducta dolosa para tener derecho a la indemnización, pues no estaba regulada en una ley especial sino en el Código Civil Federal y en algunos códigos estatales, en los que se regulaba la responsabilidad civil subjetiva y el Estado no respondía sino de manera indirecta o subsidiaria (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

La evolución posterior: 1982 y 1994

En 1982 se extendió la responsabilidad subsidiaria del Estado a resarcir el daño moral, mediante una reforma al Código Civil Federal. Posteriormente, a propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inspirada en el nuevo concepto de «víctima del abuso del poder», se aprobó un paquete de reformas publicadas el 10 de enero de 1994, en cuya virtud el Estado mexicano asumió de manera directa y solidaria la responsabilidad derivada de los daños, tanto materiales como morales, causados dolosamente por sus agentes o representantes (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XIV).

La reforma constitucional de 2002

El hito fundamental se produjo el 14 de junio de 2002, mediante la adición de un segundo párrafo al artículo 113 constitucional (hoy último párrafo del artículo 109 tras la reforma anticorrupción). El doctor Álvaro Castro Estrada, el jurista mexicano que con mayor profundidad ha investigado el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, promovió incorporar esta figura al orden jurídico mexicano mediante la modificación de la denominación del título cuarto de la Constitución, la adición de un segundo párrafo al artículo 113 constitucional y la expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XIV); Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

El texto del párrafo adicionado estableció: «La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes» (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XIV). La ley reglamentaria, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, entró en vigor el 1 de enero de 2005 (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

En el derecho comparado, un referente fundamental es el **arrêt Blanco** del Tribunal de Conflictos francés, del 6 de febrero de 1873, que entrañó el reconocimiento jurisprudencial de la responsabilidad patrimonial del Estado y sentó las bases de un régimen especial de derecho público, distinto del derecho civil (Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

«La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa.» (Artículo 113 CPEUM, segundo párrafo, reformado el 14 de junio de 2002; actualmente artículo 109, último párrafo). Esta reforma transformó radicalmente el sistema de responsabilidad estatal en México, superando el régimen subsidiario de naturaleza civil y estableciendo un derecho sustantivo de rango constitucional en favor de los particulares.

Fundamento constitucional

El fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra actualmente en el **último párrafo del artículo 109** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes segundo párrafo del artículo 113). Con motivo de las reformas constitucionales para introducir el Sistema Nacional Anticorrupción, el segundo párrafo del artículo 113 pasó al último párrafo del artículo 109 (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

 **El artículo 109, último párrafo, dispone: "La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa"**

Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes» (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). Este precepto establece un derecho sustantivo de rango constitucional en favor de los particulares, cuyas características esenciales son ser directa y objetiva, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de un mínimo que puede ser ampliado por el legislador ordinario, pues los derechos constitucionales son mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados por el legislador.

La responsabilidad patrimonial del Estado tiene carácter extracontractual. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, reglamentaria del último párrafo del artículo 109 constitucional (antes 113), establece que serán sujetos de la misma los entes públicos federales, comprendiendo a los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación, organismos constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la administración pública federal, la Fiscalía General de la República, los tribunales federales administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI; Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

Tipos de responsabilidad patrimonial

Responsabilidad contractual y extracontractual

La responsabilidad patrimonial del Estado regulada en el artículo 109 constitucional es de naturaleza **extracontractual** (aquiliana). Se distingue de la responsabilidad contractual, que deriva del incumplimiento de obligaciones asumidas por el Estado en un contrato administrativo. La ley determina como objetiva y directa la responsabilidad extracontractual a cargo del ente estatal (Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV; Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

Responsabilidad subjetiva y objetiva

La **responsabilidad subjetiva** implica negligencia, dolo o intencionalidad en la realización del daño; se funda en la idea de culpa y requiere demostrar la conducta ilícita del agente causante. La **responsabilidad objetiva**, en cambio, se apoya en la teoría del riesgo, donde hay ausencia de intencionalidad dolosa; el particular no tiene el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una actividad irregular del Estado, sin necesidad de demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño, según ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La **responsabilidad directa** significa que los particulares pueden demandarla directamente al Estado, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor público que causó el daño, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar previamente a dicho servidor (Tesis P./J. 42/2008).

Como apunta Álvaro Castro Estrada, cuando el texto constitucional hace referencia al término «actividad irregular» no es con el propósito de vincularlo con «actividad ilícita» (responsabilidad subjetiva), sino con la obligación de reparar los daños que el Estado haya causado a un particular que no tenga la obligación jurídica de soportar. De esta manera, tiene sentido hablar de responsabilidad objetiva y directa del Estado, en la cual no es determinante que el daño causado sea consecuencia de la actividad regular o irregular de los órganos estatales, sino el deber y la obligación de resarcir el propio daño (Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

Pueden distinguirse dos clases de responsabilidad según el origen del daño: i) el daño es producido por la ejecución de actos ilegales o cuando algún servicio público se preste de manera irregular y anormal, con

impericia, error, negligencia o incluso dolo de los servidores públicos; ii) el daño tiene su origen en la propia actividad administrativa ejercida legalmente pero de manera irregular, sin que exista un acto ilícito o ilegal pero, a pesar de ello, por la actividad desplegada por el Estado, se causa un daño de manera anormal o excepcional (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

Elementos de la responsabilidad

Los requisitos o presupuestos de la responsabilidad del Estado son tres: la existencia de un daño resarcible, cierto y real, evaluable económicamente e individualizado con relación a una o varias personas; que sea imputable a la organización administrativa por ser efecto de su actividad; y el nexo causal entre una y otra (Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

El daño

El daño es el elemento indispensable de la responsabilidad patrimonial. No se puede en ningún caso prescindir del daño; la sola ilegitimidad, ilegalidad o irregularidad de la acción, sin producir daño a un tercero, no da lugar a ninguna responsabilidad, aun cuando pudiera llegarse a la invalidación del acto administrativo (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI). El daño debe ser:

- **Cierto y no eventual** (no hipotético o meramente posible).
- **Afectar a una persona determinada** y no ser común a los miembros de la colectividad.
- **Anormal**, es decir, exceder los inconvenientes inherentes a la vida ordinaria de la colectividad.
- **Afectar una situación jurídica protegida**.
- **Efectivo**, evaluable económicamente.
- **Individualizado** en relación con una persona o un grupo de personas (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

El daño puede ser material o moral. La responsabilidad se basa en un principio sustancial de justicia que tiende a evitar la producción de cualquier daño injustificado, y no repartido equitativamente entre toda la población; en consecuencia, tal responsabilidad se concreta en la obligación de resarcimiento del daño cuando el particular no está obligado legalmente a soportarlo (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

Actividad administrativa irregular

La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado define la actividad administrativa irregular como «aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate» (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI). Esta noción asocia la irregularidad directamente con la causación de daños, pues no se puede decir que la administración pública tenga como finalidad propia la irregularidad, ya que de otra suerte no se respetaría el carácter objetivo de la responsabilidad y se estaría refiriendo a la actividad ilícita, que es la que fundamenta la responsabilidad subjetiva (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

Para efectos de la ley se entiende por actividad administrativa irregular la que provoque daño a los bienes y derechos de los particulares sin obligación jurídica de soportar, pues no hay fundamento jurídico de justificación para legitimar el daño (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). Se trata de un régimen de responsabilidad objetiva y directa que supera a la responsabilidad subsidiaria y solidaria de naturaleza civil; prescinde de la idea de culpa, por lo que no se tendrá que demostrar la falta o la negligencia del servidor público para obtener indemnización, sino únicamente la lesión o daño imputable causalmente al ente público federal (Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

«Actividad administrativa irregular es aquélla que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate» (artículo 1, segundo párrafo, LFRPE). La irregularidad no equivale a ilicitud: puede haber actividad administrativa irregular incluso cuando el acto es formalmente legal, si el particular no tenía el deber jurídico de soportar el daño.

Nexo causal

El nexo causal es la relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el daño que se alega, además de que el acto causante del daño pueda imputarse a un órgano administrativo, incluso a los órganos legislativo y judicial (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI). Debe existir una acción u omisión imputable a la administración que cause el daño o lesión que los particulares no tienen el deber legal de soportar (Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

Causas de exclusión de responsabilidad

El artículo 3 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado señala los límites de la responsabilidad estatal en los siguientes casos (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI):

1. **Fuerza mayor o caso fortuito:** Cuando el daño fuere ocasionado por causa de fuerza mayor o caso fortuito.
2. **Culpa de la víctima:** Cuando el particular con su actividad hubiere dado lugar a ese daño, de manera total o parcial.
3. **Deber jurídico de soportar:** Cuando por ley el particular esté obligado a soportar el daño.
4. **Hechos imprevisibles según ciencia o técnica:** Cuando se derive de hechos o circunstancias que no se hubieren podido prever o evitar, según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento de acaecer los hechos.

Tampoco hay obligación de indemnizar los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV); (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIV); Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

Procedimiento de reclamación

El carácter objetivo y directo de la responsabilidad del Estado implica que éste responda sin necesidad de agotar otra instancia para tener acceso a una indemnización, es decir, no se tiene que demostrar la responsabilidad de alguno de sus agentes o servidores públicos (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

La reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado puede tramitarse por las siguientes vías (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI):

1. **Vía administrativa directa:** Reclamación presentada ante la entidad pública presuntamente responsable, que debe resolver en un plazo determinado.
2. **Demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA):** Cuando la autoridad administrativa niega la indemnización o no resuelve en tiempo, o cuando el monto ofrecido no satisface al reclamante. El TFJFA es competente para conocer de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).
3. **Juicio de amparo:** Procede contra la resolución definitiva que deniega la indemnización.

La procedencia de la acción indemnizatoria no requiere como requisito previo la impugnación del acto que se considera lesivo ni la obtención de su revocación o nulidad. La acción está supeditada únicamente a la demostración de la existencia de un acto administrativo irregular que hubiera causado un menoscabo a un particular que no tuviera obligación de soportar (Tesis I.1o.A.165 A).

El poder revisor de la Constitución contempló como principios básicos del procedimiento: el principio de legalidad de la responsabilidad patrimonial estatal en los tres niveles de gobierno, a través de la creación de leyes federales y estatales; el principio de prosecución procedimental, que exige acudir a una instancia gubernamental para obtener una resolución; el principio de previsión presupuestal, que indica la necesidad de que los presupuestos de egresos contengan las partidas para sostener los pagos de las indemnizaciones; y el principio de disponibilidad presupuestal, por el que los montos de las partidas no deben afectar el cumplimiento de los programas aprobados (Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando, previa sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se determine su responsabilidad y que la falta administrativa haya tenido el carácter de infracción grave (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV); Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV).

Indemnización

La indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado debe cubrir tanto el daño material como el daño moral ocasionados directamente por el Estado, siempre que sean apreciables en dinero (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI). En caso de daños personales, los montos se calculan con base en dictámenes médicos, conforme a lo dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo, y además se cubren los gastos médicos erogados. Para el caso de muerte, el cálculo se realiza de acuerdo con lo dispuesto por el Código Civil Federal (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

En cuanto al daño moral, la ley limitaba en su momento la indemnización hasta 20,000 veces el salario mínimo general vigente. Sin embargo, dicho tope fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que violaba el precepto constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado (hoy último párrafo del artículo 109), porque aunque sea una medida que puede relacionarse con un objetivo admisible constitucionalmente, no es instrumentalmente adecuada para alcanzarlo.

Los recursos previstos para cubrir la responsabilidad del Estado en el ámbito federal no podrán exceder del equivalente a 0.3‰ (tres diezmilésimos) del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

En la práctica, el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado ha sido, hasta ahora, de escasa utilidad en las diversas entidades federativas, dado el bajo límite establecido para las indemnizaciones respectivas y el complicado procedimiento para su sustanciación (Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV). Se sugiere revisar, con ánimo de simplificarlo, el procedimiento previsto en la normativa aplicable para el cobro de las indemnizaciones, y difundir el derecho de los particulares a cobrar indemnización por esa actividad administrativa irregular.



Doctrina comparada

En el derecho francés, la responsabilidad patrimonial del Estado tiene su origen en el célebre **arrêt Blanco** (Tribunal de Conflictos, 1873), que estableció que la responsabilidad del Estado no puede regirse por los principios del Código Civil, sino por reglas especiales que varían según las necesidades del servicio público y la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos de los particulares. La evolución jurisprudencial francesa ha desarrollado la distinción entre falta de servicio (*faute de service*) y falta personal (*faute personnelle*), así como la teoría de la responsabilidad por riesgo.

En el derecho español, la Constitución de 1978 reconoce en su artículo 106.2 el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento

de los servicios públicos, en los términos establecidos por la ley. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas como un sistema de responsabilidad objetiva y directa, similar al mexicano, con un procedimiento administrativo y un plazo de prescripción de un año.

En el derecho argentino, el Código Civil y Comercial de 2015 regula la responsabilidad del Estado, remitiendo al derecho administrativo. La Corte Suprema de Justicia argentina ha desarrollado una amplia doctrina sobre la responsabilidad estatal por actos lícitos e ilícitos, distinguiendo entre responsabilidad por actividad legítima (sacrificio especial) y por actividad ilegítima.

En el derecho anglosajón, la responsabilidad del Estado (government liability) se rige por el Federal Tort Claims Act en Estados Unidos y por el Crown Proceedings Act en el Reino Unido. Ambos sistemas han superado la inmunidad soberana (sovereign immunity), pero mantienen excepciones significativas para actos discrecionales y funciones gubernamentales esenciales.

Legislación aplicable comentada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 109, último párrafo (antes artículo 113, segundo párrafo)

Es el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado. Establece la responsabilidad objetiva y directa del Estado por los daños causados con motivo de su actividad administrativa irregular. Reformado el 14 de junio de 2002 y reubicado mediante la reforma anticorrupción de 2015.

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2004, vigente a partir del 1 de enero de 2005)

Ley reglamentaria de la responsabilidad patrimonial del Estado (hoy último párrafo del artículo 109 constitucional, antes 113). Define la actividad administrativa irregular, establece los elementos de la responsabilidad, las causas de exclusión, el procedimiento de reclamación y el derecho de repetición contra servidores públicos. Regula los límites de las indemnizaciones y la previsión presupuestal (0.3% del gasto programable).

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Regula el procedimiento administrativo disciplinario que debe seguirse para determinar la responsabilidad del servidor público y el carácter grave de la falta, como requisito previo para que el Estado ejerza el derecho de repetición contra el servidor público que causó el daño.

Ley del Servicio de Administración Tributaria

Establece un régimen especial de responsabilidad patrimonial del SAT, aplicándose supletoriamente la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Esquema de síntesis

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

- EVOLUCIÓN
 - Irresponsabilidad absoluta (hasta 1928)
 - Responsabilidad subsidiaria (Código Civil 1928)
 - Responsabilidad solidaria (reforma 1994)
 - Responsabilidad directa y objetiva (reforma 2002)
- FUNDAMENTO
 - Artículo 109 CPEUM (objetiva y directa)
- TIPOS
 - Subjetiva (dolo/negligencia)
 - Objetiva (teoría del riesgo)
- ELEMENTOS
 - Daño (cierto, evaluable, individualizado)
 - Actividad administrativa irregular
 - Nexo causal
- EXCLUSIONES
 - Fuerza mayor / caso fortuito
 - Culpa de la víctima
 - Deber jurídico de soportar
 - Hechos imprevisibles según ciencia/técnica
- PROCEDIMIENTO
 - Reclamación administrativa
 - Demanda ante TFJFA
 - Amparo
- INDEMNIZACIÓN
 - Daño material (valor comercial)
 - Daño moral (sin tope: SCJN declaró inconstitucional)
 - Derecho de repetición (falta grave)

Cuestionario de estudio

1. ¿Cómo evolucionó la responsabilidad patrimonial del Estado en México desde la irresponsabilidad absoluta hasta la reforma de 2002?
2. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado? ¿En qué artículo se encuentra actualmente?
3. Explique la diferencia entre responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva del Estado.
4. ¿Qué significa que la responsabilidad del Estado sea «directa»?
5. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial del Estado?
6. ¿Cómo define la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado la «actividad administrativa irregular»?
7. ¿Qué características debe reunir el daño para ser indemnizable?
8. ¿En qué consiste el nexo causal y por qué es relevante en la responsabilidad patrimonial?
9. ¿Cuáles son las causas de exclusión de la responsabilidad patrimonial del Estado?
10. Describa el procedimiento de reclamación indemnizatoria.
11. ¿Qué vías procesales tiene el particular para reclamar la indemnización?
12. ¿En qué consiste el derecho de repetición del Estado contra el servidor público?
13. ¿Cómo se calcula la indemnización por daño material y por daño moral?
14. ¿Por qué la SCJN declaró inconstitucional el tope de 20,000 veces el salario mínimo para la indemnización por daño moral?
15. ¿Cuál es el límite presupuestal para cubrir la responsabilidad del Estado en el ámbito federal?

◆ Caso práctico: Caso 1: * Daño por actividad policial

Durante un operativo de la policía federal, agentes utilizan gas lacrimógeno en el interior de un domicilio particular por error, causando daños materiales a la vivienda y afectaciones a la salud de los ocupantes. Los afectados reclaman indemnización al Estado. Analice: * a) ¿Se configura la responsabilidad patrimonial del Estado? b) ¿Qué elementos deben acreditarse? c) ¿Qué vía procesal deben seguir los afectados?

◆ Caso práctico: Caso 2: * Error judicial

Un juez federal dicta auto de formal prisión contra una persona que es sometida a proceso penal durante 18 meses, hasta que se demuestra su inocencia y se le absuelve. El afectado reclama indemnización por el tiempo que estuvo privado de su libertad. Evalúe: * a) ¿Procede la reclamación contra el Estado? b) ¿Qué tipo de responsabilidad se configura? c) ¿Cuál sería el monto de la indemnización?

◆ Caso práctico: Caso 3: * Daño por caso fortuito

Una fuerte tormenta inunda un hospital público, dañando equipo médico de última generación y causando lesiones a pacientes. El gobierno federal argumenta que se trató de un caso fortuito y se niega a indemnizar. Determine: * a) ¿Constituye el caso fortuito una causa de exclusión de responsabilidad? b) ¿Podría argumentarse falta de mantenimiento preventivo como actividad administrativa irregular? c) ¿Qué criterios aplicaría para resolver?

◆ Caso práctico: Caso 4: * Indemnización por daño moral

Una persona es detenida ilegalmente por elementos de la policía municipal, quienes la mantienen incomunicada durante 48 horas sin justificación legal. La persona demanda indemnización por daño moral, pero la autoridad ofrece solo 15,000 pesos, argumentando el tope legal. Evalúe: * a) ¿Es aplicable el tope de 20,000 veces el salario mínimo? b) ¿Qué criterio ha sostenido la SCJN sobre este tope? c) ¿Cómo debe calcularse la indemnización?

1. **Análisis de la LFRPE:** Cada estudiante leerá los primeros 10 artículos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y elaborará un mapa conceptual de los elementos de la responsabilidad, las causas de exclusión y el procedimiento. Se discutirán en grupo las diferencias con el régimen anterior del Código Civil.
2. **Debate dirigido:** Divida al grupo en dos equipos. Un equipo defenderá la necesidad de mantener el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado como garantía de los particulares frente al poder público. El otro equipo argumentará que la responsabilidad objetiva desincentiva la inversión y la innovación en el sector público. Cada equipo dispone de 10 minutos para exponer y 5 minutos para réplica.

 Taller práctico: Simulación de reclamación indemnizatoria

Simulación de reclamación indemnizatoria: El grupo se dividirá en tres roles: a) particular afectado que debe redactar una reclamación de indemnización por daños causados por actividad administrativa irregular; b) autoridad administrativa que debe resolver la reclamación mediante resolución fundada y motivada; c) tribunal de amparo que debe resolver el recurso contra la denegación de la indemnización. La simulación se desarrollará en 60 minutos y se evaluará la correcta aplicación de la LFRPE y la jurisprudencia aplicable.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. La reforma constitucional que introdujo la responsabilidad objetiva y directa del Estado en México ocurrió en:
 - a) 1928.
 - b) 1994.
 - c) 2002.
 - d) 2005.
2. El fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra actualmente en:
 - a) Artículo 14 CPEUM.
 - b) Artículo 16 CPEUM.
 - c) Artículo 109, último párrafo CPEUM.
 - d) Artículo 113, primer párrafo CPEUM.
3. La responsabilidad patrimonial del Estado es de naturaleza:
 - a) Contractual.
 - b) Extracontractual.
 - c) Penal.
 - d) Política.
4. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento de la responsabilidad patrimonial del Estado?
 - a) Daño.
 - b) Actividad administrativa irregular.
 - c) Dolo del servidor público.
 - d) Nexo causal.
5. La actividad administrativa irregular se define como:
 - a) Toda actividad ilegal de la administración.
 - b) Aquella que causa daño que el particular no tiene obligación jurídica de soportar.
 - c) La actuación dolosa del servidor público.
 - d) Cualquier acto administrativo que sea anulado.
6. ¿Cuál de las siguientes es una causa de exclusión de responsabilidad?
 - a) Actividad administrativa legal.
 - b) Fuerza mayor o caso fortuito.
 - c) Daño moral.
 - d) Actividad discrecional.
7. El derecho de repetición del Estado contra el servidor público procede cuando:
 - a) El servidor público actuó con negligencia leve.
 - b) La falta administrativa tuvo el carácter de infracción grave.
 - c) El Estado paga voluntariamente la indemnización.
 - d) El particular lo solicita.
8. El tope máximo de indemnización por daño moral previsto en la LFRPE fue declarado inconstitucional por:
 - a) La inexistencia de daño moral en la responsabilidad objetiva.
 - b) No ser instrumentalmente adecuado para alcanzar su objetivo.

- c) Ser contrario al artículo 14 constitucional.
 - d) Exceder el presupuesto federal.
9. El límite presupuestal para la responsabilidad del Estado en el ámbito federal es del:
- a) 1‰ del gasto programable.
 - b) 0.3‰ del gasto programable.
 - c) 5% del presupuesto de egresos.
 - d) 10% del producto interno bruto.
10. En la responsabilidad objetiva, el particular debe demostrar:
- a) El dolo del servidor público.
 - b) La negligencia del servidor público.
 - c) La irregularidad de la actuación y el daño causado.
 - d) La ilicitud del acto administrativo.

 **Clave de respuestas:** 1-c, 2-c, 3-b, 4-c, 5-b, 6-b, 7-b, 8-b, 9-b, 10-c.

Lecturas complementarias

(Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulo XIV: «La responsabilidad patrimonial del Estado». Desarrollo sistemático de la evolución histórica, el fundamento constitucional y el régimen jurídico vigente.

Castro Estrada, Álvaro. *Responsabilidad patrimonial del Estado*. Estudio doctrinal y jurisprudencial del autor que promovió la reforma constitucional de 2002, con análisis de derecho comparado.

Escuela Libre de Derecho. *Derecho Administrativo*. 2015. Tema XI): «Responsabilidad patrimonial del Estado». Exposición didáctica con análisis detallado de la LFRPE y la jurisprudencia de la SCJN.

Martínez Morales, Rafael I. *Derecho administrativo, 2o curso*. Capítulo XIV: «Responsabilidad patrimonial del Estado». Tratamiento completo de los elementos, causas de exclusión y procedimiento de reclamación.

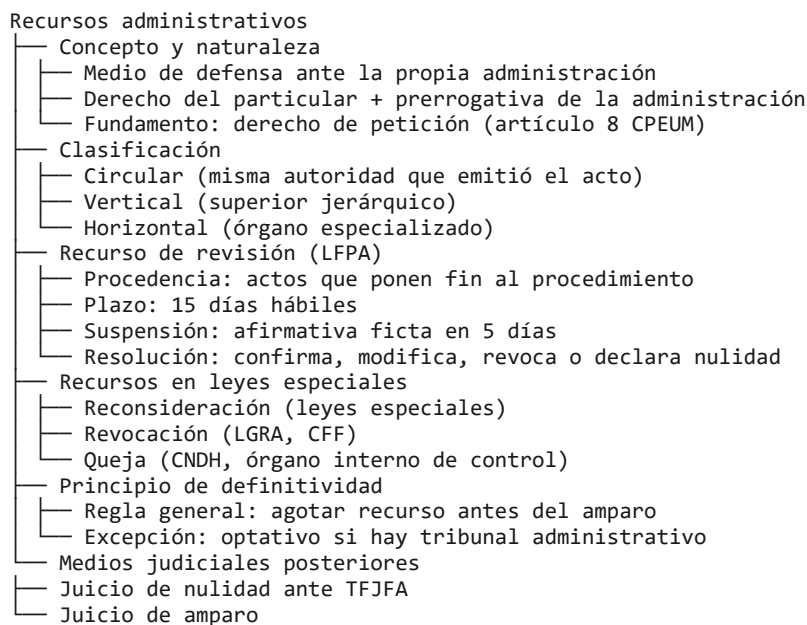
—

UNIDAD 13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD 13

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto y la naturaleza jurídica de los recursos administrativos, distinguiéndolos de los medios de defensa judicial.
- **Identificar:** la clasificación de los recursos administrativos según la autoridad que conoce y resuelve.
- **Analizar:** el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, su procedencia, plazos, tramitación y efectos.
- **Explicar:** los recursos administrativos especiales previstos en leyes especiales como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- **Distinguir:** entre revocación administrativa como forma de extinción del acto y recurso de revocación como medio de defensa del particular.
- **Aplicar:** el principio de definitividad para determinar si es necesario agotar el recurso administrativo antes de acudir al amparo o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- **Evaluar:** la eficacia del sistema de recursos administrativos en México como mecanismo de control de la legalidad y protección de los derechos de los particulares.

Competencias a desarrollar

- **Análisis jurídico:** Capacidad para identificar el recurso administrativo procedente contra cada tipo de acto y determinar los plazos, requisitos y efectos correspondientes.
- **Argumentación jurídica:** Habilidad para formular agravios en un recurso administrativo y sostener la ilegalidad del acto impugnado ante la autoridad competente.
- **Resolución de casos:** Aptitud para analizar controversias sobre impugnación de actos administrativos, determinando si debe interponerse recurso de revisión, acudir al TFJFA o promover amparo.
- **Redacción administrativa:** Competencia para elaborar escritos de interposición de recursos administrativos, incluyendo la exposición de agravios, el ofrecimiento de pruebas y la solicitud de suspensión.

Concepto y naturaleza de los recursos administrativos

El recurso administrativo puede definirse como el medio de defensa establecido en la ley en favor de los gobernados para que la administración pública revise un acto administrativo que consideran ilegal, quedando aquella obligada a anularlo, modificarlo o confirmarlo (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV); (Martínez Morales, Diccionario, voz «Recurso administrativo»). El recurso administrativo es la posibilidad que tiene la administración pública de reconocer, corrigiéndolo, un error de su actuación, lo cual hará en virtud de una petición del particular en ese sentido. Esa petición tiene su origen primario en el artículo 8 de la Constitución (Martínez Morales, Diccionario, voz «Recurso administrativo»).

Desde el punto de vista de su naturaleza, en el recurso administrativo la autoridad que resuelve no realiza materialmente una función jurisdiccional, porque una de las características de la jurisdicción es que aquel que juzga no debe ser parte de la controversia, y en el caso de los recursos administrativos, es la misma administración (aunque sea el superior jerárquico) la que va a juzgar y resolver dicha impugnación (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI). El recurso administrativo representa una etapa más del procedimiento administrativo porque, en rigor, es una prolongación del mismo, cuya resolución queda contenida en un acto administrativo que pondrá punto final a dicho procedimiento. El eminente jurista Héctor Fix-Zamudio considera que «los recursos administrativos forman parte del procedimiento administrativo y, por lo tanto, su resolución implica también un acto administrativo y no un fallo jurisdiccional» (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XII).

La naturaleza del recurso administrativo es doble: por una parte es un derecho, un medio de defensa del particular agraviado, mientras que por otro lado es una prerrogativa de la administración pública que le permite perfeccionar su actuación mediante la eliminación de sus errores y dislates. Como señala Roberto Dromi, «el recurso, en suma, es una facultad o un derecho que se ejercita como acto de impugnación y defensa de un derecho sustancial» (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XII).

Según la doctrina de Serra Rojas, los elementos del recurso administrativo son: 1) una resolución administrativa que afecte al particular; 2) el particular que interpone el recurso; 3) la afectación al particular; 4) que esté establecido en la ley; 5) que la autoridad ante la que se interpone sea de carácter administrativo; 6) plazo para interponerlo; 7) requisitos de forma; 8) procedimiento adecuado; y 9) obligación de la autoridad de dictar resolución (Martínez Morales, Diccionario, voz «Recurso administrativo»).

«El recurso administrativo es el medio de defensa establecido en la ley en favor de los gobernados para que la administración pública revise un acto administrativo que consideran ilegal; esta queda obligada a anularlo, modificarlo o confirmarlo» (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). Su naturaleza es doble: derecho del particular agraviado y prerrogativa de la administración para corregir sus errores. No constituye función jurisdiccional, sino una etapa más del procedimiento administrativo.

Diferencia entre recurso administrativo, medio alternativo de defensa y medio judicial

El autocontrol de la administración se ejerce tanto por el contencioso administrativo (tribunales basados en el modelo francés, llamado también sistema continental europeo) como por los recursos administrativos, ambos ante órganos administrativos no pertenecientes al Poder Judicial (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV); (Martínez Morales, Diccionario, voz «Sistema de control»).

La doctrina distingue entre medios directos e indirectos de protección del particular frente a la administración (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI):

Medios directos:

- Recurso administrativo ante la propia autoridad.
- Juicio contencioso-administrativo o de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA) o los tribunales de los Estados.
- Juicio de amparo directo.

Medios indirectos:

- Denuncia o queja ante la CNDH o comisiones estatales de derechos humanos.
- Queja ante el órgano interno de control.
- Demanda por responsabilidad patrimonial del Estado ante el TFJFA.

Dada la existencia del TFJFA como órgano judicial autónomo que controla a la administración pública, la interposición del recurso ante la propia autoridad se vuelve optativa, pudiendo el gobernado optar entre el recurso de revisión o demandar la nulidad ante el TFJFA (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

La doctrina clasifica los recursos administrativos en tres tipos, atendiendo a la autoridad encargada de conocer y resolver (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV):

- **Circular:** conoce el mismo funcionario que emitió el acto impugnado.
- **Vertical:** conoce el superior jerárquico del autor de la resolución recurrida.
- **Horizontal:** implica la existencia de un órgano especializado, una autoridad de la misma jerarquía de la emisora, al cual se encarga el procedimiento en materia de recursos administrativos.

Recurso de revisión (LFPA)

Antecedentes y unificación

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) establece un único recurso administrativo: el recurso de revisión, previsto en sus artículos 83 al 96. Esta disposición vino a derogar los diversos recursos administrativos previstos en las diferentes leyes administrativas aplicables en las materias reguladas por la LFPA (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI). El gran mérito de la ley en esta materia es que vino a

unificar y simplificar la tramitación de los diversos recursos administrativos, lo cual evidentemente redundará en beneficio de los particulares (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

No obstante, la LFPA excluye de su ámbito de aplicación las siguientes materias: cuestiones fiscales y financieras, responsabilidades de servidores públicos, competencia económica, ministerio público, asuntos electorales, justicia laboral y agraria, y entidades paraestatales (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

Procedencia

Conforme al artículo 83 de la LFPA, los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, que actualmente puede ser el juicio de nulidad ante el TFJFA o el juicio de amparo ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

Plazos

El artículo 85 de la LFPA concede un plazo de **quince días hábiles** para interponer el recurso de revisión, contado a partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI; (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

Tramitación

El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que dicho acto provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI). Conforme al artículo 86 de la LFPA, el escrito deberá expresar: el órgano administrativo a que se dirige; el nombre del recurrente y del tercero perjudicado, si lo hay, así como lugar para notificaciones; el acto recurrido y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de él; los agravios que se le ocasionen; copia de la resolución o acto que impugna y de la notificación; y las pruebas que ofrezca, debiendo acompañar las documentales, incluidas las que acrediten su personalidad (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

Suspensión del acto

El artículo 87 de la LFPA reviste una gran importancia, pues se refiere a la suspensión de la ejecución del acto recurrido. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre que: 1) lo solicite expresamente el particular; 2) sea procedente el recurso; 3) no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; 4) no se ocasionen daños o perjuicios a otras personas, a menos que se garanticen estos para el caso de no obtener resolución favorable; y 5) cuando se trate de multas, el afectado garantice el crédito fiscal. La autoridad deberá acordar la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión (afirmativa ficta) (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI; (Martínez Morales, Diccionario, voz «Recurso administrativo»).

La afirmativa ficta en la suspensión del acto recurrido es uno de los mecanismos más protectores del particular en la LFPA. Si la autoridad no resuelve sobre la suspensión en cinco días hábiles, ésta se entiende otorgada automáticamente. Este mecanismo evita que la autoridad dilate injustificadamente la protección del recurrente mientras se tramita el recurso.

Resolución y efectos

Conforme al artículo 91 de la LFPA, la resolución del recurso podrá: desecharlo por improcedente o sobreseerlo; confirmar el acto impugnado; declarar la nulidad o anulabilidad del acto recurrido o revocarlo total o parcialmente; o modificarlo u ordenar la modificación de tal acto. Evidentemente, no se pueden revocar

o modificar los actos administrativos en lo que no fueren impugnados por el recurrente (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

Reglas adicionales sobre la resolución (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV):

- La resolución se fundará en derecho y examinará todos los agravios hechos valer por el recurrente.
- La autoridad tendrá la facultad de invocar hechos notorios.
- Si un agravio es suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará el examen de ese aspecto.
- La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores en la cita de los preceptos que se consideren violados.
- Deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes.
- Si la resolución ordena realizar un acto o la reposición del procedimiento, se tiene un término de cuatro meses para cumplirlo.

El recurso podrá desecharse por improcedente en los siguientes casos: contra actos que sean materia de otro recurso en trámite; contra actos que no afecten los intereses jurídicos del particular; contra actos consumados de modo irreparable; contra actos consentidos expresamente; o cuando se esté tramitando ante los tribunales alguna defensa legal (Martínez Morales, Diccionario, voz «Recurso administrativo»).

Será sobreseído el recurso si: el promovente se desiste expresamente; el agraviado fallece durante el procedimiento (si el acto solo afecta su persona); sobrevenga alguna causa de improcedencia; hayan cesado los efectos del acto; por falta de objeto o materia; o no se pruebe la existencia del acto impugnado (Martínez Morales, Diccionario, voz «Recurso administrativo»).

Agotado el procedimiento, la resolución que confirma, modifica o revoca el acto impugnado tiene naturaleza administrativa, tanto formal como material. Finalmente, en contra de la resolución del recurso procede el juicio de nulidad ante el TFJFA; si fuere adversa a los intereses del particular, procede el amparo directo (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

Recurso de reconsideración

El recurso de reconsideración se encuentra previsto en leyes administrativas especiales como excepción al régimen unificado de la LFPA. Se trata de un recurso que se interpone ante la **misma autoridad que emitió el acto** (recurso circular). Un ejemplo histórico lo ofreció la ley de competencia económica anterior a 2014, que permitía interponer, ante la propia Comisión, recurso de reconsideración en un plazo de 30 días hábiles siguientes a la notificación: la interposición suspendía la ejecución de la resolución impugnada y el silencio de la autoridad significaba su confirmación (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIV). La ley vigente en la materia suprimió ese recurso, de modo que hoy esta figura ilustra su carácter excepcional antes que su vigencia generalizada.

Revocación administrativa

El término «revocación» presenta dos problemas fundamentales: uno de carácter terminológico, al confundirse con la anulación de un acto irregular o con algún medio de defensa que los particulares posean para impugnar actos que consideren lesivos; y otro en torno a qué actos pueden revocarse y con qué alcances (Martínez Morales, Diccionario, voz «Revocación»).

Revocación como forma de extinción del acto administrativo

La revocación administrativa, en sentido estricto, es el acto administrativo unilateral de la autoridad que creó un acto y posteriormente lo deja sin efectos legales por un motivo sobreveniente previsto en la ley (Escuela

Libre de Derecho 2015, Tema IX). Se trata del retiro unilateral de un acto válido y eficaz por un motivo sobreveniente, mediante un nuevo acto de esa naturaleza (Roldan Xopa, Cap. IX).

La revocación procede cuando así lo exija el interés público de acuerdo con la ley de la materia (Roldan Xopa, Cap. IX). En principio, el acto administrativo es permanente, por lo que la administración pública no puede revocarlo de manera arbitraria, ya que se presume que el mismo nació válidamente, y solo podría ser revocado en virtud de una causa sobreveniente prevista en la misma ley (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema IX).

La revocación del acto administrativo tiene efectos para el futuro (*ex nunc*) y no para el pasado, porque el acto nació válido, a diferencia del acto nulo (*ex tunc*), que nació con irregularidades y sus efectos deben retrotraerse (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema IX). La diferencia fundamental es:

- **Nulidad:** Se produce cuando el acto nace viciado. Tiene efectos declarativos. Se retrotrae a la fecha de emisión del acto. Puede ser declarada por autoridad judicial o administrativa.
- **Revocación:** El acto es jurídicamente válido. Tiene efectos constitutivos. Sus efectos se producen solo hacia el futuro. Solo puede ser declarada por la autoridad administrativa (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema IX).

No todos los actos administrativos son susceptibles de revocación. No pueden revocarse los actos de ejecución instantánea; solo pueden revocarse los actos de tracto sucesivo, aquellos que tienen una vigencia sostenida en el tiempo. Tampoco pueden revocarse los actos obligatorios, reglados o vinculados, salvo que por un hecho sobreveniente previsto en la ley se hayan dejado de cumplir obligaciones del particular (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema IX).

La revocación administrativa debe basarse en dos criterios: **legalidad**, que es la coincidencia entre el acto y la ley; y **oportunidad o conveniencia**, que es la coincidencia entre el acto y el interés público. Un acto que es oportuno al momento de su emisión puede dejar de serlo con posterioridad y, en tal supuesto, ya no será conveniente mantenerlo, debiendo procederse a su revocación (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema IX).

Recurso de revocación (medio de defensa)

La LFPA no regula el recurso de revocación, pues el recurso unificado es el de revisión. Sin embargo, en leyes especiales como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el recurso administrativo se denomina «revocación»: procede contra las resoluciones que impongan sanciones por faltas administrativas no graves, se interpone ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación, y lo resuelto es impugnante ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (LGRA, artículos 210 y 211). De igual manera, el Código Fiscal de la Federación prevé el recurso de revocación para materia fiscal, con un plazo de 30 días hábiles para su interposición, y no exige garantía (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

Revocación administrativa: Forma de extinción del acto administrativo válido por causa sobreveniente de interés público. Tiene efectos *ex nunc*. Solo la decreta la administración de oficio. **Recurso de revocación:** Medio de defensa del particular para impugnar actos que considera lesivos. Lo interpone el gobernado a instancia de parte. La legislación mexicana suele confundir ambos conceptos, utilizando el término «revocación» para designar el medio de impugnación (Martínez Morales, Diccionario, voz «Revocación»).

Queja administrativa

La queja administrativa opera como medio indirecto de protección del particular frente a la administración. Se distingue del recurso administrativo en que no impugna directamente un acto administrativo, sino que

denuncia irregularidades en la actuación de los servidores públicos (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

La queja puede presentarse ante diversos órganos:

1. **Órgano interno de control:** Para denunciar irregularidades administrativas de los servidores públicos, que pueden dar lugar al procedimiento administrativo disciplinario.
2. **Comisión Nacional de Derechos Humanos o comisiones estatales:** Para denunciar actos u omisiones de naturaleza administrativa cometidos por autoridades o servidores públicos, salvo asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales (Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV; Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XII).
3. **Tribunal Federal de Justicia Administrativa:** En la vía de queja por incumplimiento de sentencias, cuando la autoridad no da cumplimiento a una sentencia firme o a la suspensión definitiva (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

El recurso de queja también procede en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo para impugnar el incumplimiento de sentencias: cuando la resolución repite indebidamente la resolución anulada; cuando se dicte en exceso o defecto pretendiendo acatar una sentencia; cuando la resolución definitiva sea emitida después del plazo de cuatro meses; o cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI).

Principio de definitividad

El principio de definitividad en materia administrativa establece que, por regla general, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo. La SCJN estableció este criterio desde 1929 y hoy se encuentra regulado en la Ley de Amparo (Martinez Morales, 2o Curso, Tema XIV).

Sin embargo, cuando los actos o las resoluciones administrativas no sean impugnables ante un tribunal administrativo, podrán combatirse en la vía de amparo ante un Juzgado de Distrito. En este caso, será **optativo** para el particular agotar ante la propia administración los recursos administrativos oponibles, como excepción al principio de definitividad (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XII; Derecho Administrativo del Estado de México 2023, Tema XIV). La Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio cuando proceda algún recurso o medio de defensa legal que pueda modificar, revocar o nulificar el acto, siempre que se suspendan los efectos del acto mediante la interposición del recurso. No existe obligación de agotar tales recursos si el acto reclamado carece de fundamentación (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XII).

No resultará necesario agotar el recurso administrativo si: corren inminente peligro el gobernado o sus bienes; se trata de una ley que el particular estime violatoria de la Constitución; se produce daño irreparable; se exigen en la ley de la materia requisitos superiores a los fijados para el amparo; o se violan directamente preceptos constitucionales (Martinez Morales, 2o Curso, Tema XIV).



Doctrina comparada

En el derecho español, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula los recursos administrativos, distinguiendo entre recurso de alzada (ante el superior jerárquico, plazo de un mes) y recurso de reposición (ante el mismo órgano, plazo de un mes, potestativo). La regulación española se caracteriza por su carácter potestativo general: el particular puede optar entre interponer el recurso administrativo o acudir directamente al contencioso-administrativo.

En el derecho francés, los recursos administrativos (*recours administratifs*) se clasifican en *recours gracieux* (ante la misma autoridad) y *recours hiérarchique* (ante el superior). El Conseil d'Etat ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre los principios del recurso administrativo, incluyendo la obligación de motivar

las resoluciones y los efectos suspensivos. Francia mantiene un sistema de doble jurisdicción: primero el recurso administrativo y luego el contencioso administrativo.

En el derecho argentino, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 regula los recursos administrativos, incluyendo el recurso de reconsideración (ante el mismo órgano, plazo de 10 días), el recurso jerárquico (ante el superior, plazo de 15 días) y el recurso de alzada. Se requiere agotar la vía administrativa antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Legislación aplicable comentada

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Título Cuarto (artículos 83 a 96)

Regula el recurso de revisión como medio unificado de impugnación de actos administrativos federales. Establece la procedencia, plazos (15 días hábiles), requisitos del escrito, suspensión del acto con afirmativa ficta en 5 días, causas de improcedencia y sobreseimiento, y los efectos de la resolución (confirmación, modificación, revocación o nulidad). Su artículo segundo transitorio derogó las disposiciones que se opusieran a la LFPA, unificando el sistema de recursos administrativos.

Ley General de Responsabilidades Administrativas (artículos 210 y 211)

Regulan el recurso de revocación en materia de responsabilidades administrativas: procede contra las resoluciones que impongan sanciones por faltas administrativas no graves, se interpone ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación, y las resoluciones recaídas son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Código Fiscal de la Federación

Regula el recurso de revocación en materia fiscal, con un plazo de 30 días hábiles para su interposición. Es optativo para el contribuyente y su interposición no requiere garantía.

Ley de Amparo

Establece los casos de improcedencia del juicio de amparo relacionados con el principio de definitividad, y las excepciones que hacen optativo el agotamiento del recurso administrativo.

Esquema de síntesis

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- NATURALEZA
 - Medio de defensa del particular
 - Prerrogativa de la administración (autocontrol)
- CLASIFICACIÓN (por autoridad que resuelve)
 - Circular (misma autoridad)
 - Vertical (superior jerárquico)
 - Horizontal (órgano especializado)
- RECURSO DE REVISIÓN (LFPA)

- Procedencia: actos que ponen fin al procedimiento
- Plazo: 15 días hábiles
- Suspensión: afirmativa ficta en 5 días
- Resolución: confirma, modifica, revoca, nulifica
- RECURSOS ESPECIALES
 - Reconsideración (leyes especiales: misma autoridad)
 - Revocación (LGRA y CFF: optativo)
 - Queja (CNDH, órgano control, TFJFA)
- REVOCACIÓN ADMINISTRATIVA
 - Extinción de acto válido por interés público
 - Efectos: ex nunc
- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD
 - Regla: agotar recurso antes del amparo
 - Excepción: optativo si hay tribunal administrativo

Cuestionario de estudio

1. Defina el recurso administrativo y explique su naturaleza jurídica.
2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el recurso administrativo y la función jurisdiccional?
3. Explique la doble naturaleza del recurso administrativo como derecho del particular y prerrogativa de la administración.
4. ¿Cuáles son los elementos del recurso administrativo según Serra Rojas?
5. ¿Cómo se clasifican los recursos administrativos atendiendo a la autoridad que conoce y resuelve?
6. Describa el ámbito de aplicación del recurso de revisión previsto en la LFPA.
7. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de revisión? ¿Cómo se computa?
8. ¿Qué requisitos debe cumplir el escrito de interposición del recurso de revisión?
9. ¿En qué casos procede la suspensión del acto recurrido? Explique la afirmativa ficta.
10. ¿Cuáles son los posibles sentidos de la resolución del recurso de revisión?
11. ¿Cuáles son las causas de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión?
12. Explique el recurso de reconsideración y señale en qué ley se regula.
13. ¿Cuál es la diferencia entre la revocación administrativa (forma de extinción) y el recurso de revocación (medio de defensa)?
14. ¿En qué consiste el principio de definitividad en materia administrativa? ¿Cuándo es optativo agotar el recurso administrativo?
15. ¿Qué medios judiciales proceden contra la resolución de un recurso administrativo?

Caso 1. Recurso de revisión por multa excesiva. La Secretaría de Medio Ambiente impone una multa de 500,000 pesos a una empresa por incumplimiento de normas ambientales. La empresa considera que la multa es desproporcionada y que hubo violaciones al procedimiento. Analice: a) ¿Procede el recurso de revisión contra esta resolución? b) ¿Cuál es el plazo para interponerlo? c) ¿Qué debe contener el escrito? d) ¿Procede la suspensión del acto? ¿Qué requisitos deben cumplirse?

Caso 2. Omisión de resolver un recurso. Un particular interpone recurso de revisión contra una resolución de la Secretaría de Economía. Transcurren 60 días sin que la autoridad resuelva. Determine: a) ¿Qué efectos produce el silencio de la autoridad? b) ¿Puede el particular impugnar la falta de resolución? c) ¿Qué vías procesales tiene a su disposición?

Caso 3. Recurso de revocación en materia fiscal. Un contribuyente recibe una resolución del SAT determinando un crédito fiscal. El contribuyente desea impugnarla pero no está seguro de si debe interponer el recurso de revocación o acudir directamente al TFJFA. Evalúe: a) ¿Es optativo el recurso de revocación en materia fiscal? b) ¿Qué ventajas tiene interponer el recurso? c) ¿Qué plazo tiene para hacerlo?

Caso 4. Revocación de una concesión. El gobierno federal revoca una concesión de telecomunicaciones argumentando un cambio en el interés público. El concesionario alega que la revocación es ilegal porque la concesión seguía siendo válida y no había causa sobreveniente. Analice: a) ¿Es procedente la revocación de una concesión por interés público? b) ¿Qué requisitos debe cumplir la autoridad para revocarla? c) ¿Qué recursos tiene el concesionario contra la revocación?

1. **Análisis comparativo:** Cada estudiante leerá los artículos 83 a 96 de la LFPA y elaborará un diagrama de flujo del procedimiento del recurso de revisión, identificando plazos, requisitos, causas de improcedencia y posibles resoluciones. Se discutirán en grupo las diferencias con el recurso de revocación del CFF.
2. **Debate dirigido:** Divida al grupo en dos equipos. Un equipo defenderá la tesis de que los recursos administrativos son un mecanismo eficaz de control de la legalidad y protección de los particulares. El otro equipo argumentará que los recursos administrativos son ineficaces porque la administración «juzga sus propios actos» y que el control jurisdiccional es preferible. Cada equipo dispone de 10 minutos para exponer y 5 minutos para réplica.

 Taller práctico: Simulación de interposición y resolución de recurso de revisión

Simulación de interposición y resolución de recurso de revisión: El grupo se dividirá en tres roles: a) particular afectado que debe redactar un escrito de recurso de revisión contra una resolución administrativa (incluyendo agravios, ofrecimiento de pruebas y solicitud de suspensión); b) autoridad administrativa que debe resolver el recurso mediante resolución fundada y motivada; c) tribunal de amparo que debe resolver el recurso contra la denegación del recurso. La simulación se desarrollará en 60 minutos y se evaluará la correcta aplicación de la LFPA y la jurisprudencia aplicable.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. El recurso administrativo es:
 - a) Un medio de defensa judicial.
 - b) Un medio de defensa ante la propia administración pública.
 - c) Una sanción administrativa.
 - d) Un procedimiento legislativo.
2. La naturaleza jurídica del recurso administrativo es:
 - a) Jurisdiccional, porque lo resuelve un juez.
 - b) Administrativa, porque lo resuelve la misma administración.
 - c) Legislativa, porque lo resuelve el Congreso.
 - d) Mixta, porque participan los tres poderes.
3. El recurso de revisión de la LFPA debe interponerse en un plazo de:
 - a) 5 días hábiles.
 - b) 15 días hábiles.
 - c) 30 días hábiles.
 - d) 60 días hábiles.
4. La suspensión del acto recurrido en el recurso de revisión se entiende otorgada si la autoridad no resuelve en:
 - a) 3 días hábiles.
 - b) 5 días hábiles.
 - c) 10 días hábiles.
 - d) 15 días hábiles.
5. ¿Cuál de los siguientes NO es un posible sentido de la resolución del recurso de revisión?
 - a) Confirmar el acto impugnado.
 - b) Declarar la nulidad del acto.
 - c) Imponer una sanción adicional.
 - d) Modificar el acto impugnado.
6. El recurso de reconsideración se interpone ante:
 - a) El superior jerárquico.
 - b) La misma autoridad que emitió el acto.
 - c) El Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
 - d) Un Juzgado de Distrito.
7. La revocación administrativa (forma de extinción) tiene efectos:
 - a) Ex tunc (retroactivos).
 - b) Ex nunc (hacia el futuro).
 - c) Declarativos.
 - d) Penales.
8. El principio de definitividad en materia administrativa significa que:
 - a) Siempre debe agotarse el recurso administrativo antes del amparo.
 - b) Es optativo agotar el recurso administrativo cuando exista tribunal administrativo.

- c) Nunca procede el recurso administrativo.
 - d) El recurso administrativo es la única vía de defensa.
9. La queja administrativa se distingue del recurso administrativo en que:
- a) No impugna directamente un acto administrativo.
 - b) Tiene efectos jurisdiccionales.
 - c) Solo procede en materia fiscal.
 - d) La resuelve el Poder Judicial.
10. Contra la resolución del recurso de revisión procede:
- a) Juicio de nulidad ante el TFJFA o amparo directo.
 - b) Recurso de reconsideración.
 - c) Solo el amparo indirecto.
 - d) Ninguna vía, la resolución es definitiva.

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-b, 3-b, 4-b, 5-c, 6-b, 7-b, 8-b, 9-a, 10-a.

Lecturas complementarias

(Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulo XII: «Los recursos administrativos». Desarrollo sistemático de los medios de defensa administrativa con análisis de la LFPA y la jurisprudencia de la SCJN.

Martínez Morales, Rafael I. *Derecho administrativo, 2o curso*. Capítulo XIV: «Recursos administrativos». Tratamiento completo de los recursos de revisión, reconsideración, revocación y queja, con análisis de plazos, procedimientos y efectos.

Escuela Libre de Derecho. *Derecho Administrativo*. 2015. Tema XI: «Recursos administrativos». Exposición didáctica con análisis detallado de la LFPA y el principio de definitividad.

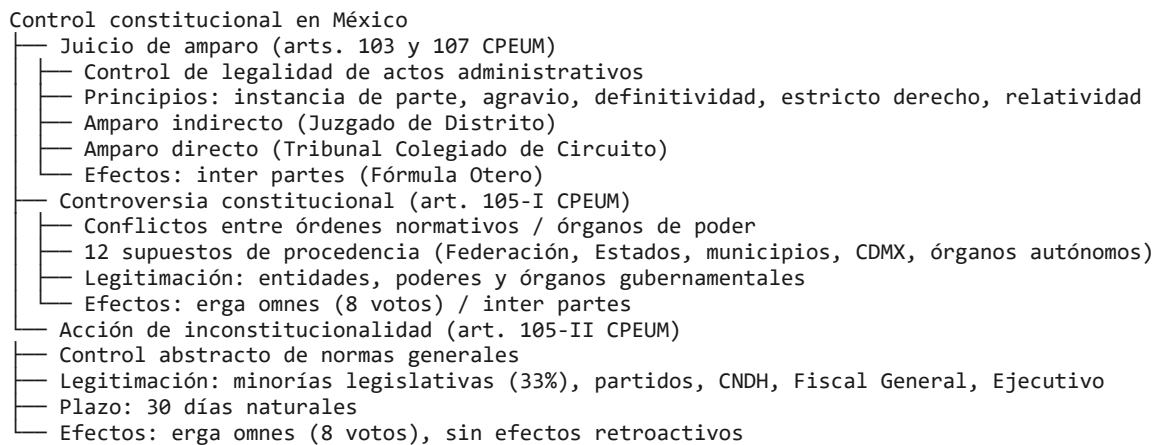
Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. 2008. Voces: «Recurso administrativo», «Revocación», «Definitividad». Consulta terminológica de referencia.

UNIDAD 14. JUICIO DE AMPARO, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

UNIDAD 14

JUICIO DE AMPARO, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el juicio de amparo como medio de control constitucional y de legalidad de la actuación administrativa, su fundamento en los artículos 103 y 107 de la CPEUM y su importancia en el derecho administrativo mexicano.
- **Identificar:** los principios rectores del juicio de amparo —instancia de parte, agravio personal y directo, definitividad, estricto derecho, relatividad (Fórmula Otero) y prosecución judicial— y su aplicación práctica.
- **Distinguir:** entre amparo indirecto y amparo directo, sus respectivos procedimientos, plazos, órganos competentes y las hipótesis de procedencia de cada uno.

- **Analizar:** la controversia constitucional prevista en el artículo 105, fracción I, de la CPEUM, sus supuestos de procedencia, sujetos legitimados, y los efectos de las sentencias (erga omnes e inter partes).
- **Explicar:** la acción de inconstitucionalidad del artículo 105, fracción II, de la CPEUM como mecanismo abstracto de control normativo, su legitimación activa, el plazo de 30 días y la mayoría calificada requerida para efectos generales.
- **Relacionar:** estos tres medios de control constitucional con el derecho administrativo, destacando el amparo como control de legalidad de actos administrativos, la controversia en conflictos intergubernamentales y la acción como control abstracto de normas.
- **Evaluar:** la eficacia del sistema mexicano de control constitucional de la actividad administrativa y su evolución jurisprudencial.



Competencias a desarrollar

- **Análisis constitucional:** Capacidad para identificar el medio de control constitucional procedente según la naturaleza del acto o norma impugnada, los sujetos legitimados y los plazos aplicables.
- **Argumentación jurídica:** Habilidad para formular conceptos de violación en demandas de amparo y plantear correctamente las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
- **Resolución de casos:** Aptitud para analizar controversias reales o hipotéticas sobre control de constitucionalidad, determinando la vía procesal idónea, los requisitos de procedencia y los efectos de la sentencia.
- **Interpretación jurisprudencial:** Competencia para analizar y aplicar las tesis y jurisprudencias de la SCJN en materia de amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad.

El juicio de amparo como medio de control constitucional

El juicio de amparo es el instrumento jurisdiccional mediante el cual los particulares pueden impugnar, ante el Poder Judicial de la Federación, los actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Su fundamento se encuentra en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Roldan Xopa, Cap. X).

El artículo 103 establece que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por: I) normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección; II) normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México; y III) normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

En el derecho administrativo, el amparo tiene una importancia capital porque constituye la última instancia de impugnación de los actos administrativos. Funciona como un **control judicial de la legalidad** de la actuación administrativa: obliga a la administración pública a obrar de conformidad con la ley cuando ha afectado indebidamente los intereses particulares del gobernado (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XV); (Martinez Morales, 2o Curso, Tema X). El control ejercido por el amparo es indirecto: no fue concebido originalmente como contralor de la legalidad de la actuación del Poder Ejecutivo, sino como medio de tutela de los derechos humanos; sin embargo, puesto que el capítulo constitucional dedicado a estos incluye los requisitos constitucionales del acto administrativo (fundamentación, motivación, legalidad, previa audiencia, irretro-

actividad, seguridad jurídica), cuando la administración pública no los cumple, el gobernado puede solicitar la protección de la justicia federal.

Históricamente, el amparo surgió en la reforma de 1847 y fue perfeccionado en la Constitución de 1857, estableciéndose como garantía de protección de los derechos fundamentales, de modo que los actos administrativos quedaron sujetos a revisión del juez de amparo (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema XI). Como señala (Fernandez Ruiz, «el amparo administrativo constituye la última instancia de impugnación de los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos, por actos realizados en violación de los derechos de una persona por la administración pública del Estado o de sus municipios»).

Principios del juicio de amparo

El juicio de amparo se rige por los siguientes principios fundamentales:

a) Principio de instancia de parte agraviada. El amparo se sigue siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica (artículo 107, fracción I, CPEUM). Este principio impide que el amparo se promueva de oficio.

b) Principio de agravio personal y directo. El quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, este requisito es especialmente riguroso.

c) Principio de definitividad. La Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio cuando proceda contra actos de autoridades distintas de los tribunales que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En materia administrativa, el artículo 107, fracción IV, CPEUM exige agotar los medios de defensa ordinarios siempre que conforme a las leyes se suspendan los efectos de dichos actos. No existe obligación de agotar tales recursos si el acto reclamado carece de fundamentación (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XV).

d) Principio de estricto derecho y suplencia de la queja. El tribunal de amparo debe resolver exclusivamente sobre los conceptos de violación expuestos por el quejoso. Sin embargo, el artículo 107, fracción II, párrafo sexto, CPEUM establece que deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los términos que disponga la ley reglamentaria. La suplencia procede de oficio en favor de menores, incapaces, ejidatarios, comuneros, trabajadores, sentenciados en materia penal y, en general, en beneficio de grupos vulnerables.

e) Principio de relatividad (Fórmula Otero). Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejasas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas en el caso especial sobre el que verse la demanda (artículo 107, fracción II, párrafo primero, CPEUM). En ningún caso las sentencias fijarán efectos generales, incluso cuando declaren la inconstitucionalidad de normas generales. Este principio, conocido como **Fórmula Otero**, distingue al amparo mexicano de otros sistemas de control constitucional. Excepcionalmente, la declaratoria general de inconstitucionalidad puede tener efectos generales cuando se cumplan los requisitos del artículo 107, fracción II, párrafos cuarto y quinto, CPEUM (mayoría de seis votos y transcurso de 90 días sin que se supere el problema de inconstitucionalidad).

f) Principio de prosecución judicial. El amparo es un juicio autónomo que se sigue ante órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con todas las etapas procesales propias de un procedimiento contencioso.

Tipos de amparo

La Ley de Amparo distingue dos tipos fundamentales según el órgano competente y la naturaleza del acto reclamado:

Amparo indirecto (biinstancial). Se promueve ante un **Juzgado de Distrito** y procede contra: a) normas generales (leyes, reglamentos); b) actos u omisiones de autoridad administrativa que no provengan de tribunales; c) actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; d) actos que afecten a personas extrañas al juicio; e) omisiones de autoridad. Contra la sentencia del Juzgado de Distrito procede el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y excepcionalmente ante la SCJN cuando subsista un problema de constitucionalidad de normas generales (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XV). El artículo 107, fracción VII, CPEUM precisa que el amparo indirecto se tramita ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, con un procedimiento que incluye informe de la autoridad, audiencia, pruebas y alegatos.

Amparo directo (uniinstancial). Se promueve ante un **Tribunal Colegiado de Circuito** y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales administrativos, judiciales o del trabajo (artículo 107, fracción V, CPEUM). En materia administrativa, procede cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas dictadas por tribunales administrativos (como el TFJFA), no reparables por algún recurso ordinario (Martínez Morales, 2o Curso, Tema X). Contra las sentencias de los Tribunales Colegiados en amparo directo procede el recurso de revisión ante la SCJN cuando resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales o establezcan la interpretación directa de un precepto constitucional (artículo 107, fracción IX, CPEUM).

Plazos. El plazo para promover el amparo es generalmente de **quince días hábiles** contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado. Tratándose de actos que impliquen privación de la libertad, el plazo es de quince días hábiles. Cuando se impugnen normas generales, el plazo es de **treinta días hábiles** si el acto de aplicación es de tracto sucesivo, y de quince días si es de tracto único.

Partes en el juicio de amparo

El artículo 5 de la Ley de Amparo establece que son partes en el juicio de amparo:

- a) El quejoso.** Es la persona física o moral que promueve el juicio de amparo, aduciendo ser titular de un derecho o interés legítimo afectado por el acto reclamado.
- b) La autoridad responsable.** Es la autoridad que dicta, promulga, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Puede ser una autoridad federal, estatal, municipal, de la Ciudad de México, o un órgano constitucional autónomo.
- c) El tercero interesado.** Es la persona que tiene interés jurídico en que subsista el acto reclamado. Pueden ser: el beneficiario del acto impugnado; la contraparte del quejoso en el juicio del que emana el acto; la víctima o el ofendido en materia penal; o quien tenga interés directo en la conservación del acto.
- d) El Ministerio Público de la Federación.** Interviene como parte en todos los juicios de amparo, en defensa de los intereses de la sociedad y para velar por el cumplimiento de la legalidad.

En el amparo indirecto, el quejoso puede solicitar la **suspensión del acto reclamado**, que puede ser provisional (otorgada por el Juez de Distrito al admitir la demanda) o definitiva (otorgada después de la audiencia incidental). La suspensión tiene como finalidad conservar la materia del amparo y evitar daños irreparables al quejoso mientras se resuelve el juicio (artículo 107, fracción X, CPEUM). En ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales tratándose de amparo contra normas generales.

La sentencia de amparo y sus efectos

La sentencia de amparo puede ser **protectora** (concede el amparo) o **denegatoria** (niega la protección constitucional). Cuando la sentencia concede el amparo y el acto reclamado es de carácter positivo, deberán volver las cosas al estado que guardaban antes de la realización del acto; cuando el acto sea de carácter negativo (omisión), el efecto será obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar la garantía de que se trate (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XV).

Los efectos de la sentencia protectora son **inter partes**: solo benefician al quejoso, no tienen efectos erga omnes. Esto es consecuencia del principio de relatividad (Fórmula Otero). Sin embargo, existe la figura de la **declaratoria general de inconstitucionalidad** prevista en el artículo 107, fracción II, CPEUM: cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, o la SCJN por precedentes, determinando la inconstitucionalidad de una norma general, el Presidente de la SCJN lo notificará a la autoridad emisora; transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la SCJN emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos seis votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, con efectos generales.

El cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo se rige por el artículo 107, fracción XVI, CPEUM y la Ley de Amparo. Si la autoridad responsable no cumple la sentencia, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado requerirán su cumplimiento; en caso de persistir el incumplimiento, se seguirá el procedimiento de **inejecución de sentencia**, que puede dar lugar a la separación del cargo de la autoridad responsable y su consignación penal.

La controversia constitucional (art. 105-I CPEUM)

La controversia constitucional es la contienda jurídica suscitada entre órdenes normativos diferentes o entre distintos órganos depositarios de las funciones del poder público, respecto de la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XV). Se tramita ante la **Suprema Corte de Justicia de la Nación** actuando en Pleno.

El artículo 105, fracción I, CPEUM establece los siguientes supuestos de procedencia (incisos a) a l):

a) La Federación y una entidad federativa. b) La Federación y un municipio. c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de este o, en su caso, la Comisión Permanente. d) Una entidad federativa y otra. e) Derogado. f) Derogado. g) Dos municipios de diversos Estados. h) Dos Poderes de una misma entidad federativa. i) Un Estado y uno de sus Municipios. j) Una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México. k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa. l) Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.

Sujetos legitimados. A diferencia del amparo, la controversia constitucional solo puede ser promovida por entidades, poderes u órganos gubernamentales, no por particulares. Los sujetos activos son: la Federación (a través del Ejecutivo, Legislativo o sus cámaras), los Estados, los municipios, la Ciudad de México, los órganos constitucionales autónomos y los Poderes de las entidades federativas.

Efectos de la sentencia. Cuando las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los municipios impugnados por las entidades federativas; o en los casos de los incisos c), h), k) y l) anteriores, y la resolución de la SCJN las declare inválidas, dicha resolución tendrá **efectos generales (erga omnes)** cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. En

los demás casos, las resoluciones de la SCJN solo surtirán efectos respecto de las partes en la controversia (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XV).

Relación con el derecho administrativo. La controversia constitucional es relevante para el derecho administrativo porque permite resolver conflictos de competencia entre órdenes de gobierno, impugnar disposiciones administrativas generales (reglamentos, decretos, acuerdos) emitidas por autoridades estatales o municipales que invadan la esfera federal, y dirimir controversias entre poderes de un mismo Estado sobre actos administrativos.

«Por controversia constitucional se entiende la contienda jurídica suscitada entre órdenes normativos diferentes o entre distintos órganos depositarios de las funciones del poder público; el artículo 105 constitucional confiere competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de controversias constitucionales, salvo las relativas a la materia electoral» (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XV). Sus efectos son *erga omnes* (con mayoría de ocho votos) o *inter partes* según el supuesto.

La acción de inconstitucionalidad (art. 105-II CPEUM)

La acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional abstracto que tiene por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general (ley federal, estatal o tratado internacional) y la Constitución (artículo 105, fracción II, CPEUM). Se denomina «abstracto» porque no requiere la existencia de un acto de aplicación concreto ni un agravio personal; basta la mera contradicción normativa.

Sujetos legitimados. Pueden ejercitar la acción de inconstitucionalidad:

a) El equivalente al **33% de los integrantes de la Cámara de Diputados** del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales. b) El equivalente al **33% de los integrantes del Senado**, en contra de leyes federales o de tratados internacionales. c) El **Ejecutivo Federal**, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. d) El equivalente al **33% de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas** en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. e) Derogado. f) Los **partidos políticos** con registro ante el INE, en contra de leyes electorales federales o locales. g) La **Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)**, en contra de leyes federales o estatales y de tratados internacionales que vulneren derechos humanos; así como los organismos de protección de derechos humanos equivalentes en las entidades federativas. h) Derogado. i) El **Fiscal General de la República**, respecto de leyes federales y estatales en materia penal y procesal penal.

Plazo. La acción debe ejercitarse dentro de los **treinta días naturales** siguientes a la fecha de publicación de la norma impugnada.

Mayoría calificada. Las resoluciones de la SCJN solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos **ocho votos**. Los efectos son *erga omnes* y la declaración de invalidez no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal (artículo 105, párrafo penúltimo, CPEUM).

Improcedencia. La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la acción de inconstitucionalidad. Son improcedentes las acciones que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución.

Relación de estos medios con el derecho administrativo

El amparo como control de legalidad de actos administrativos. El amparo es el medio por excelencia para impugnar actos administrativos que violan derechos humanos del gobernado. Sirve como control externo (judicial) de la actividad administrativa, permitiendo que los particulares cuestionen la legalidad, fundamentación, motivación y debido proceso de los actos de la administración pública. Cuando los actos

administrativos no son impugnables ante un tribunal administrativo, pueden combatirse directamente en la vía de amparo ante un Juzgado de Distrito. Es optativo para el particular agotar los recursos administrativos antes de acudir al amparo (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XV).

La controversia constitucional en conflictos intergubernamentales. Desde la perspectiva del derecho administrativo, la controversia constitucional permite resolver conflictos de competencia entre órdenes de gobierno que tienen repercusión administrativa. Por ejemplo, cuando un municipio impugna un acto del gobierno estatal que invade sus facultades administrativas, o cuando la Federación impugna una disposición administrativa general de un Estado que invade la esfera federal. La SCJN ha utilizado la controversia constitucional para definir los ámbitos de decisión de cada orden de gobierno y resolver tensiones derivadas del federalismo (Roldan Xopa, Cap. X).

La acción de inconstitucionalidad como control abstracto de normas. La acción de inconstitucionalidad permite depurar el orden jurídico de normas generales que sean contrarias a la Constitución, incluyendo leyes administrativas. Es un mecanismo de control concentrado en la SCJN que protege la supremacía constitucional. Tiene particular relevancia cuando se impugnan leyes administrativas (leyes de ingresos, leyes orgánicas de la administración pública, leyes de procedimiento administrativo, etc. por vicios de fondo o de procedimiento legislativo).



Doctrina comparada

En el derecho **español**, el control de constitucionalidad se ejerce a través del recurso de inconstitucionalidad (equivalente a la acción de inconstitucionalidad mexicana) y la cuestión de inconstitucionalidad, ambos ante el Tribunal Constitucional. El recurso de amparo español protege los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1978, pero a diferencia del amparo mexicano, es un recurso extraordinario y subsidiario que solo procede tras agotar la vía judicial ordinaria. El Tribunal Constitucional español es un órgano especializado, fuera del Poder Judicial, mientras que en México la SCJN forma parte del Poder Judicial de la Federación.

En el derecho **francés**, el control de constitucionalidad era tradicionalmente preventivo (previo a la promulgación de la ley), ejercido por el Conseil Constitutionnel. Desde la reforma constitucional de 2008, se introdujo la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), que permite a los justiciables cuestionar la constitucionalidad de una ley ya promulgada durante un proceso judicial. Francia mantiene un sistema dual: el contencioso administrativo está separado del judicial, con el Conseil d'État como máxima instancia, a diferencia del sistema mexicano donde el amparo unifica el control judicial de la legalidad.

En el derecho **argentino**, el control de constitucionalidad es difuso (ejercido por todos los jueces, siguiendo el modelo estadounidense de *Marbury v. Madison*), a diferencia del sistema mexicano que es predominantemente concentrado en la SCJN para controversias y acciones de inconstitucionalidad, pero difuso para el amparo (jueces de distrito y tribunales colegiados aplican directamente la Constitución). La acción de amparo argentina está prevista en el artículo 43 de su Constitución y protege derechos fundamentales contra actos de autoridad pública o de particulares.

En los **Estados Unidos**, el control de constitucionalidad es difuso (judicial review), ejercido por cualquier juez o tribunal. No existe una acción de inconstitucionalidad abstracta como en México ni una figura equivalente a la controversia constitucional; la constitucionalidad de las leyes se examina solo cuando surge un caso o controversia concreto (case or controversy requirement). El habeas corpus estadounidense es el equivalente funcional del amparo contra actos que afectan la libertad personal, pero de alcance más limitado que el amparo mexicano.

Legislación aplicable comentada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 103

Establece la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de controversias por violación a derechos humanos (fracción I), invasión de la soberanía de los Estados (fracción II) e invasión de la esfera federal (fracción III). Es el fundamento primario del juicio de amparo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 105

Regula la competencia de la SCJN para conocer de controversias constitucionales (fracción I, con 12 supuestos de procedencia) y acciones de inconstitucionalidad (fracción II, con los sujetos legitimados y el plazo de 30 días naturales). Establece los efectos erga omnes con mayoría de ocho votos, la improcedencia de la suspensión y la irretroactividad de las declaraciones de invalidez.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107

Establece las bases del procedimiento de amparo: instancia de parte, Fórmula Otero, suplencia de la queja, amparo directo e indirecto, suspensión del acto reclamado, recurso de revisión, declaratoria general de inconstitucionalidad, y cumplimiento y ejecución de sentencias.

Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM

Desarrolla el procedimiento del juicio de amparo, incluyendo: disposiciones generales y partes; improcedencia y sobreseimiento; amparo indirecto; amparo directo; recurso de revisión; cumplimiento y ejecución de sentencias; y declaratoria general de inconstitucionalidad.

Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM

Regula el procedimiento para controversias constitucionales (arts. 1-41) y acciones de inconstitucionalidad (arts. 59-73), incluyendo la legitimación, plazos, trámite, pruebas, sentencia y efectos.

Esquema de síntesis

CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

- AMPARO (arts. 103 y 107 CPEUM)
 - Control judicial de legalidad de actos administrativos
 - Principios
 - Instancia de parte agraviada
 - Agravio personal y directo
 - Definitividad (art. 73 fracc. XV Ley de Amparo)
 - Estricto derecho / suplencia de la queja
 - Relatividad (Fórmula Otero) → inter partes
 - Prosecución judicial
 - Tipos
 - Amparo indirecto → Juzgado de Distrito → revisión TCC/SCJN
 - Amparo directo → Tribunal Colegiado de Circuito → revisión SCJN
 - Partes: quejoso, autoridad responsable, tercero, MP
 - Efectos: inter partes (regla); declaratoria general (excepción, 6 votos)

- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL (art. 105-I CPEUM)
 - SCJN conoce conflictos entre órdenes normativos u órganos
 - 12 supuestos (incisos a-1)
 - Legitimación: entidades, poderes, órganos autónomos (no particulares)
 - Efectos
 - Erga omnes (8 votos) en casos específicos
 - Inter partes en los demás casos
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (art. 105-II CPEUM)
 - Control abstracto de normas generales
 - Legitimación: 33% diputados/senadores, Ejecutivo, 33% legislatura, partidos políticos, CNDH, Fiscal General
 - Plazo: 30 días naturales
 - Efectos: erga omnes (8 votos), irretroactivos (salvo penal)

Cuestionario de estudio

1. Explique el fundamento constitucional del juicio de amparo y su importancia en el derecho administrativo.
2. ¿En qué consiste el principio de instancia de parte agraviada y por qué es relevante?
3. Describa el principio de definitividad en materia administrativa y señale sus excepciones.
4. ¿Qué es la Fórmula Otero y cuál es su impacto en los efectos de las sentencias de amparo?
5. Diferencie el amparo indirecto del amparo directo en cuanto a órgano competente, actos reclamados y procedimiento.
6. ¿Cuáles son las partes en el juicio de amparo y qué papel desempeña cada una?
7. Explique los efectos de la sentencia de amparo cuando concede la protección constitucional, distinguiendo actos positivos y negativos.
8. ¿En qué consiste la declaratoria general de inconstitucionalidad y cuáles son sus requisitos?
9. Defina la controversia constitucional y enumere los supuestos de procedencia del artículo 105, fracción I, CPEUM.
10. ¿Cuándo tienen efectos erga omnes las sentencias en controversia constitucional?
11. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad y en qué se diferencia de la controversia constitucional?
12. ¿Quiénes están legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad?
13. ¿Cuál es el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad y cómo se computa?
14. ¿Qué mayoría se requiere en la SCJN para declarar la invalidez de una norma en acción de inconstitucionalidad y cuáles son los efectos de dicha declaración?
15. ¿Cómo se relacionan el amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad con el derecho administrativo mexicano?

◆ **Caso práctico: Caso 1: * Amparo contra un reglamento municipal**

El Ayuntamiento de un municipio expide un reglamento de construcción que establece requisitos más onerosos que los previstos en la ley estatal. Un particular afectado considera que el reglamento viola sus derechos humanos y carece de fundamentación. Analice: * a) ¿Procede el amparo indirecto contra el reglamento? b) ¿Cuál es el plazo para promoverlo? c) ¿Es necesario agotar algún recurso administrativo previo? d) ¿Puede solicitarse la suspensión del acto? ¿Qué efectos produciría?

◆ **Caso práctico: Caso 2: * Controversia constitucional entre un Estado y su municipio**

El Gobierno del Estado expide un decreto que ordena la desincorporación de un bien inmueble municipal para su transferencia al patrimonio estatal. El Municipio considera que el decreto invade su esfera competencial en materia de administración de su patrimonio. Determine: * a) ¿Procede la controversia constitucional? b) ¿Qué inciso del artículo 105, fracción I, CPEUM es aplicable? c) ¿Qué efectos tendría la sentencia si la SCJN declara la invalidez del decreto? d) ¿Podría el Municipio optar por otra vía de defensa?

◆ **Caso práctico: Caso 3: * Acción de inconstitucionalidad contra una ley de ingresos municipal**

La Legislatura de un Estado aprueba una ley de ingresos municipal que establece contribuciones que la CNDH considera violatorias de derechos humanos. La ley se publica en el Periódico Oficial del Estado el 15 de enero de 2026. Analice: * a) ¿Está legitimada la CNDH para promover la acción de inconstitucionalidad? b) ¿Cuál es el plazo fatal para hacerlo? c) ¿Cuántos votos se requieren en la SCJN para declarar la invalidez? d) ¿Puede suspenderse la vigencia de la ley mientras se resuelve la acción?

◆ **Caso práctico: Caso 4: * Amparo directo contra sentencia del TFJFA**

Un contribuyente es demandado ante el TFJFA por un crédito fiscal. El Tribunal resuelve en su contra. El contribuyente considera que la sentencia viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional por falta de fundamentación y motivación. Determine: * a) ¿Procede el amparo directo contra esta sentencia? b) ¿Ante qué órgano se promueve? c) ¿Qué requisito de procedencia debe cumplirse respecto de los recursos ordinarios? d) ¿Contra la sentencia del Tribunal Colegiado procede algún recurso?

1. **Análisis comparativo de los tres medios de control:** Los estudiantes elaborarán un cuadro sinóptico comparando el amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, considerando: fundamento constitucional, órgano competente, sujetos legitimados, plazo, efectos de la sentencia y relación con el derecho administrativo.
2. **Debate dirigido:** Divida al grupo en tres equipos. Cada equipo defenderá la importancia de uno de los tres medios de control constitucional (amparo, controversia, acción) como el más eficaz para la protección del orden constitucional. Cada equipo dispone de 10 minutos para exponer y 5 minutos para réplica. Se evaluará el conocimiento técnico de cada figura y la capacidad argumentativa.
3. **Simulación de audiencia de amparo indirecto:** Se asignarán roles de Juez de Distrito, quejoso, autoridad responsable, tercero interesado y Ministerio Público. Los estudiantes representarán una audiencia constitucional, presentando el informe de la autoridad, los conceptos de violación, las pruebas y los alegatos, para que el Juez dicte sentencia.

Taller práctico: Simulación integral

Simulación integral: Controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. **El grupo se dividirá en cuatro equipos:** a) equipo de un Municipio que impugna ante la SCJN un decreto del Gobernador del Estado que invade sus facultades administrativas (controversia constitucional); b) equipo de una minoría legislativa (33% de diputados) que impugna una ley federal que consideran inconstitucional (acción de inconstitucionalidad); c) equipo asesor de la SCJN que analiza la procedencia de ambos medios; d) equipo de la autoridad demandada (Estado o Federación) que debe defender la constitucionalidad de su acto o norma. Cada equipo preparará un escrito breve y lo presentará ante el grupo en una sesión simulada del Pleno de la SCJN. La simulación se desarrollará en 90 minutos y se evaluará la correcta aplicación de la Ley Reglamentaria del artículo 105 CPEUM y la jurisprudencia aplicable.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. El juicio de amparo tiene su fundamento constitucional en:
 - a) Los artículos 14 y 16 de la CPEUM.
 - b) Los artículos 103 y 107 de la CPEUM.
 - c) El artículo 105 de la CPEUM.
 - d) El artículo 49 de la CPEUM.
2. El principio de relatividad de las sentencias de amparo se conoce como:
 - a) Principio de definitividad.
 - b) Principio de estricto derecho.
 - c) Fórmula Otero.
 - d) Principio de instancia de parte.
3. El amparo directo se promueve ante:
 - a) Un Juzgado de Distrito.
 - b) Un Tribunal Colegiado de Circuito.
 - c) La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 - d) El Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
4. La controversia constitucional procede, entre otros supuestos, cuando se suscite entre:
 - a) Un particular y la Federación.
 - b) Un Estado y uno de sus Municipios.
 - c) Un particular y un Municipio.
 - d) Un partido político y una autoridad electoral.
5. Para que una sentencia en controversia constitucional tenga efectos erga omnes se requiere mayoría de:
 - a) Seis votos.
 - b) Ocho votos.
 - c) Cinco votos.
 - d) Nueve votos.
6. La acción de inconstitucionalidad debe promoverse dentro del plazo de:
 - a) 15 días hábiles.
 - b) 30 días hábiles.
 - c) 30 días naturales.
 - d) 60 días naturales.
7. ¿Cuál de los siguientes NO está legitimado para promover la acción de inconstitucionalidad?
 - a) El 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados.
 - b) Un particular afectado por una ley.
 - c) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
 - d) El Fiscal General de la República.
8. En el juicio de amparo, la autoridad que dicta, promulga o ejecuta el acto reclamado se denomina:
 - a) Quejoso.
 - b) Autoridad responsable.
 - c) Tercero interesado.
 - d) Ministerio Público.

9. Las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad de normas generales tienen, por regla general, efectos:
 - a) Erga omnes.
 - b) Inter partes.
 - c) Retroactivos.
 - d) Absolutos.
10. La acción de inconstitucionalidad se caracteriza por ser un medio de control:
 - a) Concreto, porque requiere un acto de aplicación.
 - b) Abstracto, porque no requiere un acto de aplicación concreto.
 - c) Disciplinario, porque sanciona a la autoridad.
 - d) Administrativo, porque se agota ante la administración.

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-c, 3-b, 4-b, 5-b, 6-c, 7-b, 8-b, 9-b, 10-b.

Lecturas complementarias

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulo XV: «El control de la administración pública». Secciones A (controversia constitucional) y B (amparo administrativo). Desarrollo sistemático de los medios de control constitucional de la actividad administrativa.

{Roldán Xopa, José. *Derecho administrativo*. Oxford University Press, última edición. Capítulo X: «El ordenamiento jurídico administrativo». Análisis de los artículos 103, 105 y 107 CPEUM y su relación con el derecho administrativo.

(Martínez Morales, Rafael I. *Derecho administrativo, 2o curso*. Oxford University Press, última edición. Tema X: «El control judicial de la administración». Estudio del amparo como medio de control de legalidad, con análisis de su procedencia, tramitación y efectos en materia administrativa.

Fix-Zamudio, Héctor. *El juicio de amparo*. Porrúa, última edición. Obra clásica que desarrolla los principios, procedimientos y evolución histórica del amparo mexicano, incluyendo el análisis de la Fórmula Otero y la suplencia de la queja.

Castro y Castro, Juventino. *El artículo 105 constitucional*. Porrúa, 1997. Estudio especializado de la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, con análisis de cada supuesto de procedencia y los efectos de las sentencias de la SCJN.

Gabino Fraga. *Derecho administrativo*. Porrúa, última edición. Capítulo sobre medios de defensa de los particulares frente a la administración pública, incluyendo el amparo administrativo y su relación con el contencioso administrativo.

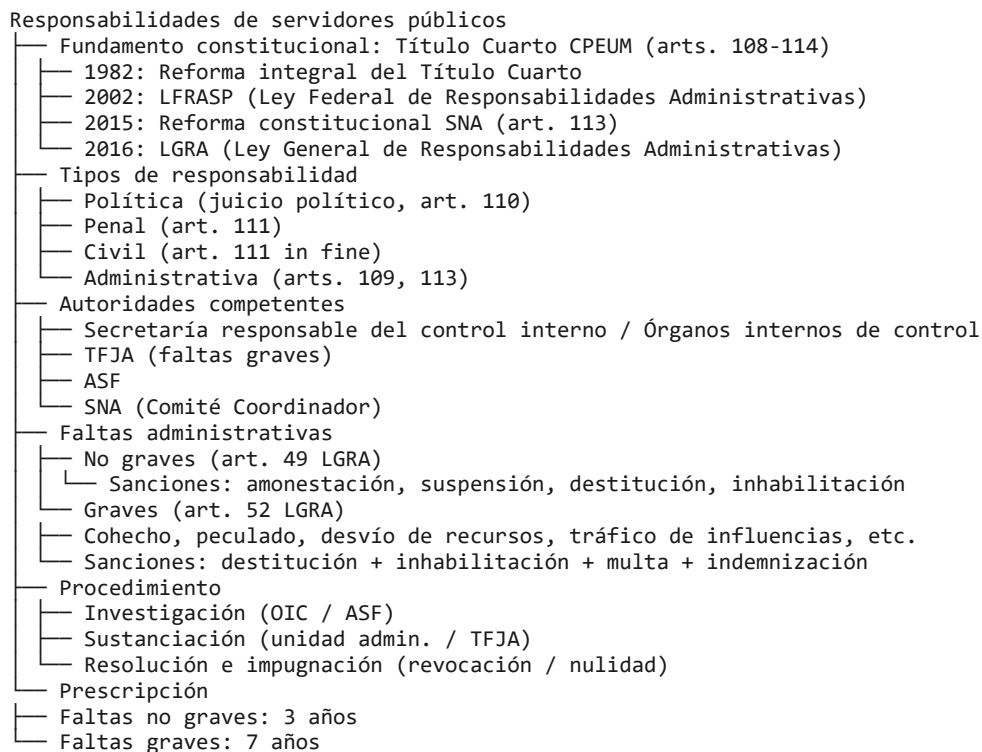
—

UNIDAD 15. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

UNIDAD 15

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el fundamento constitucional de las responsabilidades de los servidores públicos, contenido en el Título Cuarto de la CPEUM (arts. 108-114), y su evolución desde la reforma de 1982 hasta la LGRA de 2016.
- **Identificar:** las cuatro clases de responsabilidad de los servidores públicos —política, penal, civil y administrativa— y explicar su autonomía e independencia recíproca.
- **Distinguir:** entre faltas administrativas graves y no graves, con base en los catálogos previstos en los arts. 49 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- **Analizar:** el procedimiento de responsabilidad administrativa en sus fases de investigación, sustanciación y resolución, identificando las autoridades competentes en cada etapa.
- **Explicar:** la integración y funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, su Comité Coordinador y los instrumentos de coordinación interinstitucional.
- **Aplicar:** las reglas de prescripción de las responsabilidades administrativas, diferenciando los plazos según la gravedad de la falta y las causas de interrupción.
- **Evaluar:** críticamente la eficacia del sistema de responsabilidades administrativas en México, identificando sus fortalezas y debilidades institucionales.



Competencias a desarrollar

- **Análisis normativo:** Capacidad para interpretar y aplicar las disposiciones constitucionales y legales en materia de responsabilidades administrativas, distinguiendo los tipos de falta, las sanciones aplicables y las autoridades competentes.
- **Argumentación jurídica:** Habilidad para fundar y motivar resoluciones administrativas sancionadoras, así como para impugnar actos de autoridad mediante los recursos y medios de defensa previstos en la LGRA.
- **Resolución de casos:** Aptitud para identificar la responsabilidad administrativa en supuestos concretos, determinar la gravedad de la conducta, la sanción procedente y la autoridad competente para conocer del asunto.
- **Ética pública:** Capacidad para analizar dilemas éticos en el ejercicio de la función pública y aplicar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.

Fundamento constitucional (Título Cuarto CPEUM, arts. 108-114)

El sistema mexicano de responsabilidades de los servidores públicos tiene su origen remoto en el juicio de residencia de la época colonial y en las disposiciones de las constituciones del siglo XIX (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XXXVIII). El constituyente de 1916-1917 dedicó el Título Cuarto a «las responsabilidades de los funcionarios públicos». Sin embargo, el sistema actual se configura a partir de la reforma constitucional publicada el 28 de diciembre de 1982, que rediseñó integralmente los arts. 108 a 114 de la CPEUM para establecer un régimen completo de responsabilidades (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema VIII).

El artículo 108 constitucional define el concepto de servidor público: «los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía». Quedan comprendidos también los gobernadores, diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia estatales por violaciones a la Constitución, leyes federales y mal manejo de recursos federales.

El artículo 109 constitucional clasifica las responsabilidades en cuatro tipos: (I) política, mediante juicio político; (II) penal, por la comisión de delitos; (III) administrativa, por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y (IV) civil, por daños y perjuicios causados. Los procedimientos para aplicar las sanciones se desarrollarán autónomamente y no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XV).

la evolución legislativa comprende: la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (1982), la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (2002), que derogó a la anterior en materia administrativa, la reforma constitucional de 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (art. 113), y la Ley General de Responsabilidades Administrativas —LGRA— (2016), vigente actualmente, que sustituyó a la LFRASP como el ordenamiento rector en la materia.

Definición: Responsabilidad administrativa

Es la obligación que tienen los servidores públicos de responder por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones, que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Se rige por la LGRA y las leyes de responsabilidades de las entidades fedrativas (Roldán Xopa, Cap. X).

Autoridades competentes

La LGRA distribuye competencias entre diversas autoridades para la investigación, substanciación y resolución de las responsabilidades administrativas:

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal responsable del control interno, encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Cuenta con órganos internos de control (OIC) en cada dependencia y entidad de la administración pública federal, que actúan con autonomía técnica respecto de la dependencia en la que están asignados (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema VIII).

Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Es el órgano jurisdiccional competente para resolver las faltas administrativas graves y las faltas de particulares vinculadas con estas. Conoce también del juicio de nulidad contra las resoluciones sancionadoras emitidas por los OIC y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en materia de faltas no graves (Hamdan, Escuela Libre de Derecho 2015).

Auditoría Superior de la Federación (ASF). Órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, competente para investigar y substanciar faltas administrativas graves relacionadas con el manejo de recursos públicos federales.

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Su Comité Coordinador integra, conforme al artículo 113 constitucional (reforma de 2024), a la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Faltas administrativas no graves (LGRA, Título Tercero, Capítulo I)

Las faltas no graves son infracciones al deber de conducta de los servidores públicos que no alcanzan la entidad de las faltas graves. El artículo 49 de la LGRA establece las obligaciones cuyo incumplimiento constituye falta no grave:

I. Cumplir las funciones encomendadas con disciplina y respeto, conforme al código de ética; II. Denunciar actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas; III. Atender las instrucciones de superiores, siempre que sean acordes con las disposiciones aplicables; IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses; V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información bajo su responsabilidad; VI. Supervisar que los servidores públicos bajo su dirección cumplan con estas obligaciones; VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones; VIII. Colaborar en procedimientos judiciales y administrativos.

El artículo 50 LGRA también considera falta no grave los daños y perjuicios causados de manera culposa o negligente a la Hacienda Pública sin que constituyan falta grave.

Sanciones por faltas no graves (art. 75 LGRA). La autoridad resolutora puede imponer: I. Amonestación pública o privada; II. Suspensión temporal (no menor de tres días ni mayor de un año); III. Destitución del puesto; IV. Inhabilitación temporal (de tres meses a un año si no hay daño patrimonial; de uno a diez años si lo hay); V. Sanción económica (de acuerdo con el beneficio obtenido o daño causado, sin exceder de tres tantos).

El procedimiento se inicia con una investigación por el OIC. Si se determina la existencia de la falta, se formula un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), se corre traslado al presunto responsable y se abre un periodo de pruebas y alegatos. La resolución corresponde a la unidad de responsabilidades administrativas del OIC.

Faltas administrativas graves (LGRA, Título Tercero, Capítulo II)

El artículo 51 LGRA califica como graves las conductas previstas en el Capítulo II del Título Tercero. El artículo 52 tipifica el cohecho: el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración. Otras faltas graves incluyen:

- **Peculado** (art. 53): uso o apropiación de recursos públicos sin fundamento jurídico.
- **Desvío de recursos públicos** (art. 54): asignación o desvío de recursos sin fundamento jurídico.
- **Utilización indebida de información** (art. 55): adquirir bienes o beneficios mediante información privilegiada.
- **Abuso de funciones** (art. 57): ejercer atribuciones no conferidas o valerse de las conferidas para actos arbitrarios.
- **Actuación bajo conflicto de interés** (art. 58): intervenir en asuntos en que se tenga conflicto de interés.
- **Contratación indebida** (art. 59): autorizar contratación de personas impedidas o inhabilitadas.
- **Enriquecimiento oculto** (art. 60): faltar a la veracidad en declaraciones patrimoniales.
- **Tráfico de influencias** (art. 61): utilizar la posición para inducir a otro servidor público a realizar u omitir actos.
- **Encubrimiento** (art. 62), **desacato** (art. 63), **nepotismo** (art. 63 Bis) y **obstrucción de la justicia** (art. 64).

Las faltas graves son investigadas por la ASF o los OIC y substanciadas por el TFJA (o sus homólogos en las entidades federativas). Las sanciones incluyen destitución, inhabilitación (de uno a veinte años), sanción económica (hasta tres tantos del beneficio obtenido o daño causado) e indemnización por daños y perjuicios.

Procedimiento de responsabilidad administrativa

El procedimiento de responsabilidad administrativa se desarrolla en tres fases:

Investigación. Los OIC, la secretaría responsable del control interno o la ASF, en el ámbito de sus competencias, realizan diligencias para verificar la existencia de conductas irregulares. La investigación puede iniciarse de oficio, por denuncia o por derivación de auditorías. Concluye con la clasificación de la conducta como falta grave o no grave y, en su caso, con la integración del IPRA.

Sustanciación. Para faltas no graves, la sustanciación y resolución corresponde a la unidad de responsabilidades del OIC. Para faltas graves, el IPRA se remite al TFJA, que sigue el procedimiento contencioso administrativo previsto en la Ley Orgánica del TFJA.

Resolución e impugnación. Contra la resolución sancionadora procede el recurso de revocación ante la misma autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación, y lo resuelto es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (LGRA, artículos 210 y 211); (Hamdan, Escuela Libre de Derecho 2015). Contra la resolución del recurso o contra la resolución original si no se interpuso, procede el juicio de nulidad ante el TFJA. Finalmente, contra la sentencia del TFJA procede el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente.

El Sistema Nacional Anticorrupción

La reforma constitucional de 2015 modificó el artículo 113 de la CPEUM para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como instancia de coordinación entre las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Comité Coordinador. Es el órgano rector del SNA, integrado por: el titular de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno (que lo preside), el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana (CPEUM, art. 113).

Política Nacional Anticorrupción. Instrumento rector que define los ejes estratégicos, objetivos y metas para prevenir y combatir la corrupción.

Plataforma Digital Nacional. Sistema informático que integra y conecta diversos sistemas electrónicos: el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses, de servidores públicos sancionados, de contrataciones públicas, y de denuncias, entre otros (Hamdan, Escuela Libre de Derecho 2015).

Prescripción de las responsabilidades administrativas

El artículo 74 de la LGRA establece dos plazos de prescripción:

- **Faltas no graves:** tres años, contados a partir del día siguiente al de la comisión de la infracción o desde el momento en que hubieren cesado.
- **Faltas graves y faltas de particulares:** siete años, contados en los mismos términos.

La prescripción se interrumpe con la clasificación de la conducta como grave o no grave por parte de la autoridad investigadora. Si se produce la caducidad de la instancia por inactividad procesal, la prescripción se reanuda desde el día en que se admitió el IPRA. En ningún caso podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin causa justificada.



Doctrina comparada

El sistema mexicano de responsabilidades administrativas tiene referentes en el derecho comparado. En **España**, el régimen disciplinario de los funcionarios públicos se regula en el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde el apercibimiento hasta la separación del servicio (García de Enterría).

En **Francia**, el poder disciplinario es inherente a la jerarquía administrativa y se ejerce por el superior jerárquico, con intervención del conseil de discipline en los casos más graves. La gradación de sanciones incluye advertencia, amonestación, suspensión, descenso de grado y destitución (Vedel).

En **Estados Unidos**, el impeachment es el mecanismo para remover a altos funcionarios federales por traición, cohecho u otros delitos graves, mientras que la Office of Government Ethics regula los conflictos de interés y las obligaciones éticas de los empleados públicos.

En **Argentina**, la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional establece el régimen disciplinario, con faltas clasificadas según su gravedad, y el procedimiento administrativo previo para la imposición de sanciones, que incluye apercibimiento, suspensión de hasta treinta días, suspensión de hasta un año y exoneración (Cassagne).

Legislación aplicable comentada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Cuarto (arts. 108-114)

Establece las bases del sistema de responsabilidades: el concepto de servidor público (art. 108), la autonomía de los procedimientos sancionadores (art. 109), el juicio político (art. 110), la declaración de procedencia penal (art. 111), la responsabilidad civil (art. 111 in fine), el enriquecimiento ilícito (art. 111, párrafos finales), el SNA (art. 113) y la responsabilidad patrimonial del Estado (art. 113 in fine).

Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA, 2016)

Es el ordenamiento rector que sustituyó a la LFRASP (2002). Distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, establece las obligaciones de los servidores públicos (art. 7), tipifica las faltas no graves (art. 49) y graves (art. 52), regula el procedimiento de responsabilidad administrativa y las sanciones aplicables (arts. 75-80), así como las reglas de prescripción (art. 74).

Ley Orgánica de la Auditoría Superior de la Federación

Regula la organización y facultades de la ASF como órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, con competencia para investigar y substanciar faltas graves vinculadas con recursos federales.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Regula la integración y funcionamiento del SNA, el Comité Coordinador, la Comisión Ejecutiva, el Comité de Participación Ciudadana y la Plataforma Digital Nacional.

Esquema de síntesis

Responsabilidades administrativas de servidores públicos

- └ Fundamento
 - └ Arts. 108-114 CPEUM → LGRA (2016)
- └ Sujetos
 - └ Servidores públicos (art. 108 CPEUM)

- Tipos
 - Faltas no graves (art. 49 LGRA)
 - Sanciones: amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación, multa
 - Faltas graves (art. 52 LGRA)
 - Sanciones: destitución + inhabilitación (1-20 años) + multa + indemnización
- Autoridades
 - Investigación: OIC, Secretaría de control interno, ASF
 - Sustanciación: OIC (no graves) / TFJA (graves)
 - Resolución: OIC (no graves) / TFJA (graves)
- Procedimiento
 - Investigación (30-60 días)
 - IPRA
 - Sustanciación (audiencia, pruebas, alegatos)
 - Resolución → Recurso de revocación → Juicio de nulidad → Amparo directo
- Prescripción
 - No graves: 3 años
 - Graves: 7 años
- SNA
- Comité Coordinador → Política Nacional Anticorrupción → Plataforma Digital Nacional

Cuestionario de estudio

1. ¿Cuál es el fundamento constitucional de las responsabilidades de los servidores públicos en México?
2. Explique las cuatro clases de responsabilidad previstas en el artículo 109 de la CPEUM.
3. ¿Qué persona se considera servidor público conforme al artículo 108 constitucional?
4. ¿Cuál es la diferencia entre una falta administrativa grave y una no grave?
5. Mencione cinco conductas tipificadas como faltas administrativas graves en la LGRA.
6. ¿Cuáles son las sanciones aplicables a las faltas administrativas no graves?
7. ¿Qué autoridad es competente para substanciar y resolver las faltas administrativas graves?
8. Describa las tres fases del procedimiento de responsabilidad administrativa.
9. ¿En qué consiste el recurso de revocación en materia de responsabilidades administrativas?
10. ¿Cuáles son los plazos de prescripción para las faltas administrativas no graves y para las graves?
11. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción y cuál es su Comité Coordinador?
12. ¿Qué función desempeñan los órganos internos de control en el sistema de responsabilidades?
13. ¿Cuál es el papel de la Auditoría Superior de la Federación en las responsabilidades administrativas?
14. ¿Procede la declaración de procedencia (art. 111 CPEUM) para el procedimiento administrativo o solo para el penal?
15. ¿Cuándo se interrumpe la prescripción de la responsabilidad administrativa?

Caso 1. Un director general de área en una dependencia federal autoriza la contratación de su cónyuge como asesor externo, sin seguir el procedimiento de contratación establecido. Determine el tipo de falta administrativa, la autoridad competente y la sanción aplicable.

Caso 2. Un servidor público omite presentar su declaración patrimonial anual durante tres años consecutivos. La autoridad investigadora inicia el procedimiento y clasifica la conducta como falta no grave. Analice si la clasificación es correcta y el plazo de prescripción aplicable.

Caso 3. La ASF detecta, en una auditoría a un municipio, que el tesorero desvió recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social hacia fines distintos a los previstos, sin que medie causa penal. Identifique la conducta, la autoridad competente y las sanciones procedentes.

Caso 4. Un particular ofrece a un servidor público un viaje todo pagado a cambio de que agilice un trámite de concesión. El servidor acepta y el trámite se resuelve favorablemente en tiempo récord. Determine las responsabilidades tanto del servidor público como del particular.

 Actividad: Debate: ¿Las faltas administrativas graves deben ser resueltas por el TFJA o por

Actividad 1. Debate: ¿Las faltas administrativas graves deben ser resueltas por el TFJA o por los OIC? Los estudiantes se dividirán en dos equipos para argumentar las ventajas y desventajas de cada modelo.

 Actividad: Análisis de caso

Actividad 2. Análisis de caso. Se entregará a los estudiantes una resolución del TFJA en materia de responsabilidades administrativas graves. Deberán identificar: la conducta sancionada, la fundamentación legal, la individualización de la sanción y los medios de impugnación procedentes.

 Actividad: Mapa del SNA

Actividad 3. Mapa del SNA. Cada estudiante elaborará un mapa conceptual del Sistema Nacional Anti-corrupción, identificando a sus integrantes, sus funciones y los instrumentos de coordinación previstos en la Ley General del SNA.

 Taller práctico: Simulación de procedimiento de responsabilidad administrativa. Los estudiantes serán divididos en cuatro grupos

Simulación de procedimiento de responsabilidad administrativa. Los estudiantes serán divididos en cuatro grupos: autoridades investigadoras (OIC), autoridades substanciadoras (unidad de responsabilidades), presunto responsable y defensa. Se les proporcionará un caso simulado de falta administrativa no grave (incumplimiento de obligaciones del art. 49 LGRA). Cada grupo desarrollará su fase del procedimiento: la investigación y el IPRA, la substanciación y audiencia, la defensa y alegatos, y la resolución final. Al concluir, se discutirá la legalidad y proporcionalidad de la sanción impuesta.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. ¿Cuál es el plazo de prescripción para las faltas administrativas graves?

- a) 1 año
- b) 3 años
- c) 5 años
- d) 7 años

2. ¿Qué autoridad resuelve las faltas administrativas graves?

- a) La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
- b) El Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- c) La Auditoría Superior de la Federación
- d) El Órgano Interno de Control

3. ¿Cuál de las siguientes NO es una falta administrativa grave?

- a) Cohecho
- b) Peculado
- c) Violación al código de ética
- d) Tráfico de influencias

4. El artículo 108 constitucional define a los servidores públicos como:

- a) Solo los funcionarios de la administración pública federal
- b) Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los entes públicos
- c) Exclusivamente los representantes de elección popular
- d) Los empleados de confianza del Ejecutivo Federal

5. ¿Qué sanción NO está prevista para faltas administrativas no graves?

- a) Amonestación
- b) Prisión
- c) Suspensión
- d) Inhabilitación temporal

6. ¿En qué año se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente?

- a) 1982
- b) 2002
- c) 2015
- d) 2016

7. ¿Cuál es el principio que rige la autonomía de los procedimientos sancionadores?

- a) Non bis in idem en sanciones de la misma naturaleza
- b) In dubio pro reo
- c) Buena fe administrativa
- d) Confianza legítima

8. ¿Qué órgano preside el Comité Coordinador del SNA?

- a) El Presidente de la SCJN
- b) El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción

- c) El Secretario de la Función Pública
- d) El titular de la Auditoría Superior de la Federación

9. El recurso administrativo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas contra resoluciones sancionadoras es:

- a) El recurso de revisión
- b) El recurso de revocación
- c) El recurso de apelación
- d) La queja administrativa

10. ¿Cuándo se interrumpe la prescripción de la responsabilidad administrativa?

- a) Con la presentación de la denuncia
- b) Con la clasificación de la conducta por la autoridad investigadora
- c) Con la admisión del IPRA
- d) Con la notificación de la resolución sancionadora

 **Clave de respuestas:** 1-d, 2-b, 3-c, 4-b, 5-b, 6-d, 7-a, 8-c, 9-b, 10-b

Lecturas complementarias

1. Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho administrativo*. Colección INEHRM, 2016, Capítulo XV («El control de la administración pública») (Fernandez Ruiz, INEHRM, Cap. XV)
2. (Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015, Tema VIII) («Régimen de responsabilidad de los servidores públicos») (Escuela Libre de Derecho 2015, Tema VIII)
3. (Martínez Morales, Rafael. *Derecho administrativo, 2º curso*. Tema XXXVIII) («Responsabilidades de los servidores públicos») (Martínez Morales, 2o Curso, Tema XXXVIII)
4. Roldán Xopa, José. *Derecho administrativo*. Capítulo X («Responsabilidad de los servidores públicos y poder disciplinario») (Roldán Xopa, Cap. X)
5. Barragán Barragán, José. *La responsabilidad de los servidores públicos*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1984.
6. Cárdenas, Raúl F. *Responsabilidad de los funcionarios públicos*. Porrúa, México, 1982.

[

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

A

Acción de inconstitucionalidad. Medio de control constitucional que permite a ciertos órganos y entidades impugnar leyes o tratados internacionales por ser contrarios a la Constitución. Resuelta por la SCJN con efectos generales cuando se declara la invalidez (art. 105, fracc. II CPEUM).

Acto administrativo. Declaración unilateral de voluntad de la Administración Pública que crea, modifica, reconoce, transmite, declara o extingue derechos y obligaciones, dictada en ejercicio de una potestad administrativa y sujeta al derecho público.

Acto de molestia. Acto administrativo que restringe provisionalmente un derecho sin privar definitivamente de él; debe cumplir los requisitos del artículo 16 CPEUM (fundamentación, motivación, forma escrita y autoridad competente).

Acto privativo. Acto administrativo que priva definitivamente de un derecho; requiere juicio seguido ante tribunales y cumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento conforme al artículo 14 CPEUM.

Administración Pública. Conjunto de órganos y entidades del Poder Ejecutivo que realizan la función administrativa del Estado, organizados en administración centralizada, paraestatal y autónoma constitucional.

Amparo (juicio de amparo). Medio de control constitucional que protege los derechos humanos frente a actos de autoridad. Opera a instancia de parte agraviada y se rige por los principios de instancia de parte, agravio personal y directo, definitividad, estricto derecho, relatividad de la sentencia y prosecución judicial.

Asociación Público Privada (APP). Esquema contractual de colaboración de largo plazo entre el sector público y el privado para desarrollar proyectos de infraestructura o prestar servicios públicos, con riesgo compartido, financiamiento privado y pago vinculado a desempeño. Regulado por la LAPP (2012).

Autorización administrativa. Acto administrativo que verifica que un particular cumple las cualidades exigidas por la normativa para ejercer un derecho preexistente, retirando un obstáculo administrativo.

Autotutela. Privilegio de la Administración Pública de ejecutar por sí misma sus propios actos y hacer efectivas sus decisiones, sin necesidad de acudir previamente a los tribunales; complemento de la ejecutoriedad de los actos administrativos.

B

Bienes de dominio público. Bienes del Estado destinados al uso común o a un servicio público, sujetos a un régimen jurídico exorbitante que los hace inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Bienes de dominio privado (o bienes del Estado). Bienes del Estado no afectos al uso común o a un servicio público, cuyo régimen jurídico se aproxima al derecho privado; pueden ser enajenados y prescriben.

C

Caducidad administrativa. Extinción de un acto o procedimiento por el transcurso del plazo legal sin que se haya realizado el acto debido o cumplido una obligación; en concesiones, opera por incumplimiento grave del concesionario sin derecho a indemnización.

Centralización administrativa. Régimen de organización en el que las dependencias y entidades se agrupan jerárquicamente bajo el mando del titular del Poder Ejecutivo, con unidad de mando y decisión.

Competencia administrativa. Conjunto de atribuciones, facultades y funciones que la ley asigna a un órgano administrativo; es de orden público e improrrogable.

Concesión administrativa. Acto administrativo unilateral por el cual el Estado confiere a un particular la potestad de explotar un servicio público o bienes de dominio público, satisfaciendo necesidades de interés general (arts. 28 y 115 CPEUM).

Confirmación administrativa. Acto por el cual la Administración subsana un vicio no invalidante de un acto propio, ratificando su validez y eficacia.

Controversia constitucional. Medio de control constitucional que resuelve conflictos entre poderes u órganos del Estado (Federación, Estados, Municipios, CDMX) sobre la constitucionalidad de actos o disposiciones generales (art. 105, fracc. I CPEUM).

Contrato administrativo. Acuerdo de voluntades celebrado por la Administración Pública con un particular, regulado por el derecho público, que contiene cláusulas exorbitantes del derecho privado y tiene por objeto una finalidad de interés general.

Convalidación administrativa. Acto por el cual la Administración subsana un acto viciado, retrotrayendo sus efectos al momento de su emisión.

Conversión administrativa. Acto por el cual un acto administrativo viciado se transforma en otro acto válido que contiene sus elementos esenciales.

Costumbre administrativa. Práctica reiterada y constante de la Administración que, ante la ausencia de ley expresa, adquiere fuerza vinculante como fuente del derecho administrativo.

D

Debido proceso administrativo. Principio constitucional que exige que todo procedimiento administrativo seguido en contra de un particular respete las formalidades esenciales del procedimiento (art. 14 CPEUM): notificación, audiencia, ofrecimiento y desahogo de pruebas, y resolución fundada y motivada.

Descentralización administrativa. Creación de entidades (organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos) con personalidad jurídica y patrimonio propios para realizar actividades específicas con mayor autonomía de gestión.

Desconcentración administrativa. Delegación de facultades en órganos inferiores dentro de la misma dependencia, sin crear una nueva persona jurídica; el órgano desconcentrado actúa en nombre de la dependencia.

Doctrina. Conjunto de estudios, análisis y opiniones de los juristas sobre el derecho; es fuente indirecta del derecho administrativo que orienta la interpretación y aplicación de las normas.

E

Expropiación. Acto administrativo unilateral por el cual el Estado priva a un particular de su propiedad privada por causa de utilidad pública, mediante indemnización (art. 27 CPEUM). Requiere declaratoria de expropiación, indemnización y, en su caso, pago de la misma.

Extinción del acto administrativo. Cesación de los efectos jurídicos del acto por diversas causas: cumplimiento de su objeto, mutuo acuerdo, renuncia del titular, revocación, caducidad, nulidad o declaración de lesividad.

F

Facultad reglamentaria. Potestad conferida al Poder Ejecutivo (arts. 89 y 92 CPEUM) para expedir reglamentos que desarrollen y precise las leyes expedidas por el Congreso, sin alterar su espíritu.

Falta administrativa grave. Conducta contraria a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, que por su relevancia afecta el servicio público (soborno, cohecho, desvío de recursos, tráfico de influencias). Conocida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Falta administrativa no grave. Conducta contraria a los principios de la función pública que no alcanza la gravedad de las faltas graves; sancionada por los órganos internos de control.

Fuentes del derecho administrativo. Orígenes de las normas jurídicas administrativas: Constitución, ley, reglamento, tratados internacionales, jurisprudencia, costumbre, principios generales del derecho y doctrina.

Función administrativa. Actividad del Estado que realiza la Administración Pública para satisfacer necesidades colectivas de manera continua, concreta y subordinada a la ley.

H

Hecho administrativo. Actuación material de la Administración que produce efectos jurídicos sin ser una declaración de voluntad (ej. construcción de una obra pública, realización de un registro).

I

Imprescriptibilidad. Característica de los bienes de dominio público que impide que sean adquiridos por particulares mediante prescripción adquisitiva (usucapión).

Inalienabilidad. Característica de los bienes de dominio público que impide su enajenación; solo pueden salir del dominio público mediante un procedimiento de desafectación.

Inembargabilidad. Característica de los bienes de dominio público que los protege contra embargos y ejecuciones judiciales.

Ineficacia del acto administrativo. Categoría general que comprende la inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa (anulabilidad) y revocación del acto administrativo; todo acto ineficaz no produce o deja de producir sus efectos jurídicos.

Inexistencia del acto administrativo. Vicio más grave; el acto carece de elementos esenciales (competencia, voluntad, objeto, forma) por lo que nunca llega a existir jurídicamente; no es susceptible de convalidación.

J

Jerarquía administrativa. Relación de subordinación entre órganos administrativos que otorga a los superiores poderes de dirección, control, vigilancia, decisión de recursos, revisión de oficio y designación.

Juicio de lesividad. Acción que ejercita la Administración para demandar la nulidad de un acto administrativo que le es favorable a un particular pero lesivo al interés público; la Administración debe acudir ante el tribunal administrativo.

Jurisprudencia. Criterio de interpretación jurídica emitido por los tribunales (SCJN, Plenos de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito) que, cuando cumple los requisitos de reiteración, unificación o contradicción, se vuelve obligatorio.

L

Licitación pública. Procedimiento administrativo de contratación, regla general de los contratos públicos conforme al artículo 134 constitucional, mediante el cual se convoca a cuantas personas lo deseen para

presentar propuestas, garantizando libre concurrencia, en igualdad de condiciones y la mejor combinación de precio, calidad y financiamiento.

Ley. Norma jurídica general, abstracta y obligatoria emanada del Congreso de la Unión (ley federal o general) o de las Legislaturas de los Estados (ley local); fuente formal primaria del derecho administrativo.

Licencia administrativa. Acto administrativo que permite a un particular ejercer una actividad previa verificación de conocimientos, capacidad técnica o requisitos específicos.

M

Motivación del acto administrativo. Expresión de las razones y circunstancias de hecho y de derecho que la Administración tomó en cuenta para dictar el acto; debe ser suficiente, congruente y explícita.

N

Notificación administrativa. Acto formal de comunicación del acto administrativo al particular, indispensable para que surta efectos; debe cumplir requisitos de forma, plazo y contenido (art. 37 LFPA).

Nulidad absoluta (del acto administrativo). Sanción que priva al acto de efectos jurídicos por adolecer de un vicio grave; puede ser declarada de oficio o a instancia de parte; no es convalidable ni prescribible.

Nulidad relativa o anulabilidad. Sanción que priva de efectos al acto administrativo por un vicio menos grave; es convalidable, prescribe y solo puede ser invocada por quien sufre el perjuicio.

O

Organismo descentralizado. Entidad de la administración paraestatal con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, creada por ley para realizar actividades específicas de interés público.

Órgano constitucional autónomo. Institución creada directamente por la Constitución, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que no depende jerárquicamente de ningún poder del Estado (INE, CNDH, IFT, CRE, etc.).

Órgano regulador autónomo. Órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa para regular sectores económicos específicos (telecomunicaciones, energía, competencia económica).

P

Permiso administrativo. Acto administrativo que facilita al particular el uso de bienes del Estado o el ejercicio de un derecho preexistente, sin crear un derecho nuevo.

Principios del procedimiento administrativo. Bases fundamentales que rigen el procedimiento: legalidad, oficialidad, verdad material, publicidad, contradicción, economía, celeridad, impulso de oficio, debido proceso y suplencia de la queja.

Principios del servicio público. Generalidad, igualdad, regularidad, continuidad, adaptabilidad o mutabilidad, y permanencia.

Procedimiento administrativo. Conjunto de actos y formalidades a través de los cuales la Administración Pública dicta sus actos y resoluciones, integrado por fases de iniciación, instrucción y terminación.

R

Recurso administrativo. Medio de defensa que el particular interpone ante la misma Administración o un órgano superior para impugnar un acto administrativo que le causa perjuicio.

Recurso de reconsideración. Recurso administrativo que se interpone ante la misma autoridad que dictó el acto, solicitando que reconsidere su decisión (admisible cuando la ley lo prevé expresamente).

Recurso de revisión (LFPA). Recurso administrativo regulado en los artículos 83 a 93 de la LFPA, que se interpone ante la autoridad superior jerárquica contra actos definitivos de un subordinado.

Régimen exorbitante. Conjunto de normas de derecho público que otorgan a la Administración privilegios, prerrogativas y limitaciones especiales en sus relaciones con los particulares, distintas del derecho privado común.

Reglamento. Norma jurídica general, abstracta y obligatoria expedida por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad reglamentaria, que desarrolla, detalla y precisa el contenido de una ley sin alterar su espíritu.

Relación especial de sujeción. Vínculo jurídico particular entre el servidor público y el Estado, caracterizado por una sujeción intensificada a los poderes de dirección, disciplina y control de la Administración.

Responsabilidad administrativa. Consecuencia jurídica que deriva del incumplimiento por parte del servidor público de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones, conforme al Título Cuarto CPEUM y la LGRA.

Responsabilidad objetiva del Estado. Sistema de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a los particulares como consecuencia de una actividad administrativa irregular, sin necesidad de probar dolo o culpa del agente; basta la relación causal entre el servicio y el daño (art. 113 CPEUM).

Reversión. Derecho del particular expropiado a recuperar el bien expropiado cuando la causa de utilidad pública no se ha materializado dentro del plazo legal o se ha modificado el destino del bien.

Revocación administrativa. Extinción de un acto administrativo por razones de interés público, con efecto hacia el futuro, generalmente con derecho a indemnización cuando afecta derechos adquiridos.

S

Sectorización. Modelo de organización de la administración paraestatal mediante el cual las entidades paraestatales se agrupan bajo la coordinación de una dependencia centralizada (secretaría de Estado) con facultades de dirección, control y evaluación.

Servicio Público. Toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, asegurada, reglada y controlada por los gobernantes, bajo un régimen jurídico exorbitante del derecho privado, prestada por la Administración o por particulares facultados (Fernández Ruiz).

Servicio Profesional de Carrera. Sistema institucional de gestión de recursos humanos en la Administración Pública Federal basado en el mérito, la igualdad de oportunidades y la estabilidad en el empleo; comprende reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo y evaluación.

Servidor público. Persona física que desempeña un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal centralizada o paraestatal, o en cualquier entidad del Estado con funciones de interés público. Concepto amplio del art. 108 CPEUM.

Silencio administrativo. Figura jurídica por la cual, ante la falta de resolución expresa de la Administración en el plazo legal, se configura una ficción legal: positiva (se entiende concedido lo solicitado) o negativa (se entiende desestimada la solicitud), para permitir al particular impugnar.

Sistema Nacional Anticorrupción. Conjunto de políticas, normas, instituciones y procedimientos para prevenir, detectar, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para fiscalizar el uso de los recursos públicos.

T

Tratados internacionales. Acuerdos celebrados por México con uno o varios sujetos de derecho internacional público, que conforme al art. 133 CPEUM son ley suprema de la Unión y fuente del derecho administrativo.

V

Vicios del acto administrativo. Irregularidades en los elementos del acto (competencia, voluntad, objeto, motivo, finalidad, forma) que pueden producir distintas consecuencias (nulidad absoluta, relativa o inexistencia).

Vicios no invalidantes. Irregularidades menores que no afectan la validez ni la eficacia del acto, aunque generan responsabilidad disciplinaria del servidor público que los cometió.

]

[

BIBLIOGRAFÍA

Doctrina

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo*. Colección INEHRM, 2016.

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México*. 2023.

Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015.

Martínez Morales, Rafael I. *Derecho Administrativo, 2o Curso*. Oxford University Press.

Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. Oxford University Press, 2008.

Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. ITAM.

Doctrina complementaria

Ariño Ortiz, Gaspar. *Economía y Estado*. Marcial Pons, 1993.

Duguit, Léon. *Las transformaciones del derecho público*. Trad. de Carlos G. Posada. Francisco Beltrán, 1915.

Fraga, Gabino. *Derecho Administrativo*. 49ª ed., Porrúa, 2017.

Hauriou, Maurice. *Principios de derecho público y administrativo*. Trad. de Carlos Ruiz del Castillo. Reus, 1927.

Jèze, Gaston. *Principios generales del derecho administrativo*. Trad. de la 3ª ed. francesa. Reus, 1929.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). *Principios para la Gobernanza de las Asociaciones Público-Privadas*. 2012.

Yescombe, E. R. *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. Elsevier, 2007.

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Publicada en el DOF el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada en el DOF.

Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP). Publicada en el DOF el 16 de enero de 2012. Última reforma publicada en el DOF.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). Publicada en el DOF el 4 de agosto de 1994. Última reforma publicada en el DOF.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). Publicada en el DOF el 9 de mayo de 2016.

Ley General de Bienes Nacionales. Publicada en el DOF el 20 de mayo de 2004.

Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). Publicada en el DOF el 18 de julio de 2016.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976. Última reforma publicada en el DOF.

Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas. Publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2012.

Jurisprudencia citada

Tesis 1a./J. 25/2002. «SERVIDORES PÚBLICOS. SU CLASIFICACIÓN.» Primera Sala de la SCJN.

Tesis P./J. 20/2007. «CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. SU NATURALEZA JURÍDICA.» Pleno de la SCJN.

Tesis 1a./J. 87/2010. «SERVICIO PÚBLICO. SU CONCEPTUALIZACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.» Primera Sala de la SCJN.

Tesis 2a./J. 142/2012. «SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. EL AYUNTAMIENTO TIENE LA FACULTAD DE CONCESIONARLOS.» Segunda Sala de la SCJN.

Tesis 1a./J. 35/2015. «DERECHO DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS. SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.» Primera Sala de la SCJN.

Tesis P./J. 1/2015. «RECURSO DE REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS DE PROCEDENCIA.» Pleno de la SCJN.

Tesis 1a./J. 63/2017. «JUICIO DE AMPARO. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.» Primera Sala de la SCJN.

Tesis 2a./J. 56/2019. «RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR.» Segunda Sala de la SCJN.

Tesis P./J. /2020. «ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. SU NATURALEZA JURÍDICA Y DIFERENCIA CON LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA.» Pleno de la SCJN.

]